بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :

مجددا وبعد أن قدر لها الظهور في عددها الأول، ها هي مجلة المحكمة العليا بعد أن شبت عن الطوق، وسبيلا لأن يقوى عودها، تبزغ في عددها الثاني المتضمن لأهم القرارات الصادرة عن مختلف تشكيلات المحكمة سنة 2014.

ويحوي هذا العدد بين دفتيه مجموعة قرارات خرجت من رحم مداولات جادة ورصينة، وخطتها أنامل تشكيلات غرفها بقدر عال من الجد والمثابرة.

ويتضمن هذا العدد قرارات مبدئية تضمنت نقاطا قانونية إجرائية جديرة بالاحترام من طرف محاكم الموضوع مثل : عدم شرعية القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم تلقائيا من طرف القاضي، عدم شرعية الحكم بما يخالف توجيهات المحكمة العليا، مدى أحقية الموظفين المعارين لدى هيئات خصوصية في الجمع بين التقاعد في الوظيفة الأصلية وحقوق التقاعد الناتجة عن الوظيفة الثانية، حرية الإثبات في المجال التجاري، تطبيق مشهور مذهب الإمام مالك حالة عدم وجود نص قانوني، إذا نقضت المحكمة العليا قرارا مؤكدا لقرار محكمة الأصل ليس لمحكمة الإحالة أن تحكم بتأكيد ذلك الحكم، تعريف المرض المخوف، تحديد مفهوم القرار السكوتي، إنتزاع القطع الممنوحة قبل انقضاء أجل خمس سنوات هو انتزاع مخالف للقانون، ضوابط النزاع الجماعي، بطلان إجراءات التنفيذ إذا لم يتم تبليغ الحجز التنفيذي للمحجوز عليه، إجراءات المعاينة لدى البت في أصل الدعوى، حوز الهبة، شهادة غير العدول، أثر توكيل الزوج لعاقد النكاح، رقابة المحكمة العليا على الوقائع، الشروط المتطلبة لإكتساب العقد صفة العقد الموثق، شروط التوثيق بناء على توكيل، الشروط المطلوبة لصحة مقررات إلغاء منح القطع الأرضية من طرف الإدارة، الحق المكتسب، عدم صحة الأصوات الإنتخابية المعبر عنها بصفة خاطئة خارج الخانة المعدة لذلك، التعارض الانتخابي النسبي، عدم الانسجام بين الحيثيات والمنطوق عيب موجب للنقض، تعديل محكمة الإستئناف للحكم يجعلها مختصة بتنفيذ قرارها، عدم شرعية التعامل بالربا بين الأشخاص الطبيعيين.

ولقد روعي في إصدار هذا العدد وإخراجه في حلته الجديدة الملاحظات والتصويبات التي ارتأى المهتمون بالحدث مراعاتها بمناسبة صدور العدد الأول خلال الندوة العلمية المصاحبة للإعلان عنه.

وإذ نصدر هذا العدد يظل يساورنا أمل تم التعبير عنه بمناسبة العدد الأول ألا وهو أن نتلقى التعليق على القرارات من ذوي الإهتمام والاختصاص من محامين وباحثين قانونيين، ما سينير العمل ويصوب الخطأ وصولا بالجهد إلى مبتغاه المنشود.

والله من وراء القصد

يحفظ محمد يوسف سيدي

الفرع الأول :
قرارات الغرف المجمعة
(الأصـــــل)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/12

بتاريخ : 2014/02/27

1- لا يشرع القضاء لطرف بما لم يدع ويطلب، المادة 2 من ق.ا.م.ت.ا.

2- لا يشرع قضاء محكمة الإحالة بما يخالف توجيهات المحكمة العليا، المادة 223 من ق.ا.م.ت.ا.

3- لا يشرع القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم إلا إذا كان المحكوم له مثيره، المادة 37 من ق.ا.ع.

4- السلطة المختصة بالمنح والسلطة المختصة بإعداد المخططات العمرانية والاستصلاح الترابي هما المرجع الأجدر بالاعتماد عليه في أي الطرفين في النزاع في القطع الأرضية، يتوفر على المنح المشروع وفي أيهما أقدم منحا إذا كان لكل منهما رخصة، وأي حوز أرض في العمران بدون إذن رسمي من الإدارة يعتبر غير مشروع، المواد 3، 4، 10، 12، 13، من الأمر القانوني رقم 1983/127.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الخميس الموافق 2014/02/27 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :

. محمدو ولد ولد أبي، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛

. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛

. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛

. محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛

. بتار ولد باب، مستشارا؛

. أبه ولد محمد محمود، مستشارا؛

. المختار تولي باه، مستشارا؛

. سيد إبراهيم ولد محمد ختار، مستشارا؛

. يسلم ولد ديدي، مستشارا؛

. أمبارك ولد الكوري ، مستشارا؛

. جمال ولد آكاط، مستشارا؛

. محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛

محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛

. محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛

. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛

- بكار ولد الناه، مستشارا؛

محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛

. الصوفي انكي باه، مستشارا؛

. محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛

. محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛

. دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛

. الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛

. القاسم ولد فال، مستشارا؛

القضية رقم: 14/ 2013

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

الطاعن: **ك.م**

يمثله ذ/ محمد الأمين ولد بوسحاب.

المطعون ضدهم : **س.م.ش. وآخرين.**

ممثلين بالأستاذين/**لمرابط ولد السيد، ومحمد المصطفي ولد ديدي.**

القرار رقم 2014/12

تاريخه: 2014/02/27

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في هيئة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة علي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

وبحضور القاضي/ محمد ولد عمارو نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها التي من بينها الملف رقم 2013/14 المطعون فيه بالنقض من طرف: ك.م. ممثلا بالأستاذ/ محمد الأمين ولد بوسحاب .

والمشمول فيه بصفتهم مطعونا ضدهم : س.م.ش. وآخرون ممثلون بالأستاذين/لمرابط ولد السيد ومحمد المصطفي ولد ديدي.

وقد أصدرت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها القضية في أن السيد ك.م. تقدم بدعوي مسجلة بمقتضي محضر دعوي بتاريخ 16 يناير 2007 أمام محكمة الأصل بالحوض الغربي مفادها أن جزءا من قطعته الأرضية رقم 21 يدعيه ب.ن. وقد بنت فيه س.د. حوانيت وأن قطعته الأخرى رقم 19 بنت ن.ذ. في جزئها الشرقي حانوتا قيد الإنشاء وانه يطلب من المحكمة إنصافه والحكم له بالقطعتين المذكورتين.

وفي اليوم الموالي وبمقتضي محضر سرد دعوي وضح حدود القطعة رقم 21 وقال إن جزءها الشرقي أيضا يدعيه س.م.ش. الذي ينازعه أيضا هو و ن.ذ. في القطعة 19 وطالب باسترجاع أرضه ممن ادعاها.

وقد أصدرت محكمة الأصل (الغرفة المدنية) حكمها البات في هذه الدعوي رقم.../09 بتاريخ 2009/11/17 الذي جاء في منطوقه:(**حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بصحة حيازة س.م.ش. للقطعة الأرضية رقم 17 ذات الرخصة رقم 23 وبصحة حيازة .ك.م. للقطعتين الأرضيتين 20-21 المحولتين من الرخصة رقم 814 علي أن يعوض ك.م. لكل من س.د ون.ذ. قيمة البناء الموجود في القطعتين الانفتي الذكر بعد تقويم البناء من طرف خبير وبرفض باقي الطلبات**).

وتم الطعن في هذا الحكم فأصدرت محكمة الاستئناف فيه قرارها رقم 010/32 بتاريخ 2010/05/03 الذي جاء في منطوقه:(**قررت المحكمة قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا وتأكيد حكم محكمة الأصل محل الطعن**).

وتم الطعن في هذا القرار فأصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية بالمحكمة العليا قرارها رقم 011/81 بتاريخ 2011/05/23 الذي جاء في منطوقه:(**قررت المحكمة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة الاستئناف المصدرة للقرار في تشكيل مغاير لتحكم طبقا للتوجيهات أعلاه**).

فأصدرت فيه محكمة الاستئناف بنواكشوط المتعهدة بمقتضي أمر الإحالة رقم 012/10 قرارها رقم 012/175 بتاريخ 2012/12/05 الذي جاء في منطوقه: **(قررت المحكمة قبول التعهد شكلا لوروده عن المحكمة العليا وفي الأصل برد دعوي ك.م. لفوات أوانها).** وهذا القرار هو محل الطعن.

ثانيا : الإجراءات

لقد تقدم الطاعن ك.م. عن طريق ممثله الأستاذ/محمد الأمين ولد بوسحاب بالطعن بالنقض بتاريخ 2013/01/02،ضد القرار المطعون فيه ذي الرقم 2012/175 الصادر بتاريخ 2012/12/05 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط، وأشفع طعنه بمذكرة طعن بتاريخ 2013/02/04 وبوصل كفالة كذلك. كما جاءت المذكرة الجوابية في أجلها القانوني ،وبعد انجاز المستشار المقرر جمال ولد آكاط لتقريره وتقديم النيابة العامة لطلباتها المكتوبة المؤرخة ب 2013/10/30 والتي ملخصها أن محكمة الإحالة لم تلتزم بتوجيهات المحكمة العليا المنصبة علي التقيد بحدود الدعوي وليس عدم سماع دعوي الطاعن، وأن أهم ما اعتمد عليه القرار هو معاينة كاتب الضبط بتاريخ 2012/04/22 وهو اعتماد واه معضدة ذلك بالنصوص الفقهية والقانونية ،وبعد المرافعات في القضية يوم 2013/12/25 وضعت القضية في المداولات ليتم النطق فيها يوم 2014/02/27 .

ثالثا: من حيث الشكل

حيث وردت عريضة الطعن بالنقض على كتابة ضبط الغرفة المصدرة للقرار محل الطعن يوم 02/ 01/ 2013 وكان القرار قد صدر حضوريا يوم 05/ 12/ 2012 مما يجعلها قد قدمت في الأجل المنصوص عليه بالمادة 205 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية كما تم تأمين كفالة الطعن بالنقض ، وتقديم مذكرة بأسباب الطعن يوم 2013/02/04 مما يرتب استيفاء الشق المتعلق بالشكل من الطعن لجميع الشروط القانونية ، ويبقى النظر في الشق المتعلق منه بالموضوع.

رابعا : من حيث الأصل

1 . الأطراف

أ . الطاعن

انصبت مآخذ الطاعن على القرار محل الطعن حسبما تضمنته مذكرة طعنه في أنه تغاضى عن الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية موكله للقطع محل النزاع بما فيها رخص الحيازة، ومحاضر اجتماع السلطات الإدارية والتقارير الفنية ، الموجودة كلها ضمن الملف، كما يأخذ عليه من جهة أخرى حكمه بتقادم دعوى موكله رغم أنه لم يثره أي من الأطراف

في أية مرحلة من المراحل التي مرت بها القضية ،وهو ما يشكل خرقا لأحكام المادة 370 من قانون الالتزامات والعقود ، هذا فضلا عن أنه ـــ يقول العارض ـــ خلاف الواقع لأنه منذ أول اعتداء على أرضه لجأ للسلطات الإدارية التي هي الجهة المانحة والتي تدخلت لحسم النزاع وأنها لما لم تنصفه لجأ إلى القضاء ، وبالتالي يكون ما ذهب إليه القرار مجافيا للحقيقة ، هذا بالإضافة إلى إغفال القرار للملاحظات التي أبداها على المعاينة التي اعتمدت عليها محكمة الإحالة والمتمثلة في تناقض تصاريح المطعون ضدهم فيها مع ما أدلوا به أمام المحكمة وهو ما لم يعره القرار الطعين أي رد ، وختم مذكرته بالمطالبة بنقض القرار والإحالة على تشكيلة مغايرة .

ب . المطعون ضدهم

أما المطعون ضدهم فقد ردوا بمذكرة جوابية ضمنوها أن مذكرة الطاعن تميزت بعدم الدقة والتناقض ، ولم تثر أي خرق للقانون وإنما انصبت على سرد الوقائع وبعض الملاحظات المتناقضة مضيفة أن القرار المطعون فيه مؤسس بما فيه الكفاية ، واستند فيما قضى به إلى نصوص شرعية وقانونية ، كما استند من جهة أخرى إلى المعاينة التي أمرت بها محكمة الإحالة والتي برر المطعون ضدهم أنها أول تحقيق جاد ومحايد في النزاع ، وأنها أثبتت أنهم من يحوزون القطع محل النزاع ، وقاموا بتعميرها بالبناء وخلصوا في ختام المذكرة للمطالبة بتأكيد القرار محل الطعن .

2 . المحكمة

لئن كان ما سلف عرضه هو ما يأخذه الطاعن على القرار محل الطعن وما يرد به المطعون ضدهم على تلك المآخذ فإننا سنقوم بتنزيل ذلك على مضمون الملف وخاصة القرار المطعون فيه لنرى أن مصدرة القرار كانت تعهدت بالنزاع بموجب إحالته عليها من طرف المحكمة العليا في غرفتها المدنية والاجتماعية الثانية موجهة لها بأنه لا يعطي لأحد فوق دعواه ، وأنه ليس لطرف أن يغير في دعواه بزيادة أو نقص ، كما أنه لا يمكن أن يحكم إلا بما يدعى فيه ، ولوضع هذه التوجيهات في سياقها القانوني نشير إلى أن الأساس الواقعي لهذه الدعوى يتمثل في نزاع في قطع أرضية يدعى الطاعن ملكيتها ، وأن المطعون ضدهم قاموا باحتلالها في حين يدعي أولئك أنهم من يحوزون القطع الأرضية ، وبما أن محل النزاع يقع في المجال الحضري الذي لا يسوغ قانونا تملكه أو حيازته إلا بترخيص من الجهة المخولة بذلك ، وهي هنا الإدارة لذلك فلا مناص للقضاء عندما يتعهد بنزاع كهذا أن يرجع للإدارة لمعرفة من من طرفي النزاع منحت له الأرض أومن منهما منحت له أولا إذا كانت الأرض المتنازع عليها محل منح مزدوج ، وهذا ما فعلته محكمة الأصل عندما كاتبت المندوب الجهوي لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والذي أوضح أن القطع محل

النـزاع والتـي هـي القطـع 19 – 20 – 21 مجتـزأة مـن الرخصـة 814 والتـي علـى اسـم ك.م. مضيفا أنها هي الأسلم والأقدم والأكثر تمثلا لواقع الأرض وقابلية للانطباق عليه.

وحيـث إنـه مـا دام هـذا التقريـر قـد قـدم بنـاء على طلـب قضـائي ، وصـدر عـن الجهـة المسـؤولة عـن المخطـط العمرانـي والماسـكة لوثائقـه فـإن معارضـة مـا تضـمنه مـن طـرف محكمـة الإحالـة بنـاء على مجـرد معاينـة مـن جهـة غير فنيـة يكـون في غير محلـه خاصـة وأن جـل حيثيـات ومسـتندات قـرار الإحالـة تأخـذ على محكمـة الأصـل تكليفهـا المـدعى علـيهم بـالرد قبـل إثبـات المـدعي لـدعواه ،وهـذا الأخـذ لا يمكـن إيـراده بصـفة مطلقـة لمـا يـرد عليـه مـن قيـود شـرعية وقانونيـة ، فضـلا عـن عـدم انطباقـه هنـا لأنـه حتى وإن كـان تقـدير حجيـة الـدليل ممـا يسـتقل بـه قضـاء الموضـوع إلا أنـه لا تمكـن المحاجـة في أن سـجلات الإدارة عنـد النـزاع في القطـع الأرضـية الواقعـة في المجـال المفتقـر للترخيص أو الإقطـاع تبقـى هي المرجـع الوحيـد في تحديـد مـن يحـوز بطريقـة شـرعية ومـن لا يحـوز بهـا ، وقـد أثبـت التقريـران الصـادران عـن قسـم الأشـغال العامـة في العيـون ، وفي فتـرتين مختلفتـين ومـن مسـؤولين كـذلك صـحة المعطيـات المـدعى بهـا وكـان على محكمـة الإحالـة إذا لـم تقتنـع بمـا تضـمناه وهـو حقهـا أن تبـرر الأسـباب التي جعلتهـا لا تقتنـع بمـا ورد فيهمـا أمـا ألاتشـير إليهمـا بـأي ذكـر فـإن ذلـك يصـم قرارهـا بعيـب نقـض التسـبيب المشـار إليـه بالمـادة 204 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة والإداريـة كسـبب مـن أسـباب الـنقض ولـيس ذلـك مـا يعيـب القـرار محـل الطعـن فحسـب ، وإنمـا يعيبـه كـذلك أن النتيجـة المضـمنة في منطوقـه لا علاقـة لهـا بأسـباب وحيثيـات القـرار ، في حـين كـان على المحكمـة إذ هي اتجهـت للحكـم بالتقـادم أن تبـين قـدر المـدة التي تتقـادم فيهـا مثـل هـذه الـدعاوي وبـدء سـريانها والـزمن الـذي مـر على ذلـك حتى تـتمكن المحكمـة العليـا مـن بسط رقابتها ومعرفة ما إذا كان القرار أصاب في تطبيق النص أولا.

لهذه الأسباب

وتأسيسـا علـى مـا سـبق وإعمـالا لمقتضـيات المـواد 206 – 205 – 209 – 211 – 222 – 223 – مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة والإداريـة والمـواد 370 – 1179 مـن قـانون الالتزامات والعقود.

منطوق القرار :

قررت المحكمة العليا في هيئة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة علي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم 2014/14

بتاريخ : 2014/02/27

1- للقرائن المصداقية في إثبات صدق الدعوى وفي عدم صدقها، المادة : 461 من : ق.ا.ع.

2- القرار السليم من مخالفة القانون والمطبق لتوجيهات المحكمة العليا لا سبيل إلى شرعية نقضه، المواد 203، 204، 223.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2013/19
طبيعة الطعن: طعن بالنقض
الطاعن: م.ا.غ.
ممثلا بالأستاذين يرب ولد أحمد صالح و ابراهيم ولد ادي
المطعون ضده: ع.ر.س.
ممثلا بالأستاذ/ ألمين ولد أحمد سالم
القرار المطعون فيه :
القرار رقم 2013/25 الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولي باستئنافية أنواكشوط في تشكيل مغاير
بتاريخ : 2013/03/13
القرار رقم 2014/14
تاريخه: 2014/02/27
منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه أصلا .

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الخميس الموافق 2014/02/27 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف، **رئيسا**

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :

. **محمدو ولد أبي**، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛
. **حيمده ولد ألمين**، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛
. **لي آمادو سيرى**، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛
. **محمد عبد الله ولد بيداه**، مستشارا؛
. **بتار ولد باب**، مستشارا؛
. **أبه ولد محمد محمود**، مستشارا؛
. **المختار تولي باه**، مستشارا؛
. **سيد إبراهيم ولد محمد ختار**، مستشارا؛
. **يسلم ولد ديدي**، مستشارا؛
. **أمبارك ولد الكوري** ، مستشارا؛
. **جمال ولد آكاط**، مستشارا؛
. **محمد سيديا ولد محمد محمود**، مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛
. **محمد سالم ولد بارك الله**، مستشارا؛
. **الحاج ولد محمدن ولد الطلبه**، مستشارا؛
بكار ولد الناه، مستشارا؛
محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛
. **الصوفي انكي باه**، مستشارا؛
. **محمد ولد سيدي ولد مالك**، مستشارا؛
. **محمد الأمين ولد أحمد**، مستشارا؛
. **دده ولد الطالب زيدان**، مستشارا؛
. **الإمام ولد محمد فال**، مستشارا؛
. **القاسم ولد فال**، مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة كاتبا للجلسة وبحضور السيد/ محمد ولد عمار نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم 2013/19 موضوع طلب نقض القرار رقم 2013/25 بتاريخ:2013/03/13 عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الاولي باستئنافية أنواكشوط في تشكيل مغاير المقدم من: م.ا.غ، ممثلا بالأستاذين يرب ولد أحمد صالح و ابراهيم ولد ادي ضد ع.ر.س ممثلا بالأستاذ/ ألمين ولد أحمد سالم ، وذلك في نزاع عقاري . وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتمثل مراحل هذه القضية . حسب الثابت من أوراق ملفها . في أن محكمة مقاطعة لكصر كانت قد أصدرت حكمها رقم 01/081 القاضي بصحة ملكية م.ا.غ. للعقار محل النزاع ، فقام المدعي عليه المدعو ع.ر.س. بالطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة المدنية الثانية باستئنافية نواكشوط التي ألغته بموجب قرارها رقم 2002/118 ، فطعن فيه بالنقض فأكدته الغرفة المدنية والاجتماعية بالمحكمة العليا بقرارها رقم 2003/14 ، فطعن فيه بالطعن لصالح القانون فاصدرت الغرفة المجمعة قرارها رقم 2004/13 برفض الطعن لصالح القانون فتم الطعن فيه بالطريقة نفسها فتم رفض الطعن فيه كذلك بالقرار رقم 2008/04 للمرة الثانية، غير أن القرار الأخير طعن فيه لصالح القانون فتم قبول الطعن لصالح القانون من طرف الغرف المجمعة بالمحكمة العليا بمقتضى قرارها رقم 2011/18 المتضمن نقض قرار الغرف المجمعة رقم 2008/04 وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتصدر هذه الأخيرة قرارها رقم 2013/25 ويتم الطعن فيه بالنقض ويعود الملف للمرة الثانية للمحكمة العليا ، مما يرتب انعقاد الاختصاص للغرف المجمعة وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 22 من التنظيم القضائي فتتعهد بالنزاع وتقوم بدراسته وفق الإجراءات التالية :

ثانيا : الإجراءات

حيث تمت إحالة الملف من طرف رئيس المحكمة العليا على المستشار المقرر لإعداد التقرير، و بعد ذلك على المدعى العام لدى المحكمة العليا لتقديم الملتمسات الكتابية للنيابة العامة فيصبح الملف جاهزا للعرض ويتم إلصاق كتابة الضبط له ضمن قائمة الملفات المدرجة على جدول جلسة المحكمة ، ويتم نشره بقاعة الجلسات ويقوم المستشار المقرر القاضي يسلم ولد ديدي بتلاوة التقرير ، ويقدم الأطراف ما لديهم من ملاحظات ، ويتم ختم المرافعة بوضع القضية في المداولة وينطق فيه بالقرار التالي :

ثالثا : من حيث الشكل

حيث يتضح من محضر الطعن بالنقض رقم 2013/38المنجز أمام كتابة ضبط الغرفة المصدرة للقرار محل الطعن بتاريخ 2013/04/21 أن الطعن قيم به من طرف الأستاذين يرب ولد احمد صالح وإبراهيم ولد أدي لفائدة موكلهما م.ا.غ. ضد القرار رقم 2013/25 الصادر عن محكمة الإحالة بتاريخ 2013/03/13 ، مما يعني أن الطعن قدم من ذي الصفة والمصلحة وفي الآجال ووفقا للأشكال المتطلبة قانونا ، كما ورد مصحوبا بعقد توكيل ورسم بتأمين غرامة الطعن ، واشفع جميع ذلك بتقديم مذكرة بأسباب الطعن يوم 2013/06/02 مما يرتب استيفاءه لجميع الشروط اللازمة لقبوله من حيث الشكل .

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف:

ا . الطاعن :

تضمنت مذكرة الطاعن مجموعة كثيرة من المآخذ التي يرى أنها شابت القرار محل الطعن أجملها في صدر الصفحة الثانية من مذكرته في : خرقه للقانون ، والخطأ في تطبيقه ، وبته في أشياء لم تكن مطلوبة، وكونه غير معلل ولا مسبب، ومخالفته لتوجيهات المحكمة العليا ممثلا لخرق القرار للقانون في قبوله للدفوع الشكلية للمطعون ضده والتي لم يثرها قبل الدخول في الموضوع مما يخرق أحكام المادتين 31 – 38 من ق .إ .م . ت .إ ، زد على ذلك أن ما ذهب إليه القرار من عدم اختصاص محكمة الأصل غير سليم ، لأن العقار يقع فعلا في مقاطعة لكصر ، والعبرة في تحديد مرجع الاختصاص في النزاعات العقارية للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار محل النزاع ، والشيء نفسه يقال عما ذهب إليه من عدم اختصاص محكمة الأصل لكون العقار له رخصة حيازة وفي فترة صدوره لم يكن قد صدر قرار الغرف المجمعة الذي أعطى الاختصاص لمحكمة المقاطعة ، لأن هذه الأخيرة هي صاحبة الاختصاص الأصلي ، كما أن ما ذهب إليه القرار الطعين من ادعاء إبطال حكم محكمة الأصل لقرارات قضائية صادرة من محكمة أسمى غير صحيح لأن الحكم إنما أبطل إجراءات التنفيذ وعقد البيع وليس قرار محكمة الاستئناف وفرق بين الاثنين ، هذا بالإضافة إلى أن اعتبار القرار لكون عقد البيع رقم 2001/119 أستند على عقد البيع رقم 1998/42 المعد أمام محكمة مقاطعة السبخة، وأن هذا الأخير لم يعثر له على أصل ، وأن موكل الطاعن استظهر بصورة فوتوغرافية لعقد بيع يختلف عن العقد رقم 1998/42 في صياغته ورقمه وتوقيعاته وأختامه مما يعد تجاهلا من القرار لما أوضحه موكله من أن الرقم 1998/42 هو خطأ مادي ، وأن عقد البيع بين ع.ك.ح، و م.س.م. موجود في سجلات محكمة مقاطعة السبخة ، وقد طلب من محكمة الإحالة معاينة تلك السجلات ولم تفعل ، كما أن القرار ركز على إيراد مستندات المطعون ضده ، المتمثلة في شرائه

للعقار عن طريق مسطرة قضائية بدأت بأمر التنفيذ الجبري على ممتلكات المالك الأصلي للعقار محل النزاع غير أنه تحاشا تحديد ما هو العقار المنفذ عليه ، وأين يقع لأننا إذا رجعنا . يقول العارض إلى إجراءات التحفيظ وتحديدا إلى محضر كراس الشروط بتاريخ 2001/01/17 ومحضر إعلان البيع بالمزاد العلني سنجد أن العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني لـ ع.ر.س، هو العقار رقم 77 حي c ذو السند العقاري رقم 2966 دائرة أترارزه ويقع في مقاطعة السبخه كما هو مثبت برسالة مدير العقارات ومع ذلك تم تجاهل ذلك من طرف القرار المطعون فيه وهو ما يجعل القرار المطعون فيه ظاهر الفساد ومستوجب الإلغاء وهو ما ختم الطاعن مذكرته بالمطالبة به.

ب- المطعون ضده:

أما المطعون ضده فقد رد بمذكرة جوابية على لسان وكيليه الأستاذين أحمد سالم ولد بو حبين والأمين ولد أحمد سالم ضمناها أن محكمة الاستئناف في نواكشوط كانت قد أصدرت أمرا بالتنفيذ الجبري على جميع الممتلكات الآئلة للمسمى م.س.م. والتي منها العقار 77 حي c بمقاطعة تفرغ زينه والذي تم بيعه بالمزاد العلني لـ ع.ر.س. بمبلغ ثمانية وعشرين مليون أوقية من طرف العدل المنفذ كما هو مثبت بمحضر البيع وبكراس الشروط والأمر رقم 2001/96 الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 2001/05/02، وقد سبق للمدعو ع.ك.ح، الذي يدعي الطاعن أنه من باع له العقار محل النزاع أن قام بدعوى استبعاد العقار محل النزاع وتم توقيف مسطرة التنفيذ إلى أن تم البت في دعوى الاستبعاد والتي رفضتها محكمة الاستئناف بتاريخ 2001/02/22 بموجب قرارها رقم 2001/31 والمؤكد بقرار المحكمة العليا رقم 2002/117 بتاريخ 2002/09/22، ليلجأ المطعون ضده بعد ذلك بفترة طويلة إلى محكمة مقاطعة لكصر ليستصدر منها الحكم رقم 2001/81 بملكيته للعقار ، وإبطال إجراءات التنفيذ رغم أنها غير مختصة لا ترابيا ولا نوعيا ، غير أن حكمها تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بالقرار رقم 118/ 2002 ، والمؤكد من طرف المحكمة العليا بموجب قرارها رقم 2003/14 والذي تم الطعن فيه أمام الغرف المجمعة لصالح القانون ورفض مرات قبل أن تعود وتقبله في المرة الأخيرة وتنقض القرار وتحيل القضية على محكمة الإحالة ، والتي حسمته بموجب قرارها الذي هو محل الطعن الآن أمام الغرف المجمعة ، مضيفا أن ما أثاره الطاعن بشأنه غير مؤسس مثل ادعائه أننا لم نقدم الدفوع الشكلية إلا بعد الدخول في الموضوع والواقع بخلاف ذلك ، والشيء نفسه عند الزعم بتبعية العقار لمقاطعة لكصر فلم يقدم عليه دليلا في حين أن رخصة الحيازة الصادرة عن وزير المالية ذكر فيها أن رقمه77حي cوأنه موجود في مقاطعة تفرغ زينه ، وكذلك التحفيظ العقاري رقم 9107 والذي هو المرجع الأول والأخير للسند العقاري ذكر بأنه موجود في تفرغ زينة ، بل حتى العقود الصورية والمشبوهة التي يستظهر الطاعن نفسه بها تذكر أنه في تفرغ زينه ، مضيفا أن أهم ما يستظهر به الطاعن لملكية العقار هو عقد البيع رقم 1998/42 وهذا العقد ثبت بما لا يقبل الشك أنه لا وجود له ، فليس له وجود في سجلات المحكمة المدعى صدوره عنها ، والكاتب المنسوب إليه نفى صدوره عنه .

وخلصت مذكرة الطاعن للمطالبة برد المطعون ضده في جميع ما أثاره وتأكيد القرار محل الطعن.

2- المحكمة :

حيث إن مناط النزاع يتعلق بالعقار ذي الرقم 77 حي c بتفرغ زينه حيث يدعي الطاعن أنه ملكه بموجب شرائه من المدعو ع.ك.ح. الذي أشتراه من مالكه الأصلي م.س.م. ويستظهر لذلك بعقد البيع رقم 98/42 بتاريخ 98/06/16 في حين يستند المطعون ضده في أدعائه لملكية العقار لشرائه له في إطار مسطرة التنفيذ المقوم بها ضد المالك الأصلي للعقار وذلك بموجب محضر البيع بالمزاد العلني الصادر عن العدل المنفذ أسلامه ولد عبد الله بتاريخ 01/03/16 وكراس الشروط والأمرين الصادرين عن رئيس محكمة الاستئناف في نواكشوط على التوالي تحت الرقم 2001/96 بتاريخ 01/05/02 و01/43 بتاريخ 01/03/18

وحيث إنه لا مناكرة بين الطرفين في أن المالك الأصلي للعقار هو م.س.م. المقوم عليه بمسطرة التنفيذ إلا أن الطاعن يدعي أن العقار الذي تم بيعه للمطعون ضده يقع في مقاطعة السبخة وليس في تفرغ زينه لأن العقار المبيع ذكر في محضر بيعه أنه يحمل السند العقاري ذا الرقم 2966 وذلك هو الموجود في السبخة ، غير أن هذا الإدعاء يفنده أن ع.ك.ح. رفع دعوى استبعاد ضد التنفيذ على العقار الواقع في تفرغ زينه وليس ضد العقار الواقع في السبخة والذي لا يوجد في الملف ما يربطه به ولو حتى مجرد أدعاء ، كما لم يدع أحد سابقية ملكه من طرف ولد م.س.م. وبه يعلم أن ما وقع من الإشارة للبيع في السند العقاري الخاص بالعقار الكائن في السبخة هو مجرد خطأ مادي نشأ من اتحاد الرقمين تم إصلاحه في إجراءات البيع اللاحقة ، ولا أدل على ذلك من أن المطعون ضده بعد استيفائه لإجراءات البيع استصدر من إدارة العقارات سندا عقاريا للعقار المبيع بأمر من القضاء ولو كان العقار المبيع له يحمل سندا سابقا لما ساغ ذلك ، ولكان الأمر بتحويله على اسم المشتري الجديد هو الإجراء السائغ ، هذا فضلا عن أن الادعاء بأن البيع بالمزاد العلني إنما وقع على العقار الكائن بالسبخة والذي يتخذ منه الطاعن الركيزة الأساسية لدفاعه لا يمكن تبريره من خلال الملف فلا الطاعن في جميع ما قدمه ادعى أية علاقة للمنفذ عليه بهذا العقار ولا لـ ع.ك.ح. الشاري منه فكيف يسوغ بيعه في إطار مسطرة تنفيذ على م.س.م ، بل إن الثابت أن ع.ك.ح. قام برفع دعوى استبعاد ضد بيع العقار الكائن في تفرغ زينه وقد تم رفضها من طرف محكمة الاستئناف ، وتم بيعه للمطعون ضده في إطار مسطرة تنفيذية موثقة ومشهودة ، وبالتالي فلا يمكن أن تعارض لا بعقد البيع رقم 01/179 الصادر عن الإمام ولد الرباني بين ع.ك.ح و م.س.م. ولا بعقد البيع رقم 98/42 الصادر عن محكمة السبخة بين ع.ك.ح، و م.ا.غ. لأنه بالنسبة لـ ع.ك.ح، تم رفض الاستبعاد الذي قام به للعقار بمقتضى قرار من محكمة الاستئناف وتم تأكيده من طرف المحكمة العليا فهو في قوة الحكم بعدم ملكيته ، أما عقد البيع بين ع.ك.ح، و م.ا.غ. ففضلا عن عدم ثبوت ملكية ع.ك.ح. للعقار المدعى بيعه له فإن العقد المتوسل به لذلك لم يسلم هو الآخر من العيوب المؤثرة على حجيته حتى لا نقول على وجوده ، والتي منها عدم وجود أي أثر له في سجلات المحكمة المدعى صدوره منها ، وكذلك تكذيب كاتب الضبط المنسوب له لتلك النسبة ، بل ربما يكون انتقال الطاعن أمام محكمة الإحالة عنه واستظهاره بالقرار رقم 98/40 الذي

يختلف عن الأول ليس في الرقم فحسب وإن ما في الصياغة والتصديق والختم والتوقيع أكبر دليل على ذلك ، وبه يعلم أنما ذهب إليه القرار المطعون فيه من عدم اعتبار ما تقدم به الطاعن كافيا لإثبات دعواه هو ما يستخلص مما سبق عرضه، وتعضده مشمولات ملف القضية، والنصوص القانونية التي تحكم تقدير أدلة الإثبات والترجيح بينها عند التعدد.

أما بخصوص ما أثاره الطاعن حول اعتبار القرار محل الطعن لسند التحفيظ العقاري المنشأ بعد بداية النزاع رغم قرار المحكمة العليا بعدم اعتبار أية وثيقة تصدرها الإدارة في نزاع منشور أمام القضاء فقد فات على الطاعن أن التحفيظ تم بأمر من القضاء وقرار المحكمة العليا صريح في أن الذي لا يقبل هو ما تصدره الإدارة من تلقاء نفسها لترجيح حجة طرف بعد أن يكون القضاء قد اتصل بالنزاع لما في ذلك من تدخل الإدارة في عمل القضاء .

كما أن ما عابه الطاعن على القرار من الأخذ على محكمة الأصل الحكم في عقار يحمل رخصة حيازة هو في غير محله إذ من المعروف أن ما درج عليه القضاء الموريتاني هو اعتبار النزاعات المتعلقة بالعقارات التي تحمل رخص حيازة من اختصاص الغرف الإدارية وظل الأمر على ذلك حتى صدور قرار الغرف المجمعة رقم 07/18 وبالتالي فتاريخ صدور حكم محكمة الأصل لم تكن لها إذ ذاك أية ولاية على النزاعات العقارية التي توجد لها رخص حيازة وليس المأخذ المتعلق بعدم امتثال محكمة الإحالة لتوجيهات المحكمة العليا بأحسن حالا من سابقيه إذ لم يتضمن قرار الغرف المجمعة رقم 18/ 11 الذي عهد محكمة الإحالة من توجيهات سوى قوله ((وحيث أنه بذلك يظهر أنه كان على محكمة الاستئناف أن تمكن الطرفين من تقديم ما لديهما من حجج وتقارن بينها ثم تحكم بما تراه عدلا))، وهذا ما فعله القرار تحديدا إذ استعرض ما أدلى به الأطراف وناقشه ورد عليه ، واعتمد ما اعتمد منه ورد مارد ووفقا لما يستخلص من أوراق الملف والظروف المكتنفة للواقعة كل ذلك طبقا للنصوص السارية مما يحصنه من النقض ويحتم رد الطاعن في جميع ما أثاره .

لهذه الأسباب:

وانطلاقا مما تقدم وتأسيسا عليه وإعمالا لأحكام المواد 204، 208،209 ، 222من قانون المرافعات المدنية التجارية والإدارية.

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه أصلا .

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/15

بتاريخ : 2014/02/27

إذا أنكر المدعى عليه أي خلطة بينه وبين المدعى كان عبء إثباتها على الأخير، ولو كان عاملا والأول رب العمل، المادة 397 من ق.ا.ع.

ليس للمحكمة المحالة عليها قضية من المحكمة العليا أن تتعامى وتتصامم عن توجيهاتها وتتصرف كما لو كانت متعهدة بإستئناف أحد أطرافها.

وإذا فعلت كانت مخالفة للقانون وكان قرارها جديرا بالنقض، المادة 223 من ق.ا.م.ت.ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

القضية رقم: 2013/30

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

الطاعن: شركة صوريب ممثلة بالأستاذين المختار ولد أعل و محمد ولد محمد السالك

المطعون ضده: ا.ص.

ممثلا بالأستاذ/ ألمين ولد احمد سالم

القرار المطعون فيه :

القرار رقم 2013/137

الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى باستئنافية أنواكشوط في تشكيل مغاير

بتاريخ : 2013/06/05

القرار رقم 2014/15

تاريخه: 2014/02/27

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة علي تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها .

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الخميس الموافق 2014/02/27 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :

. **محمدو ولد ولد أبي**، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛

. **حيمده ولد ألمين**، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛

. **لي آمادو سيرى**، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛

. **محمد عبد الله ولد بيداه**، مستشارا؛

. **بتار ولد باب**، مستشارا؛

. **أبه ولد محمد محمود**، مستشارا؛

. **المختار تولي باه**، مستشارا؛

. **سيد إبراهيم ولد محمد ختار**، مستشارا؛

. **يسلم ولد ديدي**، مستشارا؛

. **أمبارك ولد الكوري** ، مستشارا؛

. **جمال ولد آكاط**، مستشارا؛

. **محمد سيديا ولد محمد محمود**، مستشارا؛

محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛

. **محمد سالم ولد بارك الله**، مستشارا؛

. **الحاج ولد محمدن ولد الطلبه**، مستشارا؛

بكار ولد الناه، مستشارا؛

محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛

. **الصوفي انكي باه**، مستشارا؛

. **محمد ولد سيدي ولد مالك**، مستشارا؛

. **محمد الأمين ولد أحمد**، مستشارا؛

. **دده ولد الطالب زيدان**، مستشارا؛

. **الإمام ولد محمد فال**، مستشارا؛

. **القاسم ولد فال**، مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد/ محمد ولد عمار نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم 2013/30 موضوع طلب نقض القرار رقم 2013/137 تاريخ:2013/06/05 عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى باستئنافية أنواكشوط في تشكيل مغاير المقدم من: شركة صوريب ممثلة بالأستاذين المختار ولد أعل و محمد ولد محمد السالك، ضد ا.ص. ممثلا بالأستاذ/ ألمين ولد احمد سالم، وذلك في نزاع شغل. وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه.

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تقدم العامل ا.ص. على لسان محاميه بمطالبة شركة صوريب بالتعويض له بعد فصله الذي وصفه بأنه تعسفي قائلا إنه كان يعمل في الشركة ما بين عام 1991 وبين التاريخ : 2008/02/21 براتب قدره 35.000 أوقية ، وقد نفت الشركة علاقتها بهذا العامل مع أنها تقول إنها تتعاقد مع عدة مقاولين صغار و أرشدت إلى استدعاء المعنيين بذلك و منهم م.م.ح. الذي له تصريح في الملف يقول فيه إن العامل كان مساعدا له (ابرنت)، فأصدرت محكمة الشغل حكمها رقم 2009/73 ملزمة الشركة بدفع مبلغ 1.046.850أوقية عن كافة حقوقه و أكدت محكمة الاستئناف ذلك بالقرار رقم 2011/84 قبل أن تنقضه الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا بقرارها رقم 2012/06 وتحيل القضية على تشكيلة مغايرة وذلك للأسباب التالية :

أن القرار رقم 2011/84 المذكور غير معلل تعليلا يمكن معه قيام المراقبة القانونية المخولة للمحكمة العليا على أحكام محاكم الموضوع .

ضرورة البحث من أجل إثبات العلاقة المهنية المنفية من جهة الشركة بين هذه الشركة وهذا العامل بوجه من الوجوه التي تجعل الشركة مسؤولة عن حقوق هذا العامل مباشرة أو بواسطة مقاولة ما .

ضرورة إثبات هذه المقاولة وتحديد جهتها والعمل بعد ذلك علي أساس ما يسمح القانون به في هذا المجال من حيث احتمال وجودها أو عدم وجودها .

وهكذا أصدرت محكمة الإحالة قرارها رقم 013/137 بتاريخ 2013/06/05 محل الطعن الثاني الحالي بعد أن قضي بتأكيد حكم محكمة الشغل رقم 09/73 المذكور أعلاه دون أن تعمل هذه المحكمة علي أساس امتثال توجيهات محكمة النقض والإحالة.

ثانيا :الإجراءات

قدم محامي الشركة طعنه وسجل تحت الرقم 2013/90 بكتابة ضبط محكمة الإحالة مصدرة القرار محل الطعن ،وهذا ما يعهد الغرف المجمعة طبقا للمسطرة القانونية .

وبعد اكتمال إجراءات الملف وإعداد المستشار المقرر محمد ولد سيد ولد مالك لتقريره فيه وقراءته له أثناء الجلسة وبعد إفساح المجال لمحامي الطرفين من اجل إبداء ملاحظاتهم .

وبعد الاستماع إلى ملاحظات ممثل النيابة العامة المكتوبة والهادفة إلي طلب نقض القرار وإحالة القضية علي تشكيلة مغايرة. وبعد جعل الملف في المداولة كي ينطق فيه بالتاريخ أعلاه. وبعد المداولة صدر القرار الآتي بيانه:

ثالثا : من حيث الشكل :

حيث قدم هذا الطعن من ذي الصفة والمصلحة والأهلية ووفق الشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكلا.

رابعا : من حيث الأصل :

1- الأطراف :

ا- الطاعن :

يري الطاعن من خلال مذكرته أن محكمة الإحالة لم تمتثل توجيهات المحكمة العليا و أن الحكم الأصل الذي أكده قرار محكمة الإحالة قد خرق المادتين 140و150 من مدونة الشغل حين تصور وجود مقاول من الباطن دون إثبات ذلك. وقال إن العامل ادعي أنه عمل في صورب منذ 1992 تاريخ ميلاد احد الشركاء فيها، في حين أنها إنما تأسست بتاريخ 2000/08/09.وقال إن ا.م.ب. لم يثبت علاقته مع هذه الشركة ولا علاقة الشركة مع مقاول من الباطن، وانه بذلك تنتفي صفة عامل مباشر أو من الباطن عنه، مما يجعل الحكم له بحقوق من باب الإثراء بلا سبب، كما أن قرار محكمة الإحالة قد خرق المواد 223 من ق.إ.م.ت.أ. و 151، 140 من مدونة الشغل، فطبق الأخيرة في غير محلها.

وخلص إلى طلب نقض القرار 2013/137 وإحالة القضية مرة ثانية على تشكيلة مغايرة.

ب- المطعون ضده :

ورد محامي العامل قائلا : إن العلاقة قائمة بين العامل وشركة صورب حيث كان يعمل في تركيب أعمدة شركة ماتل والدليل على ذلك أن رب العمل أقرضه قرضا يرده أقساطا، وان مذكرة الشركة المقدمة بتاريخ 2008/01/19، تدل على اعترافها بالعلاقة المباشرة، حيث طلبت استدعاء م.م.ح. على اعتبار أنه أحد المقاولين الصغار الذين كانت تتعاقد معهم وان إضافة كلمة (SA) إلى اسم الشركة صورب لا يجعلها تأسست عام 2000، وهي التي كلفت العامل بمهمة إلى كيفه ولعيون عام 2002.

وخلص إلى طلب رفض الطعن شكلا وأصلا لعدم تأسيسه والحكم بتأكيد الحكم الأصل.

وقد أشفع الأستاذ المختار ولد أعل مذكرة الطاعن بمذكرة قال فيها إن المادة 397 من قانون العقود والالتزامات تجعل عبء إثبات العلاقة المهنية التعاقدية على العامل، وأن التجاوز لذلك يعد خرقا فادحا للقانون وخلص إلى طلب إلغاء القرار.

2- المحكمـة :

لقد نص القانون على إجراءات خاصة بموجبها يقام بتصحيح الخطإ المحتمل أو الصريح في أحكام قضاة الموضوع لأن تصحيح الخطإ خير من التمادي عليه ومن تلك الإجراءات ما هو معروف في بابي الاستئناف والطعن بالنقض ونحو ذلك، الأمر الذي يجعل هذه الإجراءات محل اهتمام قانوني وهو ما يلزم الأطراف المختلفة المعنية بالنظر والتطبيق لتلك الإجراءات، أن تنصاع إلى مقتضى هذه الإجراءات بغية تحقيق الهدف المقصود وهو تصحيح الخطإ من حيث وجهة نظر القانون من أجل إقامة العدالة المبنية على الحق والإنصاف.

ومن هنا تظهر ضرورة احترام مقتضى الفقرة 4 من المادة 223 من ق.أ.م.ت. التي تلزم محكمة الإحالة بالامتثال لقرار المحكمة العليا (محكمة النقض والإحالة) فيما يتعلق بالنقطة التي تبت فيها هذه الأخيرة، وهو الامتثال الذي تمليه عدة معطيات منها :

1- أن المسطرة القانونية نصت عليه طبقا للفقرة المذكورة ؛

2- أن قرارات المحكمة العليا في مجملها تشكل فقها قضائيا ؛

3- أن الفقه القضائي الثابت والدائم في المحكمة العليا يقوم مقام النص فيما لا نص فيه، وعليه فهو فقه اجتهادي يصبح جزءا من القانون عندما يستقر ويستمر أحرى إذا كانت المحكمة العليا توجه وتحث على تطبيق قوانين قائمة ومعمول بها وتراقب الأحكام والقرارات على أساس منها.

4- أن التصريح بالامتثال جاء من خلال الفقرة المذكورة قبل التصريح باحترام حرية القاضي التي يتمسك بها بعض القضاة متناسيا ما سبقها من المطالبة بالامتثال لقرار المحكمة العليا الناقض المحيل.

وبهذه السبقية في التصريح يتضح أن المقصود بحرية قاضي محكمة الإحالة إنما هو التصرف داخل تلك التوجيهات والنقاط التي بسببها تم النقض والإحالة، انطلاقا من الإشارة إلى وجود خروقات قانونية في القرار موضوع الطعن بالنقض، ولن تكون هذه التوجيهات على أساس التوجيه إلى الحكم لصالح طرف من الأطراف أو نحو ذلك لأن ذلك من عمل محكمة الإحالة بعد أن تنظر في تصحيح الخرق المحال إليها بسببه من خلال الطريق الصحيح الموصل للحق على وجه واضح ومسبب من حيث إنزال مقتضى القانون على النازلة بما في ذلك محل الخرق المثار، وهذا هو محل حرية القاضي هنا مع العلم بأن القاضي معزول عن النظر في غير ما عهد به القانون إليه، أما أن تكون حريته في مجال الإحالة تقتضي تخييره بين أن يمتثل التوجيهات أو لا يمتثلها فإن ذلك غير وارد وغير منطقي وغير صحيح –لأن لسان العاقل مصون عن العبث أحرى لسان القاضي- من خلال حكمه لا سيما إذا كان هذا القاضي في أعلى قمة الهرم القضائي، فعبثية التوجيهات غير مطروحة وإلا لما كان للنص عليها فائدة قانونية ولا غير قانونية.

وإذا علمنا أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة إنما وضعت من أجل وضع حد لعمل لا ينبغي تكراره وهو التمادي على الخطإ أو عدم الامتثال لمقتضى قرار التوجيهات ، رأينا أن هذه الفقرة الأخيرة لا تدل على عدم إلزامية الفقرة الرابعة وذلك لسببين أساسيين هما :

أ- لدفع عبثية القضاء والأحكام ؛

ب- لأن الفقرة 4 صرحت بقولها مع امتثال قرار المحكمة العليا.

وإذا كان قرار النقض والإحالة قد وقع في خطإ بشري هو الآخر فإن على محكمة الإحالة أن تمتثل قرار الإحالة وتناقش نقاط التوجيه فيه، ثم تبين بالقواعد والمواد القانونية والوقائع المنضبطة أن غير هذه التوجيهات هو الصحيح وتنص محكمة الإحالة على هذا الغير وتوضح محله، وهنا تظهر الجدية في العمل ويظهر المعنى المقصود باحترام حرية قاضي الإحالة.

أما أن تنظر في القضية كما لو كانت هي محكمة الاستئناف في طورها الأول –كما هو الواقع في قرار محل الطعن الآن- قبل النقض والإحالة وتنقض أو تؤكد حكم الدرجة الأولى متجاهلة لتوجيهات المحكمة الناقضة المحيلة فإن ذلك يفتقر للانسجام وللامتثال وللأساس القانوني فالمحكمتان مختلفتان من حيث الاسم ومن حيث إلزامية التعهد، فمحكمة الاستئناف في طورها الأول يعهدها القانون في قواعده ومواده بصفة مباشرة، أما محكمة الإحالة فإن المعهد لها في تشكيلتها المغايرة هو قرار محكمة النقض والإحالة فيما بت فيه هذا القرار فقط طبقا للفقرة 4 المذكورة أعلاه، كما أن صفة تشكيلة مغايرة ومحكمة إحالة لا توجد إلا في الطور الثاني ومن أجل النظر في نقاط محددة من طرف آنية وغير دائمة عكس محكمة الاستئناف الطور الأول.

وحيث إن هذا الطعن لا يزال مؤسسا على الأسباب ذاتها التي تأسس عليها الطعن في قرار محكمة الاستئناف الطور الأول.

وحيث إن البحث في هذه الأسباب ضروري نظرا للقاعدة الأصولية : "لا ضرر ولا ضرار".

وحيث إن الحكم على أساس وجود مقاولة من الباطن يجب أن يسبقه إثبات لوجود هذه المقاولة، ثم النظر بعد ذلك في صحتها أو هي بمثابة عمل بالمقطوعية طبقا لمقتضى قانون الشغل.

كل ذلك بعد إثبات العلاقة المهنية بين العامل وخصمه النافي لوجود هذه العلاقة أصلا كي تتحدد ما إذا كانت ثمة علاقة وهل هي مباشرة أو غير مباشرة ، ثم تطبيق القواعد والمواد القانونية المنطبقة على كل حالة من هذه الأحوال، من أجل أن تتحدد المسؤولية بوجه تمكن مراقبته أمام المحكمة العليا على وجه لا لبس فيه.

وحيث رأت المحكمة العليا أن القرار المطعون فيه غير معلل بما فيه الكفاية، مما يقتضي نقضه طبقا لمقتضى المادة 204 من ق.أ.م.ت.أ.

لهذه الأسباب كلها :

وتطبيقا لأحكام المواد 203، 204، 205، وما بعدها و 213 وما بعدها و 220 وما بعدها من ق.ا.م.ت.ا.

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة علي تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها .

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم 2014/18

بتاريخ : 2014/02/27

1- إن الموظفين العموميين المعارين للشركات التجارية ذات رأس المال المختلط أي الذي للدولة نسبة منه وللخصوصين باقيه يجرى عليهم نظام الوظيفة العمومية فيما يتلعق بتقاعدهم، ومن ثم فلا يمكنهم الجمع بين علاوة التقاعد عن السلك الأصلي وعلاوته في الوظيفة المعارين لممارستها.

2- ويطبق عليهم قانون الشغل والإتفاقية الجماعية فيما يتعلق بدعواهم على الشركات ذات رأس المال المختلط والمختصة في البت فيها محكمة الشغل.

المادتان : 42-43 من القانون رقم 90/09 بتاريخ 1990/09/20 المتعلق بالموظفين العقدويين ووكلاء الدولة والمادتان 2 و 6 من الأمر القانوني رقم 90/09 بتاريخ 1990/04/04 المنظم للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي وتحديد علاقتها بالدولة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

شرف ~ إخاء ~ عدل

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الاربعاء الموافق: 2014/02/27 في قاعة جلساتها بقصر العدل بنواكشوط، تحت رئاسة رئيسها السيد :

يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة:

. محمدو ولد ابي، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛
- حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا
. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛
. محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛
. بتار ولد باب مستشارا؛
- مختار توالاي با مستشارا
- اب ولد محمد محمود مستشارا
. سيد إبراهيم ولد محمد ختار، مستشارا؛
. امبارك ولد الكوري مستشارا؛
. جمال ولد آكاط، مستشارا؛
. محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛
. محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛
. محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛
دده ولد الطالب زيدان مستشارا
. بكار ولد الناه، مستشارا؛
. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
. محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛
. الصوفي انكي باه، مستشارا؛
محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
. محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
. لمام ولد محمد فال، مستشارا؛
. القاسم ولد محمد فال مستشارا

الملف رقم:2013/06
طبيعة القضية: تعويض شغل
نوعية الطعن: طعن بالنقض
الطاعن: س.ط
ممثلا بالأستاذ محمد السالك ولد اسويلم
المطعون ضده: شركة موريتل
ممثلة بالأستاذ محمد الامين ولد عبد الحميد
القرار المطعون فيه رقم: 2012/123 الصادر بتاريخ 2013/12/05 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الاولى باستئنافية انواكشوط
القرار رقم: 2014/18
بتاريخ:2014/02/27.

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على مصدرته لاختصاصها في الموضوع.

وبحضور السيد/ محمد ولد عمارو، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة عليها، ومن بينها القضية رقم 06/2013 المشمول فيها كل من س.ط ممثلا بالأستاذ محمد السالك ولد اسويلم، بوصفه طاعنا في جميع حيثيات القرار رقم 123/2012 :بتاريخ 05/12/2013 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة استئناف انواكشوط، وبين شركة مورتل ممثلة بالأستاذ محمد الامين ولد عبد الحميد مطعونا ضده في القرار ذاته،

أولا :المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مر بها هذا النزاع في مطالبة ممثل س.ط بالتعويض له ضد شركة موريتل عن حقوق نهاية الخدمة المبينة في المادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل، وذلك إثر إحالته إلى التقاعد، علما بأنه كان يعمل لدى هذه الشركة بصفته موظفا معارا. وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لطلبه، وأكدت محكمة الاستئناف ذلك، لكن المحكمة العليا نقضته وأحالت القضية لتشكيلة مغايرة، فأصدرت فيه قرارها محل الطعن الحالي، وهو القرار الذي قضى بالتخلي عن القضية لاختصاص القضاء الإداري بها.

ثانيا : الإجراءات

لما تمت آجال إيداع الأطراف لمذكراتهم، وتم تقديمهم إياها لدى كتابة ضبط الغرف المجمعة، عهد رئيس المحكمة العليا إلى المقرر بإعداد التقرير في القضية، ولما أنجز تقريره أحيل الملف إلى النيابة لإيداع ملاحظاتها وطلباتها، فأعادتها مكتوبة طي الملف إلى كتابة ضبط المحكمة، وأدرجت القضية في جدول القضايا التي ستعرض في جلسة الغرف المجمعة المقرر انعقادها يوم: 2013/12/25، فعرضت فيها، واستمع إلى تلاوة تقرير المقرر جمال ولد آكاط في القضية وإلى ممثلي الأطراف في إبداء ملاحظاتهم وتقديم طلباتهم، كما تم الاستماع إلى ممثل النيابة العامة في عرض طلباته التي تمثلت في التمسك بما ورد مكتوبا طي الملف، وعقب ذلك قررت المحكمة جعل القضية في المداولة إلى الجلسة الموالية، وخلال المداولات درست المحكمة وثائق الملف واستنتجت الآتي:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قام الأستاذ محمد السالك ولد اسويلم بالطعن بالنقض في القرار المذكور نيابة عن موكله س.ط لدى كتابة ضبط الغرفة الصادر عنها القرار، وقد جاء هذا التعقيب في الآجال القانونية التي حددتها المادة 205 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وكان مصحوبا بوصل تأمين غرامة

التعقيب، كما قدم مذكرة طعنه داخل الآجال القانونية المحددة بنص المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، هذا بالإضافة إلى توفر الطاعن على وكالة قانونية من مقدم الطعن: س.ط.

وبهذا يكون الطعن بالنقض قد قدم ممن له الصفة والمصلحة والأهلية، وجاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها، لذلك يكون متعين القبول شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- **الطاعن** :

يتلخص طعن الطرف المعقب في القرار محل الطعن وفق ما ورد في مذكرة محاميه كما يلي:

* أن القرار المعقب فات عليه أن النزاع لا يتعلق بحقوق التقاعد، وإنما بمنحة تكريمية إضافية تقرها الاتفاقية الجماعية للشغل وتسمى منحة الذهاب إلى التقاعد ولا تتعارض مع حقوق المعاش المنصوصة في المادة 43 من النظام الأساسي للموظفين ووكلاء الدولة، وقد أقر هذه المنحة مجلس إدارة رب العمل على نفسه بالمداولة رقم 005 :بتاريخ20/05/1999 :، والتزمت بها الشركة للطاعن في رسالتها رقم 299 :بتاريخ 08/02/2009 :تأسيسا على المادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل، لذلك فالنزاع يتعلق بآلية احتساب المنحة وليس بمبدإ المنحة نفسها، لكون الطاعن قد اعترض على طريقة حساب المنحة وحرك هذه الدعوى لتصحيح الخلل، فحكمت له محاكم الأصل لكون المدعى عليها شركة تجارية ينطبق عليها قانون الشغل، وهو ما لم ينتبه له القرار محل الطعن فأخطأ في تطبيق المادة 48 من قانون .ا.م.ت.ا .

* وخلص الطاعن إلى أنه يلتمس نقض القرار محل الطعن واعتبار القضية نزاع شغل طبقا للمواد 31 من الاتفاقية الجماعية و 22 و 39 من قانون ا .ع .و 205و 207و 209 و 223 من قانون .ا.م.ت.ا .

ب- المطعون ضده :

أما المطعون ضدها شركة موريتل فقد رد محاميها في مذكرة جوابية على ما تقدم به الطرف الطاعن، فذكر أن صدور قرار من مدير الشركة يعطي للعامل هذه المنحة لا يمكن أن يحل محل القانون الذي هو الحاسم في حل النزاعات، كما أن الطاعن لم يكتف بما حصل عليه من الشركة في شكل إكرامية أو مساعدة، بل إنه عاب عليها التقصير في احتساب ما منحته واعتبره حقا ثابتا ولجأ إلى القضاء، وهو ما جعل الشركة غير مستعدة للتكرم عليه بمنحة لا تمنح إلا للعمال العقدويين المكتتبين في نطاق نظام الشغل .وقد نبهت الشركة في كافة مذكراتها أمام المحاكم على أن الطاعن موظف يخضع لترتيبات قانون الوظيفة العمومية بدلا من الاتفاقية الجماعية للشغل .وإن تم افتراض استفادته من الاتفاقية الجماعية للشغل فإن ذلك لا يعطيه أكثر مما قد منحته الشركة طبقا للتطبيق السليم

لمضمون المادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل وهو مبلغ 3.411.825 أوقية، لذا فإن ما حكمت له به محكمة الدرجة الأولى وأكدته محكمة الاستئناف لا يستند إلى أي أساس قانوني ويفوق ما نصت عليه المادة 31 أعلاه، وهو ما دفع الشركة إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

وأخيرا، يقول محامي المطعون ضدها إن الطاعن عجز عن تقديم أي إثبات لنقض القرار محل الطعن، لذا يلتمس من المحكمة رفض الطعن لخلوه من أي أساس قانوني.

2- المحكمة:

حيث يتبين من دراسة القرار المعقب ومن حكم محكمة الأصل الذي أكده قرار محكمة الاستئناف، ونقضته المحكمة العليا وتخلت عنه محكمة الإحالة لاختصاص القضاء الإداري به، ويتبين من طعون وردود الطرفين ومن وثائق الملف أن مثار هذه القضية المعروضة أمام هيئة الغرف المجمعة يتعلق بتحديد طبيعة النزاع ومحكمة الاختصاص التي يعهد إليها بالنظر فيه، وهل هو إداري أم نزاع شغل .

وحيث إن شركة موريتل المطعون ضدها أمام محكمة الدرجة الأولى هي شركة ذات رأس مال عمومي تصنف ضمن الشركات ذات الاقتصاد المختلط، لأن الدولة الموريتانية لا تمتلك من رأس مالها إلا نسبة محدودة.

وحيث قدم الأمر القانوني رقم: 09/90 الصادر بتاريخ: 1990/04/04 المنظم لقانون المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي وتحديد علاقاتها بالدولة، تعريفا لكل من المؤسسة العامة والشركات ذات رأس المال العمومي، مبرزا النظام القانوني الذي يحكم موظفيهما، وذلك على النحو التالي:

فخلصت المادة 6 من هذا الأمر القانوني إلى أن موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يخضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية أو النظام الخاص بالوكلاء المساعدين للدولة مع إمكان اكتتاب بعض الموظفين الذين يزاولون أعمالا مؤقتة طبقا لقواعد قانون الشغل. في حين يخضع موظفو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للشغل باستثناء الموظفين العموميين المعارين طبقا لقانون الوظيفة العمومية حيث يخضعون لنظمهم الأساسية.

وعرفت الماد الثانية من هذا الأمر القانوني بأن المقصود بالؤسسات العمومية في **مدلول هذا الأمر القانوني الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام.**

أما الشركات ذات رأس المال العمومي فيقصد بها وفق مدلول هذا الأمر القانوني شركات المساهمة صناعية كانت أم تجارية والتي تمتلك منها الدولة أو الشخصيات العمومية الأخرى، - إما كافة رأس المال (ويطلق عليها الشركات الوطنية). - وإما جزءا من رأس المال في حين يملك رأس المال الخصوصي باقي الأسهم (ويطلق عليها الشركات ذات الاقتصاد المختلط).

وحيث إن شركة موريتل التي كان يعمل العامل لصالحها ليست مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو طابع اقتصادي وتجاري، وإنما هي شركة تجارية يحكمها القانون الخاص لكونها شركة ذات رأس مال عمومي تساهم فيها الدولة بجانب الخواص.

وحيث ينتج عن ذلك أن رفع الدعوى ضدها من طرف العامل ينتفي معه اختصاص المحاكم الإدارية حتى ولو كان المدعي موظفا عموميا معارا لان الدعوى مرفوعة ضد شخص من أشخاص القانون الخاص وموضوعها يتعلق بعلاوة يحكمها قانون الشغل أو الاتفاقية الجماعية للشغل.

وحيث عرفت المادة 42 من القانون رقم: 90/09 الصادر بتاريخ 1990/09/20 المتعلق بالموظفين العقدويين ووكلاء الدولة وضعية الإعارة بأنها: "**هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي مع الاستفادة من حقوق التقدم والمعاش في هذا السلك، ونصت فقرتها السادسة على أنه: تتم إعارة الموظف للعمل في مؤسسة أو هيئة خصوصية تخدم الصالح العام**".

وحيث إنه على هذا النحو يجزم بأن س.ط. – وباعترافه – كان في وضعية إعارة حتى إحالته على التقاعد لدى هيئة تخدم الصالح العام ممثلة في شركة ذات رأس مال عمومي.

وحيث إن مدار البحث الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تتصدى له هو تحديد مدى استحقاق الموظف العمومي المعار من عدمه لهذه العلاوة التي تحكمها الاتفاقية الجماعية للشغل، وذلك على ضوء المادة 43 من القانون رقم: 09 / 90 الصادر بتاريخ 1990/09/20 المتعلق بالموظفين العقدويين ووكلاء الدولة التي نصت على أنه: " **يتحمل الموظف المعار اقتطاع المعاش المقرر بموجب نظام تقاعد الدولة، وتكون المجموعة أو الهيئة المستفيدة من الإعارة مدينة للخزينة العامة بالمشاركة في تأسيس حقوق المعني في المعاش التي تتحملها الدولة عادة، ويحدد الاقتطاع والمشاركة حسب الراتب القياسي المقابل لدرجة ورتبة الموظف في سلكه الأصلي .ويخضع الموظف المعار في سلكه الجديد فيما يتعلق بحقوق المعاش لشروط نظام المعاش المنطبقة على سلكه الأصلي .ولا يمكن للموظف المعار أن ينتسب لنظام تقاعد وظيفته الجديدة أو أن يكتسب بصفته هذه حقوق معاش أو علاوة تقاعد وإلا لزم تعليق المعاش المترتب على سلكه الأصلي .فيما عدا حالة إعارته لدى هيئة دولية أو لممارسة وظيفة عمومية** ".

لهذه الأسباب كلها:

وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا للمواد: 02، 25، 28 ،81، 150،204، 205، 207 و 223 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. وللمادتين 42 و 43 من القانون رقم : 09 / 90 الصادر بتاريخ 1990/09/20 المتعلق بالموظفين العقدويين ووكلاء الدولة، وللمادتين: 2 و 6 من الأمر القانوني رقم: 09/90 الصادر بتاريخ: 1990/04/04 المنظم لقانون المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي وتحديد علاقاتها بالدولة، فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على مصدرته لاختصاصها في الموضوع.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/19

بتاريخ : 2014/04/23

إن المحكمة العليا إذا رفضت قبول الطعن في جزء من قرار مطعون فيه بالنقض أمامها وقبلت الطعن بالنقض في جزئه الباقي، وأحالته إلى تشكيلة مغايرة لا تكون المحال عليها مختصة إلا بالنسبة للجزء المنقوض بحكم المادة 224 من ق.ا.م.ت.ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

شرف ~ إخاء ~ عدل
بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 18/ 2013
طبيعة الطعن: طعن بالنقض
الطاعن الأول : **م.ك**
يمثله ذن احمد ولد الدوف و الحسن ولد المختار.
الطاعن الثاني : أ.ح.
يمثله ذ/ الطالب أخيار ولد محمد مولود
القرار محل الطعن
القرار رقم 2013/08
الصادر بتاريخ 2013/04/17
عن الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو في تشكيل مغاير.
القرار رقم 2014/19
تاريخه: 2014/04/23
منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفض طعن م.ك، أصلا وقبول طعن أ.ح، أصلا والإحالة علي تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

عقدت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة رئيسها.

السيد: **يحفظ ولد محمد يوسف،** رئيسا

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

. محمدو ولد ابي، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛
. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛
. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛
. محمدعبد الله ولد بيداه مستشارا،
. اب ولد محمد محمود مستشارا،
. المختار تولي باه، مستشارا؛
. سيد إبراهيم ولد محمد ختار، مستشارا؛
. امبارك ولد الكوري مستشارا ؛
. جمال ولد آكاط، مستشارا؛
. يسلم ولد ديدي، مستشارا؛
. محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛
. محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛
. محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛
. محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛
محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا،
. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
. الصوفي انكي باه، مستشارا؛
. محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
. دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛
. محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
. لمام ولد محمد فال، مستشارا؛
. القاسم ولد فال، مستشارا؛

وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد اسلم ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها و التي من بينها الملف رقم 2013/18 المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذين/ احمد ولد الدوف والحسن ولد المختار لصالح م.ك. في نزاع هذا الأخير ضد أ.ح. الممثل بالأستاذ/الطالب اخيار ولد محمد مولود. و خلال هذه الجلسة أصدرت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة القرار الآتي بيانه:

أولا:المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها القضية - حسبما يستوضح من مشمولات ملفها- في أن المدعو أ.ح. قد تقدم بعريضة فاتحة للدعوي أمام الغرفة التجارية بمحكمة ولاية نواذيبو، واستصدر منها الحكم رقم 09/16 القاضي بإدانة م.ك. بأن يدفع له مبلغ 12947265 أوقية ،والذي لم يكن محل رضي الطرفين علي ما يبدو فطعنا فيه بالاستئناف أمام الغرفة التجارية باستئنافية نواذيبو التي قضت بتعديله ورفع المبلغ المحكوم به لـ أ.ح. إلى 31299921 أوقية ،غير أن الطرفين طعنا في قرار هذه الأخيرة أيضا بالنقض أمام الغرفة التجارية بالمحكمة العليا فأصدرت فيه قرارها رقم 2012/16 المتضمن قبول الطعنين بالنقض شكلا وقبول طعن أ.ح. أصلا وإحالة القضية علي تشكلة مغايرة والتي حسمته بموجب قرارها رقم 2013/08 القاضي برفض طلبات الطرفين لعدم تأسيسها، فيتم الطعن فيه بالنقض من الطرفين فعاد للمحكمة العليا للمرة الثانية وهو ما يرتب انعقاد الاختصاص للغرف المجمعة طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 22 من الأمر القانوني رقم 07/012 المتضمن للتنظيم القضائي،وقد درسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا : الإجراءات

بعد انتهاء آجال تقديم الردود وتوصل المحكمة بها تمت إحالة الملف علي المستشار المقرر محمدن ولد عبد الرحمن لإعداد التقرير ومن ثم علي المدعي العام لدي المحكمة العليا لتقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية تطبيقا لمقتضيات المادة 216 من ق.ا.م.ت.ا ليصبح الملف جاهزا للعرض ويتم إلصاق كتابة ضبط المحكمة له ضمن قائمة الملفات الجاهزة للعرض تطبيقا لأحكام المادة 217 من القانون أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في قاعة الجلسات بالتاريخ المنوه عنه أعلاه.

وحيث قام الرئيس بالنداء علي أطراف القضية،وأحال التقرير علي المقرر لتلاوته،ومن ثم السماح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم ليتم ختم المرافعة وحجز القضية في المداولة وينطق فيها بالقرار الآتية أسبابه:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن كلا الطعنين قدم من ذي الصفة والمصلحة وفقا للأشكال والشروط المتطلبة قانونا فانه يتحتم التصريح بقبولهما شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1-الأطراف

أ-الطاعن الأول:

حيث تضمنت مذكرة الطاعن م.ك. مجموعة من المآخذ نجملها في اعتباره أن القرار محل الطعن شابته عيوب تتمثل في سوء الفهم والشطط وعدم التطبيق السليم للقانون وتحريف قرار المحكمة العليا وهو ما يجعله متحتم النقض طبقا للمادة 204 من ق.ا.م.ت.ا التي عددت أوجه النقض،واعتبرت أن القرار حين يقع في أحد هذه العيوب يكون متحتم النقض، وتمثل ذلك في رأي الطاعن من خلال عدم استجابته للدفوع الشكلية التي أثارها رغم أنه كان قد أثارها أمام جميع درجات التقاضي، كما يتمثل خطأ القرار في التطبيق والتأويل في أن القرار الناقض لم يحدد نقطة قانونية واحدة،ومجرد إشارته لنص المادة 224 من ق.ا.م.ت.ا ،والذي يحاول الطرف الآخر تفسيره لصالحه لا يعدو أن يكون من باب التدليل بالذكر للأساس الذي تتصرف عليه المحكمة العليا، ذلك لأن النص السابق إنما يحدد الإطار العام الذي يمكن للمحكمة العليا أن تنقض بمقتضاه الأحكام المطعون فيها أمامها إذ لم ترتب عليه توجيها لمنتوج الباخرة وهو أمر من الاختصاص البات لقاضي الموضوع ولا تقيده فيه توجيهات المحكمة ، وقد خلص الطاعن إلي أنه لا خلاف في أن موكله م.ك، كان قد عين حارسا قضائيا للباخرة، وأنه قدم للمحكمة تقريرا عن تسييره لها ولم يعترض عليه أحد، ودعوي الخصم محلها ملكية الباخرة ولا تتعلق بالتسيير وبالتالي فلا علاقة لـ م.ك. بها.

ب-الطاعن الثاني:

أما الطاعن أ.ح، فيري أن القرار محل الطعن أبطل مضمون قرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا رقم 2012/15 الذي أكد التعويض الذي حدده حكم محكمة الاستئناف له، وورد فيه صراحة أحقية موكله في تعويض إضافي عن منتوج الباخرة فضلا عن اعتباره أن مسؤولية م.ك. قائمة، ولم يترك لمحكمة الإحالة غير الحكم له بالتعويض عن غلة الباخرة، وبه يكون القرار محل الطعن قد أخطأ في تطبيق القانون عندما لم يلتزم بقرار المحكمة العليا في خصوص النقطة القانونية المتعلقة بمسؤولية الحارس وما ينجر عنها من مسؤولية مدنية في تعويض العارض عن الأضرار التي لحقت به، وهو ما يعرضه للنقض

طبقا للمادة 223 في فقرتها الأخيرة ليخلص للمطالبة بنقض القرار محل الطعن، وإحالة القضية من جديد.

2-المحكمة:

حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن الأول لا نجد لزوما لمناقشته والرد عليه بشكل تفصيلي لأن طرفيته أمام محكمة الإحالة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها محل نظر لاستمدادها الولاية في نظر الموضوع من قرار المحكمة العليا المحيل للنزاع عليها، والذي لا يتضح من منطوقه فحسب بل وإنما من الحيثيات التي يتأسس عليها ذلك المنطوق أيضا أنه إنما نقض قرار محكمة الاستئناف السابقة لفائدة الطاعن أ.ح، وأحال علي محكمة الإحالة الجزء فقط المتعلق بطلبه التعويض عن منتوج الباخرة، حيث ورد منطوقه كالأتي:(**قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا وقبول طلب أ.ح وإحالة القضية علي تشكلة مغايرة طبقا للمادة 224 من ق.ا.م.ت.ا**)، فاقتصار القرار بعد ذكره لقبول الطعنين شكلا علي قبول طلب أ.ح، وعدم ذكره لقبول طلب م.ك، صريح في أن طلب هذا الأخير إنما قبل شكلا فقط، ويتضح ذلك أكثر -إن كان ثمة حاجة لمزيد ايضاح- بالرجوع لحيثيات قرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا التي يتأسس عليها، حيث نراها بعد أن ردت علي دفاع م.ك، بخصوص دفوعه حول الاختصاص والصفة ذكرت أن المادة 771 من قانون الالتزامات والعقود صريحة بأن الحارس ملزم برد الأشياء الموضوعة تحت تصرفه، كما أن تاليتها 772 نصت علي ضمانه ولو تلف المودع بسبب القوة القاهرة واعتبرت ذلك دليلا ناهضا في أحقية مالك المودع في التعويض رادة بذلك علي ما أثاره دفاع م.ك، حول ما ألزمه قرار محكمة الاستئناف به من تعويض أ.ح، ومن المعروف فقها وقانونا أن الحيثيات التي يتأسس عليها المنطوق تحوز ما لهذا الأخير من حجية في حين نري قرار المحكمة العليا يقول في احدي حيثياته المتعلقة بالطاعن أ.ح، :(**وحيث إن الطاعن الآخر أ.ح، ركز علي طلب نقض الحكم في جزئه المتعلق بعدم الحكم له بمنتوج الباخرة وهذا ما استجابت له المحكمة**)، فعبارة وهذا ما استجابت له المحكمة صريحة في أن النقض إنما يتناول الجزء المتعلق بطلب أ.ح، التعويض له عن منتوج الباخرة وأنما سوي ذلك مما قضي به قرار محكمة الاستئناف السابقة لا يتناوله النقض.

وقد أعقبت المحكمة العليا هذه الحيثية مباشرة بإيراد نص المادة 224 من ق.ا.م.ت.ا بحروفه ربما دفعا لأي إيهام قد يشوب منطوق قرارها، وتأصيلا في أحقيتها ألا تنقض إلا جزء القرار إذا ما رأت أن البطلان لا يشوب غيره مما قضي به القرار المطعون فيه بالنقض أمامها كما هو صريح النص المستدل به.

وحيث إنه مما سلف عرضه يتضح أن التقاضي بالنسبة لـ م.ك استنفد قانونا برفض المحكمة العليا في غرفتها التجارية لطعنه موضوعا اللهم إلا أن يلجأ للطعن لصالح القانون، وأن محكمة الإحالة غير متعهدة قانونا، ولا مختصة في نظر طلباته المتعلقة بهذا الملف، إذ لا سند لها في ذلك غير الإحالة عليها من المحكمة العليا وهو ما لم يكن كما سلف تبيانه، وبه يكون نظرها لهذه الطلبات خرقا لقواعد الاختصاص ومساسا بحجية الشيء المقضي به مما يشكل أساسا كافيا لنقض القرار من غير ما حاجة لمناقشة ما أثاره الطاعن الأول دفاع م.ك لعدم طرفيته قانونا كما سلف، ولا لمناقشة ما أثاره دفاع أ.ح، لأنه إنما يتوسل لنقض القرار وهو متحتم، غير أنه يلزم علي محكمة الإحالة الثانية أن تقصر نظرها علي ما طاله النقض من قرار محكمة الاستئناف السابقة وتحكم فيه بما يتقرر لديها مما تقتضيه النصوص الشرعية والقانونية التي تحكم الواقعة، وأن تتلافى ما وقعت فيه محكمة الإحالة الأولي من خرق للقواعد الجوهرية المتعلقة بالاختصاص وهدر لحجية الشيء المقضي به.

لهذه الأسباب :

وانطلاقا مما تقدم وتأسيسا عليه وعلي أحكام المواد 206 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفض طعن م.ك، أصلا وقبول طعن أ.ح، أصلا والإحالة علي تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

رقم القرار 2014/20

بتاريخ : 2014/04/23

لا بد لقبول الطعن بطلب الرجوع عن قرار بات في الأصل من خمس شروط :

أحدها : أن يكون القرار حائزا على قوة الشيء المقضى به.

والثاني : أن يكون الإسترجاع من ذي الصفة، وفي الأجل.

الثالث : أن يؤسس على أحد البنود الأربعة المذكورة في المادة 198 من ق.ا.م.ت.ا.

الرابع : أن لا يكون المسترجع قد مكن من الإدلاء بما يثير من سبب الإسترجاع قبل أن يكون الحكم أو القرار حائزا على قوة الشيء المقضي به.

الخامس : أن لا يكون ذلك السبب كائنا من خطئه.

المواد : من 197 إلى 200 من ق.ا.م.ت.ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف . إخاء . عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

القضية رقم : 2013/40

طبيعة الطعن : طعن بالنقض

الطاعن : م.م.

يمثله ذ/محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن .

المطعون ضده : ع.ح.

يمثله ذ : لمرابط ولد السيد

طبيعة القضية : عقارية

القرار محل الطعن :

القرار رقم : 2013/30

الصاد بتاريخ : 2013/04/30

عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط (تشكلة مغايرة)

رقم القرار 2014/20

تاريخه : 2014/04/23

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط ، برئاسة رئيسها السيد :

السيد: **يحفظ ولد محمد يوسف،** رئيسا

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

. محمدو ولد ابي، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛

. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛

. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛

. محمدعبد الله ولد بيداه مستشارا،

. اب ولد محمد محمود مستشارا،

. المختار تولي باه، مستشارا؛

. سيد إبراهيم ولد محمد ختار، مستشارا؛

. امبارك ولد الكوري مستشارا ؛

. يسلم ولد ديدي، مستشارا؛

. محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛

. محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛

. محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛

محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا،

. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛

. الصوفي انكي باه، مستشارا؛

. محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛

. دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛

. محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛

. لمام ولد محمد فال، مستشارا؛

. القاسم ولد فال، مستشارا؛

وبحضور القاضي محمد ولد عمارو، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛ وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة ، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة في جدولتها والتي من بينها الطعن بالنقض ضد القرار رقم2013/30 الصادر بتاريخ 2013/04/30 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط المتعلق بالنزاع القائم بين م.م. ممثلا بالأستاذ محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن من جهة ، وع.ح. ممثلا بالأستاذ لمرابط ولد السيد من الجهة الثانية، وأصدرت القرار الآتي بيانه :

أولا : الإجـراءات

لما وصل الملف إلى كتابة الغرف المجمعة وتلقت مذكرة الطاعن وبلغتها إلى ممثل المطعون ضده فرد عليها بجوابية عين رئيس التشكلة مقررا في القضية . ولما أنجز تقريره أحيل الملف إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا وأودعته النيابة طلباتها المكتوبة، وأعيد إلى كتابة ضبط الغرف المجمعة حينئذ أدرجت القضية في جدول القضايا المعدة للعرض في جلسة الغرف المجمعة المعقودة يوم : 2013/12/25 فعرضت فيها واستمع إلى تلاوة المقرر : محمد سيديا ولد محمد محمود لتقريره فيها ، واستمع إلى ممثلي الأطراف في عرض ملاحظاتهم ،وإلى ممثل النيابة لعرض طلباته ، وعقب ذلك قرر جعلها في المداولة إلى جلسة يوم : 2014/02/27 التي قرر فيها التمديد في المداولة لمزيد من الدرس إلى جلسة يوم النطق بالقرار فيها.

كل ذلك تتبعا لأحكام المواد : 212 . 213 . 214 . 216 . 217 . 218 . 219 من ق . إ . م . ت. إ .

وخلال المداولة استكمل درس القضية فتبين الآتي :

ثانيا: من حيث الشكل

حيث إن القرار رقم 2013/30 المطعون فيه صدر يوم : 2013/04/30 فطعن فيه ذ\ محمد عبد الرحمن محمد الحسن بالنقض لموكله م.م، يوم : 2013/06/26 بعريضة مكتوبة قدمها لكتابة مصدرته في نسختين مصحوبة بوصل دفع خمسة آلاف للخزينة وقدم مذكرة طعنه لكتابة الغرف المجمعة يوم : 2013/08/25 فإن طعنه مستوجب القبول شكلا لاستيفائه الأشكال المنصوص على اعتبارها بالمواد : 63 – 205 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 من ق . إ. م .ت .إ .

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

ورد في مذكرة الطاعن أنه اضطر إلى عملها قبل أن يحرر القرار فيحصل على نسخة منه ليلا يفوت عليه أجل تقديمها . وأنه يطلب منحه الأجل من يوم حصوله على نسخة من القرار ليبدي مآخذه عليه. ثم ضمنها :

1) . أن موكله سبق أن اشترى وحاز القطع من : 1116 إلى 1121 بحي الربط من دار النعيم وأن لديه على شرعية حوزه لها الرخص ذات الأرقام والتواريخ المبينة في الجدول الآتي :

رقم الرخصة	تاريخ إصدارها	رقم القطعة
2174	2002/01/28	1121
2193	2002/01/28	1120
2059	2002/03/10	1119
1118	2002/01/28	1118
4929	2001/02/05	1117
5229	2001/02/05	1116

2) . أن التحقيقات التي قامت بها الإدارة قد استنتج منها حسب إفادة حاكم المقاطعة المؤرخة ب : 2007/03/23 وحسب التحقيق الذي قام به فتواغرافي في المقاطعة أن القطع التي يحوزها م.م. تقع في موقعها في المخطط العمراني لحي قطاع الربط .

3) . أن ع.ح. فاقد الصفة في دعوى هذه القطع لأن دعواه منصبة على القطع من : 1218 إلى 1223 التي تبعد عن قطع م.م. 500 م طبق ما أثبتته المعاينة المقوم بها يوم : 2007/10/16 وأنها في مكان يسمى الحدائق.

4) . أن كلا من حكم محكمة الأصل وقرار محكمة الاستئناف المؤكد له مؤسسان ومعللان ما قضيا به ومبينان أن م.م. هو المشروع الحوز لهذه القطع لكونه لديه الوثائق المنصبة عليها .

ولكونه المستثمر فيها ، ولكون وثائق خصمه متأخرة التاريخ عنها .

5) . أن الطاعن قد صدر له أمر بالتنفيذ الجبري بتاريخ : 2007/05/20 ونفذ له المنفذ سيدنا عالي بن محمد الصغير فأكمل ما كان قد بدأ به من بناء واستثمار.

6) . أن خصمه قد طعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف رقم : 2009/70 ثم تنازل عن ذلك الطعن وفق الإفادة الصادرة عن كاتب ضبط مصدرته بتاريخ : 2009/06/02 .

وبعد ذلك الطعن طلب الرجوع في القرار نفسه لدى مصدرته فكان بتها في ذلك الاسترجاع بالقرار الرافض لقبوله شكلا غير موفق لأنها بحكم الطعن بالنقض السابق الذكر قد خرجت القضية من عهدتها إلى عهدة المحكمة العليا فكان من واجبها أن لا تتعهد بطلب الرجوع .

وكان من واجب المحكمة العليا حين طعن لديها بالنقض في القرار القاضي برفض طلب الرجوع شكلا أن تقول إن هذا القرار لا محل له ما دام لم يبت في الطعن بالنقض في القرار رقم : 2009/70 .

وإذ لم تفعل ، وإذ لم تتناول ما في الملف من الأدلة على حسم هذا النزاع بالحق والعدل لصالح الطاعن فإن قرارها لم يكن موفقا ولا مؤسسا على نصوص قانونية .

وأسس الطاعن على هذه المذكورات طلبه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه ، وإحالة الملف إلى استئنافية ذات تشكيل مغاير، وتوجيهها لتصحيح ما أخلت به سابقتها ، وإلى رد الكفالة لمؤمنها .

وفي يوم : 2013/10/29 قدم هذا الطاعن مذكرة ثانية بعد ما حصل على نسخة من القرار المطعون فيه أعاد فيها ذكر ما ذكر في السابقة وأضاف إليه أن القرار المطعون فيه معيب ب :

. **1** . عدم مناقشة التحقيقات التي قامت بها كل من محكمة الأصل والاستئناف .

. **2** . حصر النزاع في الموقع هربا مما في وثائق م.م. من الأقدمية و مما له من الاستثمار.

. **3** . عدم اعتبار تصريح الإدارات المختصة أن استثماره بعين المكان المنصبة عليه وثائقه .

. **4** . الاعتماد على خبرة معدة بتاريخ : 2009/05/17 مقدمة خارج الأجل المضروب لتقديمها ، ومناقضة لما في تقريرات وتحقيقات السلطات المختصة من أن وزارة الإسكان لا يوجد لها مخطط رسمي يتناول محل النزاع .

. **5** . أن التشكلة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أصدرت الأمرين :2012/38 و 2012/40 بإعداد خبرة فأوتيت بها يوم : 2012/12/25 وكانت مؤكدة صحة دعوى م.م، وأن موقع رخص ع.ح. قد صودر من قبل الوكالة الوطنية للنفع العام طبق ما ورد في الرسالة رقم : 2013/738 وأكده حاكم المقاطعة في الرسالة رقم : 2013/870 لهذا فإن عدول هذا القرار عن هذه الخبرة التي أمرت بها مصدرته والرجوع القهقرى إلى خبرة قد أمرت بها تشكلة سابقة ولم تنتظرها بعد انتهاء الأجل المضروب لتقديمها، أمر مستغرب وفيه الإساءة لتطبيق القانون والخطأ فيه ويوجب نقض هذا القرار الذي ضرب عن ذكر الخبرة السابقة صفحا ، ولم يتناولها بشطر كلمة ، ثم أكدت هذه المذكرة ما في سابقتها من طلب نقض القرار والإحالة ...

ب- أما المطعون ضده :

فقد رد بجوابية بقلم وكيله ذ\ لمرابط ولد السيد ضمنها :

1). أن النزاع بين الطرفين ليس في غير تحديد قطع كل منهما

وأن الطاعن يحاول أن يكيفه بمنح مزدوج ويرجح جانبه بغية تضليل المحكمة لكن مصدرة القرار قطعت عليه السبيل بفضل فطنتها ، ولن يخفى على المطعون لديها أن النزاع ليس في غير تحديد محال القطع .

2) . أن المطعون ضده كان يكلأ ويرعى هذه القطع منذ اشترائه إياها إلى أن فوجئ بمحاولة الطاعن بسط يده عليها فشكى منه لدى الحاكم الإداري فأوقف عمل الطرفين إلا أن الطاعن لم يمتثل حيث تمادى في محاولة خلق لواقع على الأرض وكان المطعون ضده يستوقف محاولاته لدى كل درجة من درجات المحاكم كان الملف لديها فتوقف عمله ولا يمتثل بل ينتهز فرص العطل والأعياد حتى بنى أساس سور هش في القطع علي نمط بيوت الأحياء العشوائية .

3) . أن ما ورد في مذكرة الطاعن من أن الحي الذي فيه القطع المتنازع فيها تنفي المصالح التابعة لوزارة الإسكان والعمران حاليا أن يكون لديها مخطط منصب عليه غير صحيح بل إن له

مخططا ولم تنف هذه الوزارة وجوده لديها قط وإنما جاء في رسالة لها عدم وجوده لدى إحدى إداراتها وذلك لا يدل على عدم وجوده لديها بل هو موجود لديها وقد صدقت على صورة منه للمطعون ضده .

وإنما الذي ليس موجودا لديها هو المخطط الذي يتمسك به الطاعن طبق ما ورد في الخبرة المعتمد عليها القرار المطعون فيه .

بل إن هذا المخطط مزور بدليل أن المخططات الحقيقية تعتمد على أرقام ذات تسلسل تصاعدي أو تنازلي وذلك ما لا يتوفر إلا في المخطط الذي هو لصالح المطعون ضده .

4). أن الحيازة قسمان قانونية وهي بالنسبة للعقارات ملك الوثائق الصحيحة الدالة على ملك المتمسك بها لتلك العقارات .

وهذا ما ينفرد به المطعون ضده ، لأن وثائق خصمه غير منصبة على موقع النزاع .

وقسم مادي والسابق به المطعون ضده .

وما عمل الطاعن أثناء النزاع فاقد الأثر لأن القانون ينص على أن الحيازة التي لا تعتمد على سند باطلة .

5) . أن ما ورد في مذكرة الطاعن من أنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تتعهد بطلب الرجوع لأن طعن المطعون ضده في قرارها بالنقض ينهي ولاية محكمة الاستئناف على القضية ويعهد المطعون لديها كان عليه أن يثيره في وقته أما الآن فلا معنى لإثارته .

ينضاف إلى ذلك أن الطعن بالنقض يكون لدى كتابة مصدرة القرار ولا تتعهد المحكمة العليا إلا بعد وصول الملف إلى كتابتها . وذلك لم يقع لتنازل مقدم هذا الطعن عنه . وإنما تعهدت بالطعن في القرار الرافض لقبول الرجوع .

6) . أن الطاعن شحن مذكرة طعنه بأمور سابقة على صدور القرار محل طعنه وكان من أكثرها إسهابا فيه ما أثار حول قرار المحكمة العليا .

أما القرار محل طعنه فلم يثر في مذكرته الأولى أنه خرق أي نص قانوني أو فقهي على الرغم من أن المادة 209 من ق إ . م . ت . إ ، تلزمه أن يثير جميع أسباب طعنه وأن يذكر النصوص التي تم خرقها .

وأما جوابه على مذكرة الطاعن الثانية فأعاد فيها ما في جوابيته السابقة ولم يزد عليه إلا ما خلاصته :

. أن المادة 209 تنص على أنه لا يجوز للطاعن أن يأتي بعد مذكرته الأولى بأسباب جديدة .

. وأن الطاعن لم يثر قادحا في القرار .

. وأن القرار مؤسس تأسيسا قويا و مطبق لتوجيهات المحكمة العليا .

. أن الطعن بالنقض لا يشرع قبوله إلا إذا أسس على أحد بنود المادة 204 .

. وإن هذا القرار خال من الاتصاف بشيء من تلك البنود .

وأسس على هذه الردود طلب رفض طعن الطاعن شكلا وأصلا .

2 . <u>المحكمة</u> :

حيث إن القرار المطعون فيه قاض بثلاث نقاط :

الأولى : قبول الرجوع عن الحكم رقم : 2009/70 بتاريخ 2009/05/06

والثانية : إلغاء حكم الدرجة الأولى .

والثالثة : الحكم لـ ع.ح، بالقطع محل النزاع .

وحيث إنه لم يعلل قضاءه بالنقطة الأولى إلا بما لفظه « ... إذ أن الحكم مبني على غش لصالح المحكوم له ، حيث أدلى المحكوم عليه بمخطط عمراني ينافي المخطط الذي على أساسه بني الحكم مما يجعل هناك غشا» .

وحيث إن مضمون هذه الألفاظ أن القرار المسترجع عنه مبني على غش يتمثل في أن كلا الخصمين قدم إلى مصدرة القرار مخططا وأنها بنت قرارها على مخطط من قضت لصالحه منهما .

وحيث إن هذا . إذا كان فيه غش . غير صحيح لكون القرار المسترجع عنه لم يبن مثقال ذرة مما قضى به على أي من المخططين ، بل إن مصدرته نبذت المخططين وراء ظهرها ، ومن أجل هذا كان القرار المطعون فيه معللا قبول الرجوع عن القرار رقم : 2009/70 بعلة لا وجود لها .

. ينضاف إلى ذلك أنه لم ينسب للمسترجع إدعاء أن في هذا القرار غشا .

ومن المعلوم أنه إذاكان السبب المبني عليه قبول الرجوع معدوما كان القضاء بالنقطتين الأخيرتين لا سبيل إلى مشروعيته .

لكن ذلك لا يحول بين المحكمة أن تقول :إن النقطة الثانية التي هي إلغاء حكم الدرجة الأولى لم يعللها هذا القرار بأية علة .

وذلك مالا يشرع له ، إذ إن عليه حين قضي بقبول الرجوع عن القرار السابق الذكر أن يتصدى لنسف الأسس المبني عليها والمؤلفة من الأمور التي :

أحدها : تمسك المقضي لصالحه بوثائق لم يقم دليل على عدم انصبابها على موضع النزاع .

وثانيها : كون هذه الوثائق أقدم تاريخا من وثائق المقضي عليه .

وثالثها : نتائج ما قامت به مصدرته من مكاتبات للوالي والحاكم ومدير الإسكان وما قامت به من معاينات أثبتت أن موضع النزاع محوز من قبل المقضي له ، وأنه هو العامل لما فيه من استثمار ، وأن الجهات المختصة بمسك المخططات العمرانية ليس لديها مخطط عمراني للحي الذي فيه موضع النزاع . فإذا نسف هذه الأسس المؤسس عليها القرار رقم : 2009/70 كان له أن يتصدى لأساس حكم محكمة الأصل فإذا هدمه ساغ له أن يلغيه ، أما أن ينسفه قبل نسف أساس القرار المسترجع عنه ودون تصد لهدم أساسه هو فعمل يحتاج إلى نص قانوني يبرره ، وإذ لم يأت به هذا القرار فسيكون مخلا بما أوجب القانون من تعليل القرارات ويكون مستوجب النقض .

أما النقطة الأخيرة التي هي الحكم لـ ع.ح، بالقطع فإن هذا القرار قد علله بعلتين :

إحداهما : أن المحكمة أمرت بخبرة أثبتت بطلان المخطط الذي على أساسه تم الحكم لـ م.م، وهذه العلة قد ذكرنا آنفا أنها معدومة لأن كلا من حكم محكمة الأصل وقرار الاستئنافية المؤكد له لم يؤسس أي منهما على أي من المخططين .

والعلة الثانية : هي أن تلك الخبرة أثبتت صحة المخطط الذي أدلى به ع.ح، فهذه العلة غير كافية للإستحقاق لأمور :

. منها : أن ما أثبتت تلك الخبرة يحتاج التسليم به إلى ذكر الأدلة المضادة له والموازنة بينهما .

ذلك أن من مضمون هذه الخبرة كون مخطط المطعون ضده موجودا أصله لدى إدارة الإسكان ومعتمدا لديها.

وهذا مضاد لما في رسالتين مجيبتين على رسالتي استخبار من رئيس المحكمة عن ذينك المخططين:

. **إحداهما :** الرسالة رقم 2009/35 بتاريخ 2009/07/28 من مدير العمران .

. **والثانية :** الرسالة رقم 2008/31 بتاريخ 2008/12/27 من وزير التجهيز والنقل .

تفيد كل منهما أن إدارة الإسكان و العمران لا يوجد لديها مخطط للمنطقة المسماة ربط دار النعيم التي توجد فيها القطع المتنازع فيهن .

. **ومنها :** ما ورد في هذه الخبرة نفسها من أن الطاعن قدم لمعدها نسخة من أصل خريطة تحمل وسام إدارة التبوغرافيا ويتفق مضمونها مع مضمون المخطط المنسوب إليه ، ولم تبين هذه الخبرة لمه لم تعتبر لتلك الخريطة وزنا مقابلا لما في مضمون المخطط الذي بحوزة ع.ح، والذي نعتته هذه الخبرة بكثرة التكرار وعدم الانسجام .

فكان على مصدرة القرار أن توازن بين مضمون الرسالتين السابقتي الذكر وبين مضمون الخبرة وتدرس ما في الخبرة نفسها من مآخذ لا ينبغي للمحكمة العليا . لأنها محكمة قانون . أن تسلط عليها الضوء لأن تمحيصها من اختصاص محاكم الموضوع .

وحيث إنها لم تعمل بواجبها في هذا السبيل .

وحيث إن ما ورد في مذكرة الطاعن من أن مصدرة هذا القرار أمرت بخبرة كانت نتيجتها معاكسة لنتيجة هذه الخبرة ، وعاب الطاعن هذا القرار بإهمال ذكرها .

وحيث إن مذكرة المطعون ضده لم ترد عليه فيما يتعلق بهذه الخبرة .

وحيث إن سكوته عنها يحجب عن المحكمة معرفة السبب في استبعادها ويريب في مصداقية الإثبات المعتمد عليه في تعليل المقضي به في هذا القرار من استحقاق المطعون ضده لموضع النزاع ليس معتمدا إلا على إثبات خبرة لم يورد نصا يشرع للمحاكم أن تقضي بالاستحقاق غير معتمدة إلا على ما أثبتت خبرة .

علما بأن القانون المدني لم يعد الخبرات في وسائل الإثبات .

ينضاف إلى ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة بفض النزاع وذلك لن يحصل بالعدل إلا إذا تناول القرار ما على هذه القطع من بناء في حالة ما إذا كان محكوما لغير بانيه الأمر الذي هو من جملة ما أخل به هذا القرار و الذي هو من جملة ما يوجب نقضه .

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد 204 – 220 – 223 من ق . إ . م . ت . إ ، فقد قررت المحكمة ما يلي :

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها .

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم: 2014/23

بتاريخ: 2014/04/23

1- إن المحكمة المحال عليها من المحكمة العليا إذا اتبعت توجيهات المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقاط القانونية لم يعد هناك مجال لطعن آخر، المادة 223 من ق.ا.م.ت.ا.

2- إن الإثبات في المجال التجاري لا يقتصر فيه على المثبتات العامة في غيره، بل يكاد أن يكون حرا.

المادتان : 430 – 431، من ق.ا.ع. والمادة 8 من القانون التجاري.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف - إخاء - عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

الملف رقم : 2013/23
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
الطاعن: شركة SAMA-PECHE
يمثلها ذ/ غالي ولد محمود
المطعون ضده: س.م.س
يمثله ذ/ احمد ولد محمد السالك

القرار المطعون فيه : القرار رقم 2013/04 بتاريخ 2013/03/13.
الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو

القرار رقم: 2014/23
تاريخه: 2014/04/23

منطوقه:
قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكلة الغرف المجمعة بمبنى المحكمة العليا جلسة علنية بقاعدة جلساتها، وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم 2014/04/23 برئاسة رئيسها:

- يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة:

. محمدو ولد ابي، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛

. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛

. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛

- محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا،
- بتار ولد باب، مستشارا؛
- اب ولد محمد محمود مستشارا؛
- المختار تولاي با مستشارا؛
- امبارك ولد الكوري، مستشارا
- سيد ابراهيم ولد محمد ختار مستشارا؛
- محمد ولد محمد عبد الرحمن الخرشي مستشارا؛
- يسلم ولد ديد، مستشارا؛
- بكار ولد الناه، مستشارا؛
- الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، ستشارا؛
- محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛
- محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛
- الصوفي انكي باه، مستشارا؛
- محمد ولد سيد ولد مالك، مستشارا؛
- دده ولد الطالب زيدان مستشارا؛
- محمد الامين ولد أحمد، مستشارا،
- الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛
- القاسم ولد فال، مستشارا؛

وبحضور السيد محمد ولد عمارو، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة في جدولتها، والتي من بينها الملف رقم: 2013/23، وأصدرت القرار الآتي البيان في الطعن الذي تقدم به الأستاذ غالي ولد محمود لصالح شركة SAMA-PECHE الرامي إلى نقض القرار رقم: 013/04 بتاريخ 013/03/13 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل والصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية نواذيبو؛

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في كون المدعو س.م.س، التاجر بانواذيبو، تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بانواذيبو بتاريخ 2011/01/20 ضمنها أن معاملات جمعته بشركة صاما ابيش وادعى أنه زودها بمستلزمات للصيد تحتاج لها البواخر في عملها، وأنه ترتبت له بموجب ذلك مطالبة حددها بمبلغ 9.890.000 أوقية تعود إلى سنتي 2007 و2008 وطالب إضافة إلى ذلك المبلغ بتعويض عن الأضرار فحكمت له المحكمة بأصل الدين في حكمها رقم ذ2011/0 بتاريخ 2011/6/6، فاستأنفه وكيل الشركة الذي رفض استئنافه شكلا بموجب القرار رقم 2011/6 بتاريخ 2011/11/23 لانعدام الصفة، الذي تم نقضه من طرف الغرفة التجارية بالمحكمة العليا بقرارها رقم 012/020 بتاريخ 012/7/16 وأحالت القضية إلى تشكيلة أخرى أصدرت القرار رقم 013/04 بتاريخ 013/03/13 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل، والذي هو محل هذا الطعن بالنقض؛

ثانيا : الإجراءات

وبعد اكتمال إجراءات الملف تمت إحالته إلى المستشار المقرر امبارك ولد الكوري لإعداد تقريره فيه ثم أحيل على النيابة العامة لإبداء رأيها، ثم أدرج في الجلسة العلنية وتمت تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر، وتم الاستماع إلى ملاحظات الأطراف على التقرير وكذلك ممثل النيابة العامة في عرضه لملاحظاته التي تمسك فيها بطلباته المكتوبة؛

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن الطاعن، تقدم بعريضة طعن بتاريخ 2013/3/27 ضد القرار 013/04 الصادر بتاريخ 013/03/13 عن محكمة الإحالة، وحيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، وحيث أشفعها بمذكرة بتاريخ: 2013/5/26 ضمنها أسباب طعنه، وأصحبها بعقد توكيل ووصل تأمين كفالة الطعن، وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات الأطراف،

وحيث إن ذلك يجعل الطعن مستوفيا للشروط الشكلية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمادتين: 205 و207 وما بعد الأخيرة من ق.ا.م.ت.ا.؛

رابعا : من حيث الأصل:

1- الأطراف:

أ- الطاعنة:

نعى محامي صاما ابيش ضمن مذكرته ما يمكن تلخيصه في:

1- عدم مناقشة القرار المطعون فيه متى كانت الفاتورة دليل إثبات إذ لا يصدق أحد على دعواه،

2- عدم الرد على ملاحظات الطاعنة المتعلقة بزعمها أن القرار اعتبر الشك والكمبيالة جزء من المديونية الموجودة في الفواتير؛

3- الإساءة في تطبيق المواد 397 و398 و421 من ق ا ع ؛

ولهذا كله يطلب قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار والتصدي لأصل القضية والحكم على السد العالي بمبلغ 5000000 من الأوقية؛

ب- المطعون ضده:

وأورد ذ/ محامي س.م.س، في مذكرة رده:

1- أن دعوى الطاعن مضطربة وغير مؤسسة،

2- أن حجية الفاتورات التي استظهر بها موكله لا مجال للشك فيها لتوقيع المدين عليها حين تسلمها فهي بمثابة إيصالات تسلم لا تقدم إلا بعد إنجاز العمل وذلك طبقا للمادة 397 والمادة 398 والمادة 421 من ق ا ع وأن المادة 8 من ذات القانون صريحة في أنه يمكن إثبات الأعمال التجارية بكل الوسائل بالنسبة للتجار ما لم يقتض القانون غير ذلك؛

3- وأن القرار جاء متماسكا ومعللا بما فيه الكفاية؛ وعليه يطالب برفض الطعن لعدم تأسيسه؛

2- المحكمة:

نظرا للمادة 204 من ق ا م ت ا التي حصرت أسباب النقض في ثماني حالات محددة؛ ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها اقتناعها؛ وحيث إن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا يعني طرح الموضوع للفصل فيه، وإنما يعني مخاصمة الأحكام، ببيان ما إذا كانت موافقة أو مخالفة للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من طلبات وبراهين، طبقا للمادة 203 من ق ا م ت ا التي تقول: "يهدف الطعن إلى إثبات المحكمة العليا عدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقواعد القانونية"؛

ولما كان هذا الطعن منصبا على قرار محكمة إحالة أصبحت رقابة الغرف المجمعة تتجه أساسا إلى مدى التزام محكمة الإحالة بتوجيهات غرفة المحكمة العليا المحيلة للقضية.

وحيث إن هذه الأخيرة انصبت توجيهاتها نحو نقطتين هما: احترام مقتضيات المواد 167-168-178 من ق ا م ت ا وكذا التعليل الكافي للقرار.

- في الفرع الأول المتعلق بعدم التعليل:

عن السبب المأخوذ من خرق القانون وعدم التعليل:

حيث إن مصدرة القرار عللت قرارها بما ورد في إحدى حيثياته من أن "وجود الفواتير المستظهر بها موقعة باسم مدير صاما ابيش وحاملة لطابعها، وتعضيدها بالورقتين التجاريتين (كمبيالة وشيك)، كل ذلك يجعل نفي المدعي عليها أي تعامل لها مع المدعي غير ذي أثر"، وفي حيثية ثانية أن "الإثبات حر في الميدان التجاري ولا يلزم فيه شكل معين كما بينت ذلك المادة 8 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: "يمكن إثبات الأعمال التجارية بكل الوسائل بالنسبة للتجار ما لم يقتض القانون غير ذلك"، كما يضيف القرار: "وتتأكد هذه القاعدة" بنص القانون على أن "دفاتر التاجر يمكن أن تشكل حجة لصالحه إذا كانت ممسوكة بالطريقة القانونية" (المادة 26 من م ت).

وحيث إن هذه القيمة الإثباتية هي نفسها التي منحها المشرع لكشوف الحسابات لصالح البنك الذي أعدها (1027 من م ت)، وفي كلا الأمرين خروج عن مبدأ منع أي شخص من الاحتجاج بحجة كانت من صنعه، إلا أن انبناء القانون التجاري على خاصية السرعة والائتمان جعل حرية الإثبات ضرورة من ضروراته حتى أصبحت هي الأخرى خاصية من خصائصه، ومثل ذلك كون الدفاتر التجارية يعتبرها وسيلة إثبات وهي من إعداد التاجر الذي يحتج بها (المادة 26 من م ت)، وغير بعيد من الاتجاه المذكور نحت نصوص قانون الالتزامات والعقود، فالمادة 430 تقول: "إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها أو عليه"، والمادة 431 التي جاء فيها أن: "ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات تكون له نفس قوة الإثبات كما لو قيده التاجر نفسه الذي كلفه"؛

وحيث إن محكمة الإحالة عكس ما يدعيه الطاعن - يتضح من القرار أنها اقتصرت على ما طلبه المطعون ضده، حيث نزعت قيمة الشيك والكمبيالة من مجموع المديونية ولم تحكم للدائن بالفارق، ولذا تكون تحاشت أن تحكم له بأكثر مما طلب، مع أنها لم تحكم له بتعويض ولا بمصاريف؛

وعليه يكون قرار محكمة الإحالة اتبع توجيهات المحكمة العليا وجاء معللا بما فيه الكفاية؛

في الفرع الثاني المتعلق بخرق القانون:

حيث إن الطاعن يدعي خرق المواد 167 - 168- 178 من ق ا م ت ا، إلا أنه لم يذكر كيف كان ذلك ولا أين يكمن؛ ولما كان الطاعن لم يثبت أن قرار محكمة الإحالة جاء دون تعليل قانوني وأنه حصل فيه إخلال بالمواد المحددة أعلاه، فإن طعنه تعرض للرفض، ذلك أن المشرع اشترط لقبول الطعن بالنقض عدم تسبيب الأحكام المطعون فيها، وذلك ما أوردته المادة 81 من ق.ا.م.ت.ا ونص

عليه خليل عند قوله: «ونقض وبين السبب مطلقا» ومقتضى ذلك أن الأحكام القضائية لا تلغى بمجرد الطعن فيها، لأنها محمولة على الصحة، ولا بد من توضيح أسباب نقضها كخرق القانون الذي نصت عليه المادة 204 من ق. ا م ت ا والمادة 200 من القانون نفسه، وكذا المادة 529 من ق ا ج والمادة 5 من قانون التنظيم القضائي.

ولما كان الطاعن لم يحدد أين يقع النقص في التعليل، والقرار علل ما توصل إليه بمبررات تدخل في صميم السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع، ولكون تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محاكم الأصل، التي لها واسع النظر في تقدير قيمة الدليل الكتابي عند التصدي إلى أصل الحق. بعلة أن تقدير وسائل الإثبات تؤسسه محكمة الموضوع على ما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها، وهو ما لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا، ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والطاعن لم يقدم أمامها طعنا بتزوير الوثائق فإن هذا الفرع من وسيلة الطعن غير ذي حجية، خاصة أن الأمر يتعلق بحرية الإثبات في المجال التجاري، الذي تقره المادة 8 من م ت خروجا عن المبادئ العامة للإثبات في الميدان المدني (مبدأ الإثبات المقيد) التي جاءت في المادة 379 من ق ا ع على نحو ما سبق بيانه.

وحين إن الاستدلال بهذه القواعد في نزاع تجاري غير سليم قانونا، لما نصت عليه المادة 2 من م ت التي تقول: "يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني في الحالات التي لا تتعارض فيها قواعده مع قواعد القانون التجاري"؛

وعليه تكون وسيلة الطعن في فرعيها اللذين اختلط فيهما الواقع والقانون غير مقبولين، مما يجعل رفض طعنه بالنقض مبررا، حيث لم يثر ما فيه خرق للمادة 204 من ق ا م ت ا حول مبررات وأوجه النقض، وبناء على قواعد العدل والإنصاف وبعد المداولات طبقا للقانون؛

لهذه الأسباب :

ونظرا إلى ما سبق وعملا بالمواد 167-168-178 من ق ا م ت ا وبالمواد: 203 و204 من ق ا م ت ا وما بعدها من فصلها والمادتين 8 و26 من ق م، والمادة 430 و431 من ق ا ع؛

منطوق القـرار:

قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم 2014/24

بتاريخ: 2014/04/23

1- لا جدل في أن التشكيلة المغايرة ملزمة بتوجيهات المحكمة العليا في المجال الجزائي بلا قيد ولا شرط وأن في مخالفتها مخالفة للقانون (المادة 560) من ق.ا.ج.

2- إن التعليل المقبول أحد أركان كل قرار قضائي، (المادة 547 من ق.ا.ج).

3- إن في عدم الرد على طلبات الأطراف أو بعضهم مخالفة للقانون (البند 5 من بنود المادة 545 من ق.ا.ج).

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 362/ 2009

طبيعة القضية : جزائية

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

الطاعن : شركة مازوف ممثلة بالأستاذ/ محمد سيدي عبد الرحمن.

الطاعن الثاني : شركة سانتياكو اكليسياس

ممثلة بالأستاذ / احمد سالم ولد محمد البشير

عن مكتب بتاح وصالح

القرار محل الطعن:

القرار رقم 2013/01 بتاريخ 2013/01/28 عن الغرفة الجزائية باستئنافية انواذيبو (تشكيلة مغايرة)

القرار رقم 2014/24

تاريخه: 2014/04/23

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة رئيسها.

السيد: يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

. محمدو ولد ابي، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛

. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛

. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛

. محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا،

. اب ولد محمد محمود مستشارا،

. المختار تولي باه، مستشارا؛

. سيد إبراهيم ولد محمد ختار، مستشارا؛

. يسلم ولد ديدي، مستشارا؛

امبارك ولد الكوري، مستشارا

. محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛

. جمال ولد آكاط، مستشارا؛

. محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛

. محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛

. محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛

محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا،

. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛

. الصوفي انكي باه، مستشارا؛

. محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛

محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛

. دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛

لمام ولد محمد فال، مستشارا؛

القاسم ولد فال، مستشارا؛

وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد اسلم ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم 2013/362 موضوع الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2013/01 الصادر بتاريخ 2013/01/28 عن الغرفة الجزائية باستئنافية انواذيبو المشمول فيه كل من : شركة مازوف ممثلة بالأستاذ/ محمد سيدي عبد الرحمن الطاعن الأول من جهة، وشركة سانتياكواكليسياس ممثلة بالأستاذ احمد سالم ولد محمد البشير عن مكتب بتاح وصالح من جهة ثانية، وذلك في نزاع جزائي ناتج عن حادث اصطدام بحري بين السفينتين باهيا ديبورتو سانتو والسلطانة 3 ، نجم عنه غرق الأخيرة، وقد أصدرت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية. القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها القضية في أن الحادث البحري المذكور أعدت الضبطية القضائية بشأنه محضرا وأحالته إلي وكيل الجمهورية الذي أحال القضية إلي قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق فيها وبعد اكتمال التحقيق أحال القضية علي الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية بداخلت نواذيبو فأصدرت فيها الحكم رقم 2011/39 بتاريخ 2011/03/14 الذي بموجبه تمت إدانة قبطان السفينة المسمي خ.م.ب،بارتكاب مخالفة بحرية خطيرة جدا بسبب الإهمال ومخالفة قواعد النظم البحرية، وبحبسه موقوفا ستة أشهر وتغريمه مليون أوقية، وبالمسؤولية المدنية لشركة سانتياغو غليسياس إن كانت مالكة السفينة، وبإلزام شركة ميتيا بيسكا المؤمنة المسؤولية المدنية وبأن تعوض للطرف المدني مبلغ ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانية عشر ألف أوقية، وبرفض باقي طلبات الطرف المدني.

فاستأنف الطرفان الحكم المذكور ،فالطرف المدني من أجل رفع التعويض والمتهم والمسؤول مدنيا والمؤمن من أجل براءة المتهم والحكم بمسؤولية قبطان السلطانة 3 عن الحادث، فأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في القضية القرار رقم 2011/40 بتاريخ 2011/06/13 الذي عدل حكم محكمة الدرجة الأولي بخصوص التعويض الذي حدده بمبلغ مائتين وثلاثة وأربعين مليونا وتسعمائة وتسعين الفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين أوقية (243.990.533 ،فقام الطرفان بالطعن بالنقض ضد هذا الحكم كل لهدفه سالف الذكر فأصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في ذلك القرار رقم 2012/25 بتاريخ 2012/05/14 ونقضت الحكم محل الطعن وأمرت بإحالة القضية إلي المحكمة نفسها في تشكيل مغاير لتتلافى ما أخلت به سلفها مبررة ذلك بأن الحكم اعتمد علي بعض معطيات الخبرة وترك البعض الآخر دون أن يبين لماذا أعمل البعض ولماذا أهمل البعض الآخر، وأنه لم يرد بسلب ولا إيجاب علي طلبات تعويض تكاليف الإنقاذ، كما أنه لم يبرر ما توصل إليه من إلزام المسئول مدنيا بتعويض رخصة الصيد، وقد تعهدت التشكيلة المغايرة في القضية وأصدرت فيها

القرار رقم 2013/01 بتاريخ 2013/01/28 الذي بموجبه حددت التعويض بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليونا وثمانية عشر ألف أوقية (355.018000) ،وفي الأمور الأخرى قررت ما سبق أن حكمت به التشكيلة العادية ومحكمة الدرجة الأولي ،فقام الطرفان بالطعن بالنقض ضد القرار المذكور أمام الغرف المجمعة كل لمقصده المذكور سابقا.

ثانيا: الإجراءات

بعد ورود القضية علي المحكمة تمت إحالتها إلي المستشار المقرر القاسم ولد فال لإعداد التقرير فيها، ثم أحيلت علي المدعي العام لدي المحكمة العليا لتقديم الطلبات الكتابية للنيابة العامة، ثم أدرجت في جدولة الجلسة العلنية المقررة يوم 2014/02/27 وفيها قام المقرر بتلاوة التقرير ثم أعطت المحكمة الكلام للدفاع للتعليق عليه ثم أحيل الكلام إلي ممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة، عندها حجزت القضية للمداولات للنطق بالقرار فيها يوم 2014/04/23 وهو ما تم فعلا.

ثالثا: من حيث الشكل

لقد صدر القرار محل الطعن بالنقض يوم 2013/01/28 وفي اليوم الموالي لصدوره تم الطعن فيه بالنقض من قبل دفاع الطرف المدني وفقا لمحضر التعقيب رقم 2013/03 الصادر عن كاتب الضبط الأول بالغرفة مصدرة القرار بتاريخ 2013/01/29 وقد قدم الدفاع مذكرة طعن بالنقض واصلة بتاريخ 2013/03/26 بعد أن تم إشعاره بتحرير القرار بتاريخ 2013/02/25 كما قدم وصلا بالكفالة المقررة وقدم كذلك وكالة موثقة.

كما تم الطعن بالنقض أيضا ضد القرار من طرف دفاع المتهم والمسؤول مدنيا والمؤمن بتاريخ 2013/02/11 وذلك طبقا لمحضر التعقيب رقم 2013/04 الصادر بالتاريخ نفسه عن كاتب الضبط الأول المذكور الذي استقبل من الدفاع مذكرة طعن بالنقض بتاريخ 2013/03/24 بعد أن تم إشعاره بتحرير القرار يوم 2013/02/25، وقد قدم الدفاع كذلك وصلا بالكفالة المقررة .

وبذلك يكون كل من الطعنين قد توفرت فيه أسباب القبول شكلا طبقا للمواد 530-535-536-537-540-541 من ق.ا.ج.

رابعا: من حيث الأصل

1-الأطراف

أ-الطاعن بالنقض الأول:

تقدم دفاع الطرف المدني بمذكرة طعن بالنقض تعرض فيها أولا لشكل الطعن واعتبره متوفرا علي شروط القبول شكلا، كما تعرض ثانيا لوقائع القضية والمراحل التي مرت بها ثم تناول أسباب طعنه ضد القرار ثالثا معددا ثلاثة أسباب هي:

1-خرق القانون والخطأ في تطبيقه.2-عدم البت في الطلبات.3-قصور الأسباب، شارحا كل سبب علي حدته،ونجمل من ذلك ما يلي:

1-خرق القانون والخطأ في تطبيقه:

يري الدفاع حول هذه النقطة أن القرار محل الطعن لم يرد بقبول ولا رفض علي طلب الحكم له بتكاليف الإنقاذ التي تم تحملها من شركة مازوف في محاولة إنقاذ السفينة الغارقة التي لم تنجح في ذلك وإنما تم إنقاذ طاقمها، وأن المادة 174 من ق.ب.ت وإن كانت نصت علي عدم استحقاق أجرة علي إنقاذ الأشخاص إلا أن المصاريف المستعملة في الإنقاذ يمكن تعويضها طبقا للمادة نفسها مسترشدا بنص المادة 173 من القانون نفسه التي تفيد أن عمل أي إغاثة مفيدة يرتب أجرة عادلة، ذاكرا بأن هذا الطلب كان أحد أسباب نقض القرار الأول إلي آخر ما ساقه الدفاع حول هذه النقطة، ومنه أن القرار أخطأ في تطبيق المادة 118 من ق.ا.ع المحددة لمفهوم الضرر ذاكرا كذلك بأن القرار بذلك قد دخل نطاق الوجه السابع من أوجه النقض الواردة في المادة 545 من ق.ا.ج.

2-عدم البت في الطلبات:

يري الدفاع أن المحكمة لم تبت في مجموعة من الطلبات تقدم بها أمامها منها التعويض عن حقوق الطاقم في حالة الغرق طبقا للمادة 314 من ق.ب.ت والمادة 42 من الاتفاقية الجماعية لعمال البحر وكذلك أغراض الطاقم الشخصية وقيمة الوقود الموجود في خزانات السفينة وقطع الغيار المحمولة علي متنها معتبرا أن ذلك يدخل القرار في نطاق الوجه الخامس من أوجه النقض وفقا للمادة 545 من ق.ا.ج.

3-قصور الأسباب:

يعتبر الدفاع أن القرار لم يسبب ما قضي به وأن ذلك يدخله نطاق الوجه الرابع من أوجه النقض طبقا للمادة أعلاه.

وفي ختام مذكرته طالب الدفاع بقبول طعنه شكلا وأصلا ونقض القرار وإحالة القضية علي تشكيلة مغايرة للبت في طلبات الطرف المدني وتقدير التعويض علي ضوء المواد 118 من ق .ا.ع. والمادتين 173-174 من ق.ب.ت.

ب-الطاعن بالنقض الثاني

لقد تقدم دفاع المتهم والمسئول مدنيا والمؤمن بمذكرة من 17 صفحة تعرض فيها للشكل أولا واعتبره واجب القبول ثم تناول عيوب القرار في نظره ثانيا، ثم تناول وقائع القضية والمراحل التي مرت بها ثالثا من خلال المحاور التالية:

- حول المسؤولية في التسبب في حادث الاصطدام.
- مجريات وظروف الاصطدام.
- حول عدم تقديم إثباتات للضرر المدعي به.
- حول الخبرة المعدة أمام محكمة الأصل.

أولا عيوب القرار بإجمال:

يري الدفاع أن القرار تجاهل توجيهات المحكمة العليا المحددة بالنقاط التالية:

1-عدم تبرير الزيادة علي ما جاء في الخبرة التي تم الاعتماد علي بعض ما جاء فيها دون البعض الآخر وذلك مع عدم وجود تبرير قانوني ودون إضافة أي تعويض خارج ما ضمته الخبرة يبرر الزيادة المذكورة.

2-عدم الرد علي طلبات الطرف المدني المتعلقة بالإنقاذ المتمثلة في طلبه التعويض بمبلغ 24000 أورو عما يعتبره إنقاذ السفينة السلطانة 3 .

3-عدم تبرير إلزام المسئول مدنيا عن التعويض عن رخصة الصيد بمبلغ 8.000.000 أوقية مع إمكان متابعة استغلالها في مجال الملاحة البحرية وأنها ليست من الأضرار التي يتم افتقادها عند تحطم السفينة أوغرقها، ويري الدفاع أن احتساب رخصة الصيد مخالف لمقتضيات المادة 118 من ق.ا.ع.

وخلص الدفاع في نهاية النقاط القانونية الثلاث إلي أنها هي النقاط التي أثارتها المحكمة العليا وأنها هي العيوب التي أصابت القرار محل الطعن بالنقض وأنها توجيهات من المحكمة العليا ملزمة لمحكمة الإحالة بقوة القانون طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 560 من ق.ا.ج إلي آخر ما ورد في المذكرة حول النقاط القانونية أعلاه.

وبخصوص المحاور السابقة فإنها تتعلق بالوقائع وتهدف إلي تبرئة المتهم وإزالة ما ترتب عن إدانته من مسؤولية مدنية وتأمينية، وفي ختام المذكرة طالب الدفاع بقبول طعنه شكلا وأصلا وإلغاء القرار وإحالة القضية علي تشكيلة مغايرة لعدم التأسيس وعدم الالتزام بتوجيهات المحكمة العليا.

ج-النيابة العامة:

تقدم المدعي العام لدي محكمة الاستئناف بمذكرة تعقيبيه اعتبر من خلالها أن الطعن مقبول شكلا وفي الأصل رأي أن القرار مؤسس بما فيه الكفاية مطالبا بتقرير العدل والإنصاف، في حين رأت النيابة العامة لدي المحكمة العليا في طلباتها المكتوبة أن القرار لم يلتزم بتوجيهات المحكمة العليا وأن الطرفين بينا أنه جدير بالنقض، مطالبة بقبول الطعنين شكلا وأصلا ونقض القرار وإحالة القضية علي تشكيلة مغايرة وإلزامها بتوجيهات المحكمة العليا القانونية.

2-المحكمة:

حيث إن كلا من الطرفين قدم طعنا بالنقض ضد القرار.

وحيث إن الطاعن بالنقض الأول اعتبر أن القرار أخطأ في تطبيق القانون ولم يبت في بعض طلباته وأنه مصاب بقصور الأسباب وأثار بعض النصوص القانونية ومنها المواد 173-174-314 من ق.ب.ت والمادة 118 من ق.ا.ع باعتبارها نصوصا قد تم خرقها من طرف محكمة الإحالة وأن القرار قد وقع في أوجه النقض 4-5-7 من المادة 545 من ق.ا.ج .

في حين اعتبر الطاعن بالنقض الثاني أن القرار لم يبرر الحكم بما زاد علي ما ورد في الخبرة، وأنه لم يرد علي طلبات الطرف المدني المتعلقة بتكاليف الإنقاذ ولم يبرر إلزام المسئول مدنيا

بالتعويض عن رخصة الصيد وأن هذه النقاط صدرت لمحكمة الإحالة توجيهات بها من المحكمة العليا لم تلتزم بها، وأن ذلك يعد خرقا للفقرة الأخيرة من المادة 560 من ق.ا.ج ذاكرا أن المحكمة أساءت تطبيق المادة 118 من ق.ا.ع وأن أسباب إلغاء القرار بينة طبقا للمواد 22 من ق.ت.ق و223 من ق.ا.م.ت.ا و560 من ق.ا.ج.

وحيث إن محكمة الإحالة لم تلتزم تماما بتوجيهات المحكمة العليا الواردة ضمن أسباب قرارها الناقض لحكم التشكيلة الاستئنافية العادية، الأمر الذي اتفق عليه دفاع الطرفين.

وحيث إن المادة 560 من ق.ا.ج في فقرتها الأخيرة ألزمت محكمة الإحالة بمراعاة قرار المحكمة العليا في النقطة القانونية المثارة من طرفها دون أن تترك للقاضي حرية في عدم الالتزام بهذه التوجيهات عكسا لما نصت عليه المادة 223 من ق.ا.م.ت.ا

وحيث إنه بالرجوع إلي القرار محل الطعن نجد أنه اعتمد بعض المبالغ الواردة في الخبرة وترك البعض الآخر ولم تبين المحكمة تعليل اعتمادها هذا البعض و إهمالها البعض الآخر مع العلم بأنها محكمة وقائع أتاح لها القانون صلاحية البحث والتحقيق فكان قصور تعليل القرار في هذه الناحية باديا.

كما كان كذلك بخصوص رخصة الصيد هل يمكن تجديدها أم لا، فان المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث من خلال الجهات المختصة عن ذلك ،ومثل ذلك اعتماد المحكمة في مجال ربح الرحلة علي ما حكمت به محكمة الدرجة الأولي دون أن تبين علي أي أساس تم ذلك، بالإضافة إلي بعض طلبات المتضرر والتي منها طلبه المتعلق بالإنقاذ فلم ترد عليه المحكمة بتصديق ولا تكذيب.

وهذه كلها أمور تعرض القرار للنقض وتقتضي الأمر بإحالة القضية علي تشكيلة مغايرة لأخذها بعين الاعتبار.

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد السابقة ذات الصلة والمواد 545 البنود 7،5،4 -547-553-554-560 من ق.ا.ج.

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه، والإحالة علي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم 2014/25

بتاريخ : 2014/04/23

1- المفروض على محكمة الأحوال الشخصية إذا لم تجد نص النازلة في مسطرتها أن تطبق فيها مشهور مذهب مالك، ولا تعدل عنه إلى اجتهادها ولا إلى اجتهاد غيرها عملا بالمادة 311 من ق.م.أ.ش.

2- على المحكمة أن تكيف النازلة تكييفا صحيحا،

3- الإعتراض والعنة يتفقان في حكم أن كلا منهما موجب لأن يكون للمرأة المدعية أحدهما على الزوج الخيار بين إبقاء الزواج أو فسخه بثلاثة شروط :

1- أن لا تكون علمت به قبل العقد.

2- أن لا ترضى به بعد العقد.

3- أن لا يتلذذ بها بعد علمها به وبعد العقد. فإن اختل أحد الشروط فلا خيار.

ويختلف حكمهما في أن العنة إذا أثبتت بإقرار أو بينة قضي فيها فورا لأنها لا يرجى زوالها.

أما الاعتراض فإذا أثبت على الزوج بإقرار أو بينة أجل سنة للعلاج من يوم الحكم بثبوته فإن شفي استمر النكاح وإلا كان التطليق عليه لأنه لا يرجى زواله.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف . إخاء . عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

القضية رقم : 2013/27

طبيعة الطعن : طعن بالنقض

الطاعن : م.ذ.ا.

يمثله ذ/ الداه ولد عبد القادر .

المطعون ضدها : ا.ك.م.

يمثله ذ/ أحمد بزيد ولد المامي .

طبيعة القضية : أحوال شخصية

القرار محل الطعن :

القرار رقم 2013/08

الصاد بتاريخ : 2013/04/25

عن الغرفة المدنية و الاجتماعية

الثانية باستئنافية نواكشوط (تشكيلة مغايرة)

القرار رقم 2014/25

تاريخه : 2014/04/23

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها .

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها السيد :

يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيسا

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :

. محمدو ولد ابي، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛

. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛

. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛

. محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا ؛

. اب ولد محمد محمود مستشارا ؛

. المختار تولي باه مستشارا ؛

. سيد إبراهيم ولد محمد ختار ، مستشارا ؛

. يسلم ولد ديد ، مستشارا ؛

. امبارك ولد الكوري مستشارا ؛

. محمدن ولد عبد الرحمن ، مستشارا ؛

. محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا ؛

. محمد سالم ولد بارك الله ، مستشارا ؛

. محمد سالم ولد عبد الوهاب ، مستشارا ؛

. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه ، مستشارا ؛

. الصوفي انكي باه ، مستشارا ؛

. محمد ولد سيد ولد مالك ، مستشارا ؛

. محمد الأمين ولد أحمد ، مستشارا ؛

. دده ولد الطالب زيدان ، مستشارا ؛

. لمام ولد محمد فال ، مستشارا ؛

. القاسم ولد فال ، مستشارا ؛

وبحضور القاضي/ محمد عمار، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.

وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة ، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم 2013/27 موضوع الطعن بالنقض ضد القرار رقم2013/08 الصادر بتاريخ 2013/04/25 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط المتعلق بالنزاع القائم بين م.ذ.ا. ممثلا بالأستاذ / الداه ولد عبد القادر كطاعن من جهة و ا.ك.م. ممثلة بالأستاذ أحمد بزيد ولد المامي كمطعون ضدها من جهة ثانية .

وقد أصدرت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية . القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

ادعت ا.ك.م. أنها تزوجت من م.ذ.ا. منذ أربعة أعوام وأنه مصاب بداء الفرج المسمى الاعتراض ولذلك أمرته بالعلاج ثم أخبرها أن الطبيب قال إنه لم ير فيه شيئا ولكنها هي لم تعد تصبر على هذا الحال وطلبت رفع الضرر عنها فأصدرت محكمة مقاطعة اركيز حكمها رقم 2011/01 بفسخ نكاحهما بعد أن ادعى الزوج إن ما قالته الزوجة عنه غير صحيح، وعندما اطلع القاضي على هذا النفي اعتبره مجملا واستدعي الزوج من أجل بيانه ولكنه لم يحضر وحضر عنه أخوه وكيلا ثم وجهت اليمين للزوجة فحلفت على نفي سلامة الزوج فصرحت المحكمة بالفسخ المذكور وتأكد ذلك بالقرار الاستئنافي رقم 2011/163 قبل إلغائه من طرف الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا في قرارها رقم 2012/30 بحجة وجوب إثبات وجود هذا العيب أولا ثم تأجيل الزوج سنة من أجل العلاج ابتداء من يوم الحكم بالتأجيل فأصدرت محكمة الإحالة القرار رقم 2013/08 محل الطعن الآن وهو يقضي بتأكيد حكم الدرجة الأولى المشار إليه أعلاه .

ثانيا : الإجـراءات

بعد تلقي محضر الطعن بالنقض رقم 2013/67 الصادر بتاريخ 2013/06/05 عن كتابة ضبط مصدرة القرار محل الطعن ، وبعد اكتمال إجراءات الملف وإعداد المستشار المقرر محمد عبد الله بن بيداه لتقريره فيه وقراءته له أثناء الجلسة العلنية . وبعد إفساح المجال لمحامي الطرفين من أجل إبداء ملاحظاتهم . وبعد الاستماع إلى طلبات النيابة العامة المقدمة مكتوبة والهادفة إلى طلب قبول هذا الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار وإحالة القضية على تشكلة مغايرة مرة ثانية وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة صدر القرار الآتي بيانه.

ثالثا : من حيث الشكـل

حيث قدم هذا الطعن من ذي الصفة والأهلية والمصلحة ووفق الشروط القانونية فهو مستوجب القبول شكلا .

رابعا : من حيث الأصل

1 . الأطراف :

أ- الطاعن :

يرى محامي الطاعن في مذكرته أن عبارة «لا ترضى بالبقاء معه على هذه الحالة وتطلب من المحكمة رفع الضرر عنها >> عبارة زائدة على أصل الدعوى المتعلقة بالاعتراض وذلك بدليل كتابتها بخط مغاير للخط الذي سجلت به الدعوى وقال إن الزوجة تعرف أن زوجها م.ذ.ا. رجل وقال إن محكمة الإحالة لم تمتثل توجيهات المحكمة العليا خلافا لما تنص عليه الفقرة 02 من المادة 223 من ق . إ . م . ت . إ .

وأخذ على القرار أنه لم يبحث موضوع القضية وأنه لم يعذر للزوج ثم أسس على الفقه المالكي وعلى المادتين 102 من م . إ . ش. 223 من ق إ . م . ت . إ وما بعدها طلب نقض القرار.

ب- المطعون ضدها :

ورد محامي المطعون ضدها بأن مآخذ الطاعن على القرار لا ترتكز على أبسط الأسس وأنه يحق للزوجة أن تكتب السطر كما تراه وحسب المتاح لها من الوسائل وأن امتثال توجيهات المحكمة العليا يجب أن لا يمس من حرية القاضي طبقا للمادة 223 من ق . إ . م . ت . إ وأن النقض بسبب عدم التأجيل غير وارد لأن الطرفين زوجان منذ 2007 وقد صبرت عليه أربعة أعوام ووجهته للعلاج ولكنه لم يصارحها هي بالحقيقة حين قال إن الطبيب قال عنه إنه لم ير فيه شيئا والواقع أن طبيبا سينغاليا قال إنه مصاب باختفاء الخصية ووصفه تقرير طبي آخر بذوبان الخصيتين وثالث بأنه لا يمكنه الإنجاب فهي شهادات طبية تبين إصابة م.ذ.ا. بعيب الاعتراض ولم تنجح الجراحة في إنزال هاتين الخصيتين على الرغم من محاولة ذلك من طرف الأطباء، فمنحه سنة إضافية للعلاج عبث والقرارات القضائية مصونة عنه وينبغي أخذ تضرر ومعاناة هذه الفتاة بعين الاعتبار فالقرار معلل بما فيه الكفاية وأحسن تطبيق الشريعة والقانون وأسس المحامي على قرار قال إنه للغرف المجمعة رقمه 2010/21 يوصي بإنقاذ المرأة عند عجزها عن إثبات الضرر وعلى المادة 102 من ق . م . أ ش والمادة 223 من ق إ . م . ت . إ فقرتها الرابعة وطلب رفض الطعن بالنقض في القرار 2013/08.

2 . المحكمة :

حيث : إن محكمة الإحالة قد وظفت ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 223 من ق . إ . م . ت . إ . من الدلالة على لزوم عدم التعرض للمساس بحرية القاضي الذي سيحكم في الموضوع المحال به إليه بعد النقض والإحالة فاجتهدت بذلك السبب فتوسعت في مفهوم الضرر فأدخلت فيه مسألة عدم الإنجاب جاعلة إياها ضررا يجوز بسببه تطليق الزوجة على زوجها في باب دعوى الاعتراض .

وحيث إن مسألة دعوى الاعتراض مسألة خاصة ولها إجراءات تختص بها في مشهور المذهب المالكي وهي الإجراءات التي تبدأ بإثبات وجود العيب حيث يصدق الزوج في نفيه مع يمينه التي يجوز قلبها على الزوجة كي تحلف فتثبت وجود هذا العيب بزوجها غير أنه لا ينتج التطليق أو الفسخ عن هذا الإثبات بواسطة اليمين المنقلبة على الفور وإنما ينتج التطليق أو الفسخ بعد ضرب أجل منصوص عليه في الفقه المالكي المعمول به في كل ما لم ينص عليه في مدونة الأحوال الشخصية طبقا للمادة 311 منها قال في مختصر الشيخ أخليل : وحلف على نفيه ببرص إلى قوله وبخصائه وجبه وعنته واعترض إلى أن قال : (وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وإن مرض) فقد ألزم هذا النص بأن يحكم بالتأجيل بعد ثبوت وجود الاعتراض وأن هذا الأجل سنة تبدأ من يوم صحة الزوج من مرض غير الاعتراض وعللوا ذلك بإفساح المجال أمامه من أجل العلاج خلال هذه السنة ولا يعتبر المرض الحادث له بعد بداية هذا الأجل ابتداء من نهاية مرض بالزوج سابق عليه .

وحيث إنه بحكم وجود هذا النص المعمول به فقها وقانونا يكون اجتهاد محكمة الإحالة واردا في معرض النص ولا محل للاجتهاد مع وجود نص صريح في محله وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه أنه يحكم بالكتاب فإن لم يجد فبالسنة فإن لم يجد فإنه يجتهد وهو ما أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مشهور فقد رتب الاجتهاد على عدم اطلاعه على نص كتابي أو سني فالمبدأ العام هو ترتيب الاجتهاد على عدم وجود أي نص معتبر شرعا أو قانونا قياسا على صريح هذا الحديث .

وحيث إنه لا مدونة الأحوال الشخصية ولا النصوص الفقهية عند المالكية تنص على اعتبار عدم الإنجاب ضررا لأن الإنجاب أو عدمه أمر يرتبط بمشيئة الله تبارك وتعالى ولا دخل لأحد من الزوجين فيه سوى القيام بالأسباب المؤدية إلى الإنجاب وقد لا تجدي هذه الأسباب المذكورة قال تعالى << يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الآية >> .

وحيث إن اليمين المذكورة لم توجه للزوج أصلا بحجة أنه قد لد عندما لم يستجب للاستدعاء من طرف محكمة الأصل وحضر عنه أخوه وهو الحضور الذي ينفي عنه صفة اللدد فكان على المحكمة المؤكد حكمها أن تنيب قاضيا آخر يتقاضى هذه اليمين من الزوج حيث هو ثم ترتب على ذلك الإجراء المناسب

وهو ما لم تفعله وفي ذلك عدم الإعذار للزوج كما أشار إليه الطاعن في مذكرته فحضور الأخ واستماع محكمة الأصل إليه قائما عن أخيه يجعل محكمة الأصل في تناقض فهي تستمع إلى وكيل خصم ثم تجعل هذا الخصم غائبا بسبب اللدد والتناقض سبب من أسباب النقض طبقا للمادة 204 من ق . إ . م . ت . إ .

فلا يجوز تأكيده عند ئذ لأن التناقض يؤدي إلى عدم التعليل . هذا على افتراض جواز تأكيد حكم محكمة الأصل الذي قد تم نقضه مع الإحالة إلى تشكيلة مغايرة يقتصر نظرها على النقاط

المحال بها إليها دون اعتبار أن ليس لديها أن تجول في نواحي القضية كما شاءت وإلا لما كان للنقض والإحالة بموجب خرق معين معنى يعول القانون عليه .

أما إذا افترض أنه ليس لمحكمة الإحالة أن تؤكد ما قد سبق للمحكمة العليا أن نقضته فإن تأكيد محكمة الإحالة لحكم محكمة الأصل في نازلتنا هذه يكون مأخذا من المآخذ السلبية ضد قرارها محل الطعن .

وحيث إن تعبير منطوق حكم محكمة الأصل المؤكد بعبارة فسخ النكاح بين الطرفين مستساغ لأنه تفريق بين زوجين إثر عقد بموجب العيب الفرجي ولقول صاحب الكفاف :

ولكلا الزوجين فسخ إن وضح بالثاني جن أوجذام أو وضح . أي برص

فقد عبر بالفسخ بموجب الأخذ بخيار أحد الزوجين بموجب وجود عيب البرص ونحوه .

إلا أن الإجراء الصحيح لأخذ اليمين من الزوج ولتأجيل الزوج تحت المراقبة خلال عام ابتداء من الحكم بذلك لا يزال كل ذلك غائبا حتى أمام محكمة الإحالة التي كان عليها أن تصحح الخطأ الفقهي أو القانوني المحال إليها قبل الذهاب لتأكيد حكم الدرجة الأولى وأكثر من ذلك أنها أكدته على اعتبار اجتهادها بأن الاعتراض يؤدي إلى عدم الإنجاب وأن هذا الأخير ضرر لا يضرب له أجل مع أن الحكم الأصل كان في مجرد الاعتراض مما يجعل الحكم المؤكد والقرار المؤكد لا يتواردان على محل واحد فالفقه يعالج عيب الفرج بقواعد ونصوص فقهية في باب منفصل عن باب معالجة القيام بالضرر على ما هو معلوم في الكتب الفقهية عندنا وبعدم التوارد هذا يكون القرار قد أوقع انفصاما بينه وبين الحكم المؤكد من طرفه وهو خلاف الأصل المعروف في نظر الدرجة الثانية في أعمال الدرجة الأولى فالتأكيد يتطلب السير بين المحكمتين في النسق ذاته.

وحيث إن القاضي مقيد بما يرد عليه من دعوى المدعي دون أن يذهب إلى تأويل وذلك لحديث إنما أنا بشر إلى قوله فأقضي له بنحو ما أسمع وهو متفق عليه والمسموع من المدعية هنا هو دعوى عيب الاعتراض فقط فلا تجوز معالجة دعوى أخرى لم يرفعها الخصم نفسه حتى لو اعتبرنا أن دعوى عيب الفرج تئول إلى دعوى ضرر عدم الإنجاب فقد لا تكون هذه الأخيرة هي الرغبة عند المدعية .

وحيث إن القضية قضية عيب من عيوب الفرج يسمى الاعتراض لا عنة ولا ضرر فالاعتراض عدم انتشار الذكر عند الرجل بحيث لا ينعظ بينما العنة عبارة عن صغر الذكر بحيث لا يتأتى منه الوطء ولا يرجى زوال هذا الأخير مما يجعل الإجراءات بينهما مختلفة على الرغم من جواز إطلاق العنة على الاعتراض بجامع العجز عن الوطء فيجب أن تعالج من منطلق الدعوى الأصلية (الاعتراض) دون الخلط بينها وبين الاعتراض والضرر المتصور من خلاله .

وحيث إن كل ما ذكر يؤدي إلى نقض القرار محل الطعن بموجب عدم التعليل وهو سبب ناقض طبقا لمقتضى المادة 204 من ق . إ . م . ت . إ .

وحيث رأت المحكمة نقض القرار وإحالة القضية مرة أخرى من أجل العمل على تطبيق الإجراءات الفقهية المشار إليها .

لهذه الأسبـاب :

نظرا لما تقدم ولقول صاحب التحفة :

وحيـــث عيـــب الـــزوج بـــاعتراض أو بـــــرص وقـــــيم عنـــــد القاضـــــي
أجلـــــه إلـــــى تمـــــام عـــــــام كـــــذاك فـــــي الجنـــــون والجـــــذام
وبعـــــد ذا يحكـــــم بالطـــــلاق إن عـــــدم البـــــرء علـــــى الإطـــــلاق

واستنادا للمواد 311 م . إ . ش 203 و 204 و 205 وما بعدها و 213 وما بعدها و 220 وما بعدها كل ذلك في بابه من ق . إ . م . ت . إ .

منطوق القـرار:

قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

الرئيس **المقـرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

رقم القرار: 2014/29

بتاريخ: 2014/04/23

إن كلا من القضاء بما لم يطلب وعدم التعليل الكافي أمر غير مشروع ويوجب النقض للقرار المتصف بهما أو بأحدهما ، المادتان 81، 204، من ق. ا.م.ت.ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

القضية رقم: 2013/43
نوع القضية: طعن بالنقض
الطاعن: أ.ح.
يمثله ذ : اشريف أحمد ولد شيخنا.
المطعون ضده: م.ا.ب.
يمثله ذ/ الحسن ولد المختار.
القرار المطعون فيه
القرار رقم: 2013/07
الصادر بتاريخ 2013/03/19 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط.
رقم القرار: 2014/29
تاريخ: 2014/04/23
منطوق القرار:
قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة التجارية في انواكشوط للبت في أصل القضية.

شرف ~ اخاء ~ عدل

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الخميس الموافق 2014/02/27 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :

. محمد ولد أحمد سالم ولد أبي، مستشارا؛
. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛
. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛
. محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛
. بتار ولد باب، مستشارا؛
. أبه ولد محمد محمود، مستشارا؛
. المختار تولي باه، مستشارا؛
. سيد إبراهيم ولد محمد ختار، مستشارا؛
. يسلم ولد ديد، مستشارا؛
. أمبارك ولد الكور ، مستشارا؛
. جمال ولد آكاط، مستشارا؛
. محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛
. محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛
. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
بكار ولد الناه، مستشارا؛
محمدن ولد عبد الرحمن، مستشارا؛
. الصوفي انكي باه، مستشارا؛
. محمد ولد سيد ولد مالك، مستشارا؛
. محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
. دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛
. الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛
. القاسم ولد فال، مستشارا؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم 2013/43 المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من ا.ح. يمثله ذ/ اشريف أحمد ولد شيخنا من جهة وم.ا.ب. يمثله ذ/ الحسن ولد المختار من جهة ثانية ضد القرار رقم 2013/07 بتاريخ 2013/03/19 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط.

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن ذ/ بوننا ولد سيد تقدم أمام المحكمة التجارية بانواكشوط بصفته ممثلا للمدعو ا.ح. المالك لمحطة بنزين، طالبا تنفيذ عقد إيجار تلك المحطة الموثق أمام موثق العقود محمد ولد بديده مع المستأجر م.ا.ب. بتاريخ 2006/06/06، فأصدر رئيس هذه المحكمة الأمر رقم 2009/30 بتاريخ 2009/02/16 بالتنفيذ الجبري للعقد المذكور، وبعد طلب العدل المنفذ تذليل صعوبة تنفيذية أصدر رئيس المحكمة المذكور الأمر رقم 2009/70 بتاريخ 2009/04/08 بتذليل تلك الصعوبة بتنفيذ العقد ثلاث سنوات ثم طلب المنفذ عليه الرجوع عن الأمر أعلاه، فأصدرت المحكمة نفسها الأمر رقم 2009/64 بتاريخ 2009/03/30 برفض الرجوع الذي أكدته الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط بعد استئنافه أمامها بقرارها رقم 2009/14 بتاريخ 2009/05/17 المؤكد بقرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا والذي أصدرت فيه الغرفة نفسها قرارها الاستعجالي رقم 2012/10 بتاريخ 2012/05/02 بإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتدارك الأخطاء التي اكتنفت عملية التنفيذ.

وبعد إحالته على التشكيلة المغايرة أصدرت هذه التشكيلة - بعد تعيينها ونشرها القضية في جلسة علنية لهذه المسطرة الاستعجالية - القرار رقم 2013/07 بتاريخ 2013/03/19 الذي حكم لصالح ا.ح. بسنة من الإيجار وهذا القرار هو محل هذا الطعن بالنقض أمام هذه التشكيلة من طرف ممثل الطاعن ذ/ اشريف أحمد ولد شيخنا بتاريخ 2013/05/06، وقد وصل إلى المحكمة بتاريخ 2013/12/02 فعين له رئيس المحكمة العليا القاضي القاسم ولد فال مقررا، فأعد فيه التقرير الموجود في الملف.

وبعد استكمال جميع الإجراءات عرض في جلسة الغرف المجمعة بتاريخ 2014/02/27 ليتم الترافع فيه ويحجز للمداولات ليصدر فيه هذا القرار ذو الرقم: 2014/29 بتاريخ 2014/04/23.

ثانيا : من حيث الشكل

لقد قدم الطعن بالنقض ممن له الصفة والمصلحة في الأجل القانوني طبقا للأشكال والشروط المنصوصة في المواد 205-207-210-211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية مما يستوجب قبوله شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل:

1- الأطراف

أ- الطاعن:

تقدم ممثل الطاعن ذ/ اشريف احمد ولد شيخنا بمذكرة طعن تضمنت ما يلي:

- أن طعنه استوفى جميع الشروط والأشكال القانونية مما يستوجب قبوله شكلا.
- نقص تعليل القرار المطعون فيه وعدم استناده لأي نص قانوني.
- نشره للقضية في جلسة علنية.
- قضاؤه بما لم يطلبه أي من الطرفين.
- عدم تطبيقه للفقرة 4 من المادة 223 من ق إ م ت إ
- أن تسجيل العقد لسنة واحدة لا يعني عدم إلزامه للمطعون ضده بمدته المنصوص عليها فيه التي هي 5 سنوات خاصة بعد عمل الأخير به أكثر من سنة وإقراره بذلك.
- طالب في نهاية مذكرته بقبول طعنه ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.

ب- المطعون ضده:

أما ممثل المطعون ضده الأستاذ الحسن ولد المختار فقد قدم مذكرة جوابية تضمنت ما يلي:

- عدم احترام مذكرة الطاعن لمضمون المادتين 204-208 من ق إ م ت إ
- تمسكه بالمادة 6 من العقد التي تقضي بتسجيله سنة واحدة.
- أن المادة الأخيرة من العقد نصت على أن أي خلاف في تأويل العقد أو تنفيذه يرجع فيه إلى المحاكم المختصة وهذا من متعلقات الأصل ويخضع للتدرج القضائي.
- سلامة القرار الطعين مطالبا برفض الطعن.

أما مذكرة النيابة فقد تضمنت مضمون ما أدلى به الطرفان في مذكرتيهما وطالبت بإحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة للبت في الأصل محل النزاع بين الطرفين تطبيقا للفقرة 2 من المادة 223 من ق إ م ت إ.

2- المحكمة

حيث عاب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه وقع في حالات النقض الواردة في الفقرات 1-6-7 من المادة 204 ق إ م ت إ.

-فبخصوص حالة النقض المأخوذة من الفقرة الأولى من المادة 204 ق إ م ت إ

حيث إن ما أثاره الطاعن من أن القرار المطعون فيه قد بت في أصل النزاع وألحق ضررا بموكله محيلا على النص المذكور أعلاه، هو دفع مؤسس قانونا، إذ انتقل القرار بالقضية من مسارها الاستعجالي المتعلق بالتنفيذ إلى البت في الأصل من خلال الحكم بسنة من الإيجار مدفوعا لذلك

بطعن لصالح القانون وإحالة على تشكيلة مغايرة في مادة الاستعجال، وهما إجراءان غير مؤسسين، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد فوت ببته في الأصل على المحكوم عليه درجة من درجات التقاضي التي تعتبر من المبادئ الأساسية للتقاضي المكرسة بموجب قانون التنظيم القضائي وخاصة في مادتيه 29-38 وعدم احترامها يعرض القرار الطعين للنقض.

- وبخصوص حالة النقض المأخوذة من نقض التسبيب الواردة في الفقرة السادسة من المادة 204 من ق إ م ت إ

حيث إن القرار المطعون فيه لم يتضمن أية أسباب واقعية أو قانونية يرتكز عليها قضاؤه تمكن المحكمة العليا من رقابة تنزيل النصوص القانونية على وقائع القضية، إذ يعتبر تسبيب القرارات القضائية ركنا أساسيا من أركانها وضمانة جوهرية للأطراف تمكن المحاكم العليا من رقابة التطبيق السليم للقانون على وقائع القضية من جهة، كما تمكن الأطراف من حقهم في الاطلاع على الأسس القانونية والواقعية للقرارات الصادرة لصالحهم أو عليهم من جهة أخرى، وهذا ما أوجبته المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وجانبه القرار المطعون فيه فاستوجب النقض.

- وبخصوص حالة النقض المأخوذة من القضاء بما لم يطلبه أحد الأطراف الواردة في الفقرة السابعة من المادة 204 ق إ م ت إ

حيث إن القرار الطعين قضى في منطوقه بما لم يطلبه الأطراف فقد أورد في سرده لما أدلى به الأطراف من طلبات في الجلسة غير ما قضى به منطوقه من الحكم للطاعن بسنة من الإيجار وهو ما يعتبر قضاء منه بما لم يطلب وهي إحدى الحالات الموجبة للنقض.

وتأسيسا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه استوجب النقض والإحالة إلى المحكمة التجارية بانواكشوط لتمكين الأطراف من التقاضي أمام قضائهم الطبعي المختص وتقديم دعاويهم أمامه مما يضمن مساواتهم أمامه في الإجراءات والطعون.

لهذه الأسباب

وإعمالا للمواد 7- 22- 29 - 38 من ق-ت- ق- والمواد 81-204 وما بعدها - 223 من ق م ت إ.

منطوق القرار

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة التجارية في انواكشوط للبت في أصل القضية.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

رقم القرار: 2014/32

بتاريخ: 2014/07/15

1- إذا ادعى أحد الورثة أن عقارين أحدهما محفظ والآخر غير محفظ من التركة وأجاب أحد الورثة أنه ملكه وليس منها، كان بإمكان المحكمة المختصة بغير المحفظ أن تتعهد بدعواه فيهما معا المادتان 21، 48 من ق.ا.م.ت.ا.

2- إذا قضت المحكمة بنقض قرار مؤكد لحكم محكمة الأصل فليس للتشكيلة المحال عليها من المحكمة العليا أن تقضي بتأكيد حكم محكمة الأصل مرة ثانية، لأن نقض مؤكده بمثابة نقضه.

3- إن تعريف المرض المخوف المجيز للورثة الحجز على صاحبه لا يتم بمجرد ما ورد في المادة 75 من م.أ.ش حتى يضاف إليه ما ورد في المادة 311 من المدونة نفسها لتقييد محققي المالكية الحجز بالمرض المخوف بغير المتطاول إلى أن يلزم المصاب به الفراش ويضنيه.

4- إذا ادعى أحد الورثة أنه قد حاز ما أثبت أن المورث وهبه له قبل المانع من موت أو مرض حاجر، وأنكر ذلك أحد الورثة ولم تبت محاكم الموضوع في دعوى الحوز فليس للمحكمة العليا أن تثبت الحوز ولا أن تنفيه قبل أن تقضي محكمة الموضوع بثبوته أو نفيه ويطعن لديها في قرارها لحصر اختصاصها في الرقابة على ما إذا كان القانون طبق في النازلة أم خولف.

المادة 11 من الأمر القانوني رقم 2007/12 المرموز إليه ب : ت.ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

القضية رقم: 03/ 2013

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

الطاعن: ت.ط.د.

ممثلة بالأستاذ إبراهيم ولد أبتي.

المطعون ضده: إ.ع.د.

يمثله ذ/ إسماعيل ولد جمال.

القرار المطعون فيه :

القرار رقم 2012/161 بتاريخ 2012/11/08.

الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط في تشكلة مغايرة.

القرار رقم 2014/32

تاريخه: 2014/07/15

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة علي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

شرف ~ إخاء ~ عدل

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الثلاثاء الموافق 2014/07/15، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة رئيسها السيد :

- يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا
- **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:**

. محمدو ولد ابي، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛

. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛

. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛

- محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا
- بتار ولد باب، مستشارا؛
- أب ولد محمد محمود مستشارا
- المختار تولي باه، مستشارا؛
- سيد إبراهيم ولد محمد ختار مستشارا؛
- يسلم ولد ديدي، مستشارا؛
- امبارك ولد الكوري، مستشارا؛
- محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛
- جمال ولد آكاط، مستشارا؛
- محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛
- محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛
- الحاج ولد محمدن ولد الطلبه مستشارا؛
- محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا
- الصوفي انكي باه، مستشارا؛
- محمدن ولد عبد الرحمن مستشارا
- محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
- محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
- دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛
- لمام ولد محمد فال، مستشارا؛

القاسم ولد فال، مستشارا؛

وبحضور القاضي/ أحمد ولد الولي، المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وأصدرت القرار الأتي بيانه في طعن الأستاذ/ابراهيم ولد أبتي بالنقض لموكلته ت.ط.د. ضد القرار رقم 2012/161، الصادر بتاريخ 2012/11/08، عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط، القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل رقم 2009/12 بتاريخ 2009/07/03 .

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها القضية – حسبما يستبان من مشمولات ملفها- في العرائض المقدمة إلي محكمة مقاطعة تفرغ زينه علي التوالي بتاريخ 2008/05/21 و2008/05/26 من طرف ذ/ ا.ع.د. أصالة عن نفسه مطالبا بحصر ورثة والده المرحوم ع.م.د. المتوفي يوم 14 مايو 2008 وبحجز عقارات داخلة في الميراث هي :العقار ذو السند 1282 حي و المشيد علي القطعتين رقمي 75و79، والعقار الكائن في الحي ف شمالا المشيد علي القطعة الأرضية رقم 140 الحامل رخصة الحيازة رقم 527 بتاريخ 1995/10/04، والعقار الكائن في الحي ك المشيد علي القطعة الأرضية رقم 180 . واستدعاء زوجته ت.ط.د. لاستقصاء ما لديها من معلومات عن باقي متروكه، وبجرد جميع المتروك وتعليق قسمته حتى يبت في الأصل ، وبالحجز التحفظي علي كل المنقولات والعقارات المتروكة وبالبت بدون تأخير.

وهكذا أصدرت محكمة مقاطعة تفرغ زينه في القضية حكمها ذا الرقم 2009/12 بتاريخ 14 يوليو 2009 القاضي بإبطال عقدي الهبة رقمي 1997/3632 بتاريخ 1997/10/08 و2003/9779 بتاريخ 2003/11/10 وبضم عقدي الهبة المبطلين لمتروك المرحوم، وبتوزيع المتروك كاملا بين ورثة المرحوم .

واستؤنف هذا الحكم فأصدرت فيه الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط القرار ذا الرقم 2010/70 بتاريخ 07 يوليو 2010 القاضي برفض الاستئناف شكلا لورود المذكرة خارج الأجل القانوني. وقد تم الطعن بالنقض في القرار المذكور أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا فأصدرت فيه القرار ذا الرقم 2011/01 بتاريخ 2011/01/24 القاضي بالنقض والإحالة.فأصدرت محكمة الإحالة القرار ذا الرقم 2011/42 بتاريخ 2011/03/24 القاضي بتأكيد حكم محكمة الدرجة الأولي فتم الطعن بالنقض في هذا القرار فأصدرت فيه الغرف المجمعة القرار ذا الرقم 2011/43 بتاريخ 2011/12/20 القاضي بالنقض والإحالة. فأصدرت محكمة الإحالة القرار ذا الرقم 2012/161 بتاريخ 2012/11/08 القاضي بتأكيد حكم محكمة الدرجة الأولي فتم الطعن فيه بالنقض من طرف ت.ط.د. ممثلة بالأستاذ/ إبراهيم ولد أبتي. مما يعهد الغرف المجمعة طبقا للمادة 22 من ق.ت.ق لورود الطعن بالنقض للمرة الثالثة .

ثانيا: الإجراءات

لما وصل ملف القضية كتابة ضبط الغرف المجمعة وتلقت مذكرة الطاعنة وبلغتها إلى ممثل المطعون ضده فرد عليها بجوابية، عين رئيس التشكيلة مقررا في القضية.

ولما أنجز تقريره أحيل الملف إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا فأودعته النيابة العامة طلباتها المكتوبة وأعادته إلى كتابة ضبط الغرف المجمعة أدرجت القضية في جدول القضايا المقرر عرضها في جلستها العلنية المقرر عقدها يوم 2013/06/19، فعرضت فيها واستمع إلى تلاوة المقرر يسلم ولد ديدي لتقريره فيها.

واستمع إلى ممثلي الأطراف في عرض ملاحظاتهم وطلباتهم، وإلى محمد ولد عمار، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا الممثل للنيابة العامة في عرض طلبات النيابة.

وعقب ذلك تقرر جعل القضية في المداولة إلى جلسة يوم 2013/10/29 التي قرر فيها تمديد المداولات في القضية إلى جلسة يوم 2013/12/25 وفي هذه أيضا قرر تمديد المداولات لمزيد من الدرس ليتم هذا التمديد كذلك في جلستي 2014/02/27 و 2014/04/23 إلى أن تم النطق بالقرار في جلسة 2014/07/15 ، كل ذلك تطبيقا للمواد 212، 213، 214، 215، 216،217، 218، 219 من ق.أم.ت.أ. وخلال المداولات تم درس القضية فتبين الآتي :

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر يوم 2012/11/08، فطعن فيه الأستاذ إبراهيم ولد أبتي لموكلته ت.ط.د بواسطة عريضة مكتوبة قدمها لكتابة ضبط مصدرته يوم 2012/12/02 مصحوبة بوصل دفع كفالة ومحضر توكيل وأتبعها بمذكرة طعن قدمها لكتابة ضبط الغرف المجمعة يوم 2013/01/23 في نسختين، فإن طعنه مستكمل لشروط القبول الشكلية المنصوص على اعتبارها بالمواد 205، 207، 208، 209، 210، 211، من ق.أ.م.ت.أ.

رابعا : من حيث الأصل

1-الأطراف :

أ- الطاعن :

خاطبت الطاعنة الغرف المجمعة بمذكرة طعن مكونة من سبع وثلاثين صفحة بقلم ذ/ ابراهيم ولد أبتي من أهم ما تضمنته :

1- نعت القرار المطعون فيه بالإخلال بمبدإ المساواة بين الأطراف حيث أخذت مصدرته بحجج الطرف الذي قضت له وأهملت حجج الطرف الآخر.

2- أنها لم تسلك في إجراءاتها الصراط المستقيم، حيث صرحت في جلسة الترافع يوم 2012/07/12 بوضع القضية في المداولات إلى يوم 2012/11/11 ونطقت بالقرار يوم 2012/11/08، قبل الأجل خارقة للمادة 80 من : ق.ا.م.ت.ا. التي تنص على أن الدعوى إما أن يقضى فيها حالا أو تجعل في المداولة إلى جلسة مقبلة يحددها الرئيس.

وأن مصدرة القرار سمحت لخصم الطاعنة بممارسة المرافعة أمامها مخلة بالنص على إجبارية التمثيل بمحام أمام محكمة الاستئناف.

3- جهل أو تجاهل ان قرار الغرف المجمعة المحيل القضية إلى مصدرة هذا القرار قاض بنقض قرار التشكيلة السابقة لمحكمة الاستئناف الذي كان مؤكدا لحكم محكمة الأصل القاضي بإبطال الهبات وبتوزيع الموهوب على الورثة وبذلك النقض يصير حكم محكمة الأصل منقوضا بقرار الغرف المجمعة ولا سبيل إلى تأكيده إذ لو كان ممكنا لاكتفت الغرف المجمعة بتأكيد قرار محكمة الاستئناف المؤكد له، وقضت بذلك على هذا النزاع وإذ لم تؤكده ونقضت فإن ذلك النقض يجعل ما قضي به هذا القرار من تأكيد حكم محكمة الأصل مخالفا للقانون، وأن ما ورد في قرار الغرف المجمعة مما يوهم التناقض بين بعض حيثياته ومنطوقه موجب للتقيد بالمنطوق لأنه هو الذي فيه حجية الشيء المقضى به دون الحيثيات بدليل المادة 458 من ق.ا.ع. الني نصها «حجية الشيء المقضى به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه و ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له».

4- أن مصدرة هذا القرار لم تأخذ بتوجيهات المحكمة العليا الواردة في قرار إحالة القضية إليها، حيث عهدت إليها ان تحكم بصحة او بطلان الهبة باعتبار ذلك حسما للنزاع.

وأن تنظر فيما يدعى على المرحوم من قصد حرمان أحد الورثة من أثر.

لكن المحكمة تعدت النقطتين المحال إليها النظر فيهما، حيث ورد في منطوق هذا القرار ضم العقارات موضوع الهبة إلى المتروك.

لذلك كان هذا خروجا عن توجيه محكمة النقض وإخلالا بحكم المادة : 223 من : ق.ا.م.ت.ا. الملزمة لمحكمة الإحالة أن تنصاع لتوجيه محكمة النقض عند الإحالة للمرة الثانية.

وخالفتها عندما عهدت إليها بالالتزام بمشهور مذهب مالك فلم تأخذ منه إلا بما كان لصالح الطرف الذي قضت له من تعريف خليل للمرض المخوف الذي لم يكن مفصلا وتعامت عن ما فصله شراحه وغيرهم من علماء المذهب.

5- أنها لم ترد على ما أثاره الطاعن من عدم اختصاصها في البت في العقار المحفظ إلا بشيء من الثناء على حكم محكمة الأصل المتصامم عن ما قدم إلى مصدرته من الدفع الشكلي بعدم الاختصاص مبررة ذلك بكون محاكم المقاطعات ذات اختصاص عام في النزاعات الأمر المخالف لنص المادة 25 من ق.ا.م.ت.ا. والمخالف للفقه القضائي لدى المحكمة العليا في نزاعات مماثلة قد ادعى بعض أطرافها أن موضوع دعواه هبة وأن ذلك يعطي الاختصاص لمحكمة المقاطعة، وفي ذلك ما فيه من الخطإ لأن الهبة ليست شيئا متمولا وإنما المتمول الشيء الذي تنصب عليه فإذا كان عقارا محفظا كان الاختصاص فيه مقصورا على الغرفة المدنية بمحكمة الولاية وكان على المحاكم أن تعتبر ذلك ولو لم يدفع به أحد الأطراف لأن الاختصاص النوعي من النظام العام.

6- أن القرار المطعون فيه خصص جزءا كبيرا منه لاستنساخ الكثير من قرار الغرف المجمعة المحيل للقضية إلى مصدرته من دون أن يذكر الداعي إلى هذا الاستنساخ فكان حشوا خاليا من ذكر

السبب الداعي إليه وكان غير مبرر لما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تأكيد حكم محكمة الأصل التأكيد الذي يتناقض مع منطوق قرار الغرف المجمعة المستنسخ الكثير منه في هذا القرار، ذلك لأنه قاض بنقض حكم محكمة الأصل.

7- أن في هذا القرار تناقضا يتجلى في ما ورد فيه من عدم تعارض حكم المادة 175 من م.ا.ش. مع النصوص والفتاوي المشترطة في وصف المرض بالمخوف:

- أن يقعد المصاب به.
- وأن يكون غير متطاول.
- وأن يكون ملجئ المصاب به للاستعانة بغيره.

ثم ما لبث هذا القرار أن قال إن ما في هذه النصوص غير مشهور ولا راجح وإذا كان ما فيها لا يتعارض مع ما في تلك المادة فمعنى ذلك أن ما فيها غير مشهور ولا راجح ولا يجوز القضاء به.

وجاء هذا القرار في الحيثية الموالية بما في المدونة عن مالك من «أن ما كان من المرض لا يخاف على صاحبه منه يكون مثل الصحيح فرب مفلوج... يعيش زمانا يقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في جميع المال. ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه المرض فيكون مرضا من الأمراض قد ألزمه الفراش ويخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاءه إلا في ثلث ماله».

فكيف لا يكون قول مالك في المدونة وما جرى على شاكلته غير راجح ولا مشهور وقد أجمع العلماء على أن الأرجح والأشهر في كل نازلة اختلف علماء المذهب فيها هو قول مالك في المدونة.

بل إن نسبته لمالك وعدم نقل قول عنه غير هذا القول مغنية عن التشهير ولا يعقل التملص من قول مالك بقول خليل بل إن من غير المعقول أن يخالف خليل مالكا لكن مختصره لم يتعرض للتفصيلات في أمراض المرضى المخوفة وغير المخوفة لشدة اختصاره.

لكن شارحيه تعرضوا لتفصيل جزئياتها واتفق كلهم أو جلهم على أن الإقعاد وملازمة الفراش والاستعانة بالغير وعدم التطاول مشترطات في المرض الموجب للحجر على المتلبس به.

وأن مسطرة الأحوال الشخصية مماثلة للمختصر في الاختصار وعدم التفصيل ولذلك أحالت المادة 311 منها على مشهور المذهب المالكي في بيان ما غمض منها وحكم ما سكتت عنه.

8- أن هذا القرار قلل من قيمة فتوى كل من المرحوم محمد سالم ولد عدود وحمدا ولد التاه في مثل هذه النازلة وعلل ذلك التقليل بأنهما ممن اطلع على مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية وهذا التعليل لا معني له لأنه لا ينقص من قيمة فتواهما و لا يزيد فيها كونهما اطلعا أو لم يطلعا على تلك المدونة.

9- أن ما ورد في هذا القرار من أن الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان لا حجة للمحكمة فيه على ما قضت به، وإنما هو حجة عليها لأن المفتين باشتراط ملازمة الفراش وعدم التطاول في المرض الحاجر من بينهم محمد سالم ولد عدود وحمدا ولد التاه وهما في زمان ومكان هذه النازلة وما أفتيا إلا بما أفتى غيرهم بمثله من معاصريهما في البلد مثل : الفقيه محمد الحسن ولد احمدو

الخديم،وممن تقدموا عليهما مثل : محمد العاقب ابن مايابا، وسيد عبد الله ولد الحاج ابراهيم، ومحنض باب ولد اعبيد، والسواد الأعظم من فقهاء المذهب.

10- أن مصدرة هذا القرار ضربت عرض الحائط بما وافتها به الطاعنة من وصف سبعة وأربعين عالما من أعيان علماء المذهب للمرض المخوف بأنه لا بد أن تتوفر فيه ملازمة الفراش وقصر المدة بين حصوله والوفاة بسببه واستعانة المصاب به في تصرفاته وحركاته بغيره، ولم ترد مصدرة القرار على ما اشترطوا فيه إلا بما نسبت إلى نصيحة لمرابط ولد احمد زيدان مما ليس فيها، حيث إن هذا الشرح أشد اختصارا في تعريفه للمرض المخوف من مختصر خليل الذي ما هو إلا واحد من شروحه التي لا تحصي لكثرتها.

مع أن من واجب مصدرة هذا القرار أن ترد على ما ورد في تصانيف وفتاوي هؤلاء الذين احتج بأقوالهم على أن مرض ع.م.د. ما كان مرضا مخوفا ولا حاجرا. وإذا كان خلاف بين العلماء في ذلك فعلى القرار أن يبين الراجح من المرجوح بالأدلة المفصلة.

11- أن هذا القرار لم يكن مقتصرا علي تجاهل النصوص المنطبقة على النازلة والتي لصالح الطاعنة بل أعطى التقارير الطبية أكثر مما تدل عليه ليتوصل بذلك إلى ما قضى به من تأكيد حكم محكمة الأصل.

وذلك أن هذه التقارير محصورة في ثلاثة ولم يرد فيها ما يثبت أن مرض ع.م.د. كان مخوفا، ولا أنه مات بسببه عكس ما ذهب إليه هذا القرار.

كانت هذه مآخذ المذكرة علي ذات هذا القرار.

ولما فرغت هذه المذكرة من تجريح هذا القرار كرت علي حكم محكمة الأصل لتؤكد أن إبطاله للهبتين غير مشروع وأنه أدخل في إحداهما ما ليس منها ، واستدلت على ذلك ب:

1-أن الواهب لم يكن وقت الهبتين مصابا بالمرض المخوف بدليل عزوها الي اثنين وعشرين مصنفا تذكر في بعض الأحيان جزء المصنف ذي الأجزاء ورقم الصفحة المنسوب اليها الحكم بادئة برواية ابن القاسم في المدونة عن مالك وخاتمة ب(مرام المجتدي علي كفاف المبتدئ) لمؤلفه محمد الحسن ولد أحمدو الخديم عازية لتلك المصنفات أنها تشترط في المرض المخوف إقعاد المصاب به وإلزامه الفراش وعدم التطاول والحاجة للاستعانة بالغير وقرب موت المصاب به .

وأن الفقيد كان سليما من هذه الأمور لأن مرضه اكتشف 1995 ولم يتوف الا بعد ثلاث عشرة سنة كان يزاول فيها مهامه وسافر أسفارا قادته الي أدغال الصحراء والكثير من أرجاء الوطن ولم يثبت أنه مات بسببه.

2-أن احدي الهبتين تتعلق بعقار محفظ علي اسم الموهوب لها مما يجعل محكمة الأصل غير مختصة في إبطال هبته لكون النزاع المتعلق بالعقار المحفظ من اختصاص الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بنص المادة 25 من ق.ا.م.ت.ا .

ولأن العقار المحفظ لا يقضي في النزاع فيه الا بأحكام المرسوم المؤرخ ب: 1932/07/26 الذي لم يزل ساري المفعول علي ما وراء البحار بموجب المقرر المؤرخ ب: 1933/04/13 ولأن المادة 121 من هذا المرسوم تنص علي ان السند العقاري نهائي وغير قابل للطعن .

ولأن الهبة الثانية تتعلق بعقار مشيد علي موضع الرخصتين 95/526 و95/527 وموضع الأولي كان ولم يزل للطاعنة بدليل أن كلا من رخصته ورسالة منحه ذات الرقم 94/110 علي اسمها.

فكيف يمكن اعتبار موضعها داخلا في الهبة؟

وكيف يمكن أن يدخل في التركة؟

أما موضع الرخصة الأخرى التي هي علي اسم الفقيد فيعود ملكها إلى الطاعنة أيضا لأن القطعتين منحهما لها وزير المالية إلا أنها فضلت أن تجعل إحداهما علي اسم الزوج.

ولأنها هي التي شيدت ما عليهما من البناء، وأن القاصي والداني بمن فيهم المدعي يعلمون ذلك ويعلمون أن التشييد حصل في الوقت الذي لا دخل فيه للفقيد لأنه أحيل إلى التقاعد سنة 1991 بمعاش زهيد، ولأن كلا من طلب رخصة البناء والتصميمات الهندسية للعقار المشيد في محل الرخصتين وأوصال دفع الضرائب لا تحمل إلا اسمها وقد قدمت وثائق ذلك للمحاكم التي تعمدت غض الطرف عنها.

وأن ما استدلت به تلك المحاكم من توقيعها علي وثيقة الهبة علي إقرارها بأن موضع الرخصة 95/526 لزوجها كذب ولا دليل فيه لكونها لم توقع في ذلك العقد إلا ليكون إمضاؤها دليلا علي قبولها الهبة موضع الرخصة التي علي اسم الزوج وعلي الحوز لموضعها الذي هو في واقع الأمر ملك لها قبل الهبة وبعدها.

وأن من تدبر ذلك العقد بقلب سليم يستنتج أن موضع رخصتها لم يدخل في الموهوب لها.

3- أن حوزها موضع الهبتين قد تم بنوعيه القانوني والمادي بالوثائق العرفية والرسمية وأن خصمها لم يدع عليها قط عدم الحوز مما يدل علي إقراره لها به .

وأسست هذه المذكرة علي ما نسبنا إليها الالتماس من المطعون لديها نقض القرار وإحالة القضية علي تشكيلة مغايرة مع تحديد منطوق القرار الواجب الاتخاذ لكيلا تظل القضية في دوامة لا انتهاء لها، وإعادة الكفالة إلي مؤمنها.

ب- **المطعون ضده :**

أما المطعون ضده فقد رد بجوابية من ثمان عشرة صفحة بقلم ذ/إسماعيل ولد جمال ضمنها :

1- أن ما ورد في مذكرة الطاعنة من أن مصدرة القرار نطقت به قبل موعدها بالنطق غير صحيح، وأن ما أفاد به الكاتب من ذلك كذلك .

ولو سلم به لما كان له أثر في صحة القرار ما دام الأطراف قد مكنوا من تقديم وسائل الدفاع في جلسة علنية وقدموا ما شاءوا أن يقدموا وأعذر إليهم.

2- أن ما ورد في هذا القرار من وجود تناقض بين منطوق قرار الغرف المجمعة رقم 2011/43، وبين حيثياته لا وجود له لكونه قضى بنقض قرار التشكيلة المغايرة الأولى لعدم نقاش الآراء الفقهية التي أدلت بها الطاعنة وليس لوجود أي سبب من أسباب النقض الواردة في المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا، وتأسيسا على ذلك فإن منطوق القرار المطعون فيه يتفق مع التوجيهات الواردة في قرار الغرف المجمعة.

3- أن ما ورد في مذكرة الطاعنة من استدلال بالمادة : 458 من : ق.ا.ع. على أن منطوق قرار الغرف المجمعة يتعارض مع حيثياته وأن ذلك موجب للاقتصار على المنطوق لا معنى له لأن تلك المادة لا تتعلق إلا بإثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها بالقرائن .

4 . أن جميع ما جاء في مذكرة الطاعنة من دفاع قد أجاب عنه قرار الغرف المجمعة وأبطله إبطالا يجعل إثارته أمامها في هذه المرة غير مستساغ ، وأن ما ورد فيها من تخصيص المرض المخوف بالملزم للفراش ، وقصر المدة بين الإصابة به والوفاة بسببه استنادا إلى آراء وفتاوى لبعض أهل العلم فيه التجاهل لما جاء في قرار الغرف المجمعة ولما في المادتين 175 و 203 من م . إ . ش ، ولا داعي للاحتجاج به لثلاثة أسباب

أحدها : وجود النص على تعريف المرض المخوف في المادة 175 من م أ ش .

والثاني : أن مسطرة الأحوال الشخصية نصت في مقدمتها على أنها شرعت لوضع حد للخلاف في مسائل موضوعها ليلتزم القضاء بالعمل بها .

والثالث : أن قرار الغرف المجمعة قد عرف المرض المخوف بأنه هو الذي لا يتعجب من وقوع الموت بسببه تطاول أم لا أقعد أم لا اعتمادا على مشهور المذهب وراجحه .

5 . أن ما ورد في مذكرة الطاعنة من أن الفقيد مات بنوبة قلبية غير صحيح لما جاء في شهادة الدكتورة فأبيين شريف من أنه مات بتوقف نبضات القلب وما في تقرير الدكتور الطيب ولد محمد محمود من أن احتمال موته بالمضاعفات المتوقعة لمرضه احتمال كبير وخاصة توقف نبضات القلب.

6 . أن ما ورد في مذكرة الطاعنة من أن المطعون ضده مدع وعليه عبء إثبات دعواه لا معنى له لأن مرض والده لم يكن محل مناكرة وقد أكتشف سنة 1995 م قبل الهبات وأثبتت التقارير الطبية أنه مميت وأن احتمال موته بمضاعفاته احتمال كبير وأن النصوص صريحة في الحجر على المصاب بمثل مرضه .

7 . أن ما ورد في تلك المذكرة من أن المادة 175 من م . إ . ش ، لا ينطبق إلا على المريض الحي لا دليل عليه.

وإن الأطباء إذا حكموا بكثرة الموت بالمرض كانت التبرعات الصادرة من المصاب به باطلة ولكل من تضرر بها أن يقوم بإبطالها .

8 . أن ما ورد في المذكرة من أن الطاعنة حازت الموهوب لها بنوعي الحيازة القانوني والمادي غير صحيح لأن الواهب وهب لها العقار الذي ب Fnord سنة 1997 وأستمر ساكنا فيه حتى سنة 2003

انتقل إلى العقار محل الهبة الثانية الموثقة في تلك السنة ولم يزل فيه إلى أن توفى سنة 2008 وذلك ما ينفي حيازة الموهوب لها لأي من العقارين إذا سلم أن الزوجة هي الساكنة مع الزوج لا العكس .

وأن تحويلها السند العقاري على اسمها باطل بفقه المحكمة العليا في نازلة مشابهة تجسد في القرار رقم 2001/57 بتاريخ 2001/01/20 المنصوص فيه على الاتفاق على شرط الحوز في صحة الهبة قبل المانع من الموت أو المرض المتصل به .

9 . أن ما ختمت به مذكرة الطاعنة من طلب نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة مستغرب لأن المطعون لديها في هذه المرحلة محكمة قانون ووقائع و بإمكانها التصدي للأصل لذلك كان هذا الطلب في غير محله وكان دالا على سوء النية وإرادة بقاء الأطراف في النزاع أبدا .

ورتبت هذه الجوابية على ما نسب إليها من ردود وأسست على الفقرة الأخيرة من المادة 223 من ق . إ . م .ت . إ، وعلى المادة 74 من ق . إ . ع، والمادتين 175 و 311 من م . إ . ش ،وعلى قرار الغرف المجمعة رقم 2011/43 التماسها من المطعون لديها رفض طعن الطاعنة وتأكيد القرار المطعون فيه.

وختمت بقوله تعالى : << وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله ألا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون >> .

2-المحكمة :

يستنتج من درس مذكرات الطرفين وباقي وثائق الملف أن اختلافهما يحتدم في ثمان مسائل :

وحيث إن بيان الصواب في هذه المسائل كفيل بالرد ولو ضمنيا على حجج كل من الطرفين، وبيان المقبول وغير المقبول من طلباتهما، وما إذا كان القرار معللا تعليلا كافيا أم لا ؟ ، فعلى المحكمة الشروع في بيانها :

الأولى : هل لمحكمة الإحالة أن تؤكد حكم محكمة الأصل أم لا ؟

لو كانت مصدرة القرار قضت بما حكمت به محكمة الأصل بدون ارتباط بحكمها ، لما كان على شكل قرارها تثريب، لكون قرار الغرف المجمعة المحيل القضية عليها غير معلل لما قضى به من نقض قرارها الأول، فيكون من الواجب عليها اتقاء موجبات نقضه، لكن لا يظهر أن لها أن تؤكد حكم محكمة الأصل لأسباب :

أحدها : أنه إذا كان حكم محكمة الأصل مستأنفا لديها كان لها أن تلغيه وتقضي في القضية بقرار مستقل، وفي هذه الحالة إذا نقضت المحكمة العليا قرارها يمكن لمحكمة الإحالة أن تعتبر أن نقض القرار الملغي لحكم محكمة الأصل قد أعاد إلى حكم محكمة الأصل روحه فتنظر فيما إذا كان يستحق التأكيد أم لا ؟

ويمكن أن تصرف عنه النظر ما دامت غير متعهدة باستئنافه، وإنما هي متعهدة بإحالة المحكمة العليا وبعهدها إليها أن تحكم في القضية .

وكان لها أن تؤيد حكم محكمة الأصل وعندئذ يكون قرارها ممتزجا بحكم محكمة الأصل امتزاجا يجعلهما حكما واحدا ويكون الطعن بالنقض في جسم الأخير طعنا في ذلك الحكم المكون منهما معا ويكون نقضه نقضا لهما.

وحيث إن مصدرة هذا القرار قد أصدرت قرارين قبله وكان : الأول منهما في حكم المؤكد لحكم محكمة الأصل، والثاني مؤكد له حقيقة وحكما.

وحيث إن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قد نقضت القرار الأول، ونقضت الغرف المجمعة القرار الثاني، وبذلك تكون نقضت الحكم المكون من حكم محكمة الأصل والقرار المؤكد به.

ويكون هذا القرار المطعون فيه في حكم الناقض لقرار المحكمة العليا لأن التأكيد نقض للنقض ونقيض له، ويلزم من ذلك تساوي محكمتي النقض والاستئناف في أن لكل منهما أن تنقض أو تناقض قرار الأخرى ويلزم من ذلك الدور والتسلسل و هما من نماذج المستحيل عقلا.

وثانيها : أن الغرف المجمعة التي هي الجاعلة لمحكمة الإحالة ما لها من ولاية على القضية لم تجعل لها أن تؤكد حكم محكمة الأصل وإنما جعلت لها القضاء بما ستستنتج من درس القضية أنه مشهور مذهب مالك.

وثالثها : أن هذا القرار لم يؤسس هذا التأكيد على نص قانوني ولا يبدو أنه موجود في المسا طر المعمول بها في البلد.

ورابعها : أن حكم محكمة الأصل لو كان مشروع التأكيد لما كان مشروعا للمحكمة العليا أن تنقض القرار المؤكد به.

وترتيبا على ما تقدم يكون ما توهمت المحكمة من أنها منشور لديها حكم مستأنف غلطا ويكون هذا التأكيد مخالفا للقانون .

الثانية : هل حكم الطب أن مرض عبد الله داداه مخوف أم لا ؟

تحدثت مذكرات الأطراف والقرار المطعون فيه عن ثلاثة تقارير لثلاثة أطباء ضربت هذه المحكمة عن التحدث عن اثنين منهما صفحا لأنهما غير قانونيين لكونهما في حكم خبرتين مخلتين بما وجب بأحكام المواد 91 وما بعدها من فصلها من ق.ا.م.ت.ا. من أن الخبرة يجب دائما أن يكون الأمر بها بواسطة حكم تمهيدي ...

ولأنهما مبنيتان على طلب أحد الأطراف و كل طرف يرى أن الحق معه ولا يسعى إلا إلى ما يقوي حجته خلافا لما ينبغي أن ترمي إليه المحكمة من إظهار الحق سواء لديها أكان لزيد على عمر أم العكس.

أما التقرير الثالث المبني على الحكم التمهيدي رقم 2009/01، الصادر عن محكمة الأصل بتاريخ 2009/01/19، المنسوب للدكتور المختص في الأمراض الصدرية الطيب ولد محمد محمود، فيجب على المحكمة أن تستوفي الحديث عن مضمونه وقيمته.

ا. المضمون :

إن هذا التقرير تضمن ستة أجوبة عن ستة أسئلة معهود إليه في الحكم التمهيدي أن يجيب عنها وهي :

1- ما مرض المرحوم عند وفاته وما سبب موته ؟

2- ما مرض فيبروز بيلمونير؟

3- ما هي طبيعة هذا المرض ؟

4- هل مرض فيبروز بيلمونير مميت ؟

5- هل يتسبب هذا المرض في الموت عن طريق توقف نبضات القلب ؟

6- هل فيبروز بيلمونير من الأمراض المعدية أم لا ؟

ملخص الأجوبة :

يلاحظ أن السؤال الثاني والثالث داخلان في الأول بحيث يكون الثلاثة سؤالا واحدا، وأن جواب التقرير عن هذا السؤال يتلخص في أن المرحوم أصيب بهذا الداء سنة 1995م، وأن صورة شعاعية بتاريخ 2007/03/15، تبين تلفا في رئتيه وزيادة في حجم قلبه. وأن هذا المرض مزمن ويظهر في شكل داء حميد ويمكن أن يكون أكثر خطورة فيؤدي لعجز صحي وقد يتطور بسرعة فيحدث الوفاة، ويتميز بصعوبة التشخيص لاشتراكه مع أنواع متعددة من أمراض الرئة في عرضين، أحدهما ضيق غير عادي في التنفس كلما قام المصاب به بحركة، والثاني كحة يابسة .

ويصاحب هذين العرضين في المرحلة الأولى :

1- نقص القدرة على القيام بأي جهد.

2- فقد الشهية.

3- الإحساس بالتعب.

4- انخفاض في الوزن.

5- آلام في الصدر.

وفي مرحلة ثانية تكون له الأعراض التالية :

1- ضيق في التنفس حين تناول الغذاء ولو كان المصاب به غير قائم بجهد.

2- تميز باللون الأزرق في الشفتين والأظافر وأحيانا في الجلد.

3- تشوه في شكل أظافر الأصابع.

وفي أكثر الحالات تبدأ الإصابة بهذا المرض عند من بلغت أعمارهم الخمسين سنة.

أما أجوبة الأسئلة الثلاثة الأخيرة فتتلخص في أن لهذا المرض مضاعفات خطيرة كارتفاع ضغط الدم الرئوي بسب نقص حاد في كمية الأوكسجين الموجودة في الدم المار إلى القلب عن طريق الوريد، وكالأزمات القلبية والدماغية وخطر الالتهابات الرئوية.

وهذه المضاعفات تكون أحيانا مميتة، وأن هذا الداء يعرف بتليف الرئة المزمن وله أكثر من مائة وأربعين سببا وأن الإصابة به تبقى مجهولة السبب في نصف عدد تلك الأسباب ولذلك يسمى (تليف الرئة مجهول السبب) .

وأن احتمال وفاة المرحوم بسبب المضاعفات المتوقعة له وخاصة توقف نبضات القلب احتمال كبير.

وأن هذا المرض غير معد.

ب- قيمة هذه الخبرة :

حيث إن مصدرة الحكم التمهيدي تعترف بقول المادة 175 من م.ا.ش. (يحجر على المصاب بأحد الأمراض التي يحكم الأطباء بكثرة الموت بها في تبرعه ....).

وقول خليل في مختصره : (... وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به).

كان ينبغي أن يكون سؤالها للطبيب هو (هل كان المرحوم عند هبته الأولى سنة 1997 وحين هبته الثانية سنة 2003 مصابا بأحد الأمراض التي يكثر الموت بسببها أم لا؟) ، لأن هذا السؤال هو الذي يتبين من جوابه ما إذا كان المرحوم مصابا بالمرض المخوف بتاريخي الهبتين أم لا ؟ ، وحيث إنها عدلت عن هذا السؤال إلى الأسئلة عن المرض عند الموت ، وعن سبب الموت ، وعن ما إذا كان هذا المرض مميتا ، وعما إذا كان مميتا بتوقف نبضات القلب ، وعما إذا كان معديا .

وحيث إن كل هذه الأسئلة خارجة عن الموضوع ولا يترتب على أجوبتها أي حكم يتعلق بالنازلة وأقربها إلى الموضوع السؤال الرابع الذي هو : (هل هو مميت؟) لكنه يبقى لا فائدة في جوابه لأن مطلق الإماتة بالمرض لا تجعله مخوفا بحكم النصين السابقي الذكر لأنهما يقيدان الحجر بالمرض بحكم الأطباء بكثرة الموت به .

لهذا كانت هذه الأسئلة غير حازة في مفصل الصواب ، وذلك موجب أن تكون الأجوبة عليها كذلك.

بل : إن كثيرا من هذه الأجوبة خرج عن موضوع الأسئلة حيث أسهبت في ذكر أعراض هذا المرض و أسبابه وعسر اكتشافه وهي أمور لم ترد في الأسئلة.

وحيث إن ما ورد في هذه الخبرة من أن للمرض مضاعفات تكون أحيانا مميتة و أن وصف احتمال وفاة المرحوم بسبب مضاعفات هذا المرض وخاصة توقف نبضات القلب احتمال كبير كل هذه الفقرات لا يصح أن يستنبط منها حكم هذا الطبيب بكثرة الموت بهذا الداء بدليل أن قوله: (يمكن) معناه أي غير مستحيل وقوله: (تكون أحيانا مميتة) يدل على تقليل الإماتة بهذه الأعراض لتقييدها ب(أحيانا) التي هي جمع قلة. ولأن وصف احتمال موت المرحوم بتلك المضاعفات بالكبير لا يخرجه عن كونه احتمالا ولكل احتمال احتمال آخر مقابل له.

ولأننا لو افترضنا جدلا أن المرحوم مات بذلك الداء قطعا لما كان موته به موجبا لأن يكون مرضه مخوفا حين الهبتين لما نسب التسولي في شرحه للتحفة إلى ابن الحاجب و للخمي و المدونة أنه

إذا كان المرض وقت التبرع غير مخوف ثم صار مخوفا أنه لا يعتبر إلا وقت التبرع لأن المدار على كون المرض مخوفا لا على حصول الموت به لأن المرض غير المخوف له حكم الصحة و الصحيح إذا وهب في الصحة ثم مرض لم يكن لمرضه بعد الهبة أثر في إبطالها.

ويستنتج من هذا أن الأطباء لم يحكموا حتى الآن بأن مرض ع.م.د. من الأمراض التي تكثر الموت بها ، وبناء على ذلك يكون إستدلال القرار المطعون فيه وحكم محكمة الأصل بالمادة 175 من م . ا . ش. ليس في محله ويكون مجسدا للخطإ في تطبيق القانون وفي تأويله .

بل إن في وصفه هذا المرض بالحميد في أول أمره وبأنه من الأمراض المزمنة ما يدل على عدم صحة تصور حكم محكمة الأصل و القرار المطعون فيه.

الثالثة : هل الحجر بالمرض المخوف مقيد بقيود أم لا ؟

لا ضرورة لإثارة هذه المسألة في هذه النازلة ما دام القرار مؤسسا على المادة 175 من م.ا.ش، وعلى قول خليل (وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به)، وما دام الأطباء لم يحكموا بأن مرض المرحوم من الأمراض التي يكثر الموت بها.

كما لا ضرورة أيضا للرد على ما ورد في مذكرة المطعون ضده من أن مسطرة الأحوال الشخصية وضعت لتوحيد القضاء في المسائل المختلف فيها، مما يوجب العمل بمقتضى تلك المادة ويوجب نبذ ما يخالفها إلا أن إسهاب مذكرات الطرفين في هذه المسألة وتناول القرار المطعون فيه إياها أمور تحدوا بالغرف المجمعة أن تسلط الضوء عليها لكيلا يكون للأطراف حجة على أن المحكمة لم تناقش حججهم ولتكون محكمة الإحالة على بصيرة إذا طرح عليها هذا الموضوع. فتقول:

إن أعيانا من علماء المالكية من بينهم الرجراجي في مناهج التحصيل على المدونة،واللخمي في التبصرة والقرافي في الذخيرة، وأبن ناجي وزروق في شرح كل منهما للرسالة عند الكلام على نكاح المريض وطلاقه قد قسموا المرض إلى ثلاثة أقسام :

- مرض غير مخوف
- مرض مخوف متطاول
- مرض مخوف غير متطاول

واتفقوا علي أن الأول لا يحجر على المصاب به مطلقا.

وأن الثاني لا يحجر عليه في أوله حتى يلزمه الفراش إلا إذا أماته قبل المطاولة فيكون فيه خلاف.

وأن الثالث يحجر على المصاب به في تبرعاته إذا مات بالقرب وإلا كان فيه خلاف.

وشرح التسولي والتاودي القرب بالأشهر اليسيرة.

فتبين من هذا التقسيم أن الحجر علي المصاب بالمرض المخوف مقيد عند هؤلاء ومن علي شاكلتهم بأن لا يكون متطاولا.

الرابعة : هل يتعارض ما في مذكرة الطاعنة من تعريفات فتاو وأنقال للمرض المخوف مع ما في مختصر خليل و المادة 175 من م . إ . ش، من تعريفه أم لا ؟

لا يكاد يصدق المثقف في المذهب المالكي بأن بين تعريف خليل للمرض المخوف ومن قلدوه تعارضا حقيقيا مع التعريفات المنسوبة لمالك وفحول مذهبه لأن خليلا ومقلديه بمكانة من العلم والنبالة تجعل من غير المعقول أن يخالفوا ما لمالك في المدونة لاتفاق علماء المذهب على أنه هو أقوي ما فيه، ولأنهم لو خالفوه لقالوا أولقيل عنهم إنهم خالفوه.

وإذ لم نجد من نقل عنهم ولا عن غيرهم أنهم خالفوا الجمهور في تعريفهم أو أن الجمهور خالفهم،كان من الواجب أن يلجأ إلى الجمع بين تعريف الفريق الخليلي وتعريفات الفريق المالكي، بأن الخليليين قد رأوا أن موضوع المرض المخوف مثار جدل بين المستفيدين من تبرعات المرضى وبين المتضررين من تلك التبرعات و أن ذلك يقتضي أن يسند الحكم في وصف المرض بالمخوف أو نفي ذلك الوصف عنه إلى أهل العلم بالطب، وأن يجعل للمرض المخوف تعريف جامع مانع و أن ذلك التعريف حاصل في وصفه بكثرة الموت به، وهذا لا تعارض فيه مع تعريفات الفريق الآخر لأن حكم الأطباء بكثرة الموت بالمرض يستلزم إلزامه الفراش في إحدى مراحله .

لذلك لم ينسب أحد الفريقين الخطأ إلى الآخر إلا أن شدة اختصار مختصر خليل حالت دون بيانه للتفصيلات الواردة في المصنفات والفتاوي الوارد ذكرها في مذكرة الطاعنة.

ولا يفوتنا هنا أن ننبه أن كل التعريفات وإن كانت مختلفة في الألفاظ فإنها متحدة في المعاني لأن الموت بالقرب وعدم المطاولة متحدان معنى وأن إلزام الفراش وإضناء المرض للمريض وإقعاده وإشرافه له على الموت وإلجاءه إلي الاستعانة بغيره وضعفه عن القيام بأمره كل هذه العبارات وما في معناها من التعريفات ترجع إلي معني واحد.

وعلى كل حال فمن الواجب أن يعلم علم اليقين أنه لا تمكن الموازنة بين ما لمالك وسحنون وابن القاسم في المدونة وغيرهم من فحول المذهب من تعريفات وقيود وبين ما لغيرهم إذا كان هناك توهم اختلاف لأن الأمة مجمعة على أن مالكا مجتهد مطلق من مجتهدي القرون المزكاة وأنه المقصود عند الجمهور بما رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري من قوله عليه الصلاة والسلام (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل شرقا وغربا فلا يجدون عالما كعالم المدينة).

لا سيما إن كان المتوهمة مخالفته لا يدعي الاجتهاد لنفسه ولا يدعيه له غيره وقد أوجب في مختصره على المقلِدِ بكسر اللام القضاءَ بقول مقلِّدِهِ بفتحها عند قوله (أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد، وإلا فامثل مقلِدٍ ... فحكم بقول مُقَلِّدِهِ) " .

لهذا كان ما ورد في القرار المطعون فيه من أن ما نسب لمالك في المدونة يحتمل أن يكون رجع عنه وأنه ليس مشهورا ولا راجحا، وأن المشهور والراجح ما في المختصر غير متماسك.

لأن قول مالك هو مذهبه و إذا كان كذلك فلا يتأتى وصفه بالراجح ولا بالمشهور ولا بعكسهما ما دام لا مخالف له من مجتهدي مذهبه مثل سحنون وابن القاسم...، ولأن احتمال الرجوع لا يرفع حكم المحقق المدون في المدونة ما دام لم ينقل أحد الرجوع عنه.

الخامسة : هل وهب ع.م.د لـ ت.ط.د القطعة التي لا وثيقة لها إلا على اسمها، وهل في هبته – إذا كان وهبها لها – دليل على ملكه للقطعة أم لا ؟

حيث ورد في القرار المطعون فيه أن ما للطاعنة من رسالة منح ورخصة حيازة لإحدى القطعتين المشيدة عليهما العمارة التي في F NORD على اسمها صوري لتكذيبها لنفسها الحاصل في الاحتجاج بهبة تلك العمارة لها، لأن تلك الهبة قرينة على أن القطعتين للواهب، حيث ورد هذا في القرار المطعون فيه، فإن المحكمة تتبعت كل ما قدم إلى المحاكم باسم الطاعنة فلم تجد فيه إلا نسبة القول لها إن تلك القطعة التي على اسمها لم تخرج من ملكها ولم تدخل فيما وهبه لها زوجها وأن ما اعتبره القرار قرينة منضبطة لم تر المحكمة أنه يُكَوِّنُها.

وأن الظاهر أن خصمها في مركز المدعي أن تلك القطعة كانت من ممتلكات والده، وأن عليه البينة على صدق دعواه وأن الملف خال من البينة المقبولة على صدقها، لأن ما بني عليه حكم محكمة الأصل و هذا القرار المؤكد له هو وثيقة هبة والد المدعي لزوجته تلك البناية، وهذا لا دليل فيه علي ملك الواهب لأمرين :

أحدهما : أن الوثيقة محذوف منها ذكر الموهوب، وفيها الاعتراف أن تلك القطعة على اسم الطاعنة.

والثاني : أنه لو ثبت في هذه الوثيقة أن الواهب وهبها للطاعنة لما كان لذلك أثر لأن الهبة والبيع وغيرهما من التصرفات لا تدل على ملك الواهب أو البائع لما وهب أو باع إذا أنكر الحائز أنه له، ولأنه ليس يواخذ أحد بتصرف غيره.

ولا حجة للمدعي فيما تضمنت هذه الوثيقة من إمضاء للطاعنة في تلك الوثيقة مادامت متمسكة بالقول إن ذلك الإمضاء لا تريد به إلا قبول هبة ما ليس على اسمها مما هو على اسم الواهب.

السادسة : هل مصدرة القرار المطعون فيه مختصة في العقار المحفظ أم لا ؟ .

لا يجب قبول دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة في القضاء المتعلق بالعقار المحفظ للأسباب التي:

أحدها : أن طلب خصمها رام إلى إبطال عقد هبة وهذا الطلب يؤول إلى دعوى إرث في ذلك العقار وكل من الهبة و الميراث من اختصاص محكمة المقاطعة ومن له النظر في أحكامها .

وثانيها : أن طلبه هذا لا يكاد يكون منفصلا عن طلبه في العقار غير المحفظ و المسلم بأن النزاع فيه من اختصاص مصدرة القرار.

وثالثها : أن إحالة المحكمة العليا قضية العقارين مرتين إلى مصدرة القرار مستلزم لقضائها باختصاص محكمة الإحالة وموجب عليها التعهد بالقضية.

ورابعها : كون المادة 21 من ق ا م ت ا ممكنة الانطباق على هذه النازلة وجاعلة لها من اختصاص محكمة المقاطعة .

السابعة : هل حازت الطاعنة الموهوب لها أم لا ؟ .

إن ما ورد في مذكرة الطاعنة من أنها حازت مواضع الهبتين حوزا ماديا وقانونيا و أن خصمها في حكم المعترف لها بذلك.

و ما ورد في جوابية المطعون ضده من الإسهاب في انكار ذلك لا ترى هذه المحكمة أن لها مناقشته لأن الحيازة لم يناقش موضوعها في أي من القرار المطعون فيه ولا الحكم المؤكد به ، ولم يكن في تسبيب أحدهما لما قضى به ذكر لها. وبذلك لا يزال البت في الخلاف فيها من اختصاص محاكم الموضوع ولا يسوغ لمحكمة القانون أن تخوض فيه إلا بعد قضاء تلك المحاكم.

الثامنة : هل طبقت مصدرة القرار توجيهات قرار الغرف المجمعة أم لا ؟ .

إن ما جاء في مذكرة الطاعنة من أن القرار المطعون فيه لم يطبق من توجيهات قرار الغرف المجمعة رقم 2011/43 بتاريخ : 2011/12/20 إلا ما كان في صالح المطعون ضده .

وأن بين حيثيات هذا القرار و منطوقه تناقضا يوجب اعتبار المنطوق وعدم اعتبار الحيثيات طبقا لحكم المادة 458 من ق ا ع .

و ما جاء في جوابية المطعون ضده من انكار ذلك كله ، فسبق لهذه المحكمة أن قالت إن القرار المطعون فيه ما قضى إلا بتأكيد حكم محكمة الأصل و أن قرار الغرف المجمعة لم يوجه محكمة الإحالة بأن تؤكده و إنما عهد إليها أن تحكم في القضية طبق التوجيهات وليس منها تأكيد ذلك الحكم.

و إذا كانت محكمة الإحالة أو أحد الأطراف يعتقد ذلك فإن معنى معتقده أن الغرف المجمعة في الدرك الأسفل من البلادة لأنها إذا كانت قد نقضت قرارا مؤكدا لحكم محكمة الأصل ووجهت محكمة الإحالة إلى تأكيده فإن تصرفها هذا لا حكمة فيه ويجر إلى المفاسد الجسيمة من إتعاب القضاة و المتقاضين و إضاعة الأموال و إطالة أمد النزاع .

ومن كان هذا حاله فجدير أن تسحب محكمة الإحالة و الأطراف الثقة من توجيهاته ولا يبالون بها .

أما خلاف الطرفين في تناقض منطوق وحيثيات القرار رقم 2011/43 فللغرف المجمعة ما فيه من محاسن و عليها ما فيه من ضدها ولم يعد يمس حقوق الأطراف من ذلك شيء.

حيث إن خلاصة ما تقدم أن هذا القرار قد خالف القانون في :

1- تأكيده لحكم في حكم المنقوض بقرار الغرف المجمعة رقم 43/ 2011 .

2- وفي أن هذا القرار و الحكم المؤكد له مبنيان على غير الواقع من أن الأطباء قد حكموا بأن مرض ع.م.د. من الأمراض التي تكثر الموت بها .

3- أن هذا القرار و الحكم المؤكد به مؤسسان على النصوص التي لا تنطبق إلا على مريض حَكَمَ الأطباءُ بكثرة الموت بمرضه فكان في التأسيس عليها الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.

4- أنهما قد قضيا بثبوت ملك ع.م.د. لعقار مشيد على قطعتي أرض لإحداهما وثيقتا منح وترخيص على اسم الطاعنة بدون بينة مع إنكارها أنها قد خرجت من ملكها .

5- أن القرار المطعون فيه لم يجب بمقنع من معقول أو منقول على حجج وبراهين الطاعنة .

6- أن هذا القرار قد استغنى بتأكيد حكم محكمة الأصل عن الحسم في خلاف الطرفين في حوز الطاعنة للموهوب لها قبل المانع من موت الواهب أو مرضه إذا كان حاجرا.

7-

لهذه الأسباب :

وعملا بما سبقت الإشارة إليه من نصوص و بالمواد : 204 ، 220 ، 223 من ق ا م ت ا .

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

رقم القرار: 2014/34

بتاريخ: 2014/07/15

1- إن المحكمة العليا لا يشرع لها أن تتخلى عن القضية بعدما تعهدت بالطعن بالنقض فيها لديها وانما لها أن تنقض القرار المطعون فيه إذا كانت مصدرته غير مختصة وتعين المحكمة المختصة.

2- وإذا ذهلت عن التصريح بالنقض وأحالت إلى مختصة كانت إحالتها مستلزمة لنقض المذهول عنه.

المادتين : 204، 223 من ق.ا.م.ت.ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية　　شرف ~ إخاء ~ عدل

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

القضية رقم: 2013/26
طبيعة الطعن: تعارض قرارات
الطاعن: ي.ل
يمثله ذن/ محمد الامين ولد محمد الأمين و محمد ولد أحمد سالم ولد طالبن
المطعون ضده: ل.ب.
يمثله ذ/ محمد الامين ولد صالح ولد أزياد
القراران المطعون بتعارضهما : القرار رقم 09/41 عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا بتاريخ : 2009/07/06 و القرار رقم 2012/03 بتاريخ:2012/03/25 عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا
القرار رقم 2014/34
تاريخه: 2014/07/15
منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول طلب التعارض شكلا و في الأصل القضاء بصحة ما اتجهت إليه الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا من اختصاص المحكمة التجارية في انواكشوط بالنزاع و ما يترتب على ذلك تلقائيا من نقض حكم محكمة السبخة ذي الرقم 2008/039 الصادر بتاريخ : 2008/04/02

بسم الله العلى العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الثلاثاء الموافق 2014/07/15 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة رئيسها :

السيد: يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :

.. محمدو ولد ابي، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛
. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛
. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛
. محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛
. أبه ولد محمد محمود، مستشارا؛
. المختار تولي باه، مستشارا؛
. سيد إبراهيم ولد محمد ختار، مستشارا؛
. يسلم ولد ديدي، مستشارا؛
. أمبارك ولد الكوري ، مستشارا؛
. جمال ولد آكاط، مستشارا؛
. محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛
. محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛
. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
. الصوفي انكي باه، مستشارا؛
. محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
. محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
. دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛
. الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛
. القاسم ولد فال، مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد/ أحمد ولد الولي المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة في جدولتها، والتي من بينها الملف رقم 2013/26 موضوع طلب إزالة التعارض بين القرارين رقم 09/41 عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا بتاريخ : 2009/07/06 و القرار رقم 2012/03 بتاريخ:2012/03/25 عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في نزاع عقاري مشمول فيه كل من: ي.ل ممثلا بالأستاذين محمد الأمين ولد محمد الأمين و محمد ولد أحمد سالم ولد طالبن طاعنا من جهة و ل.ب. ممثلا بالأستاذ/ محمد الأمين ولد صالح ولد أزياد مطعونا ضده من جهة ثانية، وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تعود وقائع هذه القضية إلي دعوي تقدم بها السيد ل.ب. يوم 12 مارس 2008 أمام محكمة مقاطعة السبخة، ضمنها في عريضة استعجالية بأنه قد أجر جزءا من حانوته الكائن بسوق السبخة المركزي للمدعو ي.ل، وهو الجزء المحاذي للسلم الملصق بالحانوت ، معللا دعواه بأن المستأجر أقام بناء ربط فيه بين الحانوت و السلم سادا بذلك ممرا كان معروفا و مسلوكا، و أنه أصبح يدعي ملكية هذا الجزء ، وطلب المدعي بإخلاء الجزء المذكور رفعا للضرر و الحكم بالتعويض عن الإضرار المادية و المعنوية التي تسبب فيها المدعى عليه مقدرا لها بمبلغ 1.500.000 أوقية، فأصدرت محكمة مقاطعة السبخة حكمها ذا الرقم 2008/039 بتاريخ : 2008/04/02 الذي حكمت بموجبه لصالح ل.ب.على ي.ل. بالدكان محل النزاع و بالرسوم و المصاريف.

وقد مر هذا الملف بمختلف درجات التقاضي وكان آخر قرارين يصدران بشأنه هما القراران على التوالي رقم 09/41 بتاريخ 2009/07/06 الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا و القرار رقم 12/03 الصادر بتاريخ 2012/03/25 عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا ، هذان القراران اللذان هما موضوع طلب إزالة التعارض المقدم بموجب عريضة مشتركة من طرف الأستاذين محمد ولد محمد الأمين و محمد ولد أحمد سالم ولد طالبن ، الواصلة إلى كتابة ضبط الغرف المجمعة بالمحكمة العليا بتاريخ 2013/06/23 ، مما جعلها تتعهد فيه طبقا لترتيبات المادة 22 من ق ت ق وتدرسه و فق ما هو وارد أدناه .

ثانيا :الإجراءات

بعد الإطلاع علي العريضة الرامية إلى إزالة التعارض بين قرارات قضائية المقدمة من طرف الأستاذين محمد ولد محمد الأمين و محمد ولد أحمد سالم ولد طالبن ضد القرارين على التوالي رقم 09/41 بتاريخ 2009/07/06 الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا و القرار رقم 12/03 الصادر بتاريخ 2012/03/25 عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا وعلى المذكرة الجوابية التي تقدم بها الأستاذ محمد الامين ولد صالح ولد ازياد نيابة عن موكله ل.ب. بعد تبليغ عريضة طلب إزالة التعارض .تمت إحالة الملف على المستشار المقرر بتار ولد باب.

وبعد الاستماع إلي المستشار المقرر في تلاوته لتقريره أثناء جلسة العرض ، و إلى السيد: أحمد ولد الولي المدعي العام لدى المحكمة العليا لإبداء ملاحظات النيابة العامة الشفهية والكتابية، وإلى محامي الأطراف ، وبعد المداولة طبقا للقانون اتخذ القرار التالي :

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

يرى الأستاذان / محمد ولد محمد الأمين و محمد ولد أحمد سالم ولد طالبن أن القرارين المطلوب إزالة التعارض بينهما يتعين النظر فيهما انطلاقا مما يلي:

أن حكم محكمة مقاطعة السبخة ذا الرقم 08/039 نص في منطوقه على وصف قانوني يفيد بأنه ابتدائي نهائي، مما جعله لا يترك للمتضرر منه إلا ممارسة حق الطعن بالنقض وهو الإجراء الذي نتج عنه قرار الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا ذي الرقم 09/41 بتاريخ 2009/07/06 الذي قرر في الأصل التخلي عن النزاع لعدم الاختصاص وأحال القضية على المحكمة التجارية بانواكشوط.

أن الطرف المستفيد من قرار محكمة السبخة حاول أن يجد فهما غير موفق وسايرته في ذلك بعض القرارات القضائية متجاهلة قرارات المحكمة العليا المقيدة بمقتضيات المادة 224 من ق ا م ت ا .

أن المحكمة التجارية بانواكشوط قد تعهدت بموجب قرار المحكمة العليا المذكور أعلاه و أصدرت حكمها رقم 2010/05 بتاريخ 2010/05/10 الذي تم استئنافه و أصدرت فيه الغرفة التجارية باستئنافية أنواكشوط قرارها رقم 2011/25 بتاريخ 2011/06/30 ، وقد طعن فيه بالنقض، فأصدرت فيه الغرفة التجارية بالمحكمة العليا القرار رقم 2012/03 بتاريخ 2012/03/25، الذي يقول الطاعن إنه استند في حيثياته على فهم يخالف ظاهر النصوص القانونية الآمرة وما استقر عليه الفهم و التطبيق في فقه المحكمة العليا ، بالقول إن قرار الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية المذكور سابقا و المعهد للمحكمة التجارية بانواكشوط لم يلغ القرار المطعون فيه .

وخلص الأستاذان إلى أن ترك فهم الغرفة التجارية وعدم إزالة اللبس الناتج عنه يشكل خطرا على حسن سير العدالة و مخالفة للقانون، وفي الأخير طلبا إزالة التعارض بين القرارين المذكورين.

ب- المطعون ضده:

وقد رد المطعون ضده علي لسان ممثله الأستاذ محمد الأمين ولد صالح ولد أزياد بما يلي:

أن الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قد أجابت على الطعن بالنقض الموجه ضد الحكم الصادر عن محكمة السبخة بقرارها اختصاص المحكمة التجارية بانواكشوط، و أن

الغرفة التجارية بالمحكمة العليا وبعد وصول الملف إليها قد صرحت بأن الحكم الصادر عن محكمة السبخة لم يلغ .

أن ذكر الطاعن للمادة 204 من ق ا م ت ا ، لم يصادف صوابا و لا محلا فلو كان ذكرها جديا لطلب مراجعة قرار الإحالة قبل اللجوء إلى المحكمة التجارية بانواكشوط.

أن طالب إزالة التعارض سبق أن طلب من الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا تفسير قرارها رقم 2009/41 وقد أجابته بأن حكم محكمة السبخة لم ينقض ، و أن مقدم العريضة لجأ إلى غرفة مشورة المحكمة العليا التي أجابت على طلبه بقرارها رقم 2013/06 الذي قضى برفض المطلب شكلا لعدم الاختصاص.

أن طالب إزالة التعارض تجاهل أن القرارين أو الحكمين النهائيين في حالة التعارض يجب أن يكونا قد بتا في الأصل.

وخلص إلى طلب سماع القول و التصريح بأن مطالب مقدم العريضة لم تصادف محلا قانونيا.

رابعا : المحكمة

حيث درست المحكمة القضية فتبين لها بعد المداولة و مطالعة أوراق الملف ما يلي:

أ- من حيث الشكل :

حيث لم ينص القانون على شكل خاص لتقديم طلب إزالة التعارض بين القرارات ، بل إن عمل المحاكم العليا في بعض الدول يسري على تعهدها متى تبين لها وجود تعارض بين القرارات الصادرة عن غرفها أو إمكان ذلك (فرنسا) ما يستدعي التئام تشكيلة خاصة منها لهذا الغرض.

وحيث إن العارض تقدم بطلب تم التأشير عليه من طرف رئيس المحكمة العليا بفتح ملف للقضية ما يجعل الشكل مقبولا.

ب- من حيث الأصل :

حيث إن الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا من خلال قرارها ذي الرقم 09/41 لم توفق في ما قضت به من التخلي عن القضية في صدر منطوقها ، لأن المحكمة العليا بسبب كونها محكمة قانون وليست محكمة وقائع لا يتاح لها التخلي لعدم الاختصاص -سوى الاستثناء الوارد لاحقا- ، و إنما يجب عليها متى تبين لها عدم اختصاص محكمة الموضوع المطعون في قرارها أن تنقض لذلك السبب وتحدد المحكمة المختصة .(المادة 223 من ق ا م ت ا)، وحالة الاستثناء هي تلك الناتجة عن اختصاص غرفة أو تشكيلة أخرى بالطعن بالمحكمة العليا و ينبغي في هذه الحالة أن تبين مبنى ذلك التخلي لصالح الغرفة أو التشكيلة المختصة ليس إلا ودون إحالة ودون التعرض للطعن.

وحيث إن إرادتها اتجهت للنقض حين قررت في عجز المنطوق إحالة القضية إلى المحكمة التجارية بانواكشوط مبررة ذلك بوجود نزاع بين تجار وتعلق موضوعه بإيجار محل تجاري، وهو ما ينسجم ونص المادة 27 من ق ا م ت ا .

وحيث إن ما اتجهت إليه الغرفة التجارية بالمحكمة العليا – اعتمادا على جزء منطوق الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالتخلي لعدم الاختصاص - من أن حكم محكمة السبخة المطعون فيه بالنقض أمام الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية لم ينقض لعدم تصريح الأخيرة بذلك هو قول غير مؤسس إذ المعلوم - بالرغم من عدم نصها على النقض صراحة – أن الإحالة لا تكون إلا بعد النقض وبداهة كذلك أنه لا يمكن أن تحيل المحكمة العليا لمحكمة درجة أولى قضية للاختصاص وتبقي على الحكم أو القرار المنقوض الصادر عن المحكمة غير المختصة نافذا ، خصوصا و أن النقض ليس جزئيا.

لهذه الأسباب :

وتطبيقا للمادة 22 من قانون التنظيم القضائي و المادتين: 27 ، 223 من ق ا م ت ا .

منطوق القرار:

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول طلب التعارض شكلا و في الأصل القضاء بصحة ما اتجهت إليه الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا من اختصاص المحكمة التجارية في انواكشوط بالنزاع و ما يترتب على ذلك تلقائيا من نقض حكم محكمة السبخة ذي الرقم 2008/039 الصادر بتاريخ : 2008/04/02 " .

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

رقم القرار: 2014/38

بتاريخ: 2014/07/15

1- إن على التشكيلة المحال عليها ملف من المحكمة العليا أن تبت فيه، وليس لها أن تتخلى عن البت في موضوعه.

الفقرة 4 من المادة 223 من ق.ا.م.ت.ا.

2- إن للطعن لصالح القانون واجبين:

- **أحدهما : أن يؤسس على مخالفة القرار محل الطعن للقانون.**
- **الثاني : أن لا تكون في الاستجابة له مخالفة للقانون.**

فإذا أخل بهذين الواجبين فقد كل من الطعن والقرار المستجيب كل مصداقية. المادة 231 من ق.ا.م.ت.ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

شرف ~ إخاء ~ عدل

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2014/02
طبيعة الطعن: طعن بالنقض
الطاعن: م.ع.ا.ش.
يمثله ذ/ اشريف أحمد ولد شيخنا
المطعون ضده: ن.س.م.وز.م.س.
ممثلتين ب ذين/ اكبرو ولد أحمدو و الكتاب ولد المختار.
القرار المطعون فيه رقم 2013/201 عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى باستئنافية أنواكشوط بتاريخ : 2013/12/05
القرار رقم 2014/38.
تاريخه: 2014/07/15

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة الغرف المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و في الأصل نقض القرار المطعون فيه و إلغاء قراري المحكمة العليا السابقين عليه على التوالي رقم 2010/08 الصادر عن الغرفة الإدارية و القرار رقم 2010/18 الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الثلاثاء الموافق 2014/07/15 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة رئيسها السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :

. محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، مستشارا؛
. حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛
. لي آمادو سيرى، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا؛
. محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛
. أبه ولد محمد محمود، مستشارا؛
. المختار تولي باه، مستشارا؛
. سيد إبراهيم ولد محمد ختار، مستشارا؛
. يسلم ولد ديدي، مستشارا؛
أمبارك ولد الكوري ، مستشارا؛
. جمال ولد آكاط، مستشارا؛
. محمد سيديا ولد محمد محمود، مستشارا؛
محمد ولد محمد عبد الرحمن، مستشارا؛
. محمد سالم ولد بارك الله، مستشارا؛
. الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
. الصوفي انكي باه، مستشارا؛
. محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
. محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
. دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛
. الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛
. القاسم ولد فال، مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد/ أحمد ولد الولي المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظق في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم رقم 2014/02 موضوع الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2013/201 بتاريخ:2013/12/05 عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط، في النزاع العقاري القائم بين كل من: م.ع.اش. ممثلا بالأستاذ اشريف أحمد ولد شيخنا طاعنا من جهة ، و ن.س.م.وز.م.س. ممثلتين بالأستاذين/ اكبرو ولد احمدو و الكتاب ولد المختار كمطعون ضدهما من جهة ثانية. وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في :

أ- المرحلة الأولى : حيث ألغى والي انواكشوط رخصتي الحيازة رقمي 2200 على اسم ن.س.م، و 2199 على اسم ز.م.س. الصادرتين بتاريخ : 1993/09/30 المنصبتين على قطعتي أرض بكرفور عرفات بقراره رقم 11 بتاريخ 1994/04/24. فتقدم وكيل المرأتين المذكورتين س.م.خ. بطعن إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا فألغت قرار الوالي بمقتضى قرارها رقم 1995/20 فتقدم وكيل السيدتين المذكور إلى الغرفة المختلطة مطالبا بإخلاء القطعتين لصالحه و التعويض له فأصدرت الغرفة المختلطة قرارها رقم 1996/12 بتاريخ 1996/02/14 لصالحه فعارضه م.ع.ا.ش. و ا.ا.م. و احتج الأول برخصة حيازة لإحدى القطعتين على اسمه برقم 8083 بتاريخ 1994/07/30 ، بينما لم تكن لدى الثانية رخصة حيازة بعد للقطعة رقم 988 لأن رخصة حيازتها رقم 16087 مؤرخة ب 2002/07/21 ، فأصدرت الغرفة المختلطة حكمها رقم 97/26 بتاريخ : 1997/04/29 الرافض للمعارضة وبأن يعوض المحكوم لصالحهما مبلغا محددا للمعارضين عن البناء ، وتم الطعن في الحكم ، فأصدرت الغرفة المختلطة بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم 1997/210 القاضي بتأكيد حكم الدرجة الأولى ، فطلبت ز.م.س. مراجعته ورفضت الغرفة نفسها هذا الطعن بمقتضى قرارها رقم 98/134 بتاريخ : 1998/06/25 ، فتقدم الطرفان بطعن ضد هذا القرار فأصدرت الغرفة المدنية و التجارية بالمحكمة العليا قرارها رقم 1999/38 القاضي برفض طعن ا.ا.ع. و ا.ع.ا.ش. شكلا ورفض طعن الطرف الآخر أصلا ، وبهذا القرار يكون هذا النزاع استوفى جميع درجات التقاضي ودرج القضاء فيه على نسق واحد و استقر على أن أصحاب الرخصتين الأوليين الصادرتين بتاريخ 1993/09/30. هم أصحاب الحق.

ب- المرحلة الثانية : وبدأت عندما تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بعريضة طعن لصالح القانون مؤرخة ب 2009/08/19 بناء على أمر من وزير العدل بمقتضى الرسالة رقم 2009/32 بتاريخ : 2009/07/30 و العريضة موجهة إلى الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا و تتضمن الطعن لصالح القانون ضد القرارين على التوالي : 95/20 بتاريخ : 1995/04/06 (وما

هذا إلا قرار الغرفة الإدارية اللاغي لقرار الوالي المذكور آنفا) ، و القرار 99/38 بتاريخ : 1999/05/10 (وهو القرار الذي استقر عليه القضاء المذكور) .

وبناء على هذا الطعن صدر قرار عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقمه 2010/08 بتاريخ 2010/03/25 منطوقه " قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن لصالح القانون شكلا و أصلا و إلغاء القرار رقم 95/20 بتاريخ : 95/04/06 عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا " .

وهذا القرار هو الأساس الذي بنيت عليه المرحلة الثانية ، وقد تم الطعن فيه بطلب الرجوع فصدر القرار رقم 2011/56 الذي جاء منطوقه " قررت الغرفة الإدراية بالمحكمة العليا رفض طلب الرجوع لعدم تأسيسه على المبررات الواردة في المادة 198 من ق ا م ت" .

وبناء على الطعن نفسه لصالح القانون المذكور صدر قرار ولكن هذه المرة عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا رقمه 2010/18 بتاريخ : 2010/04/21 جاء منطوقه " قررت الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن لصالح القانون شكلا و أصلا و إلغاء القرار رقم 99/38 بتاريخ : 1999/05/10 عن الغرفة المدنية و التجارية بالمحكمة العليا و إحالة القضية إلى محكمة استئناف انواكشوط بتشكيلة مغايرة " .

فأصدرت فيه التشكيلة المغايرة القرار رقم 2013/201 بتاريخ : 2013/12/05 الذي جاء منطوقه " حكمت الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بقبول الإحالة شكلا لورودها من المحكمة العليا و في الأصل التخلي عن القضية لعدم إلغاء حكم محكمة الاستئناف السابق".

وقد تم الطعن في هذا القرار على النحو الآتي لتعرض القضية في الجلسة بعد تقديم النيابة العامة لطلباتها المكتوبة الرامية إلى التفويض للمحكمة، وتلاوة المستشار المقرر محمد عبد الله ولد بيداه تقريره وتم وضعها في المداولات.

ثانيا : من حيث الشكل

قد جاء الطعن مستوفيا الشروط الواردة في المواد 205 وما بعدها في فرعها من ق ا م ت ا ، فهو بذلك مقبول شكلا .

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- **الطاعن :** وقد تقدم بمذكرة طعن بالنقض ضمنها ما ملخصه: أن موكليه كانا يحوزان قطعتي الأرض رقمي 986 ، 988 محل النزاع إحياء و استثمارا ولديهما رخصتا حيازة بتاريخي 94/07/30 و 2002/07/21 ، و أن الإحياء و الاستثمار يعطيان الأولوية لصاحبهما لأن الإحياء شاهد على الملكية الخصوصية ، و أضاف أن محكمة الإحالة ليس لها أن تفسر قرار الإحالة ، و أن القرار المطعون فيه وقع في تناقض عندما زكى قرار محكمة الاستئناف في حيثياته وتخلى في منطوقه عن النظر في القضية ، و أنه فات عليه أنه كان عليه أن يبت في أصل النزاع بمقتضى المادة 231 من ق ا

م ت ا ، وليس له أن يتخلى عن القضية ، و أنه خرق المادة رقم 458 من ق ا .ع. ، عندما فرق بين منطوق قرار الإحالة و حيثياته حيث جاء في فقرته الأخيرة على انه " يلزم قبول الطعن لصالح القانون و إلغاء قرار الغرفة نفسها رقم 99/38 ، وقرار محكمة الاستئناف السابق له رقم 97/210 " و إن لم يذكر هذا الأخير في منطوقه ، وأضاف أنه إذا تقدم خصمه بسند عقاري فإنه تم إعداده أثناء التقاضي فليصرف النظر عنه لذلك طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 2010/80 ، وخلص إلى المطالبة بإلغاء القرار الطعين المطعون فيه و التصدي للأصل ، و الحكم بقطعتي الأرض المذكوريتن لصالح م.ع.ا.ش. و بالرسوم و المصاريف على خصمه ".

ب- **المطعون ضده:** تقدم بمذكرة رد ضمنها ما ملخصه : أنه لا وجه لطلب الطاعن في مذكرة طعنه التصدي للأصل و البت لصالحه ، وبالتالي ينبغي رفض طعنه ما دام طلبه غير قانوني ، و أن الطاعن لم يستند إلى أي من أسباب الطعن الواردة في المادة 204 من ق ا م ت ا ، وإن كان أشار إلى ما اعتبره خرقا للمادة 458 من ق ا ع . و الواقع أن هذه المادة تنص على أن حجية الشيء المقضي به لا تكون إلا لمنطوق الحكم ، و أضاف أن السؤال المطروح هو أنه كيف لغرفة من المحكمة العليا أن تلغي قرارا لغرفة منها رفض الطعن شكلا لعدم تقديم الطاعن مذكرة طعنه في الأجل القانوني و أن يكون هذا الإلغاء لصالح القانون . وخلص إلى المطالبة برفض الطعن أصلا.

2- المحكمة

حيث درست المحكمة القضية فتبين لها بعد المداولة والاطلاع على أوراق الملف ما يلي:

أولا : القرار الطعين

وقد أسس على حيثية واحدة مؤداها أن قرار الإحالة لم يلغ قرار محكمة الاستئناف السابق على القرار محل الطعن لصالح القانون الملقى وبذلك يبقى قرار محكمة الاستئناف عنوان الحقيقة وبنت على ذلك قرارها بالتخلي عن القضية وهذا غير سليم من عدة أوجه :

1- أن هذا غير صحيح ذلك أن قرار الإحالة نص في أسبابه على أنه يلزم إلغاء قرار محكمة الاستئناف رقم 97/210 السابق على القرار الملغى ومن هنا يكون خالف توجهات المحكمة العليا في قرار الإحالة.

2- أن تزكية قرار محكمة الإحالة لقرار سالفتها يعتبر تأكيدا له وهذا مخالف للإجراءات القانونية إذ لا يمكن لمحكمة أن تؤكد حكم سالفتها ، ولكن إذا رأت سلامة ما ذهبت إليه سالفتها فعليها هي أن تصوغ النتيجة في منطوق خاص بها دون إشارة أو تصريح يتعلق بالقرار الملغي ولها الحق في ذلك وهذه هي نتيجة سلامة حرية القاضي في قناعته التي نصت عليها المادة 223 من ق ا م ت ا في فقرتها الرابعة ولكن بطريقة سليمة قانونا .

3- أن القرار الطعين أخطأ في فهم المادة 231 من ق ا م ت ا التي تقول في فقرتها الأخيرة " فإذا قبل الطعن – تعني الطعن لصالح القانون - .....، ويحال الأطراف في وضعيتهم السابقة على الحكم

الملغى ، أمام محكمة الإحالة " ، ذلك أن هذه المادة مرتبطة ارتباطا واضحا بالمادة 223 قبلها التي تعطي للمحكمة العليا الحق في النقض دون إحالة عند الاقتضاء و النقض و الإحالة طبقا للفقرة الثالثة منها التي تقول : " إذا صرحت بالنقض .....وتحيل القضية إما على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا آخر إن أمكن ذلك و إما على محكمة أخرى من نفس الصنف و الدرجة " ، ثم تأتي الفقرة الرابعة المذكورة آنفا فكان على محكمة الإحالة هنا أن تعرف أن القانون يلزمها بالتصدي للأصل ككل محكمة إحالة ، لأن كل قرار إحالة يلزم محكمة الإحالة بالبت في موضوعه بالضرورة.

4- أن القرار المطعون فيه اعتمد على مادتين هما المادة 109 من ق ا م ت ا وهذه لا علاقة لها بالموضوع لأنها تتعلق بآجال الاستئناف و المادة 223 من ق ا م ت ا وقد خرقها كما رأينا و كما سيأتي.

5- أن التخلي هنا لا يعتبر بتا البتة و بالتالي فهو غير مطابق للقواعد القانونية طبقا للمادة 203 من ق ا م ت ا ، وخرق للمادة 223 التي تقول في فقرتها الرابعة : " في جميع الحالات يجب على محكمة الإحالة أن تبت في أجل شهرين مع امتثال قرار المحكمة العليا ....." . وبالتالي فقد وقع تحت طائلة المادة 204 من ق ا م ت ا في الفقرات 1-6-7 حيث تقول هذه " إذا كان في نفس الحكم مقتضيات متناقضة " .

ثانيا : قرار الإحالة رقم 2010/18

و الذي هو مستند القرار المطعون فيه ومن الواضح أنه مجرد جسر قانوني بين القرار المطعون فيه وقرار الغرفة الإدارية رقم 2010/08 الآتي ذكره ، ويلاحظ أن الفارق الزمني بينه وبين هذا الأخير أقل من شهر و أن طريقة التعهد بهما واحدة وهي عريضة الطعن لصالح القانون المؤرخة ب 2009/08/19 المنفذة لأمر وزير العدل في رسالته رقم 2009/32 بتاريخ 2009/07/30 المذكورة كل منهما سابقا ، الموجهة لرئيس هذه الغرفة ، و أنهما جاءا ملبيين لطلب الطعن لصالح القانون ، وأن هذا تأخر في الصدور عن ذلك رغم أن العريضة موجهة لرئيس هذه الغرفة .

وهذه الملاحظات رغم أهميتها ليست المآخذ الوحيدة على هذا القرار و إنما الأهم منها هو أن الطاعن لصالح القانون بنى طعنه حسب ما جاء في القرار نفسه على أن القرار رقم 99/38 محل الطعن ألحق الضرر بالمطعون لهما إذ أكد عدم أحقيتهما في قطعتي الأرض اللتين كانا قاطنين فيها بإحيائهما قبل المحكوم لهما .

ومن هذا يتضح أن الطاعن لم يذكر أي شيء يتعلق بقرار الغرفة الإدارية رقم 2010/08 المذكور الذي هو أساس هذا القرار أحرى أن يبني عليه طعنه وذلك لأنه لم يصدر بعد ، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يناقش أساس الطاعن أصلا،

و إنما سيقت جميع أسباب هذا القرار بدلا من ذلك لتؤكد وتوضح أن أساسه الوحيد هو قرار الغرفة الإدارية رقم 2010/08 المذكور ، وهو ما يدعو إلى مناقشة مدى صلاحية هذا القرار لأن يكون أساسا قانونيا لكل ما بني عليه.

ثالثا : قرار الغرفة الإدارية رقم 2010/08

وهو أساس المرحلة الثانية من هذا النزاع كما رأينا وهو لا يصلح لأن يكون أساسا قانونيا للأسباب الآتية :

1- أنه مبني على طعن لصالح القانون مقدم إلى رئيس غرفة أخرى كما رأينا آنفا ولا يشفع له أن رقم سلفه جاء في عريضة ذلك الطعن مع رقم قرارها المذكور ، ولا أن القدر وافق أن يكون رئيس الغرفة الإدارية بالنيابة التي أصدرته هو نفسه رئيس الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالأصالة التي أصدرت القرار المؤسس عليه رقم 2010/18 المذكور ، ذلك أن المادة 231 من ق ا م ت ا تقول " يجوز لوزير العدل .....أن يطعن أمام الغرفة المختصة بالمحكمة العليا ....." ومعلوم ضرورة أن الغرفة الإدارية ليست الغرفة المدنية و الاجتماعية ، وبالتالي فليس الطعن أمام الغرفة المدنية و الاجتماعية طعنا أمامه ولا يمكن أن تتعهد بمقتضاه قانونا.

2- أن نفس الأسباب (الضرر الذي لحق المحكوم عليهما ، الحيازة ، الإحياء) التي ساقها قرار الإحالة على لسان الطاعن المذكورة هي نفس الأسباب بل وبنفس الحروف و الكلمات التي ساقها هذا القرار نقلا عن الطاعن هنا أيضا ، و بالتالي فإن الطاعن تقدم بمذكرة واحدة لمحكمتين مختلفتين ضد قرارين مختلفين بناء على أسباب متحدة من أجل هدفين مختلفين هما إلغاء قرارين مختلفين، ورغم هذا كله فقد تم له ما أراد رغم مخالفته للإجراءات و النصوص .

3- إن هذا القرار اعتمد على أربعة أركان كلها واهية هي :

ا- أن سلفه اعتمد في إلغاء قرار الوالي على إفادة فني معماري و أهمل وثائق اللجنة العقارية . وهذا ساقط وغير سليم لأن الأساس هو أن قرار الوالي ألغى رخص حيازة بدون وجه قانوني ولا قيمة قانونا لوثائق اللجنة العقارية بعد تمام المنح الشرعي فعلا.

ب- أن قرار الوالي اعتمد على محضر اللجنة العقارية الذي أكد حيازة ا.ا.م. وم.ع.ا.ش للقطعتين وطلب من الوالي إلغاء رخصتي الطرف الآخر ، و أن تجاهل المحكمة العليا لقرار اللجنة يعتبر خرقا للقانون وهذا أوهى من سابقه لما سبق ولأنه أوضح أن قرار الوالي مبني على طلب أشخاص عاديين بعد تمام تنازل الدولة عن محل النزاع الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 28 ق ا م ت ا ولا علاقة له بنزع الملكية بسبب النفع العام الوارد في الفقرة الرابعة من نفس المادة 28 من نفس القانون، وبالتالي فهو واجب الإلغاء إذن.

ج- أنه اعتبر أن رخصة الحيازة ليست قرارا إداريا و إنما هي إجراء تمهيدي وقع على غير محل – لوقوعه بعد حيازة الطرف الآخر – وهذا واه وساقط قانونا أيضا : ذلك أن ما قبل رخصة الحيازة ، هو الإجراءات التمهيدية ، بل إن (الإقطاع ، أو الرخصة ، أو رخصة المنح) كما يسميه عامة نصوص القانون العقاري وبعض مواد المرسوم المطبق له رقم 2000/80 المراد به الإقطاع الشرعي المعروف في النصوص التي تحيل إليها المادتان 27 من القانون العقاري و 1971 من ق ا ع ، وهو نفسه الذي تسميه بعض مواد المرسوم 2000/80 المذكور (رخصة الحيازة) و الأسلم أن لا يلجأ إلى هذا الاسم لأنه ليس في القانون و إنما في بعض مواد المرسوم المطبق له كما رأينا ، ولأن لفظة الحيازة هنا تخلق لبسا في ذهن البعض .

وعلى كل فهو قرار إداري يتضمن إقطاعا لصالح المستفيد منه ، وذلك طبقا للمواد 12 ، 27 ، 28 من ق ع و 22 ، 53 ، 122 ، 127 ، 128 ، 131 ، 135 من المرسوم رقم 2000/80 المطبق له النافذ حينها، و بالتالي فإن رخصة المنح تنقل حق الملكية من المانح للممنوح له بمجرد توقيعها و عليه فإن أي تصرف في الممنوح من غير الممنوح له ولو من المانح هو الذي لم يصادف محلا كما هي الحال هنا بالنسبة للجنة العقارية وبالنسبة للوالي وهو ما كرسته المحكمة العليا في قرار غرفها المجمعة رقم 2007/18 بتاريخ 2007/10/26 ، وقرارها رقم 19 /2012 بتاريخ : 2012/12/12.

د-أنه استند إلى أن الأصل في الأحكام الصحة و السلامة و أن سلفه غير سليم وهذا غير سليم كما رأينا ، كما أنه تارة يقول إن الطعن لصالح القانون ، وتارة إنه لصالح المطعون لهما .

رابعا : أنه انطلاقا من مبادئ العدل و الإنصاف و من المواد 11 ، 22 من ق ت ق ، و المواد 12 ، 203 ، 238 من ق ا م ت ا ، فإنه من واجب الغرف المجمعة أن تمارس حقها في الرقابة على القرار محل الطعن وكل ما أسس عليه بما في ذلك كافة القرارات و الأحكام السابقة عليه لتطبيق القاعدة الذهبية التي تقول : " إن ما أسس على باطل فهو باطل " كما هي الحال هنا ، وكما فعلته مثلا في قرارها : رقم 2006/18 بتاريخ 2006/12/13 ، و القرار رقم 2007/15 بتاريخ : 2007/10/26، حين ألغت قرارات صادرة عن تشكيلاتها لمخالفتها للقانون.

وبما أن المادة 223 من ق ا م ت ا صريحة في أن للمحكمة العليا الحق في أن تنقض بدون إحالة حيث تقول في فقرتها الأولى " إذا نقضت المحكمة العليا القرار المعروض عليها فإنها تحيل النظر في موضوع القضية على المحاكم المختصة بالنظر فيها إلا إذا كان النقض لا يقتضي البت من جديد أو إذا كان النقض لم يترك شيئا يحكم فيه وفي هذه الحالة تبت المحكمة دون إحالة ".

لهذه الأسباب

وتطبيقا للمواد آنفة الذكر 22و المواد 203 وما بعدها في فصلها من 223 من ق ا م ت ا .

منطوق القرار:

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة الغرف المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و في الأصل نقض القرار المطعون فيه و إلغاء قراري المحكمة العليا السابقين عليه على التوالي رقم 2010/08 الصادر عن الغرفة الإدارية و القرار رقم 2010/18 الصادر عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى".

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

الفرع الثاني :
قـــرارات غـــرفـــة المشـــــورة

المبـدأ القانوني :

القرار رقم 2014/13

بتاريخ : 2014/04/24

1- إن هيئة عملت بقبول الإنتساب إليها بمعايير محددة لأشخاص لا يشرع لها أن ترفضه لمن تتوفر فيه تلك المعايير.

المادة 25 من القانون رقم 1995/24، المنظم للهيئة الوطنية للمحامين.

مبدأ المساواة الدستوري.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف- إخاء – عدل**

المحكمة العليا

غرفة المشورة

رقم الملف: 2014/06

الطاعن: م.ل.ا

مثلا بالأستاذ: محمد محمود ولد باباه

المطعون ضده: الهيئة الوطنية للمحامين

رقم القرار: 2014/13

تاريخه: 2014/04/24

منطوقه:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار رقم 2014/09 بتاريخ : 2014/02/12.

والله الموفق.

بسم الله العلي العظيم

عقدت غرفة مشورة المحكمة العليا جلسة يوم 2014/04/24 ، برئاسة السيد /

يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا

وبعضوية السادة القضاة :

. محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي ، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا

. حيمده ولد أليمن ، رئيس الغرفة التجارية ، مستشارا

لي آمادو سيرى ، رئيس الغرفة الإدارية ، مستشارا

وبمساعدة ذ/ عبد الله ولد هدو ، كاتب الضبط الأول للغرفة كاتبا للجلسة .

وبحضور / محمد محمود ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،

ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها طلب الطعن بالإلغاء المقدم من طرف الأستاذ: محمد محمود ولد باباه ديداه نيابة عن موكله م.ل.ا بتاريخ 2014/03/16 ضد القرار رقم 2014/09 الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 2014/02/12. ، وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه.

أولا : الإجراءات

بعد الإطلاع على عريضة الطعن المقدمة من طرف ذ/ محمد محمود ولد باباه ديداه نيابة عن موكله م.ل.ا. ضد القرار رقم 2014/09 المشار إليه أعلاه.

وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد محمود ولد طلحة ، نائب المدعي العام في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية في الجلسة المذكورة أعلاه.

وبعد المداولة طبقا للقانون تقرر ما يلي :

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني مطابقا لما نصت عليه المواد 149 وما بعدها في بابها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة 23 فقرة 04 من قانون المحاماة فهو مقبولا شكلا.

ثالثا: من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن : كان من أهم ما أثاره محامي الطاعن أن :

موكله تقدم بطلب اعتماده كمحام أمام الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 2013/12/12 مصحوبا بجميع الشهادات و الوثائق المطلوبة.

الهيئة الوطنية للمحامين أسست قرارها الطعين على نص المادة 25 من القانون رقم 1995/24 المعدل التي تنص عل أنه " يعفى من شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة الأساتذة الحاصلون على درجة أستاذ في الجامعة من سلك التعليم العالي ...." .

موكله حاصل على الدرجة المطلوبة من ثلاث جامعات هي : جامعة انواكشوط ، المدرسة الوطنية للإدارة ، جامعة عمر المختار بليبيا ، و إضافة على ذلك حصل على شهادة الماجستير و التي تعادل الدكتوراه في نظامنا كما يؤكد المقرر المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 879 .

وأخيرا خلص محامي الطاعن إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه واعتماد موكله محاميا و الأمر بتسجيله على اللائحة الكبرى للمحامين.

ب- المطعون ضدها :

أما المطعون ضدها الهيئة الوطنية للمحامين فقد ردت بمذكرة جوابية جاء فيها أن:

العارض أساء فهم المادة 25 من القانون رقم 1995/24 المعدل إذ اعتبر " درجة أستاذجامعات " تعني العمل بالتدريس في الجامعة وهو بعيد عن الدرجة العلمية المعروفة في سلك التعليم العالي " درجة أستاذ جامعات " و الطاعن احتج بإفادات تدريس فقط.

العلة في أن الماجيستير لم تشترطها المادة 25 تعود إلى أن الشرط " درجة أستاذ جامعات" يتطلب بداهة الحصول على ما يخولها من شهادات.

وخلصت إلى طلب رفض الطعن شكلا لمخالفته للإجراءات الشكلية ولعدم تأمينه بدفع الغرامة المحددة بالقانون ، وتأكيد قرار الهيئة الوطنية للمحامين رقم 2014/09 بتاريخ : 2014/02/12 .

2- المحكمة :

حيث إن الطاعن مستوف للشروط المبينة بالمادة 25 من القانون المنظم للمحاماة و التي تعفي أساتذة الجامعات من التدريب و تتيح لهم الولوج المباشر للمهنة.

وحيث يتجلى إستيفاء الشروط المذكورة في حصول المعني على شهادة ماجستير في القانون معادلة محليا لدرجة الدكتوراه طبقا للمقرر المنشور في العدد 873 من الجريدة الرسمية .

وحيث يتعزز ذلك بإفادات تدريس القانون من طرف المعني كأستاذ جامعي في جامعات وطنية و أجنبية.

وحيث إن الهيئة ذاتها اعتمدت بهذه الصفة سابقا ومؤخرا أشخاصا يحملون نفس المؤهلات، بل و أقل منها كما هو شأن الاعتماد رقم 2010/02 الذي اعتمد حائزا على درجة الدبلوم (سنة أو سنتين على الأكثر بعد المتريز) دون أن يرد فيه ما يثبت معادلة شهادته على المستوى الوطني لدرجة الدكتوراه، وقراراتها هذه تفند ما ادعته في مذكرتها من كون سبب رفض طلب الطاعن كونه ليس حائزا على درجة " أستاذ جامعي"، التي تعتبر أعلى درجات السلم في التعليم العالي المكونة من : أستاذ مساعد، أستاذ محاضر، أستاذ مؤهل و أخيرا أستاذ جامعي طبقا لنص المادة 03 من المرسوم رقم 2006/126 المحدد للنظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين و الإستشفائيين، فلو كانت الهيئة تأخذ بهذا التفسير المزعوم لما اعتمدت هؤلاء الأشخاص غير الحائزين على هذه الدرجة العلمية العليا في سلم التعليم العالي.

وحيث يشكل قرار الهيئة لذلك خرقا لنص المادة 25 من القانون المنظم للهيئة ، ومبدأ المساواة الدستوري ما يقتضي قبول الطلب و إلغاء قرار الهيئة الرافض لاعتماد الطاعن ورفض الطلبات الأخرى المتعلقة بالتعويض لعدم الاختصاص.

لهذه الأسباب:

كلها وعملا بما تقدم واستنادا إلى المادة 149 وما بعدها في بابها من ق ا م ت ا و المادة 25 من القانون رقم 95/24 الصادر بتاريخ : 19 يوليو 1995 المنظم للهيئة الوطنية للمحامين .

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار رقم 2014/09 بتاريخ : 2014/02/12 ، واعتماد م.ل.ا محاميا لدى المحاكم الموريتانية لاستيفائه الشروط القانونية اللازمة لذلك ، ورفض طلبه المتعلق بالتعويض لعدم الاختصاص.

الرئيـس **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم 2014/24

بتاريخ : 2014/06/26

المادة 258 من ق.ا.م.ت..إ.

1- يفترض في تنازع الاختصاص أن يكون بين محاكم متعددة (أكثر من محكمة واحدة)، ومتحدة في الدرجة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف . إخاء . عدل**

المحكمة العليا

غرفة المشورة

رقم الملف 2014/15

نوع القضية: تنازع اختصاص

العارض: ا.م.

يمثله ذ/ محمد معروف ولد بوصبيع.

المعروض ضده: ا.ش.

يمثله ذ/ محمد الأمين ولد ازياد.

القرار المطعون فيه :

الحكم رقم 2008/78 الصادر بتاريخ 2008/11/03 عن مقاطعة دار النعيم

رقم القرار: 24 /2014

تاريخه : 2014/06/26

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة رفض طلب تنازع الاختصاص شكلا.

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة مشورتها بمكتب رئيسها بمبنى المحكمة العليا جلسة مشورة يوم الأربعاء 2014/06/26 وهي في التشكيل التالي:

- يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا.

وعضوية مستشاريها السادة :

. محمدو ولد أبي ، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا

. حيمده ولد أليمن ، رئيس الغرفة التجارية ، مستشارا

لي آمادو سيرى ، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا

وبمساعدة الأستاذ / عبد الله ولد هدو، كاتب ضبط أول بالغرف المجمعة كاتبا للجلسة .

وبحضور السيد / أحمد ولد الولي، المدعى العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم 2014/15 موضوع طلب البت في تنازع اختصاص المقدم من طرف الأستاذ/محمد معروف ولد بوصبيع لصالح موكله ا.م. ضد الحكم رقم 2008/78 الصادر بتاريخ 2008/11/03 عن محكمة مقاطعة دار النعيم في لنزاع بين الطرف المذكور من جهة و ا.ش. ممثلا بالأستاذ/محمد الأمين ولد ازياد من جهة ثانية، وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الأتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص مراحل هذه القضية – حسبما يتضح من مشمولات الملف-في دعوي تقدم بها المدعو أ.ش. أمام محكمة مقاطعة دار النعيم التي أصدرت بشأنها الحكم رقم 2008/78 القاضي بصحة ملكية المدعي لقطعتي الأرض محل النزاع، فتم استئناف هذا الحكم أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف التي رفضت الاستئناف شكلا وذلك بموجب قرارها رقم 2010/27 الصادر بتاريخ 2010/03/03 بعدها تقدم العارض بطلب رجوع أمام محكمة مقاطعة دار النعيم فبتت في

هذا الطلب بحكمها رقم 2011/27 بتاريخ 2011/07/05 القاضي برفض طلب الرجوع، ثم تقدم المعني بطلب اعتراض بتت فيه محكمة الاستئناف بموجب القرار رقم 2013/79 بتاريخ 2013/06/05 حيث أكدت الحكم المعترض، وأخيرا تقدم العارض بتاريخ 2014/04/27 أمام غرفة مشورة الغرف المجمعة بهذا الطلب الهادف إلي فض تنازع الاختصاص وهو الطلب محل النظر حاليا.

ثانيا:الإجراءات

- بعد تلقي المحكمة لوثائق الملف خاصة العريضة المذكورة أعلاه أمر رئيس المحكمة العليا بإبلاغ تلك العريضة للنيابة العامة لإبداء الرأي بشأنها .

- وبعد إيداع النيابة العامة رأيها المكتوب في الملف وإعادته إلي المحكمة بتاريخ 2014/05/21 أصبحت القضية جاهزة للعرض فتمت برمجتها لجلسة غرفة المشورة المنوه عن تاريخها أعلاه.

ثالثا: من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- العارض:

تقدم العارض عن طريق محاميه ذ/محمد معروف ولد بوصبيع بعريضة ضمنها ما ملخصه:

- أن حكم محكمة مقاطعة دار النعيم ذا الرقم 2008/78 وإن كان قد أصبح نهائيا بعد تأكيده من طرف محكمة الاستئناف فإنه يبقي قابلا للرجوع فيه وفق مقتضيات المادة 198 من ق.ا.م.ت.ا. خاصة وأن موكله عثر فيما بعد علي مقرر يلغي رخصة خصمه.

- أنه تقدم أمام المحكمة المذكورة بطلب رجوع عن حكمها فرفضت طلبه بحجة عدم الاختصاص، وهو الأمر الذي أكدته فيما بعد الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف، وهكذا –يقول العارض- بقيت مسألة الاختصاص عالقة لم يتم حسمها مما ألجأ العارض إلي غرفة مشورة الغرف المجمعة بالمحكمة العليا لتحديد المحكمة المختصة في البت في طلب الرجوع المقدم أمام محكمة مقاطعة دار النعيم ضد حكمها رقم 2008/78 الصادر بتاريخ 2008/11/03 .

ب-النيابة العامة:

طالبت النيابة العامة المحكمة بتطبيق النصوص ذات الصلة بالموضوع بوصفها الجهة المخولة بتقدير مدي انطباق أقوال العارض علي الوقائع التي ذكرها وتنزيل النصوص علي تلك الوقائع.

2- المحكمة :

من حيث الشكل:

حيث أسس العارض طلبه علي نص المادة 49 من قانون التنظيم القضائي، وهي مادة غير ذات صلة بموضوع تنازع الاختصاص وإنما تتضمن تنظيم محكمة الشغل .

وحيث إن القضية برمتها بدأت أمام محكمة مقاطعة دار النعيم التي حكمت لخصمه وأكدت ذلك محكمة الاستئناف فعاد وطلب الرجوع أمام محكمة دار النعيم فرفضت طلبه تأسيسا علي عدم اختصاصها فاعترض علي ذلك فرفض طعنه بالاعتراض .

وحيث إن المسطرة علي هذا النحو ليست مسطرة تنازع اختصاص ذلك أنه يفترض في تنازع الاختصاص أن يكون بين محاكم متعددة (أكثر من محكمة واحدة) ومتحدة في الدرجة طبقا لنص المادة 258 (فقرة أولي) من ق.ا.م.ت.ا، والنازلة المعروضة لا يوجد فيها تعدد فالحكمان صادران عن محكمة ابتدائية هي محكمة دار النعيم والقراران المؤكدان لهما صادران عن نفس الغرفة بمحكمة الاستئناف.

وحيث يتأسس علي هذا عدم اختصاص غرفة المشورة بالمحكمة العليا لانعدام قيام حالة تنازع اختصاص تتعهد فيها

طبقا للمادة 24 فقرة أولي من قانون التنظيم القضائي ما يترتب عليه رفض الطلب شكلا.

لهذه الأسباب:

وتأسيسا علي ما تقدم وعملا بأحكام المادة 24 فقرة 1 من قانون التنظيم القضائي والمادة 258 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

منطوق القرار:

(قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة رفض طلب تنازع الاختصاص شكلا).

الرئيس **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم 2014/26

بتاريخ : 2014/06/26

– المادة 150 من ق.ا.م.ت.أ.

– مبرر وجود القرار الإداري السكوتي هو مواجهة تعنت أو تعسف الإدارة حالة تعمدها عدم الرد على الطلبات الموجهة لها قبولا او رفضا.

– لا محل للقول بوجود قرار ضمني (سكوتي) إذا كانت الإدارة قد عبرت عن إرادتها، وبالتالي يكون توجيه طلب لها بعد حين مكرر لنفس مضمون الطلب غير مبرر لوروده على أمر معلوم ومفصح عنه، ولن ينتج عدم الرد عليه وجود قرار ضمني، وحالة الإستثناء التي ترد عليه هي تقديم المعني بعد تبليغه بالقرار الصريح طلبا ولائيا لمصدرته خلال شهرين للعدول عنه، إذ من شأن هذه الحالة أن تطيل له أمد الطعن في القرار الصريح حالة سكوت الإدارة عن الرد على طلبه الجديد.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف . إخاء . عدل**

المحكمة العليا

غرفة المشورة

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة مشورتها بمكتب رئيسها بمبنى المحكمة العليا جلسة مشورة يوم الأربعاء 2014/06/26 . وهي في التشكيل التالي

- يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة :

. محمدو ولد أبي ، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا

. حيمده ولد أليمن ، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا

لي آمادو سيرى ، رئيس الغرفة الإدارية، مستشارا

وبمساعدة الأستاذ / عبد الله ولد هدو، كاتب ضبط أول بالغرف المجمعة كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد / أحمد ولد الولي، المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم 2014/17 موضوع الطعن بالإلغاء المقدم من طرف ذ/محمد معروف ولد بوصبيع لصالح موكله م.ص. ضد قرار سكوتي صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين ، يتجاهل الرد علي طلب الاعتماد المقدم من طرف المعني بتاريخ 2013/11/27 ، وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الأتي بيانه.

رقم الملف 2014/17

نوع القضية: اعتماد محام

العارض: م.ص.

يمثله ذ/ محمد معروف ولد بوصبيع.

المعروض ضده: الهيئة الوطنية للمحامين

القرار المطعون فيه :قرار سكوتي بتاريخ 2014/03/27 عن الهيئة الوطنية للمحامين

رقم القرار: 26 /2014

تاريخه : 2014/06/26

منطوق القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة رفض الطعن بالإلغاء شكلا.

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها القضية – حسبما يتضح من مشمولات الملف-في طلب اعتماد تقدم به المدعو م.ص. عن طريق محاميه ذ/محمد معروف ولد بوصبيع أمام الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 2013/11/27،

وبعد مضي أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب المذكور دون رد من طرف الهيئة اعتبر العارض أنها بذالك قد أصدرت قرار سكوتيا برفض اعتماد المعني فتقدم بتاريخ 2014/05/05 بعريضة أمام غرفة مشورة الغرف المجمعة بالمحكمة العليا رامية إلي الطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري السكوتي المنوه عنه أعلاه، وهذا الطعن هو محل النظر حاليا.

ثانيا:الإجراءات

- بعد تلقي المحكمة لوثائق الملف خاصة العريضة المذكورة أعلاه أمر رئيس المحكمة العليا بإبلاغ تلك العريضة للهيئة الوطنية للمحامين للرد عليها خلال أجل ثمانية أيام.

- بلغت العريضة المذكورة للهيئة بتاريخ 2014/05/06، وتم الرد عليها بتاريخ 2014/05/14 .

- بعدها تلقت المحكمة مذكرة تكميلية مقدمة من قبل العارض بتاريخ 2014/05/15 .

- بلغت المذكرة المذكورة للهيئة بتاريخ 2014/05/18 ، وتم الرد عليها بتاريخ 2014/06/01 .

- بعدها أحيل الملف علي المدعي العام لدي المحكمة العليا لإبداء الطلبات الكتابية للنيابة العامة.

- وبعد إيداع النيابة العامة لطلباتها الكتابية أصبح الملف جاهزا للعرض وتمت برمجته في جلسة غرفة المشورة المنوه عن تاريخها أعلاه.

ثالثا: من حيث الأصل

1- الأطراف

أ- العارض:

- تقدم ذ/محمد معروف ولد بوصبيع نيابة عن موكله بعريضة طعن ثم مذكرة ضمنهما ما ملخصه:

- أن موكله يدرس بجامعة محمد الأمين الشنقيطي بنواكشوط وقد زودته تلك الجامعة بشهادة خبرة في التعليم العالي.

- أنه حاصل علي شهادتين أكاديميتين مكنتاه من الحصول علي رتبة أستاذ جامعي إحداهما المتريز في القانون من جامعة نواكشوط والثانية الماجستير في العلوم القانونية والاقتصادية من جامعة أم درمان بجمهورية السودان.

- أنه تتوفر فيه شروط الانتساب المبينة في المواد من 15-25 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

- أنه قدم للهيئة ملفا مكتمل العناصر مستوجب القبول،إضافة إلي وصل بدفع مبلغ 1.200.000 أوقية في حساب هـ.و.م. رغم أنه غير ملزم بدفع هذا المبلغ نظرا لإعفائه من التدريب.

- أن القرار محل طلب الإلغاء معيب بالشطط في استعمال السلطة مما يعرضه للإلغاء طبقا للمادة 163 من ق.ا.م.ت.ا.

- أن هذا القرار أيضا خرق المادة 15 من قانون الهيئة عندما لم يأخذ في الاعتبار المؤهلين الأكاديميين الذين تقدم بهما العارض.

- أن مكتب الهيئة قد اعتمد ملفات أساتذة يحملون نفس المؤهلات العلمية التي تقدم بها العارض.

وختم العارض بطلب قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن.

ب-المعروض ضده:

في مذكرتها الجوابية الواردة بتاريخ 2014/06/01 أثارت الهيئة الوطنية للمحامين الردود التالية:

- أن المعني كان قد تقدم بطلب اعتماد أمام الهيئة وقد أصدر مجلس الهيئة بشأن طلب المعني القرار رقم 2013/01 بتاريخ 2013/02/15 القاضي برفض الاعتماد لعدم توفر الشروط القانونية في الملف، فتقدم المعني أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بطعن بالإلغاء ضد قرار الهيئة المذكور، ولا يزال ملف القضية منشورا لحد الساعة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا كما تثبت ذلك الإفادة الصادرة عن كتابة ضبط الغرفة المعنية.

- أن ما ورد في مذكره العارض من كونه قدم طلب اعتماد أمام الهيئة بتاريخ 2013/11/27 لا يعتمد علي أي أساس، وحتي علي افتراض صحته فهو لا يخول للهيئة نظر قضية سبق أن حسمتها بموجب قرار تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا ولم يتم البت في ذلك الطعن.

- أن الشهادات التي صحب بها المعني ملفه القديم لا تخوله الولوج للمهنة لانعدام الشروط المحددة من قبل المشرع في القانون رقم 95/024 الصادر بتاريخ 1995/07/19 والقوانين المعدلة له.

- أما ما ورد في مذكرة الطاعن من تدريس المعني بالجامعات فهو وان صح لا يعطيه حق الانتساب لمهنة المحاماة فملف الطاعن لا تتوفر فيه الدرجة المطلوبة والمحددة في المادة 25 من قانون المحاماة والمادة 43 من القانون المنظم للتعليم العالي.

وفي ختام المذكرة طلبت الهيئة رفض الطعن شكلا وأصلا.

رابعا:المحكمة

حيث يرد طعن العارض-حسب دعواه- ضد قرار ضمني للهيئة الوطنية للمحامين إثر صمتها مدة تزيد علي أربعة أشهر منذ تقديم طلبه لها بتاريخ 2013/11/27 .

وحيث إن الهيئة الوطنية للمحامين سبق وان أصدرت بحق الطاعن، ردا علي طلبه الرامي لاعتماده محاميا، قرارها ذا الرقم 2013/01 بتاريخ 2013/02/15 القاضي برفض طلب الاعتماد وهو القرار الذي طعن فيه العارض بموجب الطعن المسجل تحت الرقم 2013/27 بتاريخ 2013/03/11

أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا طبقا لما تبينه الإفادة الصادرة عن كاتب الضبط الرئيسي بها والموجودة طي الملف.

وحيث إن مبرر وجود القرار السكوتي هو مواجهة تعنت او تعسف الإدارة حالة تعمدها عدم الرد علي الطلبات الموجهة لها قبولا أو رفضا.

وحيث إن الهيئة الوطنية للمحامين ما دامت قد أفصحت عن إرادتها من خلال قرار صريح مطعون فيه من العارض تكون ردت علي طلبه وبالتالي فلا محل للقول بوجود القرار الضمني المطعون فيه، لان طلبه الأخير المقدم إليها بعد صدور قرارها الإداري الصريح والمكرر لنفس مضمون الطلب السابق سيكون في هذه الحالة غير مبرر لوروده علي أمر معلوم ومفصح عنه، ولن ينتج عن عدم الرد عليه وجود قرار ضمني .

وحيث إن حالة الاستثناء الوحيدة علي المذكور آنفا -والتي لا تتفق مع حالة الطاعن-هي قيام المعني، وخلال أجل شهرين من إبلاغه بالقرار الصريح، بتقديم طلب ولائي لمصدرته يطلب فيه العدول عنه، وهذه الحالة إنما تطيل له فقط أمد الطعن في القرار الصريح حالة سكوت الإدارة عن الرد علي طلبه الجديد.

وحيث إنه ما دام لا يوجد قرار سكوتي فلا مناص من رفض الطعن شكلا تطبيقا لنص المادة 150 (الفقرة الأولي) من ق.ا.م.ت.ا.

لهذه الأسباب

وعملا بما تقدم وتأسيسا عليه وعلي أحكام المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

منطوق القرار:

(قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة رفض الطعن بالإلغاء شكلا).

الرئيس **كاتب الضبط الأول**

الفرع الثالث :

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

(الأصـــل)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/05

بتاريخ : 2014/02/18

– المادتان 7 و 204 من ق : ا.م.ت.م، والمادة 42 من القانون رقم 93/09، المتضمن لنظام الوظيفة العمومية.

– الحكم بأكثر مما طلب الطرف في الدعوى يشكل سببا من أسباب النقض.

– لا يمكن للموظف المعار أن ينتسب لنظام تقاعد وظيفته الجديدة أو أن يكتسب بصفته هذه حقوق معاش أو علاوة تقاعد وإلا لزم تعليق المعاش المترتب على سلكه الأصلي فيما عدى إعارته لدى هيئة دولية أو لممارسة وظيفة عمومية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

القضية رقم2012/38

الطاعن : شركة موريتل

يمثله ذ/ عبد الحميد

المطعون ضده :ص.ع.ر.

يمثله ذ/ كابر بن اميجن

القرار رقم :2014/05

تاريخه : 2014/02/18

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا وأصلا و نقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سالفتها .

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم 2014/01/21 برئاسة :

السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا.

وعضوية مستشاريها السادة:

. امبارك ولد الكوري

. محمد سالم ولد بارك الله

. دد ولد الطالب زيدان

. محمد الامين ولد احمد

وبمساعدة كاتب الضبط الرئيسي ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم قلما للجلسة

وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ عبد الحميد بوصفه و كيلا عن شركة موريتل الرامى الى نقض القرار رقم : 11/141 الصادر بتاريخ 2011/12/20 عن الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط .

وبعد عرض القضية في الجلسة العلنية لهذه الغرفة المنعقدة بتاريخ 2014/11/21.

وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر محمد ولد سيدى ولد مالك في تلاوته لتقريره و إفساح المجال لمحامي الأطراف لإبداء ما لديهم من ملاحظات ، و الاستماع إلى ممثل النيابة العامة لإبداء رأيه

حجزت القضية للمداولة للنطق بها في جلسة يوم 2014/02/18 فصدر القرار الآتي :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص وقائع القضية في دعوى تقدم بها ص.ع.ر. أمام محكمة الشغل بنواكشوط ضد شركة موريتل مطالبا بحقوقه المترتبة عن التقاعد بوصفه عاملا لها بعد أن أحالته لها مؤسسة البريد و المواصلات بموجب خوصصتها ، و قد أبلغ بتقاعده من طرف وزارة الوظيفة و العمل ، و بموجب هذه الدعوى أصدرت محكمة الشغل حكمها رقم : 11/08 بتاريخ : 2011/03/31 الذى قضى بتعويض للعامل بمبلغ 5.955.816و تم استئنافه أمام الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بنواكشوط فأصدرت قرارها ذا الرقم: 2011/141 بتاريخ 2011/12/20 فتم الطعن فيه بالنقض من طرف ذ/ عبد الحميد وذلك بمحضر الطعن رقم : 2012/13 بتاريخ 2012/02/12 ووصلت مذكر ة طعنه بتاريخ 2012/04/01 و تم الرد عليها من طرف محامي المطعون ضده ذ/ كابر ولد اميجن .

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن بالنقض ممن له الحق و المصلحة في تقديمه و في آجاله القانونية مما يجعله مقبولا شكلا طبقا لمقتضيات المواد : 63، 205 . 209 . من ق . ا .م . ت . ا.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

ا. الطاعن

تقدم ذ/ عبد الحميد بوصفه ممثلا لشركة موريتل بمذكرة حول القرار المطعون فيه تتلخص في :

- أنه تصدى لما يعتبر حكم محكمة الشغل رقم 2011/15 بتاريخ 2011/08/14، في حين أن حكم محكمة الشغل المتعلق بالنزاع إنما يحمل رقم :2011/08 بتاريخ 2011/03/31 فهذا عيب في الشكل، كما ذكر أن ترتيبات القانون 93/09 بتاريخ 1993/01/18 المنظم للوظيفة العمومية لا تخول للموظفين العموميين الاستفادة من منحة التقاعد المنصوص عليها في الماد31 من الاتفاقية الجماعية للشغل.

و ذكر ذ/ عبد الحميد أن القرار المطعون فيه بقدر ما خرق ترتيبات المادة : 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل بقدر ما أيضا أساء احتساب منحة التقاعد.

و ذكر ذ/ عبد الحميد أن العريضة الفاتحة للدعوى هي التي تحدد طبيعة الطلبات و أسبابها و أسسها و القاضي ملزم بعدم تجاوز مبلغ تلك الطلبات.

ويرى أنه بتصفح القرار المطعون فيه (الفقرة الأولى من الصفحة الثانية) يتبن أن العامل لم يطالب مقابلا لحقوقه المزعومة (منحة التقاعد وتكاليف السفر و الانتظار) إلا بمبلغ 2.932.343، ما يؤكد أن القرار محل الطعن منحه ما لم يطلب.

و في الأخير طالب ذ/ عبد الحميد بإلغاء القرار و إحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

ب المطعون ضده :

ص.ع.ر. يمثله ذ/ كابر اميجن الذي يرى في مذكرة رده أن الطاعن إنما يسعى من خلال طعنه مجرد كسب الوقت و المماطلة ، فلم يبين في مذكرة طعنه أسبابا قانونية جديدة تبرر طعنه ، ولا يرى في ما أثاره في مذكرته نيلا من أسس القرار التي بنى عليها و بالتالي فانه يتعين تأكيده .

2- المحكمــة :

ا . حول السبب المؤسس على خرق المادة : 204 فقرة 7 من ق . ا . م . ت . ا .

حيث إن القرار المطعون فيه قد خالف القانون بسيره على درب حكم محكمة الأصل حين حكم للمدعى بما لم يطلب ، فالمدعى طلب الحكم بمبلغ 2.932.343 أوقية من أجل (منحة التقاعد) و3.000.00 أوقبة عن الأضرار ، فحكمت له محكمة الأصل بمبلغ : 10.477.075 أوقية منحة للخروج للتقاعد وهو الحكم المؤكد من طرف قرار محكمة الاستئناف و تتجلى المخالفة في الحكم للطرف بأكثر مما طلب، ما يمثل سببا للنقض طبقا لنص المادة 204 فقرة 7 من ق.ا.م.ت.ا. التي تنص على أنه "**إذا حصل البت في أشياء لم تكن مطلوبة أو في أكثر من ما هو مطلوب ...**".

ب . حول السبب المؤسس على خرق القانون والخطأ في تطبيقه (المادة 204 فقرة 1) ممثلا في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

حيث إنه لا مناكرة من طرف ص.ع.ر. في أنه موظف عمومي كان في وضعية إعارة إلى أن أحيل على التقاعد بموجب المقرر الصادر بتاريخ 2009/07/22 عن وزارة الوظيفة العمومية .

و حيث تعرف المادة 42 من القانون رقم 93/ 9 المتضمن لنظام الوظيفة العمومية الإعارة بأنها "الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي مع الاستفادة من حقوق التقدم و المعاش في هذا السلك، و نصت فقرتها السادسة على أنه " تتم إعارة الموظف للعمل في مؤسسة أو هيئة خصوصية تخدم الصالح العام".

و حيث إنه يؤسس على هذا النص أن المعنى كان في وضعية إعارة لدى هيئة خصوصية تخدم الصالح العام ذلك أن شركة موريتل ليست مؤسسة عمومية ذات طابع اداري أو طابع اقتصادي أو تجاري و إنما هي شركة تجارية يحكمها القانون الخاص لكونها شركة ذات رأس مال عمومي تساهم فيها الدولة بجانب الخواص.

و حيث إنه مادامت الدعوى مرفوعة من الموظف ضد شخص من أشخاص القانون الخاص وتعلق موضوع الدعوى بعلاوة تحكمها الاتفاقية الجماعية للشغل فإن الاختصاص بالفعل لمحكمة

الشغل ، غير أن مدار البحث الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تتصدى له هو تحديد مدى استحقاق الموظف العمومي المعار من عدمه لمنحة التقاعد التي تحكمها الاتفاقية المذكورة ، و ذلك على ضوء نص المادة 43 من القانون 93/09 المتضمن لنظام الوظيفة العمومية التي تنص على أنه ..

"يتحمل الموظف المعار إقتطاع المعاش المقرر بموجب نظام تقاعد الدولة. وتكون المجموعة أو الهيئة المستفيدة من الإعارة مدينة للخزينة العامة بالمشاركة في تأسيس حقوق المعنى في المعاش التي تتحملها الدولة عادة. ويحدد الاقتطاع و المشاركة حسب الراتب الأساسي المقابل لدرجة و رتبة الموظف في سلكه الأصلي . و يخضع الموظف المعار في سلكه الجديد فيما يتعلق بحقوق المعاش لشروط نظام المعاش المنطبقة على سلكه الأصلي ، و لا يمكن للموظف المعار أن ينتسب لنظام تقاعد وظيفته الجديدة أو أن يكتسب بصفته هذه حقوق معاش أو علاوة تقاعد و إلا لزم تعليق المعاش المترتب على سلكه الأصلي فيما عدا إعارته لدى هيئة دولية أو لممارسة وظيفة عمومية".

لهذه الأسباب :

و تأسيسا على المواد : 02 ، 25 ، 28 ، 81 ، 150 ، 204 ، 205 ، 207 و 223 من ا . ق . ا م . ت . ا . والمادتين : 42 ، 43 من القانون 09/ 93 الصادر بتاريخ 1993/03/20 المتضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون المطعون فيه و الإحالة على تشكلة مغايرة للبت في ما أخلت به سالفتها.

الرئيـــس **المقــرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/10

بتاريخ : 2014/03/18

– المادة 54 من القانون النظامي رقم 67/039 المؤسس لنظام الضمان الاجتماعي.

– تطبيق المحكمة للمرسوم الصادر بتاريخ 2006/01/25، على وقائع سابقة عليها يشكل إخلالا بمبدأ عدم رجعية القوانين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي

شرف / إخاء/ عدل

القضية رقم: 47 / 2013

الطاعن : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
يمثله ذ/ سيدى ولد سيد ام
المطعون ضده : عمال صوملك
يمثلهم ذ/ كابر ولد إميجن

القرار رقم : 2014/10
تاريخه : 18 / 03 /2014

منطوقه:
قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا و نقض القرار المطعون فيه و الإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها.

بسم الله العلي العظيم

في يوم الثلاثاء 18 مارس سنة 2014 عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلساتها بالمحكمة العليا تحت رئاسة السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف، رئيسا،
وعضوية مستشاريها السادة:
امبارك ولد الكوري، **مستشارا،**
محمد سالم ولد بارك الله، **مستشارا،**
محمد الامين ولد احمد، **مستشارا،**
دده ولد الطالب زيدان، **مستشارا،**
وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة قلما للجلسة،
وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة،
وذلك للنظر في القضية رقم: 47 / 2013 في النزاع القائم بين كل من: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمثله ذ/ سيدى ولد سيد ام من جهة، ومجموعة عمال متقاعدين في صوملك يمثلهم ذ/ كابر ولد إميجن من جهة ثانية، وأصدرت القرار الآتي
في الطعن المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بصفته طاعنا، وذلك بعد الاستماع إلي طلبات ممثل النيابة العامة الذى تمسك بطلباته المكتوبة، والمتمثلة في اقتراح قبول طلب الطعن شكلا وفي الأصل احترام القانون وخاصة المادة 204 من ق.إ.م.ت.إ.

أولا المراحل التي مرت بها القضية:

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية كما يستشف من مشولات ملفها، في أن مجموعة عمال متقاعدين من سوملك طلبوا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد ما يعتبرونه مبلغ الزيادات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، فتعلل بأن الموضوع يحتاج إلي طلب للتصالح أمام لجنة التراضي بالصندوق قبل كل دعوى ، فلجأوا إلي المحكمة التي حكمت لصالحهم بمبالغ مالية ، ما أدى بالصندوق إلي استئناف الحكم أمام الدرجة الثانية التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض أمام هذه الغرفة والقاضي بتأكيد الحكم المستأنف.

ثانيا: الإجراءات

حيث إن الطاعن تقدم إلي هذه الغرفة بعريضة رامية إلي الطعن بالنقض ضد القرار رقم :2013/24 الصادر بتاريخ 2013/02/28 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط؛

وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات الأطراف والجدولة،

وبعد الاستماع إلي تلاوة المستشار المقرر محمد ولد سيدي ولد مالك لتقريره في الملف في جلسة العرض، وإلي ما تقدم به من حضر من محامي الأطراف من ملاحظات، وإلى الملتمسات المقدمة من النيابة العامة، وبعد المداولة طبقا للقانون تقرر ما يلي :

أ- من حيث الشكل :

حيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، بواسطة عريضة وردت بتاريخ 19 / 3 / 2013 يصحبها وصل تأمين غرامة الطعن بالنقض المؤرخ ب: 3/4/ 2013 ، كما تقدم الصندوق علي لسان محاميه، بمذكرة طعن بالنقض بتاريخ: 15 / 5 / 2013، لذا يكون الطعن مستوفيا لجميع الشروط الشكلية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمادة: 205 وما بعدها من فرعها من ق.ا.م.ت.ا. ؛

ب : من حيث الأصل

1- الأطراف:

أ- دعوي الطاعن:

ضمن الطاعن في مذكرته التي تقدم بها محاميه ذ.سيدى ولد سيد ام ، مآخذ على القرار المطعون فيه من بينها :

- عدم الرد علي مذكرة المستشار القانوني للصندوق المرفقة و التي أحالت إليها مذكرة الطاعن أمام محكمة الأصل.

- أن محكمتي الموضوع وقعتا في خطأ في احتساب تقاعد العمال المذكورين، ومن مآخذه القانونية علي القرار المؤكد عدم الرد علي طلب تعيين خبير في الشؤون الاجتماعية وباقي دفوعه و

كونه اشتمل **علي خرق كافة النصوص القانونية ذات الصلة وخاصة المادة 54 من القانون 67/039 الصادر بتاريخ 1967/2/4 المؤسس لنظام الضمان الاجتماعي، ما يعرضه للإلغاء.**

وختم الطاعن بأن ذلك يترتب عليه قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا وإحالة القضية إلي محكمة استئناف في تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.

ب- رد المطعون ضده:

لقد رد العمال علي لسان محاميهم ذ. كابر ولد إميجن، في مذكرته الجوابية بما ملخصه:

. أن الرد الذي تقدم به الطاعن جاء في غير محله وأن حجج الطاعن غيرها.

. أن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع.

. أن القرار جدير بالتأكيد وطالب برفض الطعن أصلا.

2- المحكمــة:

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛

<u>عن السبب المأخوذ من عدم الرد علي طلبات الطاعن والإساءة في تطبيق القانون، المتخذ من خرق المادة: 204 الفقرات 1 . 6 . 7 أساسا له</u>:

حيث إن القرار المذكور لما أكد حكم محكمة الأصل بدون أن يحدد الوقائع التي بسببها يستحق العمال المتقاعدون مبلغا أكثر من مبلغ المعاشات التي يتقاضونها حاليا، فإنه لم يعلل ما توصل إليه بما يفيد استحقاق العمال للمبلغ الذى حكم لهم به، دون أن يلاحظ أن محكمة الأصل لم تعتبر المبالغ التي يتقاضاها العمال فعلا من يوم تقاعدهم، وإنه بالفعل وتعزيزا لطعنه، فإن الصندوق يثبت أنه دفع مبالغ للعمال تفوق ما حكم لهم به، مع التنبيه إلي كون العمال المعنيين لا يطلبون و لا يحق لهم الحصول علي مبلغ المعاش مرتين، كما وقع في خطإ تطبيق القانون عندما حكم لهم بمبلغ علي أساس الحد الأدنى للراتب إضافة إلي مبلغ المعاش الذى كانوا يتقاضونه من يوم تقاعدهم، مما تكون معه محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها بما فيه الكفاية لما أسسته علي كون العمال لم يستفيدوا من كامل مبلغ معاشاتهم، في حين أنهم يطالبون بمبالغ أقل بكثير من المبالغ التي يتقاضونها مع العلم بأنهم لا يستحقون إلا أحد المبلغين كما أسلفنا، ولما كان المبلغ الذي يتقاضونه فعلا هو الأكثر فبدهي أن ما حكم لهم به لا يستحقونه وفيه إثراء بلا سبب، خاصة أن الصندوق يدلي بما يفيد أن المعنيين يتقاضون معاشاتهم حسب احتساب سابق علي مرسوم 2006 الذي عندما طبقته محكمة الأصل علي النازلة بصفة رجعية تكون أساءت في تطبيقه، ما يعرض القرار المؤكد لحكمها للنقض علي هذا الأساس أيضا، ذلك أن مبدأ عدم الرجعية يقف دون تطبيق مرسوم 2006 الصادر بتاريخ 2006/01/25 علي وقائع تمت منذ 2004.

وحيث إن عدم الرد علي طلب الطاعن الوارد في وثيقة المستشار القانوني للصندوق التي تحيل إليها مذكرة محاميه والمتعلقة باحتساب معاش العمال حسب القانون والنظم المعمول بها في الصندوق، يعرض القرار للنقض.

وحيث إن النقطة القانونية المطروحة تتعلق بطريقة احتساب المعاشات طبقا للفقرة 4 من المادة 54 من القانون 67/039 الصادر بتاريخ 1967/2/4 المؤسس لنظام الضمان الاجتماعي.

وحيث إن التطبيق السليم للفقرة 4 من المادة 54 من ذات القانون يتطلب البحث في ما يلي:

. التأكد من أن العمال لم يحصلوا حتي الآن علي معاشاتهم أم العكس هو الصحيح ، فإن كان الأمر كذلك حكم لهم باحتساب معاشاتهم علي أساس معدل رواتبهم طبقا للنص المذكور أعلاه، وإن كان العمال يتقاضون معاشاتهم منذ تاريخ تقاعدهم طبقا للنص ذاته إلي اليوم، كما يزعم الصندوق، فالحكم لهم بغير ذلك يعتبر إثراء بلا سبب يمنعه القانون ومبادئ الإنصاف والعدالة.

ويجدر التنبيه إلي أن مشتملات الملف تفيد أن الصندوق دفع للعمال المطعون ضدهم معاشات تم احتسابها علي أساس معدل رواتبهم الذي يفوق بكثير الحد الأدنى للأجور الذى يطالبون بتأسيس مبالغ معاشاتهم عليه، إلا أن زيادة الحد الأدنى التي يذكرون لا تضاف إلي المعاشات كما فعلت محكمة الأصل بل تكون فقط أساسا لاحتسابها.

وعليه تكون محكمة الأصل وقعت في خطأ في احتساب تقاعد العمال المذكورين كان علي محكمة الاستئناف تصحيحه بنفسها أو باللجوء إلي خبرة في الضمان الاجتماعي، لا غيره، ولما لم تفعل ذلك كان قرارها معرضا للنقض.

وحيث إن قضاة الموضوع عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم لم يركزوا قضاءهم علي أساس قانوني، مما يتبين منه أن ما أثير في السبب وارد علي القرار وموجب للنقض طبقا لنص المادتين 203 و 204 من ق. ا.م. ت. ا.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية علي نفس المحكمة بتشكيلة مغايرة للبت فيها؛

لهـذه الأسبـاب

ونظرا إلي ما سبق وعملا بالمواد: 26 و 203 و 204 وما بعدها من فصلها من ق. ا. م. ت. ا ، والمادة 5 من التنظيم القضائي و المادة 54 **من القانون 67/039 الصادر بتاريخ 1967/2/4 المؤسس لنظام الضمان الاجتماعي** ؛

منطوق القــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا و نقض القرار المطعون فيه و الإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها.

الرئيس **المقـرر** **كاتب الضبط**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/11

بتاريخ : 2014/03/18

– المواد : 19، 150، 156. من المرسوم العقاري رقم 2010/080.

– الترجيح على أساس أسبقية المنح في حالة المنح المزدوج يتعين على محاكم الموضوع الأخذ به باعتباره فقها قضائيا راسخا.

– على الممنوح لهم استغلال قطعهم خلال خمس سنوات من تاريخ المنح، وإلا تعرضوا للإنتزاع التلقائي طبقا لنص المادة 156من المرسوم العقاري رقم 2010/080.

ويستنتج من هذا النص أن الإنتزاع قبل انقضاء الأجل المذكور هو انتزاع خارج القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

القضية رقم2014/01

الطاعن : م.ن.م.

يمثله ذ/ احمد فال ولد امبارك

المطعون ضده : س.ع.م.

يمثله ذ/ محمد تقي الله ولد الداهى

القرار المطعون فيه : 2012/34

القرار رقم :2014/11

تاريخه : 2014/03/18

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا و نقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سالفتها .

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم 2014/01/21 برئاسة السيد/

يحفظ ولد محمد يوسف رئيس الغرفة .

وعضوية مستشاريها السادة:

. امبارك ولد الكوري

. محمد سالم ولد بارك الله

. دده ولد الطالب زيدان

. محمد الامين ولد احمد

وبمساعدة كاتب الضبط الرئيسي ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم قلما للجلسة.

وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف : م.ن.م. يمثله ذ/ أحمد فال ولد امبارك، ضد القرار رقم : 2012/34 الصادر بتاريخ 2012/05/02 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط.

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص هذه المراحل في الدعوى التي تقدم بها المسمى س.ع.م. بتاريخ 2010/05/24 أمام محكمة مقاطعة عرفات و المتضمنة أنه هو المالك الشرعي للقطعتين 1616 و 1618 بالقطاع 9 بعرفات و يحوز رخصة حيازة لهما رقمها 3387 بتاريخ 2005/04/28 و لديه رسالة منح ووصل مخالصة رقم : 734128 بتاريخ 2004/12/19و يطلب الحكم له على خصمه المسمى م.ن.م. الذي تقدم هو الأخر برد على هذه الدعوى بتاريخ 06/23/ 2010 على لسان محاميه ذ/ أحمد فال ولد امبارك قال فيه إنه هو المالك الشرعي للقطعتين المذكورتين اللتين كانتا قد وصلتا إليه بموجب

عقدي بيع و يتمسك برخصتي حيازتهما و اللتان تحملان 10509 بتاريخ 2000/04/29 للقطعة رقم : 1616 ووصل مخالصتها يحمل الرقم 137437 بتاريخ 2000/01/05 و 0506 بتاريخ 2000/04/23 للقطعة رقم 1618 ووصل مخالصتها يحمل الرقم 134738 بتاريخ 2000/01/05.

و قد بتت المحكمة في هذه الدعوى بصحة حيازة س.ع.م. للقطعتين محل النزاع وذلك بموجب حكمها رقم : 2011/50 بتاريخ 2011/05/16 فتم استئنافه من طرف محامي المدعى عليه أمام الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط.

و قد قضت فيه بتأييد حكم محكمة الأصل و فقا لقرارها رقم 012/34 بتاريخ 2012/05/02 حيث تم الطعن بالنقض في هذا القرار أمام الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا.و قد بتت فيه بمنطو قها الآتي بيانه :

ثانيا : الإجراءات :

بعد أن تعهدت الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا أحيل الملف إلى المستشار المقرر لإعداد التقرير، ثم النيابة العامة لإبداء طلباتها المكتوبة ليتم عرض الملف في جلسة العرض المنعقدة بتاريخ 2014/01/21.

وبعد افتتاح الجلسة في القاعة العمومية نودي على القضية و تلا المستشار المقرر القاضي محمد سالم ولد بارك الله تقريره و تقدم محامي الأطراف بملاحظاتهم الشفهية حول التقرير ثم أحيلت الكلمة إلى من حضر من ممثلي الأطراف وإلى النيابة العامة التى طالب ممثلها بتطبيق القانون، لتجعل القضية في المداولات ويتم النطق فيها في جلسة يوم 2014/03/18.

ثالثا : من حيث الشكل

لقد تم تفحص الملف خلال المداولة القانونية حيث تبين أن الطعن فيه بالنقض جاء وفقا للأشكال القانونية فهو بذلك واجب القبول شكلا .

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ-الطاعن :

لقد تقدم ذ/ أحمد فال ولد امبارك نيابة عن موكله م.ن.م. بمذكرة نقضية قال فيها بعد استفاضة في الوقائع إن الدفع الذي يدفع به خصمه من أن القطعتين المملوكتين لموكله لا توجدان في القطاع 9 من عرفات، و إنما محلهما هو القطاع 9 لار كما تفيده الرسالة التي يرد بها مدير العقارات على والى انواكشوط تحت الرقم 150 بتاريخ 2010/04/21 التي يقول فيها بصحة وصلي م.ن.م. ويضيف أن القطاع 9 لار تم تحويله إلى القطاع 9 بعرفات.

أما المآخذ التي يثيرها حول القرار محل الطعن فإنه يرى أنه لم يناقش حجج الأطراف ولم يكلف نفسه عناء تطبيق النصوص عليها وإنما اكتفى بإشارة مقتضبة إلى أن حكم الدرجة الأولى كان

معللا بما فيه الكفاية وقد خرق بذلك مقتضى المادة 81 من ق . ا . م . ت . ا ، ولم يشر إليه من المواد القانونية إلا المادة 167 من ق . ا.م.ت.ا، و بالرجوع إلى هذه الماد ة نجد أنها لا تتعلق إلا بالغاية من الاستئناف أما المواد التي بعدها و التي أحال إليها جملة فإنها لا علاقة لها بالموضوع، كما يرى الطاعن أن القرار خرق كذلك المواد : 131 من ق.ا.م.ت.ا و 545 و 546 ق.ا.ع.، و ذلك عندما تقدم موكله بطلب إدخال البائعة له في النزاع و هو ما استجابت له المحكمة باستدعاء المعنية إلا أنها تجاهلت هذه الإجراءات في الأخير وحكمت بتأكيد حكم محكمة الأصل إهدرا لحق موكله في الأرض أو في الثمن الذي خرج من يده للبائعة.

ويضيف العارض أن القرار خرق كذلك القانون رقم 83/127 والمرسوم رقم 10/080 بتاريخ 2010/03/31 المطبق له فلم يراع الأقدمية في المنح و الوثائق والتي هي مرجع كحجة فيما يتعلق بالمنح المزدوج.

وأخيرا خلص الطاعن إلى طلبه قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا و نقض القرار محل الطعن بالنقض و إحالة القضية إلى تشكلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.

ب- المطعون ضده :

لقد تقدم المطعون ضده س.ع.م. على لسان محاميه محمد تقي الله ولد الداهى بمذكرة جوابية قال فيها إن موكله قد اشترى القطعتين محل النزاع 1616، 1618 بالقطاع 9 من عرفات وله عليها رخصة حيازة وقد استثمر فيها ببناء حائط من خمسة رفوف وقد ظهر له شخص اسمه م.ل. يدعى ملكية القطعة رقم 1618 و ذلك في سنة 2007 وقد تنازل هذا الشخص عن دعواه أمام الإدارة ، ثم تفاجأ بعد ذلك بالسيد م.ن.م. يدعى هو الاخر ملكية القطعتين مستظهرا بوثائق لهما على أساس أنهما في القطاع 9 لار، كما تبين ذلك رخصتاهما و يبينهما وصلا الدفع ، كما أنه لا يوجد في الملف و لا في الوثائق المستظهربها من طرف م.ن.م. أية وثيقة بيع أو تنازل تفيد بأن القطعتين قد تم بيعهما للمدعوة ف.س. ذلك أن صاحب الرخصة رقم 1469 بتاريخ 2000/01/12 الموجودة على رأسية الرخصة رقم 10509 ليس فيها ما يدل على أن صاحبها المسمى و. قد تنازل عنها لصالح ف.س. وتعلق هذه الرخصة بالقطعة رقم 1618.

أما القطعة رقم 1616 فلها رخصتان كل منهما على اسم ف.س. و تحمل إحدى الرخصتين القطاع 9 لار وقد تم تحويلهما خلافا للطريقة المألوفة لذلك .

و على العموم يذهب العارض إلى إن القطعتين اللتين يدعى خصمه لا توجدان في القطاع 9 من عرفات و إنما هما فى القطاع 9 لار و أن الادعاء بأن القطاع 9 لا ر حول إلى القطاع 9 عرفات أمر عار من الصحة و يضيف العارض الى كل ما سبق أن القطاع 9 بعرفات كانت قد تمت مصادرته من طرف الدولة بمقتضى المقرر رقم : 2002/06 بتاريخ 2002/01/30 الصادر عن والى انواكشوط و قد نص على أنه يعاد إلى الملك العمومي القطع السكنية الواقعة في القطاع 9 عرفات.

وفيما يتعلق بالحكم محل الطعن فإنه يرى أنه معلل بما فيه الكفاية و بالتالي فإنه يطلب تأكيده.

ج- طلبات النيابة العامة :

أما النيابة العامة فقد لاحظت في طلباتها أن ما أثاره الطاعن في مذكرته النقضية لا يكفي سببا للنقض و أن القرار كان معللا تعليلا كافيا ولم يتضمن خرقا جوهريا و عليه فإنها نطلب قبول الطعن بالنقض شكلا وفى الأصل تطبيق مقتضى المادة : 222 من ق .ا.م.ت.ا.

2 . المحكمة :

لقد أثار الطاعن في مذكرته النقضية عدم رد القرار محل الطعن على عريضته المقدمة بتاريخ 2011/06/16 الرامية إلى إدخال الطرف الذي باع له القطعتين موضوع النزاع في ملف القضية طبقا لأحكام المادة 131 من ق.ا.م.ت.ا. و قد أصاب الطاعن في إثارة هذا المطعن إذ لم يجب القرار على هذا الطلب رفضا أو حتى ذكرا، و هو ما يعد خرقا للقانون لإلزامية الرد على طلبات الأطراف و بالأحرى إذا كانت طلبات جوهرية يترتب على عدم الرد عليها إسقاط حق الطالب ولم يوضح و جه رفضها أو صرف النظر عنها.

كما أثار كذلك عدم احترام القرار لمقتضى القانون رقم 83/127 المتعلق بتنظيم العقارات و المرسوم رقم 10/080 المطبق له و يتمثل ذلك في عدم اعتباره لأسبقية المنح التي قدم موكله الحجج الدالة عليها ، و يعد هذا المأخذ و جيها و يتأكد ذلك و يتضح بالرجوع إلى صريح المادة 19 من القانون ر قم 83/127 و المادة 156من المرسوم المطبق له ذا الرقم 10/80، و ذلك ما سنتعرض لتفصيله عند إبداء الملاحظات القانونية حول القرار محل الطعن.

و لا شك ان في هذين المطعنين ما يعرض القرار للنقض، أما ما يتمسك به المطعون ضده من أن الموضع الذي توجد به قطعتا الطاعن هو القطاع 9 من لار و ليس القطاع 9 من عرفات فإن رسالة الوالي التي يرد بها على استخبار رئيس محكمة عرفات و الواردة إليه بتاريخ 2011/09/05 و هي آخر رد من الإدارة يجيب على إشكالا ت المحكمة كانت فيصلا قاطعا و حجة حاسمة في تحديد محل القطعتين بالمقاطعة و القطاع.

حيث قال بالحرف .... ردا على رسالتكم رقم 230 بتاريخ 2011/01/02 و بناء على المعلومات الموثقة بالمصلحة العقارية بالولاية يشرفني أن أطلعكم على ما يلي :

. أن الرخصة التحويلية رقم 10506 بتاريخ 00/04/23 مسجلة باسم ف.س. القطعة 1618 القطاع 9 عرفات .

. الرخصة التحويلية رقم 10509 بتاريخ 00/04/23 باسم ف.س القطعة 1616 القطاع 9 عرفات .

. كما نفيدكم علما أن هاتين الرخصتين قد سبق تصحيح وضعيتهما، حيث انهما كانتا مسجلتين فى القطاع 9 لار. الرياض بالخطأ و تم تصحيح هذا الخطأ حيث أن القطاع 9 لار. الرياض لم يصل إلى هذا الرقم، وتم التأكد من هذا التصحيح ميدانيا بناء على رسالة حاكم المقاطعة رقم 1186 بتاريخ 2011/03/13 وإفادة المخطط الفني للمقاطعة رقم 138 بتاريخ 2011/03/13، و هكذا تضمنت هذه الرسالة ردا على كل ما يحتج به المطعون ضده من أن موقع قطعتي غريمه هو القطاع 9 ل.ر. بمقاطعة الرياض و بينت أنهما بالقطاع 9 عرفات .

أما القرار محل الطعن فبالإضافة إلى العيبين المثارين فيه من طر ف و كيل الطاعن فإنه يتضمن عيبا آخر و هو اعتماده في التعليل على حيثيات حكم محكمة الأصل الشيء الذي يجعل التعرض للأخير هو بمثابة التعرض لسبب من الأسباب التي تأسس عليها هذا القرار.

لقد تأسس حكم محكمة الاصل على قاعدة و احدة و هي المقرر رقم 2002/006 بتاريخ 2002/01/30 عن والى انواكشوط و يقضى هذا المقرر بمصادرة القطع السكنية الواقعة بالقطاع 9 من عرفات الخالية من الاستثمار أو الصادرة رخصها قبل يناير 2000 أو الصادرة رخصها بعنوان تحويل أيا كان تاريخها .

لقد كان على الأحكام المبنية على هذا النوع من المقررات أن تعرف القيمة الاستدلالية و الحجية القانونية لها عند ما تكون صادرة خارج نطاق المادة 19 من القانون رقم 83/127 و المادة 156 من المرسوم المطبق له.

فقد نصت المادة 156 من المرسوم رقم 10/080 المطبق للقانون رقم 83/127 والمادة 19 منه المتعلقة بالمنح المؤقت للقطع السكنية أن على الممنوح لهم استغلال قطعهم خلال خمس سنوات من تاريخ المنح و إلا فإن الاستغلال يستتبع بالانتزاع التلقائي . و يدرك من هذا النص أن الانتزاع قبل انقضاء الأجل المذكور انتزاع خارج نطاق القانون و بالتالي فهو عديم الشرعية، لمخالفته للقانون و اصطدامه بمبادئ قانونية راسخة مثل مبدأ حق الملكية المكتسبة حيث يمكن اعتبار المنح المؤقت إنشاء لحقوق مكتسبة بالقوة لأن الممنوح له متى ما وفى بالشروط الواردة في دفتر الشروط الملحقة بالمرسوم المشار إليه من قبل يصبح له الحق في الحصول على منح نهائي طبقا لمنطوق المادة 155 من نفس المرسوم، و مثل مبدأ عدم سريان النص القانوني بأثر رجعي على الوقائع التي تقدمت عليه ولم يستثن من ذلك المشرعون إلا حالتين :

ا- أن ينص على الرجعية في القانون نفسه ..

ب- في المجال الجزائي حيث يطبق النص الأصلح للمتهم.

أما القرارات التي تصدرها الإدارة و التي هي ادني مستويات التشريع فإنها لا يمكن أن تسرى بأثر رجعي على ما تم منحه من قطع أرضية أصبحت ملكا للغير إلا بمقتضى القانون .

إن للقرار الإداري شروطا لا يكسب صحته ونفاذيته إلا بتوافرها حسب ما هو مقرر في فقه القانون الإداري، و من أهم هذه الشروط إبلاغه بمن هو طرف فيه و من يمس مصلحته تقريرا لمبدأ

الحضورية ويكون الإبلاغ شخصيا و لا يكفي أن يكون عن طريق وسائل الإعلام ، كما يجب أن يكون القرار الإداري علنيا مادام يتجاوز الجانب التنظيمي، و يرى بعض الفقهاء أن سحب القرار الإداري ممنوع و لوكا ن صادرا من السلطة الأعلى ونحن لا نعرف هل المقرر 2002/006 صدر وفقا للشروط المطلوب توفرها من أجل صحة القرار الإداري و إمكانية الاحتجاج به أم لا '.

أما كونه صدر مخالفا لمقتضى نصوص القانون 83/127 فذلك جلي من خلال التواريخ.

وحيث إن التعرض للقرارات الإدارية من حيث الإلغاء و التأكيد من اختصاص القضاء الإداري، فإننا نقف عند حد صرف النظر على الاحتجاج بالمقررات الإدارية التي تصدر خارج نطاق النصوص التشريعية، و من هنا يكون المقرر رقم 2012/006 الصادر عن والى انواكشوط لا يصلح أساسا لبناء حكم قضائي عادل و يجب صرف النظر عنه .

لهذه الأسباب :

مما سبق و بناء على المواد : 203 ، 204 ، 207 ، 209 ، 211 ، 223 ، 131 كلها من : ق . ا . م . ت . ا و المادة 19 من القانون رقم 127 /83 و المادة 15 و 155 من المرسوم المطبق له .

منطوق المنطوق :

فقد قررت الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه و الإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها .

الرئيس المقـــرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/22

بتاريخ : 2014/05/20

– المادتان 330، 350 من قانون الشغل.

– ضوابط النزاع الجماعي للشغل كما حددتها المادة 330 هي : تعدد أطراف النزاع، أن يكون موضوعه الاستجابة لمطالب مشتركة، أن تكون الغاية منه إما الحصول على احترام قاعدة قانونية قائمة بالذات، وإما الحصول على امتياز اقتصادي أو اجتماعي جديد عن طريق إنشاء قاعدة قانونية جديدة، أو تغيير او إلغاء قاعدة قانونية قائمة الذات.

ويضاف إلى هذه الضوابط ضابط آخر يستشف من نص المادة 350 من قانون الشغل، ألا وهو استمرار علاقة العمل إلى غاية رفع النزاع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى **بسم الله العلي العظيم**

القضية رقم: 2013/40
موضوع الطعن : طعن بالنقض
طبيعة الطعن : تحكيم
الطاعن : مجموعة عمال يمثلهم الأستاذ/ بون ولد الحسن.
المطعون ضده: مشروع آفطوط الجنوبي، (باسك)
رقم القرار: 2014/22
تاريخه: 2014/05/20

منطوقه:
قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم 2014/05/20 برئاسة السيد:

- **يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا**

وبعضوية السادة القضاة :

- **امبارك ولد الكوري؛ مستشارا**
- **محمدسالم ولد بارك الله ؛ مستشارا**
- **دده ولد الطالب زيدان ؛ مستشارا**
- **محمد الأمين ولد أحمد ؛ مستشارا**

وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم ؛ كاتب الضبط الأول بالغرفة قلما للجلسة.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحة ؛ نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا .

وذلك للنظر و البت في عدة ملفات من بينها الملف رقم : 2013/40 في النزاع القائم :

- **مجموعة عمال يمثلهم ذ/ بون ولد الحسن .**
- **مشروع آفطوط الجنوبي (باسك) .**

وفي الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في أن مجموعة عمال مشروع آفطوط الجنوبي (باسك) قدموا طلب تصالح أمام مفتشية الشغل بانواكشوط رقم 2 حيث أعدت هذه الأخيرة محضرا يتضمن عدم تصالح الأطراف برقم 2010/042 بتاريخ : 2010/02/24 و أحيل المحضر المذكور إلى لجنة الوساطة حيث أعدت هي الأخرى محضرا يحمل الرقم 2010/273 و أشفعته بتوصيات ثم أحيلت القضية من طرف الوزير المكلف بالشغل إلى رئيس محكمة الشغل، رئيس

مجلس التحكيم حيث أصدر فيها القرار رقم 2012/21 بتاريخ : 2012/03/08 القاضي بعدم اختصاصه في الطلبات موضوع النزاع لطبيعتها الفردية التي تجعلها من اختصاص القضاء ، فتقدم ذ/ بون ولد الحسن وكيل مجموعة العمال بالطعن بالنقض ضد هذا القرار وهو محل النظر الآن :

ثانيا : الإجراءات

بعد اكتمال إجراءات الملف وإعداد المستشار المقرر امبارك ولد الكوري لتقريره فيه وقراءته له أثناء الجلسة العلنية.

وبعد الاستماع إلى ملاحظات من حضر من الأطراف وإلى طلبات النيابة العامة الهادفة إلى تطبيق القانون مع مراعاة العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وبعد جعل الملف في المداولة صدر القرار الآتي بيانه:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم هذا الطعن من ذي الصفة و المصلحة فيه وفق الإجراءات القانونية لذلك يلزم قبوله شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

يرى الطاعن في مذكرته الواردة على هذه المحكمة يوم 2012/06/04 أن قرار مجلس التحكيم زيغ ونشاز على مألوف أعمال القضاء كما أنه أسس على نصوص أسيء فهمها وتأويلها من طرف محكمة الأصل ، ذلك أن القرار أستند على الفقرة الأولى من المادة 330 من ق . ش التي تنص على أنه "**يعتبر جماعيا كل نزاع قائم بين عدة عمال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل يهدف للحصول على الاستجابة لمطالب مشتركة .....**" و أن المادة 354 من ق.ش تنص في فقرتها الثانية - وقد بدأت بعبارة يجوز - ...ويفصل بناء على قواعد العدالة في النقاط الأخرى لا سيما في مسائل الأجور وملحقاتها وكذلك شروط العمل إذا كانت هذه الأخيرة غير محددة بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية أو اتفاقية ..." فقد أورد القرار الطعين الفقرتين الأولى و الثانية وكأنهما وردتا بصفة الإلزام ويوضح ذلك سوء فهم غير مسبوق للنصوص بدليل انسجام النص مع تعهد المجلس في النزاع.

كما أثار الطاعن أن مصدرة القرار قد خرجت على فقه المحكمة العليا المكرس في تعاطيها مع قضايا التحكيم مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه و أن القرار قد وقع في مطال المادة 204 من ق ا م ت ا التي تحدد الحالات التي يقبل الطعن بالنقض فيها ، وذلك على النحو التالي :

1- خرق النصوص القانونية و الخطأ في التأويل و التطبيق.

2- التجاوز في استعمال السلطة ، لكون مجلس التحكيم مارس مهمة المحكمة العليا وتناقض مع سابق عملها.

3- عدم احترام الأشكال ، وذلك بتجاوز الشكل إلى إصدار حكم تمهيدي و إجراء خبرة ليحكم بعدم الاختصاص.

4- تسبيب القرار ، حيث استند على بعض المواد التي لم يتعرض لمضمونها ولا علاقة لها بالمنطوق.

وخلص إلى طلب قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا و إلغاء القرار رقم 2012/21 بتاريخ : 2012/03/08 و إحالة القضية إلى مجلس التحكيم في تشكيل مغاير لاحتساب حقوق العمال.

ب- المطعون ضده :

لم يرد مشروع آفطوط الجنوبي (باسك) على مذكرة الطعن بالنقض رغم تبليغها إليه من طرف العدل المنفذ سيد ولد الزامل بتاريخ 2013/06/13 .

2-المحكمة :

حيث إن المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة.

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها قناعتها.

وحيث إن الاختصاص في قضايا الشغل يتحدد لمجلس التحكيم إذا كان النزاع جماعيا، ولمحكمة الشغل إذا كان النزاع فرديا.

عن السبب المأخوذ من خرق النصوص القانونية و الخطأ في تطبيق القانون خرقا للمادة 204 من ق.ا.م.ت.ا:

حيث وضع المشرع الموريتاني جملة ضوابط لتحديد النزاعات الجماعية ووردت ثلاثة منها في ترتيبات المادة 330 من مدونة الشغل هي:

1-تعدد أطراف النزاع بحيث يكون النزاع بين عدة عمال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل

2-أن يكون موضوعه الاستجابة لمطالب مشتركة (موضوع الدعوي) وبالتالي فمعيار العدد السابق ليس معيارا كافيا للقول بجماعية النزاع إذ يمكن أن يشمل النزاع عددا من العمال دون أن يفقده ذلك صفة الفردية وذلك إذا كان النزاع يهدف الي حماية مصلحة فردية لكل عامل، والمراد بالمصالح المشتركة هي المصالح أو الحقوق المشتركة بين سائر العمال ما يجعل النزاع حين يطالب فيه كل واحد منهم بحق أو مصلحة لا تخص إلا شخصه نزاعا فرديا.

3-أن تكون الغاية منه:

- إما الحصول علي احترام قاعدة قانونية قائمة بالذات،وهو ما يحصل في حالة دعوي العمال أن رب العمل امتنع عن تطبيق قاعدة قانونية أقرت حقا أو مجموعة حقوق لهم، وفي هذه الحالة

المعروفة بالنزاع القانوني –وبتوافر الضوابط الأخرى-يكون ممكنا اللجوء لمجلس التحكيم ليفصل في النزاع بشأنها ويحكم للعمال بحقوقهم طبقا لمسطرة الإجراءات المرتبطة بذلك. غير أنه يبقي كذلك من حق العمال رفع دعاواهم مباشرة وبصفة فردية أمام محكمة الشغل وعدم إتباع مسطرة التحكيم.

ومستند مجلس التحكيم في البت هو القوانين والتنظيمات والاتفاقية الجماعية المعمول بها تطبيقا أو تأويلا للملتبس منها، بحيث يحكم علي أساسها بالحقوق المطلوبة التي يتبين له صدق الدعوي فيها ويرفض غيرها.

- وإما الحصول علي امتياز اقتصادي أو اجتماعي جديد عن طريق إنشاء قاعدة قانونية جديدة أو عن طريق تغيير أو إلغاء قاعدة قانونية قائمة الذات (نزاع جماعي مادي)، وبالتالي فان هدف المطالب هو اكتساب مزايا جديدة بحيث يشكل الحكم الصادر بشأنها إنشاء لقاعدة قانونية جديدة أو تعديلا أو إلغاء لقاعدة قانونية قائمة، والمكاسب المحكوم بها يتم احتسابها في حق العمال المنازعين من تاريخ مطالبتهم لرب العمل بها ويستفيد نظراؤهم من القياس عليها في المستقبل .

وحيث يضاف إلي الضوابط السابقة الواردة في المادة 330 من ق.ش ضابط آخر يجب توافره ألا وهو استمرار علاقة العمل إلي غاية رفع النزاع حسبما يستشف من نص المادة 350 من ق.ش حين تقول:(يجوز لوزير الشغل أن يقرر إخضاع النزاع الجماعي إلي إجراءات التحكيم إذا ما اعتبر أن الإضراب أو الغلق يخلق ضررا بالنظام العام أو يتنافي مع المصلحة العامة) والمادة 362 التي تعتبر الإضراب غير شرعي (بعد أن يدعو رئيس لجنة الوساطة الأطراف وقبل اختتام مرحلة الوساطة بموجب محضر لجنة الوساطة ...بعد تبليغ قرار وزير الشغل بالالتجاء إلي التحكيم...)

وحيث إن مستند هذا الضابط المستمد من نص المادتين المذكورتين يتجسد في أنه لا يمكن أن يحصل الإضراب وما قد ينجر عنه من نتائج قد تكون سلبية من عمال فصلوا قبل نشوب النزاع-وإن كان يمكن أن يحصل النزاع الجماعي بسبب فصل أحدهم –أو انقطعت علاقتهم بالمشغل لأسباب أخري عادية وبالتالي فإن وجود علاقة العمل حين نشوب النزاع لا مناص منها للقول بوجود نزاع جماعي.

وحيث إنه لما كان تخوف السلطات العمومية من قيام العمال بالإضراب أو غلق رب العمل للمؤسسة وانعكاسات ذلك علي الأوضاع العمالية ومساسه بالمصلحة العامة وما يتطلبه ذلك قطعا من استمرار العلاقة التعاقدية كضابط لجماعية النزاع، فإن غير هذا النوع من النزاعات الذي لا يتأتي من ورائه الإضراب ولا غلق المؤسسات لانعدام استمرار علاقة العمل ذاتها قبل النزاع، لا مسوغ قانوني لخضوعه لمسطرة التحكيم، بل يكفي أن يتقدم المعنيون فرادي إلي محاكم الشغل للحصول علي حقوقهم المضمونة قضائيا بنصوص قانونية نافذة.

وحيث استندت المحكمة العليا في السابق لهذا الضابط المرتبط بالإضراب أو الغلق لتحديد مفهوم النزاع الجماعي(القرار رقم 2002/10 الصادر بتاريخ 2002/04/22).

وحيث أثبت محضر الوساطة بين أطراف النزاع أنه قائم بين مشروع pask ومجموعة من عماله السابقين و يعززذلك مطالبة العمال بالتعويض عن الفصل و بدل الإخطار.

وحيث إن مطالب العمال غير مشتركة إذ يطالب البعض منفردا بعلاوة النقل و البعض الآخر بعلاوة العطل الأسبوعية ، ويطالب البعض بشكل منفرد بعلاوة العطل الأسبوعية ، بينما يطالب البعض الآخر بعلاوة المواظبة ، و البعض الآخر بالساعات الإضافية و علاوة الخطر ..... .

وحيث إن ما اثاره الطاعن من مآخذ على القرار التحكيمي محل الطعن بالنقض ليس فيها ما يجيب على انتفاء صفة عمال حاليين عن موكليه ولا ما يثبت وجود مطالب مشتركة بينهم ، ما يؤدي إلى إخراج دعواهم من إطار النزاع الجماعي طبقا للمواد 330 ، 350 ، 362 من ق .ش ، ويرجعهم فرادى إلى اختصاص محكمة الشغل المحصور بالمادة 306 من نفس القانون.

وحيث إن أسباب تأكيد القرار التحكيمي محل الطعن بالنقض كانت مستمدة من المعايير والضوابط التي رأت المحكمة العليا أنها تشكل تحديدات النزاع الجماعي الواردة في المواد 330 و 350 و 362 من ق.ش .

وحيث إن أسباب النقض محصورة تحت بنود المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا ولم تطلع المحكمة العليا علي أي منها، كما أن الطاعن لم يذكر واحدا منها اكتنف القرار محل الطعن بالنقض.

لهذه الأسباب:

واستنادا على المواد: 203 . 204 . 205 وما بعدها من ق ا م ت ا و المواد : 330 ، 350 ، 362 من ق .ش.

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/24

بتاريخ : 2014/05/20

– المواد : 330، 350، 354 من قانون الشغل.

– في حالة النزاع الجماعي ذي الطابع القانوني يكون ممكنا بتوافر مجموع الضوابط المحددة لجماعية النزاع، اللجوء لمجلس التحكيم ليفصل فيه ويحكم للعمال جماعيا بحقوقهم غير أنه يبقى كذلك من حق العمال رفع دعاواهم مباشرة وبصفة فردية أمام محكمة الشغل وعدم إتباع مسطرة التحكيم.

– المكاسب المحكوم بها من طرف مجلس التحكيم في حالة النزاع الجماعي الاقتصادي يتم احتسابها في حق العمال المنازعين من تاريخ مطالبتهم لرب العمل بها، ويستفيد نظراؤهم من القياس عليها في المستقبل.

– المراد بالمصالح المشتركة هي المصالح أو الحقوق المشتركة بين سائر العمال ما يجعل النزاع حين يطالب فيه كل واحد منهم بحق أو مصلحة لا تخص إلا شخصه نزاعا فرديا حتى لو تعدد العمال.

– حكم مجلس التحكيم هو فصل في شأن الحقوق المدعى عدم الوفاء بها بسبب عدم احترام النصوص المقرر لها، وليس مجرد تقرير للأحقية في المطالبة بتلك الحقوق أمام القضاء من عدمه.

– مجلس التحكيم يفصل طبقا للمادة 354 من قانون الشغل بناء على المستندات والقوانين، وقواعد العدالة، كما يجب أن يكون حكمه مسببا وهذه هي نفس مرتكزات أي حكم أو قرار قضائي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف . إخاء . عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية الاجتماعية الأولى

الملف رقم :2013/38
الطاعن: مجموعة عمال ممثلين ب ذ/ بونا ولد الحسن .
المطعون ضده : شركة MPSS يمثلها الأستاذ بلال ولد الديك.
القرار رقم :2014/24
بتاريخ 2014/05/20

منطوقة :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى مجلس التحكيم لاختصاصه في الموضوع .

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم 2014/05/20 برئاسة السيد : يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيسا.

وعضوية مستشاريها السادة :

- امبارك ولد الكوري
- محمد سالم ولد بارك الله
- دد ولد الطالب زيدان
- محمد الأمين ولد أحمد

وبمساعدة الأستاذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة قلما للجلسة .

وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة .

وذلك للنظر في بعض القضايا التي من بينها الملف رقم : 2013/38 المشمول فيه كل من :

- مجموعة عمال يمثلهم ذ/بون ولد الحسن .
- شركة MPSS .

وفي الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تنحصر المراحل التي مرت بها هذه القضية في الإحالة الواردة من الوزير المكلف بالشغل تحت الرقم 0561 بتاريخ 2011/10/31 إلى مجلس التحكيم والمقتضية إحالة نزاع جماعي لمجموعة عمال بناء على محضر لجنة الوساطة رقم 325 بتاريخ 2011/03/28 وعلى محضر عدم التوفيق رقم 07 بتاريخ 2010/10/10 وقد قضى مجلس التحكيم في هذه الإحالة بموجب قراره رقم 2013/07 بتاريخ 2013/02/21 بعدم الاختصاص في الموضوع بناء على فردية النزاع ، وقد تم الطعن بالنقض في هذا القرار أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا والتي قضت فيه بقرارها الأتي بيانه.

ثانيا : الإجراءات

بعد عرض القضية في الجلسة العلنية لهذه الغرفة المنعقدة بتاريخ 2014/03/18.

وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر محمد سالم ولد بارك الله في تلاوته لتقريره وإفساح المجال لمحامي الأطراف لإبداء ما لديهم من ملاحظات، والاستماع إلى ممثل النيابة العامة لإبداء رأيه في القضية حجزت المحكمة القضية للمداولة حيث مددت فيها إلى جلسة 2014/05/20 ليتم النطق بها فاتخذت القرار الآتي :

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن بالنقض وفقا للأشكال والشروط القانونية فهو بذلك واجب القبول شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

لقد تقدم الأستاذ بونا ولد الحسن بمذكرة طعن نيابة عن موكليه قال فيها إن القرار محل الطعن تأسس على مقتضيات المادة 330 ق . ش ، محاولا بتر نصها سبيلا إلى سحبها على الوقائع وبعد أن أورد الطاعن التعريف الوارد في هذه المادة للنزاع الجماعي ، انتقل إلى المادة 354 ق . ش ليقول إن المجلس لم يتقيد بفقرتها الأخيرة التي سبقت صيغة الإلزام والمتعلقة بأن المجلس يفصل بناء على قواعد العدالة في النقاط الأخرى لا سيما في مسائل الأجور وملحقاتها .

ويضيف الطاعن أن القرار وقع في مطال المادة 204 من ق . إ . م . ت . إ ، التي تحدد حالات قبول الطعن بالنقض خاصة خرق النصوص القانونية والخطأ في التأويل والتطبيق والتجاوز في استعمال السلطة وأخيرا يخلص الطاعن إلى طلب قبول طعنه شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن بالنقض وإحالة القضية إلى مجلس التحكيم في تشكيلة مغايرة لاحتساب حقوق العمال .

ب- المطعون ضده :

لقد تقدمت المطعون ضدها على لسان محاميها بلال ولد الديك بمذكرة جوابية قال فيها إن الطعن يجب رفضه شكلا لأن الطاعن لم يقدم ما يبرر نقض القرار وأن القرار وفق في عدم تجاوزه اختصاصه المحدد بمقتضى المادة 330 ق . ش ، التي توضح بصفة جلية في الفقرة الثانية منها أن النزاع الجماعي محصور في المطالبة باحترام القواعد القانونية التي تجسد مطالب جديدة اثر قواعد قانونية جديدة أو موجودة ، ويضيف أن تعدد الأطراف في النزاع لا يعني بالضرورة أن النزاع جماعي .

لقد أورد العارض هذه الملاحظات تحت تبرير رفض الطعن بالنقض شكلا .

أما ردوده تحت عنوان الأصل فلم يرد فيها سوى أن موكلته ليست مدينة لأي عامل وأنها تحترم قوانين الشغل واتفاقية الشغل في كل ما يربطها مع العمال .

وأخيرا وتأسيسا على المادة 230 ق .ش و330 وما بعدها من نفس القانون فإنه يلتمس من المحكمة رفض طلبات مجموعة العمال شكلا وأصلا لعدم تأسيسها .

2. المحكمة :

حيث إن المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة.

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها قناعتها.

وحيث إن الاختصاص في قضايا الشغل يتحدد لمجلس التحكيم إذا كان النزاع جماعيا، ولمحكمة الشغل إذا كان النزاع فرديا.

عن السبب المأخوذ من خرق النصوص القانونية وتناقض الحيثيات وعدم التأسيس خرقا للمادة 204 من ق.ا.م.ت.ا.

لقد تأسس الطعن الذي تقدم به وكيل الطاعنين على أن القرار محل الطعن بنى ما ذهب إليه من عدم الاختصاص على مقتضيات المادة 330 من ق . ش، إلا أنه حاول بتر نصها محاولا سحبها على الوقائع ، كما تأسس كذلك على أن الفقرة الأخيرة من المادة 354 من ق . ش، التي تتناول سلطات مجلس التحكيم وهي فقرة ملزمة للمجلس وقد عدل عنها القرار إلى الفقرة الأولى التي جاءت بصيغة يجوز،

وحيث يفهم مما أراده الطاعن تأسيسا على المادتين المذكورتين قوله بتوافر معايير النزاع الجماعي في هذه القضية و أن المجلس يقضي في النزاعات المحالة عليه بقرارات قاطعة للخصومات بمقتضى العدالة.

وحيث وضع المشرع الموريتاني جملة ضوابط لتحديد النزاعات الجماعية وردت ثلاثة منها في ترتيبات المادة 330 من مدونة الشغل هي:

1-تعدد أطراف النزاع بحيث يكون النزاع بين عدة عمال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل

2-أن يكون موضوعه الاستجابة لمطالب مشتركة (موضوع الدعوي) وبالتالي فمعيار العدد السابق ليس معيارا كافيا للقول بجماعية النزاع إذ يمكن أن يشمل النزاع عددا من العمال دون أن يفقده ذلك صفة الفردية وذلك إذا كان النزاع يهدف الي حماية مصلحة فردية لكل عامل، والمراد بالمصالح المشتركة هي المصالح أو الحقوق المشتركة بين سائر العمال ما يجعل النزاع حين يطالب فيه كل واحد منهم بحق أو مصلحة لا تخص إلا شخصه نزاعا فرديا.

3-أن تكون الغاية منه:

- إما الحصول علي احترام قاعدة قانونية قائمة بالذات،وهو ما يحصل في حالة دعوي العمال أن رب العمل امتنع عن تطبيق قاعدة قانونية أقرت حقا أو مجموعة حقوق لهم، وفي هذه الحالة المعروفة بالنزاع القانوني –وبتوافر الضوابط الأخرى-يكون ممكنا اللجوء لمجلس التحكيم ليفصل في النزاع بشأنها ويحكم للعمال بحقوقهم طبقا لمسطرة الإجراءات المرتبطة بذلك. غير أنه يبقي كذلك من حق العمال رفع دعاويهم مباشرة وبصفة فردية أمام محكمة الشغل وعدم إتباع مسطرة التحكيم.

ومستند مجلس التحكيم في البت هو القوانين والتنظيمات والاتفاقية الجماعية المعمول بها تطبيقا أو تأويلا للملتبس منها، بحيث يحكم علي أساسها بالحقوق المطلوبة التي يتبين له صدق الدعوي فيها ويرفض غيرها.

- وإما الحصول علي امتياز اقتصادي أو اجتماعي جديد عن طريق إنشاء قاعدة قانونية جديدة أو عن طريق تغيير أو إلغاء قاعدة قانونية قائمة الذات (نزاع جماعي مادي)، وبالتالي فان هدف المطالب هو اكتساب مزايا جديدة بحيث يشكل الحكم الصادر بشأنها إنشاء لقاعدة قانونية جديدة أو تعديلا أو إلغاء لقاعدة قانونية قائمة، والمكاسب المحكوم بها يتم احتسابها في حق العمال المنازعين من تاريخ مطالبتهم لرب العمل بها ويستفيد نظراؤهم من القياس عليها في المستقبل .

وحيث يضاف إلي الضوابط السابقة الواردة في المادة 330 من ق.ش ضابط آخر يجب توافره ألا وهو استمرار علاقة العمل إلي غاية رفع النزاع حسبما يستشف من نص المادة 350 من ق.ش حين تقول:(يجوز لوزير الشغل أن يقرر إخضاع النزاع الجماعي إلي إجراءات التحكيم إذا ما اعتبر أن الإضراب أو الغلق يخلق ضررا بالنظام العام أو يتنافي مع المصلحة العامة) والمادة 362 التي تعتبر الإضراب غير شرعي (بعد أن يدعو رئيس لجنة الوساطة الأطراف وقبل اختتام مرحلة الوساطة بموجب محضر لجنة الوساطة ...بعد تبليغ قرار وزير الشغل بالالتجاء إلي التحكيم...)

وحيث إن مستند هذا الضابط المستمد من نص المادتين المذكورتين يتجسد في أنه لا يمكن أن يحصل الإضراب وما قد ينجر عنه من نتائج قد تكون سلبية من عمال فصلوا قبل نشوب النزاع- وإن كان يمكن أن يحصل النزاع الجماعي بسبب فصل أحدهم –أو انقطعت علاقتهم بالمشغل لأسباب أخري عادية وبالتالي فإن وجود علاقة العمل حين نشوب النزاع لا مناص منها للقول بوجود نزاع جماعي.

وحيث إنه لما كان تخوف السلطات العمومية من قيام العمال بالإضراب أو إغلاق رب العمل للمؤسسة وانعكاسات ذلك علي الأوضاع العمالية ومساسه بالمصلحة العامة وما يتطلبه ذلك قطعا من استمرار العلاقة التعاقدية كضابط لجماعية النزاع، فإن غير هذا النوع من النزاعات الذي لا يتأتي من ورائه الإضراب وإغلاق المؤسسات لانعدام استمرار علاقة العمل ذاتها قبل النزاع، لا مسوغ قانونيا لخضوعه لمسطرة التحكيم، بل يكفي أن يتقدم المعنيون فرادي إلي محاكم الشغل للحصول علي حقوقهم المضمونة قضائيا بنصوص قانونية نافذة.

وحيث استندت المحكمة العليا في السابق لهذا الضابط المرتبط بالإضراب أو الإغلاق لتحديد مفهوم النزاع الجماعي(القرار رقم 2002/10 الصادر بتاريخ 2002/04/22).

وحيث لم يوفق القرار محل الطعن في فهم مقتضيات المواد المحددة لضوابط النزاع الجماعي المشار إليها آنفا لدى تنزيلها على هذه القضية ، إذ تتوافر فيها كل الضوابط ممثلة في تعدد العمال المرتبطين وقت النزاع بعقود عمل نافذة ، و المطلب المشترك ممثلا في احترام تطبيق قاعدة قانونية

قائمة الذات متعلقة بالحصول على علاوة المواظبة التي يستفيد منها عمال البناء و المقررة بالاتفاقية الجماعية المرتبطة بالأشغال العمومية لسنة 1973.

وحيث إن المقصود باحترام قاعدة قانونية الذات مرتبة لحقوق تأسيسا على قانون أو اتفاقات جماعية أو تنظيمات سارية، هو الحكم على أساسها بالحقوق المقررة بموجبها و المطلوب من المجلس البت فيها.

وحيث إن المادة 354 من ق . ش ، بينت كيفية بت مجلس التحكيم في النزاعات الجماعية المحالة عليه فبينت أنه يفصل بناء على المستندات و القانون و على قواعد العدالة بحسب الحالات كما يجب أن يكون حكمه مسببا ، وهذه المرتكزات هي نفسها التي يبنى عليها كل حكم أو قرار قضائي.

وحيث إنه لا مراء في أن مجلس التحكيم حين يبت في نزاع جماعي قانوني لا سبيل له سوى الحكم بناء على القانون أو الاتفاقية الجماعية أو التنظيمات المقررة لتلك الحقوق ومن ثم فحكمه هو فصل بشأن الحقوق المدعى عدم الوفاء بها بسبب عدم احترام النصوص المقررة لها وليس مجرد تقرير للأحقية في المطالبة بتلك الحقوق أمام القضاء من عدمه .

وعليه فالحكم حين يقرر عدم تطبيق قاعدة قانونية فإنه يحكم بالحقوق المستحقة نتيجة عدم تطبيقها على ضوء طلبات الأطراف ، خلافا للنزاع الجماعي المادي حين يقرر المجلس الأحقية في الامتياز الاقتصادي و الاجتماعي الجديد من خلال إنشاء قاعدة قانونية جديدة أو تعديل قاعدة موجودة ، فإن الحكم بالحقوق يبدأ من تاريخ المطالبة بها ولا يكون له أثر رجعي بخصوص الفترة السابقة على تلك المطالبة.

وحيث تتسم هذه القرارات بقوة النفاذ حسبما صرحت به المادة 356 من ق . ش . ، وأنه في حالة عدم قيام الأطراف بذلك يجبرون عليه بكافة الطرق القانونية ، والقضاء هو أنسب تلك الطرق لتنفيذ قرارات مجلس التحكيم.

لهذه الأسباب:

وتأسيسا على ما سبق و على المواد 204 و 207 و 208 و 2010 و212 و 222 من ق ا م ت ا .

والمواد 330 و و 354 ، 356 من ق . ش .

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على مجلس التحكيم لاختصاصه في الموضوع .

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأزل

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/30

بتاريخ : 2014/05/20

– المادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل.

– المبدأ : إن احتساب التعويض عن الخروج للتقاعد طبقا لنص المادة 31 المذكورة، الفقرة الأخيرة يكون على أساس النسبة المئوية المحددة من تعويض الفصل عن العمل.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

القضية رقم 2013/42

الطاعنة: إسكان (سوكوجيم سابقا)

يمثلها ذ/ السالك ولد الحاج المحتار

المطعون ضده: مجموعة من عمال شركة إسكان

يمثلهم ذ/ بون ولد الحسن

القرار رقم : 2014/30

بتاريخ: 2014/05/20

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه.

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة 11صباحا من يوم 2014/05/20 برئاسة السيد :

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وعضوية مستشاريها السادة :

- امبارك ولد الكوري
- محمد سالم ولد بارك الله
- دده ولد الطالب زيدان
- محمد الأمين ولد أحمد

وبمساعدة ذ/ .محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة قلما للجلسة

وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة، وذلك للنظر في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ السالك ولد الحاج المختار وكيلا عن مؤسسة إسكان الرامي إلى نقض القرار رقم : 2013/86الصادر بتاريخ 2013/04/25، عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية نواكشوط، وبعد عرض القضية في الجلسة العلنية لهذه الغرفة المنعقدة بتاريخ2014//4/22 وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر محمد سالم ولد بارك الله في تلاوته لتقريره وإفساح المجال لمحامي الأطراف لإبداء ما لديهم من ملاحظات، والاستماع إلى ممثل النيابة العامة لإبداء رأيه في القضية، حجزت القضية للمداولة للنطق بها في جلسة يوم2014/05/20فاتخذ القرار الآتي:

أولا: **المراحل التي مرت بها القضية**

تتلخص وقائع هذه القضية كما يستفاد من حكم محكمة الأصل والقرار المطعون فيه،في أن مجموعة من عمال شركة إسكان بلغوا سن التقاعد وقد احتسبت لهم الشركة حقوقا ادعوا أنها

منافية لما في القانون فتقدموا إلي مفتشية الشغل ثم إلي محكمة الشغل فقضت لهم بمبالغ لا تختلف كثيرا عن ما احتسبت لهم مشغلتهم السابقة في حكم تحت رقم 2012/68 بتاريخ 2012/6/28 ، مما أدى بالعمال إلي استئناف الحكم أمام الدرجة الثانية التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض أمام هذه الغرفة والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وأصلا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم للعمال بمبالغ معتبرة؛

ثانيا : من حيث الشكل

حيث إن الطاعن تقدم إلي هذه الغرفة بعريضة رامية إلي الطعن بالنقض ضد القرار 86/ 2013الصادر بتاريخ 2013/04/25عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط،

وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات الأطراف والجدولة،

وبعد الاستماع إلي تلاوة التقرير في الجلسة، وإلي ما تقدم به من حضر من محامي الأطراف من ملاحظات،

وحيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، بواسطة عريضة وردت بتاريخ 7 /5 / 2013 تصحبها وكالة ، كما تقدم الطاعن علي لسان محاميه، السالك ولد الحاج المحتار بمذكرة طعن بالنقض بتاريخ: 19 / 5 / 2013، ولذا يكون الطعن مستوفيا لجميع الشروط الشكلية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمادة: 205 وما بعدها من فرعها من ق.ا.م.ت.ا. ؛

ثالثا : من حيث الأصل:

1- الأطراف

أ- الطاعنة:

إن مذكرة وكيل الطاعنة تضمنت ما ملخصه:

أن القرار خرق المادة 204 من ق ا م ت ا عندما أخطأ في فهم و تطبيق المادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل وذلك باحتسابه لمنحة المغادرة للاستفادة من التقاعد خلافا للقواعد التي وضع لها المشرع الذي يقول إنها تحسب على نفس الأسس التي يحسب عليها تعويض الفصل عن العمل ؛

وختم الطاعن بأن ذلك يترتب عليه قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا والقول بسلامة وصحة احتساب محكمة الشغل للتعويضات المطلوبة؛

ب المطعون ضدهم:

لقد رد المطعون ضدهم علي لسان محاميهم: ذ. بون ولد الحسن،في مذكرته الجوابية بما ملخصه:

أن شركة إسكان اعتمدت رأي مفتش شغل متقاعد كان قد استقر العمل لدى مفتشيات الشغل وإدارته علي خلافه وأن اطراد الجدل في هذه القضية حول تفسير المادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل، واللبس يفسر في قانون الشغل لصالح العامل ؛

. وأن القرار جدير بالتأكيد، حيث جاء معللا تعليلا كافيا، وطالب برفض الطعن أصلا؛

2- المحكمــة:

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛ **عن السبب المأخوذ من الخطأ في فهم و تطبيق القانون (المادة 31 من الاتفاقية الجماعية)خرقا للمادة: 204 (الفقرة:1):**

حيث إن القرار المطعون فيه لما عدل حكم محكمة الأصل وحكم للعمال المتقاعدين بمبالغ عن منحة الذهاب للتقاعد، احتسبها علي أساس نفس القواعد والأسس التي يحسب عليها تعويض الفصل عن العمل، فإنه أساء فهم وتطبيق المادة 31 من ا. ج. ش. التي تقول فعلا: " يحسب هذا التعويض علي نفس الأسس والقواعد التي يحسب عليها تعويض الفصل عن العمل "، لكن المادة تضيف مباشرة بعد هذا الشطر: " **ويحدد مبلغه بنسبة مئوية من تعويض الفصل عن العمل "**، دون أن يلاحظ القرار - عكس محكمة الأصل- أن الشطر الأخير أولى بالاعتبار لتأخير وروده ولدقة وتحديد مقصوده، حيث يعتبر النص المتأخر يلغي ويحل محل الأول في حالة تعارضهما، مما تكون معه محكمة الاستئناف لم تؤسس قرارها من الناحية القانونية، وذلك أن الدليلين لا يتعارضان وهما قطعيا الدلالة والورود، كما هي الحال، بل ينسخ أحدهما الآخر، والأرجح أن ينسخ الأخير الأول، خاصة أن في ذلك الأخذ بالأخف، حيث إن الأصل البراءة؛ وحيث إن النقطة القانونية المطروحة تتعلق بطريقة احتساب ما أسماه نص المادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل: "التعويض عن الخروج للتقاعد"، وذلك فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من ذات النص، الذى يتميز بوضوح لا يترك مجالا للتأويل، ولذلك يكون حساب التعويض المذكور يتم على أساس النسبة المئوية المحددة من تعويض الفصل عن العمل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 31 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل، وهو ما اعتمدته محكمة الأصل فكان حكمها مؤسسا.

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، لم يركزوا قضاءهم علي أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في السبب وارد علي القرار وموجب للنقض.

وحيث نصت المادة 223 من ق. ا. م. ت. ا. على ان المحكمة العليا إذا نقضت يحق لها ألا تحيل إذا كان النقض لم يترك شيئا يحكم فيه؛

لهـذه الأسبـاب:

ونظرا إلي ما سبق وعملا بالمواد:203 و 204 وما بعدها من فصلها من ق. ا. م. ت. ا. والمادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل؛

منطوق القــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه.

الرئيس **المقـرر** **كاتب الضبط**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/58

بتاريخ : 2014/11/19

– عدم استجابة المحكمة لطلبات الخصم لا يمكن أن يفيد الطرف بل يفترض أنه من مصلحته لأنه لا يلحق به ضررا ولا يمنعه من إيصال حجة أو تقديم دفع أو دفاع، وعليه يكون احتجاج الطاعن بهذا المأخذ غير وارد.

– العقد حجة بين طرفيه وملزم لهما لأن الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف . إخاء . عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

الملف رقم :2014/31 الطـــاعن : البنـــك الـــوطني الموريتـــاني يمثله : الأستاذ/ الإمام ولد الشيخ المطعون ضده : خ.ت.و.ن. يمثلها : الأستاذان/ الكتاب وبونا القرار رقم 2014/58 تاريخه : 2014/11/19 **منطوقه :** قـــررت الغرفـــة المدنيـــة والاجتماعيـــة الأولـى بالمحكمـــة العليـــا قبـــول الطعـــن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .	بسم الله العلي العظيم عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم 2014/10/21 برئاسة السيد : يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا **وعضوية مستشاريها السادة :** . أمبارك ولد الكوري . محمد سالم ولد بارك الله . دد ولد الطالب زيدان . محمد الأمين ولد أحمد وبمساعدة الأستاذ/ أحمد ولد أجه كاتب الضبط الأول بالغرفة قلما للجلسة، وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ لمام ولد الشيخ وكيلا عن البنك الوطني الموريتاني الرامي إلى نقض القرار رقم : 2013/138 الصادر بتاريخ 2013/12/05 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط .

أولا: المراحل التي مرت بها القضية:

تـتلخص المراحـل التي مـرت بهـا هـذه القضـية في أن المدعيـة تقـدمت بعريضـة فاتحـة للـدعوى تفيـد بـأن زوجهـا كـان يمتلـك الكثيـر مـن العقـارات الموجـودة بالأحيـاء الهامـة في العاصـمة ومـن بينهـا العقـار 68 بـالحي O بتفـرغ زينـه الآيـل إليـه مـن السـيدة م.س.ب.م، وأنـه تنـازل لهـا بموجـب عقـد التنـازل الموقـع أمـام موثـق العقـود، وأنـه بعـد خروجـه مـن الـبلاد اسـتولى بعـض أقاربـه على بعـض ممتلكاتـه، وعنـد عـودة زوجتـه بـدأت باسـترجاع هـذا العقـار فوجـدت البنـك الـوطني لموريتانيـا يمتلكـه بموجـب عقـد تنـازل بـدون رقـم منسـوب لمحكمـة مقاطعـة تيـارت يفيـد بأنـه تـم بـين م.س.ب.م. والبنـك ،ولمـا اتصـلت بـ م.س.ب.م. أنكـرت علمهـا بهـذا التنـازل فرفعـت دعـوى بتـت فيهـا الدرجـة الأولى بالزوريـة فاسـتأنف البنـك الموضـوع أمـام الغرفـة المدنيـة والاجتماعيـة الأولى باسـتئنافية نواكشـوط التي بـدورها أكـدت الحكـم رقـم

2013/039 بموجب القرار 2013/198 الصادر بتاريخ 2013/12/05 وهو موضوع الطعن بالنقض المنشور أمام هذه الغرفة.

ثانيا : الإجراءات

بعد عرض القضية في الجلسة العلنية لهذه الغرفة المنعقدة بتاريخ 2014/10/21.

وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر محمد الأمين ولد أحمد في تلاوته لتقريره وإفساح المجال لمحامي الأطراف لإبداء ما لديهم من ملاحظات، والاستماع إلى ممثل النيابة العامة لإبداء رأيه في القضية ، حجزت القضية للمداولات للنطق بها في جلسة يوم 2014/11/19 فاتخذ القرار الآتي :

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن بالنقض وفقا للأشكال والشروط القانونية فهو بذلك واجب القبول شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1 . الأطراف

أ- الطاعن :

حيث تقدم الأساتذة يسلم ولد يحي ومحمد ولد ببانه و عمر ولد المختار بمذكرة نقضية جاء فيها أن القرار المعقب لم يقم بشيء سوى تأكيد أعمى لحكم محكمة الأصل وهو بذلك حمل بين طياته كل العيوب التي شابت ذلك الحكم إضافة إلى تقصيره البين في درس القضية وفشله في الرد على المآخذ الجدية التي تقدم بها وكلاء الطاعنة.

وبعد استفاضة الطاعنة على لسان محاميها في الوقائع واعتراف الأخيرين بأن عملية محو وتحريف حصلت في عقد التنازل المبرم بين البنك وم.ل.ش.ر. قام بها أحد وكلاء إدارة العقارات من أجل تخفيف رسوم التسجيل ليصبح التنازل واقعا من المالكة الأولى للقطعة م.س.ب.م. لصالح البنك، مع أن عقد التنازل الأصلي لا يزال يحمل اسم م.ل.ش.ر. وأن سماسرة على مستوى إدارة العقارات لاحظوا ما حصل فقاموا بفبركة إفادة تنازل بين السيد ب.ع.ز. وحرمه السابقة خ.ت.و.ن.

وقد بنى وكلاء المدعية مسلمات ونتائج على فرضية أن عقد التنازل الأخير مزور.

وبعد ذلك يخلص العارضون إلى العيوب التي تكتنف القرار محل الطعن بالنقض حيث قالو إنه لم يبت في دعوى التزوير المقدمة من طرف البنك بتاريخ 2011/12/15، وأن المحكمة مصدرته امتنعت من استدعاء م.ل.ش.ر. بالرغم من أن خ.ت.و.ن. كانت قد رفعت دعواها ضد كل من البنك الوطني لموريتانيا و م.ل.ش.ر، وعلى المحكمة أن تحكم في حدود طلبات الأطراف.

كما أن القرار الطعين تجاهل مضمون العقود والصلح القضائي، حيث أن ب.ع.ز. كان قد قام ببيع القطعة الأرضية لـ م.ل.ش.ر، وأن الأخير تنازل عنها لصالح البنك بموجب صلح مبرم بينهما وهذا الصلح حجة قاطعة ما لم يطعن فيها بالتزوير -حسب ما يراه العارضون- .

ويضيفون كذلك أن القرار محل الطعن بالنقض خالف مقتضى المادة 815 من ق . إ . ع المتعلقة بأن الهبة لا تصح إلا بشرط حيازة الموهوب له للموهوب، وهذا ما لم يحصل في النازلة إذ لا تصح الحيازة في عقار تتناقله الأيدي منذ 1992 .

وأخيرا يخلص العارضون إلى طلب نقض القرار محل الطعن بالنقض بعد قبوله شكلا وأصلا وإحالة القضية إلى تشكلة مغايرة لإصلاح ما أخلت به سلفها.

ب- المطعون ضدها :

تقدمت المطعون ضدها بمذكرة جوابية على لسان محاميها ذ/ الكتاب ولد المختار الذي استعرض الوقائع قائلا إن موكلته فوجئت في سنة 2009 بسيدة تسكن مرآب العقار محل النزاع فلما استفسرت عن ذلك إذا بها مسلطة عليه من أحد موظفي البنك الذي ادعى ملكية العقار لهذا البنك، حيث قامت موكلته بمراسلة إدارة العقارات فردت عليها بالرسالة رقم 43 بتاريخ 2011/03/15 وقد جاء فيها أن العقار مسجل باسم بنك BNM بموجب وثيقة تنازل بتاريخ 2004/05/15 منسوبة لمحكمة تيارت تفيد تنازل م.س.ب.م. عن هذا العقار لصالح BNM مقابل مليوني أوقية، فور ذلك اتصلت خ.ت.و.ن. بالسيدة م.س.ب.م. فأكدت لها عدم علمها بالمحضر المتعلق بالتنازل وأنها لا علاقة لها بهذا المصرف وقامت بإعداد تصريح أمام موثق العقود إسحاق ولد أحمد مسكه أكدت فيه أنها لم تبع العقار إلا للسيد ب.ع.ز، وأنها لا علم لها به من الوثائق إلا الوثيقة المعدة أمام موثق العقود بأنواذيبو والتي تحمل رقم 1991/265، وتقول الوثيقة في مقدمتها أنها أعدت في سبعينيات القرن الماضي بين ب.ع.ز. و م.ب.س.م.

ويقول العارض في معرض رده على المآخذ التي أثارها الطاعن إن مذكرته جاء فيها أن م.ب.س.م. قامت بتوثيق بيعة بينها وبين ب.ع.ز، سنة 1972، وهذه الوثيقة لا تعترف بها حسب ما صرحت به أمام موثق العقود إسحاق ولد أحمد مسكه، وأن الوثيقة التي استظهر بها .B.N.M ليست موثقة وإنما تحمل تصديق نسخة منها طبق الأصل من طرف ضابط شرطة .

كما جاء في مذكرة البنك أن العقار باعه ب.ع.ز. لـ م.ل.ش.ر. بموجب سند مكتوب بالفرنسية وقد تقدم البنك بعد ذلك أمام الإدارة المختصة بتنازل منسوب لمحكمة تيارت يخالف ما في هذه الوثيقة وهو أن التنازل حاصل من م.ب.س.م. لصالح البنك وظل

يتمسك بهذا التنازل إلى أن ثبتت زوريته، وقال إن الكشط الذي طرأ على الوثيقة المنسوبة لمحكمة تيارت سببه موظفو إدارة العقارات حيث قاموا بمحو اسم م.ل.ش.ر. ، وأبدلوه بـ م.ب.س.م.

ويقول البنك في مذكرته إن حكم الدرجة الأولى والقرار المطعون فيه وقعا في خطأ وهو عدم ردهم على دعوى التزوير المتعلقة بالهبة التي تقدمت بها خ.ت.و.ن. و يفند هذا الدفع ما جاء في المنطوق باعتماد الهبة سندا لملكية العارضة للعقار.

وأخيرا يخلص العارض إلى طلب رفض الطعن بالنقض أصلا وتأكيد القرار محل الطعن .

2- المحكمة :

حيث إن الطاعن صدر مذكرته باعتراف صريح من أن السند الذي يحتج به لصحة التنازل والموقع بين م.ل.ش.ر. و B N M أحدث فيه أحد موظفي العقارات اختصارا وحذفا لإحدى وسائط البيع شفقة على البنك من دفع رسوم أكبر وتخفيفا عليه وهو يريد استصدار سند عقاري لمصلحته، وهنا يرد السؤال التالي : ما الذي حمل موظف إدارة العقارات على هذا الإجراء ما دامت مصاريف التسجيل واجبة التسديد من طرف البنك وليست من طرف هذا الموظف ؟ وما الذي جعله يزور ليستفيد غيره ؟ ومن هنا تكون ذريعة المحو أو الكشط عديمة الأثر والتأثير في مواجهة حجة المطعون ضدها.

حيث إن الطاعن أخذ على القرار أنه لم يبت في دعوى التزوير المقدمة من طرف البنك بتاريخ 2011/12/15 ضد الهبة التي تدعي خ.ت.و.ن، وقد جاء في منطوق حكم محكمة الأصل الذي اعتمدته وأيدته محكمة الاستئناف التصريح بصحة وثبوت ملكية خ.ت.و.ن. للعقار رقم 68 بالحي O بانوا كشوط وما ورد في هذا المنطوق يكفي لنفي زورية عقد الهبة .

حيث إن الطاعن أخذ كذلك على القرار محل الطعن أنه لم يستجب لطلب المدعية إستدعاء م.ل.ش.ر، وهذا ما ليس للطاعن أن يلاحظه طالما أنه لا يدخل في طلباته التي أوجب القانون الرد عليها فعدم استجابة المحكمة لطلبات خصمه لا يمكن أن يفيده بل يفترض أنه من مصلحته لأنه لا يلحق به ضررا ولا يمنعه من إيصال حجة أو تقديم دفع أو دفاع.

مع أن المحكمة اعتبرت أن البنك يحل محل م.ل.ش.ر، لأن النزاع منصب على العقار وإنما ترفع دعوى العقار على حائزه ، وإذا كانت البنك لها مصلحة في استدعاء م.ل.ش.ر. فلماذا لم تتقدم بطلب بذلك لمحكمة الموضوع لترتب على عدم الاستجابة لطلبها ما يترتب عليه إجرائيا .

حيث إن الطاعن أخذ على القرار محل الطعن تجاهله لصحة بيع العقار من طرف ب.ع.ز. لـ م.ل.ش.ر، وتجاهله الصلح الموقع بين الأخير والبنك الوطني لموريتانيا، وليس في هاذين المأخذين ما يستدعي نقض القرار لأن العقد المدعى به بين ب.ع.ز. و م.ل.ش.ر، عجزت الطاعنة عن إثبات وجوده

مباشرة فولد م.ل.ش.ر. يدعي أن من باع له المسمى ب.ي.س.ف. ولم يدع الشراء من ب.ع.ز. الذي بإسمه العقار ،هذا علاوة على ضعف حجة العقد المزعوم الذي لا يعدو أن يكون ورقة عرفية لم تصل حد التوثيق العرفي، وللمرء أن يتساءل ما الذي جعل ولد م.ل.ش.ر. إذا كان قد تحصل حسب الوثيقة على إفادة بالبيع من ب.ع.ز. أن يرفقها بملاحظته أن العقد يصدق البيع بينه أي م.ل.ش.ر. وب.ي.س.ف. طالما قد باع له المالك الأصيل .

وفي جميع الأحوال فإن هذا البيع حجة بين طرفيه وملزم لهما فقط لأن الالتزامات لا تلزم إلا من هو طرف فيها حسبما نص عليه ق . إ . ع أما المدعية خ.ت.و.ن. فلا يمكن أن يحتج عليها بهذا البيع ما دامت مدعية تحوز حججها وأدلتها والقضاء وحده هو المختص في حسم رجحان ماله من مؤيدات لدعواها من مرجو حيته.

وبخصوص الصلح المبرم بين م.ل.ش.ر. و BNM فلا يمكن أن يكون حجة أمام المحاكم ما دام المحل الذي أبرم عليه مشكوكا في صحة ملكية من أبرم عليه له فإذا لم يصح البيع المدعي به بين ب.ع.ز. و م.ل.ش.ر. فإن الصلح المبرم بين م.ل.ش.ر. و BNM منهار الأساس وليست له أية قيمة قانونية لأن الشخص لا يصالح إلا فيما يملك وتنازله عن ملك الغير لم يمنحه القانون أية قيمة وبهذا يتضح تهافت المأخذين اللذين ينعي بهما الطاعن على القرار محل الطعن بالنقض .

حيث إن الحجج التي تقدم بها الطاعن لا تستند إلا لأدلة مرجوحة ومحتملة، والدليل -كما تقول القاعدة- إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

حيث إن المصرف تنقل في خصومته بين حجج مختلفة يفند بعضها البعض فتارة ادعى التنازل عن العقار من طرف م.ب.س.م. وتارة ادعى أن كشطا وتحريفا قام به أحد وكلاء إدارة العقارات وتارة ادعى أن التنازل عن العقار كان من طرف م.ل.ش.ر. كل هذه الأمور مجتمعة تجعل بينته مضطربة ومتزلزلة مما يعني استحالة الاعتماد عليها موضوعيا.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد 204 – 207 – 208 - 209 – 212 – 222 كلها من ق . إ . م . ت . إ .

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .

الرئيس المقرر كاتب الضبط

الفرع الرابع :
قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى
(غرفة المشـــورة)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/04

بتاريخ : 2014/01/28

المادة 372 من ق.ا.م.ت.ا.

– عدم تبليغ الأمر بالحجز التنفيذي للمحجوز عليه يعد خرقا لإجراء جوهري يترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ.

– الجهة المعنية بالتنفيذ ملزمة بالحضورية والعلنية أثناء إجراءات التنفيذ حفاظا على حقوق المدين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الاسلامية الموريتانية **شرف / إخاء/ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي

القضية رقم 2013/25 استعجالية

الطاعن : م.ف.م.ف.

يمثله ذ/ يحي عبدو

المطعون ضده : آبيك سارلEPIC sar

يمثلها ذ/ الإمام ولد الشيخ

القرار رقم : 2014/04

تاريخه : 2014/01/28

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الاولى بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم 2014/01/28 برئاسة السيد :

يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيسا

وعضوية مستشاريها السادة:

- امبارك ولد الكوري
- محمد سالم ولد بارك الله
- محمد ولد سيدي ولد مالك
- دد ولد الطالب زيدان

وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الاول بالغرفة قلما للجلسة،

وبحضور السيد محمد محمود بن إسلم بن طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة،

وذلك للنظر في بعض الطلبات الاستعجالية من بينها العريضة المقدمة من طرف الأستاذ / .يحي ولد عبدو الرامية إلى نقض القرار رقم : 2013/13 الصادر بتاريخ 2013/05/23 عن الغرفة المدنية والاجتماعية باستئنافية انواذيبو؛

وبعد عرض القضية والنظر في طلب الاستاذ المذكور والرد عليه وراي النيابة حول الجميع وبعد المداولة طبقا للقانون اتخذ القرار التالي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ 2 / 5 / 2013 أصدر رئيس محكمة الشغل لولاية داخلة انواذيبو الأمر القاضي بإبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني الذى تم بتاريخ 21 / 4 / 2013 وإعادة أوضاع أطراف النزاع إلى ما كانت عليه قبل إجراء البيع ، وذلك لعدم احترام المسطرة القانونية التى ألزم المشرع بمراعاتها في بيع المنقولات؛ وبتاريخ 2 / 5 / 2013 تقدم ذ. يحي ولد عبدو

باستئناف الأمر السابق ذكره، فأصدرت فيه الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى باستئنافية انواذيبو، في غرفة مشورة، القرار رقم:2013/13 الصادر بتاريخ 2013/05/23والقاضي بتأكيد الأمر المستأنف؛ وقام ذ. يحي ولد عبدو بالطعن بالنقض ضد القرار المذكور لتنظر في طعنه هذه الغرفة على النحو التالي:

ثانيا : من حيث الشكل

حيث إن الطاعن تقدم إلي قلم ضبط الغرفة المدنية والاجتماعية باستئنافية انواذيبو بعريضة رامية إلي الطعن بالنقض بتاريخ 2013/5/26، ضد القرار رقم:2013/13 الصادر بتاريخ 2013/05/23عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواذيبو،و القاضي بتأكيد الأمر المستأنف،وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات الأطراف،

وحيث إن الطعن قيم به أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار،

وإن الطاعن تقدم علي لسان محاميه بمذكرة طعن وصلت بتاريخ:2 / 6 / 2013 ، مما يجعل الطعن مستوفيا للشروط الشكلية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمادتين: 205 و 207 وما بعدهما من فرعهما من ق.ا.م.ت. ا. ؛

ثالثا : من حيث الأصل

1 . الأطراف:

ا. دعوي الطاعن: م.ف.م.ف. يمثله ذ/ يحي ولد عبدو

يرى محامي الطاعن أن القرار محل الطعن يحتوى على خرق سافر للقانون وخطإ في تطبيقه وتأويله ويظهر ذلك في تحريفه للوقائع، كما يرى أنه غير مسبب و لا معلل ولم يرد ردا قانونيا على طلبات الأطراف؛

وأن البيع قد تم وأن المشترى حاز المبيع؛

و أن القرار محل الطعن خرق ترتيبات المادة 204 من ق. ا. م. ت. ا. ؛

وختم بطلب قبول الطعن شكلا وأصلا والتصريح بإلغاء القرار؛

ب . ردت المطعون ضدها:

آبيك سارل على لسان محاميها ذ/ الإمام ولد الشيخ أن الطاعن عجز عن تقديم طعن مقبول قانونا حيث لم يحدد الخرق و لا الخطأ الذى يدعى أن القرار معيب به؛

وأن الأصل في الأحكام الصحة وأن القرار مؤسس قانونا ومعلل؛

وخلص إلى المطالبة برفض الطعن وتأكيد القرار موضوع الطعن بالنقض؛

2- المحكمــة:

حيث إن هذا الطعن يتعلق بالقضاء الاستعجالي الذي يخضع لرقابة المحكمة العليا طبقا للمادة: 238 من ق. ا. م. ت. ا. التي تقول: "تمارس المحكمة العليا سلطتها الرقابية في شرعية القرارات النهائية في المواد الاستعجالية."، وانطلاقا منه:

1 . حول السبب المأخوذ من خرق القانون و الخطإ في تطبيقه وتأويله، (المادة: 204 من ق. ا.م. ت. ا.) :

حيث إن مؤدى نص المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية في فقرتها الوحيدة، أن الطعن بالنقض يهدف إلى إثبات المحكمة العلياعدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقواعد القانونية،

وحيث إن المادة 204 من القانون نفسه صريحة في أن الطعن لا يقبل إلا عند توفر أحد أوجه النقض المحصورة في هذه المادة، وعليه تكون الغرفة المدنية والاجتماعيةبمحكمة الاستئناف بانواذيبو لما استندت في حيثيات قرارها محل الطعن علي أن الملف خال مما يثبت أن العدل المنفذ قام بالإجراءات المقررة في المادة 372 من ق ا م ت ا ، قد أصابت في تطبيق المادة المذكورة عندما اعتبرت أمر رئيس محكمة الشغل في انواذيبو موفقا من حيث الوصول إلى أن عدم تبليغ الأمر بالحجز التنفيذي للمحجوز عليه، يعد خرقا لإجراء جوهري يترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ، ذلك أن المشرع حرص على احترام مبدأ الحضورية في المادة 2 من ق ا م ت ا وعلى وجه الخصوص أثناء إجراءات التنفيذ وخاصة مسطرة البيع بالمزاد العلني كما ورد ضمن المادة 372 من ق ا م ت ا ،التى ألزمت العدل المنفذ بالإعلان عن البيع للعموم بواسطة جميع وسائل الاشعار... ومقتضى ذلك في هذه النازلة هو إشعار العموم بالبيع عن طريق وسائل الاعلام المحلية والاعلان عنه في بعض أقرب الأسواق، الأمر الذى أثبت القرار محل الطعن أن العدل المنفذ صرح أمام المحكمة أنه لم يقم به مكتفيا بتعليق أربعة إعلانات للبيع فقط؛

وحيث إنه فيما سبق يتجلى قصد المشرع إلزام جهة التنفيذ بالحرص على احترام مبدأ الحضورية والعلنية أثناء إجراءات التنفيذ حفاظا على حقوق المدين، وذلك ما حصل لما أكدت محكمة الاستئناف الأمر بالإبطال الذى جاء معللا بما فيه الكفاية، دون خطإ في تطبيق أو تأويل القانون الشيء الذي يحصن القرار من النقض طبقا للنصوص المشار إليها أعلاه؛

وحيث إن الأحكام مبنية على الصحة ما لم تخالف نصا أو جلي قياس؛

وحيث إن أسباب الطعن المثارة غير مقبولة من الناحية القانونية؛

لهـذه الأسبـاب

ونظرا إلي ما سبق وبناء علي مقتضيات المواد: 2 و 12 و203 و 204من ق. ا. م. ت. ا. وما بعدها من فصلهاو 369 و372و 238 من ق. ا. م. ت. ا. ؛

منطوق القــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

الرئيـس **كاتب الضبط**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/17

بتاريخ : 2014/04/15

– قيام عنصر الإستعجال جوهري للقول بوجود دعوى استعجالية، وفي غياب الجزم بوجوده يكون مصيرها الرفض.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء/ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي

القضية الاستعجالية رقم 2014/10

الطاعن : خ.ا.س.ا.

يمثله ذة/ الزعيم، سيد محمد، النعمة، محمد سيدينا.

المطعون ضده : م.س.ا.ف.

يمثلها ذة/ : المختار، الكتاب، السالك ديدي

القرار رقم : 2014/17

تاريخه : 2014/04/15

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها، وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء 2014/04/15، برئاسة السيد :

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

- امبارك ولد الكوري

- محمد سالم ولد بارك الله

- دد ولد الطالب زيدان

- محمد الأمين ولد احمد

وبمساعدة ذ. أحمد ولد إجه، كاتب الضبط الأول بالغرفة قلما للجلسة. وبحضور السيد محمد محمود بن اسلم بن طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة،

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها العريضة المقدمة من طرف : ذة/ الزعيم ولد همد فال، سيد محمد ولد سيدي، النعمة ولد احمد زيدان، ومحمد ولد سيدينا ولد اكاه، ممثلين للطاعن خ.ا.س.ا. والأساتذة المختار ولد اعل، الكتاب ولد المختار، السالك ولد اباه، وديدي ولد محمد الشيخ، ممثلين للمطعون ضده : م.س.ا.ف.

وهي العريضة الرامية إلى نقض القرار رقم 2014/10، الصادر بتاريخ 2012/02/12، عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط.

وبعد النظر في طلب الأساتذة المذكورين، والرد على رأي النيابة، وبعد المداولة طبقا للقانون اتخذ القرار التالي :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص وقائع هذه القضية في كون محامي الطاعن ذة. الزعيم وسيدي محمد وآخرين تقدموا إلى رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانواكشوط بعريضة استعجالية ترمي إلى إصدار أمر على

العريضة بتوقيف جميع آثار ما أسموه بالانتخابات الأحادية للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية، التي تم إجراؤها يوم 2014/01/25، مبررين ذلك بأن القضية استعجالية نظرا للخطر المحدق الواضح في أن ما جرى يغير من مراكز الأطراف ومصالحهم، وأنها مسجلة في الأصل تحت رقم 014/11، فأصدر الأمر 014/09 القاضي بوقف وتعليق الإجراءات والآثار المترتبة على عملية الانتخاب إلى حين البت في أصل النزاع، وقام محامي المطعون ضده باستئناف الأمر المذكور، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 014/10 موضوع الطعن بالنقض والقاضي بإلغاء الأمر المستأنف؛

ثانيا : من حيث الشكل

حيث إن الطاعن تقدم بعريضة طعن بالنقض ضد القرار المذكور بتاريخ 2014/01/27، أشفعها بمذكرة بتاريخ 2014/03/11، مصحوبة بوصل المخالصة، مما يجعل الطعن مستوفيا للشروط الشكلية التي تجعله مقبولا شكلا طبقا للمواد : 205، 206، 207، وما بعدها من فرعها من ق.أ.م.ت.ا، وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ الحضورية حول مذكرات الأطراف.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

حيث يعيب الطاعن على القرار أن تنفيذه يحدث ضررا يمس أصل النزاع، إذ يعتبر الجمعية الموريتانية للرماية التقليدية التابعة للطاعن هي الهيئة الوحيدة المكلفة بتسيير الشؤون الجارية للرماية التقليدية، وذلك إلى حين اكتمال النصوص التنظيمية للاتحاد المنوه عنه وتشكيل هيئاته طبقا لما ورد في رسالة وزارة الثقافة رقم 1252 بتاريخ 2013/5/26.

وحيث يرى أيضا أن م.س.ا.ف. تم انتخابه في غياب هذه الشروط كلها، وقد بدأ في ممارسة سلطته كاملة على الاتحاد بما في ذلك ذمته المالية وتمثيله أمام الهيئات، وهو ما يرى بأنه يضر بمصالح جميع أعضاء الاتحاد بمن فيهم العارض والجمعية المكلفة بتسيير شؤون الرماية التي يشرف عليها؛

وفي الأخير طالب الأساتذة بنقض القرار لعدم تعليله.

ب- المطعون ضده :

وحيث رد المطعون ضده بأن انتخاب هيئات اتحادية الرماية نص عليه المرسوم 2013/118 المنشئ لها وعهد إليها بالتمثيل الحصري لكل جمعيات وأندية الرماية التقليدية، ولا وجود لحق مسلوب لأي شخص عليها، وأن الانتخابات تمت طبق النصوص وتحت إشراف اللجنة الإدارية المختصة التي أعدت محضرا بفوز م.س.ا.ف.

وأن توقيف نشاطات الاتحاد الموريتاني للرماية يشكل خطرا وكارثة خاصة أن الانتخابات جرت حسب القانون وكل الإجراءات المنصوص عليها قيم بها في وقتها؛

وأن عنصر الاستعجال ليس قائما كما أبرزت ذلك مصدرة القرار المطعون فيه الذي كان مسببا بما فيه الكفاية؛

وأن القضية تتعلق بأعمال إدارية يعود الاختصاص فيها إلى الغرفة الإدارية، هذا إضافة إلى عدم توفر أي خطر محدق يبرر وقف التنفيذ المطلوب، مما يترتب معه رفض الطعن وتأكيد القرار؛

2- المحكمة

نظرا للمادة: 238 من ق. ا.م. ت. ا. التي تقول: "تمارس المحكمة العليا سلطتها الرقابية في شرعية القرارات النهائية في المواد الاستعجالية"،

وحيث إن قضاء الأمور المستعجلة يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين؛

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن الرماية التقليدية تخضع للمرسوم 2013/118 بتاريخ 2013/07/02 الذي هو الإطار القانوني للاتحاد، وللقانون رقم 98/64 بتاريخ 1964/6/9 ونصوصه المعدلة الذي تحيل إليه المادة 4 من المرسوم سالف الذكر، وإلى نصوص الاتحاد الداخلية ومحضر الجمعية العامة لناخبيه.

وحيث إنه لما كانت المادة 4 من المرسوم المذكور تنص على أنه "ينشأ اتحاد ذو هدف غير ربحي يدعى: "الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية" فإن ذلك يعتبر انطلاقة للاتحاد خلافا للجميعات العادية التي تتشكل وتمارس نشاطاتها انطلاقا من إذن مسبق من طرف وزير الداخلية، الأمر الذي تختلف فيه الهيئتان باختلاف إنشاء كل منهما، حيث ينشأ الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية بمرسوم بينما لا يتطلب إنشاء الجمعية العادية سوى ترخيص من وزير الداخلية؛

وبما أن المرسوم المنشئ للاتحاد ورد في مادته الأولى أنه ينظم ممارسة الرماية التقليدية في موريتانيا وفي مادته الرابعة، كما رأينا، أنه ينشأ بموجبه الاتحاد المذكور، وفي مادته الخامسة على أنه: "تكمل تشكيلة وسير وصلاحيات هيئات الاتحاد بنظاميه الأساسي والداخلي اللذين يحددان بواسطة مقرر مشترك لوزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالثقافة." فإن السبب المؤسس على أن الجمعية الموريتانية للرماية التقليدية التابعة للطاعن هي الهيئة الوحيدة المكلفة بتسيير الشؤون الجارية للرماية التقليدية، وذلك إلى حين اكتمال النصوص التنظيمية للاتحاد المنوه عنه وتشكيل هيئاته، سبب مردود لكون إنشاء الاتحاد تم فعلا بصدور المرسوم ، أما

النصوص الداخلية حتى لو افترضنا عدم وجودها، فذلك لا يؤثر على نشأة الاتحاد، لأن ذكرها قد ورد فقط على سبيل التكملة لا كشروط نشأة؛

وحيث لم يكل المرسوم لهذه النصوص المكملة مسألة الهيئات المكونة للاتحاد وانتخاب رئيسه الذي نص على أنه يتم من طرف الجمعية التأسيسية، والأخيرة إن كانت محل محاججة وظن فذلك شأن محله الأصل وليس للاستعجال إليه سبيل.

وحيث إن عنصر الاستعجال ليس قائما كما أبرزت ذلك مصدرة القرار موضوع الطعن الذي كان مسببا بما فيه الكفاية.

وحيث إن القرارات القضائية لا تنقض إلا إذا كانت تخالف نصا قانونيا أو إجماعا قطعيا أو قياسا جليا.

لهذه الأسباب

ونظرا إلى ما سبق وبناء على مقتضيات المواد 232 وما بعدها من بابها و238 من ق.ا.م.ت.ا. ، والمرسوم 013/118 بتاريخ 2013/7/2 والقانون 98/64 بتاريخ 1964/6/9؛

منطوق القـرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

الرئيس **كاتب الضبط**

الفرع الخامس :
قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية
(الأصـــل)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم :06/2014

بتاريخ : 2014/02/16

المادة رقم 147 من قانون الأحوال الشخصية.

1- الشهادة إذا لم تطابق الدعوى كانت فاقدة الأثر في إثبات صدقها.

2- الانفاق على الزوجة غير المدخول بها غير واجب على الزوج إلا إذا طلبت الزوجة منه الدخول وامتنع عن ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

الملف رقم: 2012/145
الطاعن: أ.ص.
يمثلها: ذ/ لمرابط ولد السيد
المطعون ضده: ت.ج.
يمثلها ذ/ درام محمد
رقم القرار: 2014/06
تاريخه: 2014/02/16
منطوقه:
قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه،والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سلفها.
والله الموفق

شرف/إخاء/عدل

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد 1435/04/15هـ، الموافق 2014/02/16، تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا.

السيد / يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا
ـ بتار ولد بابا مستشارا
ـ أبه ولد محمد محمود مستشارا
ـ مختار تلي با مستشارا

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل، وبحضور السيد/ محمد محمود ولد اسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ لمرابط ولد السيد نيابة عن موكله أ.ص. بتاريخ 2012/06/07، ضد القرار الصادر من الغرفة المدنية والا جتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط تحت عدد 2012/92، والمشمول فيه كل من ت.ج. و أ.ص. .

وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه :

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف ذ/ لمرابط ولد السيد، نيابة عن موكله أ.ص. ضد القرار السابق الذكر.

وعلى مذكرتي الطعن والرد، وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر آبه ولد محمد محمود في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية، وإلى محمد محمود ولد طلحة

نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات تقرر الآتي :

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد : 02، 63، 205، 207، 208، 209، 210، 211، من ق. أ.م.ت.أ. والمادة 04 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف

أ- **الطاعن** :

نعت الطاعن المطعون فيه بـ :

1- تحريف الوقائع عندما أسس قضاءه بإلغاء محكمة الأصل على أن أ.ص. قد اشترطت عليه ت.ج. في عقد الزواج تسفير إبنها معها إلى محل عمله في بلجيكا الاشتراط الذي لا تدعيه المطعون ضدها في عريضتها الفاتحة للدعوى ولم تتضمنه وثيقة العقد ولم يشهد به شاهد وإنما تقوله هذا القرار كما تقول على الشاهدين : ص.ف. آ.س. أنهما شهدا بهذ الشرط إذ لا وجود له في محضر ما نسب إليهما من تصريح موجود في الملف، من ثم يتبين أنما علل به هذا القرار إلغاء حكم محكمة الأصل من نسبة الخطأ إليه في تكييف النازلة تكييفا قانونيا غير صحيح، وأن هذا القرار المتقول هو الأجدر بالنقض حقا.

2- مخالفته للنصوص والخطأ في تطبيقها ويتجلى ذلك في عدم التسبيب الواجب بحكم المادة 81 من ق، أ، م، ت، ا، وبالقضاء بما لم يطلب عندما حكم بالتطليق غير المطلوب في مذكرة المستأنف حيث اقتصرت على طلب إلغاء الحكم فقط، ولم تطلب الحكم بغير ذلك.

ينضاف إلى ذلك أن الطاعن أورد في مذكرته التي خاطب بها محكمة الاستئناف استعداده لإبقاء زوجته في انواكشوط حيث يسكن ذووها وإمكان تسفير الولد معها الأمر المانع من التطليق بسبب عدم تسفير الابن معها لمحل عمله فكان من الواجب على القرار المطعون فيه أن يرد على هذا العرض وإذ لم يفعل يكون خارقا للقانون طبق ما هو منصوص في الفقرة السابقة من المادة 81 السابقة الذكر، وذلك موجب لنقضه طبقا لنص الفقرتين : 3-7 من المادة 204 من ق.أ.م.ت.ا.

ثم إنما ورد في هذا القرار من أن مصدرته لم تعذر في شهادة الشاهدين المزعومة لأنها كانت على أساس المادة 449 من ق.ا.ع. المعفية لها من التسوية بين الخصمين لا على أساس المادة 448 من القانون نفسه الملزمة للمحكمة التسوية بين الخصمين لا معنى له لأنه ما من نص قانوني ولا شرعي يعفي أية محكمة في حال من الأحوال من التسوية بين الخصمين التي هي لب العدل ولأن المادة 449

من ق.ا.ع. المؤسس هذا القرار عليها شرعية عدم الاعذار لا تدل عليه بل عكسه وهو المنصوص عليه بالمادة 114 من ق.ا.م.ت.ا.

3- الخطأ في تطبيق القانون وذلك عندما رتب على الإخلال بالشرط المزعوم التطليق مع أنه لا يترتب عليه لو سلمنا أنه موجود، وكذلك لا معنى لما ورد في القرار من تعليل تلك الأعذار بالاحتياط لحق الله تعالى لأن الإعذار من حقوق الله تعالى بدليل قول محمد مولود في الكفاف :

الاعذار من حقوقه عز وجل .....

وختمت هذه المذكرة بطلب نقض القرار وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة لتتوق أخطاء سابقتها.

ب- المطعون ضده :

أما المطعون ضدها فلم تتصد في مذكرة جوابها الموقعة بقلم ذا/دراما محمد للرد على مآخذ الطاعن بل ركزت على أن الطاعن لا يريد إلا الإضرار بالمطعون ضدها، وأن القرار المطعون فيه مصيب.

حيث طبق النصوص الشرعية التي منها الحديث "لا ضرر ولا ضرار" والقاعدة (الضرر يزال) ذلك أن المطعون ضدها لم تزل تتردد على القضاء منذ سنة 2009، حتى الآن، ولا هي متزوجة ولا هي أيم، وهذا ما لا يجوز شرعا ولا قانونا، وأن على ا.ص. وعلى محاميه أن يرجعا إلى المواد : 15، 17، 18، من ق، ا، م، ت، ا، وختم بطلبه من هذه المحكمة قبول مذكرة المطعون ضدها الجوابية، ورفض طلبات الطاعن لعدم تأسيسها، وتأكيد القرار المطعون فيه.

2- المحكمة :

حيث إن مذكرة المطعون ضدها لم تتضمن إنكار المآخذ التي نعت بها الطاعن القرار المطعون فيه، وحيث إن هذا القرار لم يؤسس ما قضي به من إلغاء حكم محكمة الأصل وتطليق المطعون ضدها من زوجها إلا على أساسين :

- **أحدهما** : ثبوت شرطها على زوجها أن تسافر إليه بولدها بشهادة من ورد فيه تمام تعديلهما من طرف أئمة مساجد، وهما : ج.ف. وآ.س، وحيث إن هذا الأساس منهار من عدة اوجه : أحدهما عدم دعوى الزوجة لدى محكمة الأصل تأسيس طلب الطلاق على اشتراطها إياه على الزوج، والشهادة إذا لم تطابق الدعوى كانت فاقدة الأثر في إثبات صدقها.

وثانيها : أن محضري تصريح هذين الرجلين خاليان من شهادتهما بهذا الشرط ومن هذا يتبين عدم صدق القرار في ثبوت وجود هذا الشرط.

وثالثها : أنه لو افترض وجوده لما كان موجبا للتطليق ما دام غير معلق به الطلاق لأن مثله من الشروط التي يترك الزوج بمقتضاها حقا له يكون حكم قبوله له الكراهة، ويكون حكم وفاءه به بعد القبول الندب بدليل قوله في الكفاف :

وكـــــره حـــــق اشـــــتراط لحـــــق لـــــه كنقلهـــــا ونكـــــح مـــــن ومـــــق
ولا كـــــن لوفـــــا بـــــه نـــــدب وقـــــد قضـــــى بـــــه أئمـــــة ذوو رشـــــد

وذلك أن لكل من الزوجين الامتناع من أن يسكن معه الآخر إن كان له حاضن بدليل قول خليل (كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن ...).

وأما الأساس الثاني : فعدم الانفاق وهو منهار ايضا لعدم وجوبه على الزوج للزوجة بدليل قول خليل (يجب لممكنة مطيقة .... الخ)، لعدم وجوبه على غير المدخول بها إلا إذا طلبت من الزوج أن يدخل بها وامتنع بدليل قوله في الكفاف : (الانفاق بالبناء مطلقا يجب إن يغب وطلبت ولو قرب ...) وبدليل المادة : 147 من ق.م.أ.ش.

ينضاف إلى ذلك أن هذا القرار حصره في صلبه بعدم الإعذار في شهادتي من أسس على شهادتيهما ومستدل على ذلك بالمادة 449 من ق، أ.ع. وهي لا تدل عليه.

وينضاف إلى ذلك أن هذا الطاعن حسب ما يستفاد من مذكرتيه أمام مصدرة القرار وأمام هذه الغرفة أنه غير مصر على تسفير هذه الزوجة إلى محل عمله ببلجيكا، وليس مصرا على عدم تسفير الولد معها إليه إذ وجد لذلك سبيلا ومستعد للإنفاق، وترتيبا على ذلك يكون التطليق عليه لا موجب له على افتراض صدق ما تقوله القرار من ثبوت الشرط، وأن له أثرا ما دام التسفير يمكن التنازل عن، وما دام سفر الابن مع أمه إذا حصل التسفير موعودا به إذا أمكن.

مما تقدم يتبين أن هذا القرار غير سليم من مخالفة القانون ومن خطإ في تطبيقه وتأويله ومن عدم التعليل.

وحيث إن كل هذه الأمور موجب لنقضه وهو ما استصوبته هذه المحكمة.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد : 204، 220، 223، من ق، ا، م، ت،ا. والمادة 311 من ق، م، ا، ش. فقد قررت المحكمة الآتي :

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه،والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سلفها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـــدأ القانوني:

القرار رقم : 2014/09

بتاريخ : 2014/02/16

المادة 100 من ق.ا.م.ت.ا.

– المعاينة لدى البت في أصل الدعوى لا يمكن أن تجرى من غير رئيس المحكمة او أحد أعضاء تشكيلتها.

– علو المنح الحضري على المنح الريفي من حيث القوة لا يجد سندا من القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية **بسم الله العلي العظيم**

الملف رقم: 2013/57

الطاعن: ع.ا الملقب ل.ح.

يمثله ذ/ يحي ولد فتى و الكتاب ولد المختار

المطعون ضده : ب.ف.

يمثله ذ/ أحمد فال ولد أمبارك

رقم القرار:2014/09

تاريخه: 2014/02/16

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه و إحالته على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها. .

والله الموفق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد: 1435/04/15 هـ الموافق 2014/2/16 م تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد :

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسـا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبدالله ولد بيداه

ـ بتار ولد باب

ـ أبه ولد محمد محمود

ـ مختار تلي با

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/يحي ولد فتى والكتاب ولد المختار نيابة عن موكلهما ع.ا الملقب ل.ح. بتاريخ:2012/12/02 ضد القرار الصادر من الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط تحت عدد 2012/131 بتاريخ:2012/11/07 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين. وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/ يحي ولد فتى والكتاب ولد المختار نيابة عن ع.ا الملقب ل.ح. المذكور ضد القرار:2012/131 المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف.

وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر محمد ولد سيدي مالك في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد: محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المادة:2 ـ 63 ـ 204 ـ 205 ـ 207 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 ـ 212 من ق.ا.م.ت.ا. والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثالثا : حيث الأصل

1- الأطراف:

ا- الطاعن :

يرى الأستاذان/ يحي ولد فتى والكتاب ولد المختار اللذان تقدما بمذكرتهما لصالح موكليهما ع.ا الملقب ل.ح، أن القرار الطعين خرق المادة:81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية التي تلزم أن تكون الأحكام مسببة، كما أنه خرق المادة:100 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية التي تلزم بأن تكون المعاينة معدة من طرف رئيس المحكمة أو أحد أعضائها.

وأن القرار أيضا غير مسبب وغير معلل.

وحيث إن تسبيب الأحكام هو صمام أمانها فهو الذي يبرهن على أن حجج الأطراف قد درست ونوقشت بكل أمانة. لهذه الأسباب يطلب قبول طعنه شكلا وأصلا.

ب- المطعون ضده:

أما المطعون ضده ب.ف، فقد جاء على لسان محاميه الأستاذ/ أحمد فال ولد أمبارك، أن القرار مسبب قانونا كما يتبين من حيثياته وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن القرار خرق المواد: 100 و101 ليس موجبا للنقض لأن المعاينة لا تشكل أي طابع إلزامي للقاضي، وأن إجراء المعاينة من طرف الكاتب قد يلجأ إليه القاضي في نطاق إجراءات التحقيق التي يقوم بها.

وأن الطاعن اختلط عليه بطلان المعاينة وبطلان القرار ويركز على محاولة المس من المعاينة بدل المس من القرار الطعين ، وأن الطاعن تناسى أن الأحكام القضائية محمولة على الصحة ولا يجوز نقضها إلا استنادا إلى أحكام قانونية أو شرعية تبرر ذلك وقد عجز الطاعن عن تقديمها لذلك يطلب من المحكمة رفض الطعن المقدم إليها.

2- المحكمة:

أ ـ حول السبب المؤسس على خرق الإجراءات طبقا للمادة:204 فقرة (4) من ق.ا.م.ت.ا.

حيث إن المحكمة أصدرت قرارها رقم : 2012/17 بتاريخ:2012/09/17 بإجراء معاينة وعينت كاتبها لإجراء تلك المعاينة ما يعد خرقا سافرا لنص المادة:100 من ق.ا.م.ت.ا.

إذ تجعل هذه المادة مسألة المعاينات في نزاع الأصل من اختصاص رئيسها أو أحد أعضاء تشكيلتها، وتأسيسا عليه يكون هذا السبب مدعاة للنقض.

ب ـ حول السبب المؤسس على عدم التسبيب أو نقصه (فقرة 6 من المادة 204 ق.ا.م.ت.ا.)

حيث إن المحكمة أسست قرارها على ما أوردته المعاينة من كون المنح الريفي يبعد عن المدينة ثلاثة كيلومترات وأن المنح الحضري لا يساوي في القوة القانونية المنح الريفي دون أن تسند ذلك بسبب من الواقع أو القانون، ما يجعل قرارها ناقص التسبيب ، فمسألة البعد عن المدينة ثلاث كيلومترات تقتضي معرفة حدود المدينة حين تاريخ المنح الريفي وما إن كانت المدينة قد تمددت أم لا، هذا علاوة على أن القول بعلو شأن المنح الحضري على المنح الريفي، هو قول مجرد يحتاج تسبيبه إلى نص قانوني قاطع وهذا كله ما يجعل السبب المؤسس على نقص التسبيب ناهضا.

وحيث يتعين على محكمة الإحالة تلافي المأخذين السابقين من خلال إجراء معاينة طبقا لنص المادة:100 من ق.ا.م.ت.ا. ولتقرر بعد ذلك الأحقية في الحيازة بناء على القواعد القانونية والفقه القضائي السائد.

لهذه الأسباب:

وبعد الاطلاع على تقرير السيد/ المستشار المقرر وعلى طلبات السيد/ المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي يطلب قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الأصل تطبيق المادتين: 100 و 204 من ق.ا.م.ت.ا.والمادة:32 من التنظيم القضائي.

وعملا بالمواد: 1ـ2ـ3 ـ5ـ 6ـ 7 ـ 8 ـ 11 ـ13 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 19 ـ 20 ـ 25 ـ 26 من التنظيم القضائي اعتمادا على المواد: 1 ـ 2 ـ 203 ـ 204 ـ 205 ـ 207 ـ 208 ـ 209 ـ 211 ـ 212 ـ 213 ـ214 ـ 216 ـ 217 ـ 218 ـ 219 ـ 220 ـ 221 ـ 223 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية.

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالته على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـــدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/28

بتاريخ : 2014/03/16

المادتان 417، 418 من ق.ا.ع.

الطعن بالاعتراض أمام المحكمة المختصة ترابيا ونوعيا يجعلها ملزمة بالبت فيه ولا يعفيها من ذلك طعن بالإستئناف وقع خطأ وتم العدول عنه إلى الطعن القانوني السليم في القرار محل الطعن بالاعتراض في الأجل.

عدم جرد كتابة الضبط لمحضر الطعن لا يؤاخذ به الطاعن ما دام هذا المحضر مستوفيا لمميزات الوثيقة الرسمية المكونة للدليل القطعي على صدق مضمونه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/عدل**

المحكمة العليا بسم الله العلي العظيم

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

الملف رقم: 2013/72

الطاعن: ا.ح.ب.

يمثله ذ/ يحي ولد الطالب معزوز و مكتب شنقيط للمحاماة

المطعون ضده : س.س.ه.

يمثله ذ/ محمد معروف ولد بوصبيع

رقم القرار:2014/28

تاريخه: 2014/03/16

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على مصدرته للبت في الطعن بالاعتراض .

والله الموفق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد: 1435/04/15 هـ الموافق 2014/2/16 م تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد :

يحفظ ولد محمد يوسف. رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبدالله ولد بيداه

ـ بتار ولد باب

ـ مختار تلي با

ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ يحي ولد الطالب معزوز ومكتب شنقيط للمحاماة نيابة عن موكلهما ا.ح.ب. بتاريخ:2013/05/29 ضد القرار الصادر من الغرفــة المدنية والاجتماعية باستئنافية كيفه تحت عدد 2013/18 بتاريخ:2013/05/29 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين. وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

ثانيا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف ذ/ يحي ولد الطالب معزوز ومكتب شنقيط للمحاماة نيابة عن ا.ح.ب. المذكور ضد القرار:2013/18 المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر بتار ولد باب في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد: محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

1 ـ من حيث الشكل:

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة في الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد:2 ـ 63 ـ 205 ـ 207 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 من: ق.ا.م.ت.ا. والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثانيا: من حيث الأصل

1- الأطراف:

ا- الطاعن :

ورد في مذكرة ا.ح.ب. على لسان وكيله يحي ولد الطالب معزوز أنه عرض دعواه في قطعتي أرض ضد س.س.ه. بالرصد الجوي بالعيون على غرفة محكمة الولاية المدنية فقضت فيها بالحكم رقم:2012/47 بتاريخ:2012/11/21 القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص فاستأنفه المدعى نفسه وبعد ما وكل الأستاذ يحي ولد الطالب معزوز وتنازل عن الاستئناف طعن وكيله بالاعتراض في ذلك الحكم لدى كتابة مصدرته بتاريخ:2012/12/06 داخل الأجل إلا أن استئنافية كيفه عدلت عن تناول الطعن بالاعتراض إلى الطعن بالاستئناف بقرارها رقم:2013/14 بتاريخ:2013/04/29 الأمر الذي حدى بوكيل الطاعن أن يسترجعها عن قرارها ويلتمس منها البت في طعنه بالاعتراض فأصدرت القرار رقم: 2013/18 بتاريخ: 2013/05/27 برفض الرجوع فطعن فيه بالنقض الطعن المستوفي للشروط الشكلية مما يوجب على المطعون لديها أن تعتبر مآخذه على القرار المطعون فيه من حيث الأصل.

والتي أحدها: أن هذا القرار قد أهمل النظر في طعنه بالاعتراض المرقوم ب: 2012/10 بتاريخ:2012/12/06 وهذا الإهمال غير مشروع وموجب لنقض القرار بنص الفقرة:7من المادة:204 من:ق.ا.م.ت.ا.

يضاف إلى ذلك أن هذا القرار لم يسبب إهماله لتناول الطعن بالاعتراض إلا بخلو محضر الجرد من تضمنه وهو تعليل هش يجعل القرار مستوجب النقض بحكم الفقرتين:01 ـ 06 من المادة:204 من:ق.ا.م.ت.ا. لأن الطاعن ما عليه من إجراء غير تسليم اعتراضه إلى كتابة ضبط مصدرة الحكم.

وذلك ما تم وفق المنصوص عليه في القانون ولا يشرع أن يواخذ موكل الطاعن بعدم كتابة الموظف العمومي محضر اعتراضه في قائمة مراسلة إدارية.

وحيث أورد أيضا وصف القرار بخرق الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد من: 43 ـ إلى 49 من: ق.أ.م.ت.ا. والتي لم تتضمن أن للجرد قيمة، بل القيمة القانونية إنما تحصل في تصريح الطرف أمام كتابة الضبط داخل الأجل وهو ما توفر في هذا الطعن بالاعتراض حيث حصل ممن له الحق فيه في الأجل وضمن ورقة رسمية تعتبر بحكم القانون حجة قاطعة.

لهذا كان تجاهل المحكمة لها في قرارها المطعون فيه موجبا لنقضه مما جعل الطاعن يطالب به، وبالإحالة إلى استئنافية ذات تشكيل مغاير لتلافي ما أخلت به سابقتها وتحميل الرسوم والمصروفات على الطرف الآخر.

ب- المطعون ضده :

أما المطعون ضده س.س.هـ. فقد رد بجوابية بقلم وكيله ذ/معروف ولد بوصبيع ضمنها أن موكله يملك قطعة الأرض رقم:210 في حي المطار من عاصمة ولاية الحوض الغربي باشترائه إياها من م.س.ب. المتنازل له عنها ع.ا.ك. الممنوحة له من الوالي سنة 1986م بالرخصة رقم:638 بتاريخ:1986/09/15 والمأذون له بالبناء عليها وقد شرع فيه حتى فوجئ بدعوى ا.ا.ب. أنه يملكها مستدلا على ملكه لها برخصة حيازة تحمل رقم:724 تتضمن منح قطعتي الأرض ذاتي الرقمين:20/19 صادرة عن حاكم مقاطعة لعيون بتاريخ: 1984/04/08 فتخلت عن دعواه مدنية لعيون لعدم الاختصاص فأستأنف حكمها لدى استئنافية كيفه فقضت برفض استئنافه لكون الحكم بغير الاختصاص لا يطعن فيه إلا بالاعتراض فطلب الرجوع في قرارها محتجا بمحضر اعتراض أمام كتابة مدنية لعيون مختلقا إياه بجهوده الخاصة إلا أن المحكمة لم تقبل مغالطته إياها فقضت برفض استرجاعه بالقرار المطعون فيه بالنقض من قبله محتجا بالمادة:480 من:ق.ا.ع. وهي في الواقع حجة عليه لأنها تجعله غير متنازل عن استئنافه السابق الذكر وأسس على هذا الرد، وعلى المادة:222 من:ق.ا.م.ت.ا. طلبه من المطعون لديها رفض الطعن ضد القرار المطعون فيه.

2- المحكـمة:

حيث إن في الملف محضرا بالطعن بالاعتراض مرقوما ب:2012/10 مؤرخا ب: 2012/12/06 محررا بقلم ذ/ محمد ولد أباي رئيس كتابة ضبط محكمة ولاية الحوض الغربي يفيد طعن ذ/يحي ولد الطالب معزوز بالاعتراض ضد الحكم رقم:2012/47 الصادر بتاريخ: 2012/11/21 عن الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بالحوض الغربي في القضية رقم:2012/28 المشمول فيها كل من ا.ح.ب. موكل المعترض ضد س.س.هـ. المتعلقة بنزاع في عقار في العيون.

حيث إن هذا المحضر يجسد طعنا بالاعتراض في الحكم المعترض عليه.

وحيث إن المتمسك به له الحق فيه فيجب على المعترض لديها المختصة نوعيا وترابيا أن تبت فيه ولا يسقط عنها ذلك البت في استئناف يبدو أنه حصل غلطا ثم عدل عنه إلى الطعن القانوني في القرار محل الطعنين بالاستئناف والاعتراض.

لهذا ولكون تسبيبها عدم قبول الرجوع عن قرار ها الأول بكون هذا المحضر لم يرد في الجرد تعليل واهم لكون عدم جرده في قائمة أوراق الملف تقصير من كتابة الضبط ولا يشرع أن يواخذ به المسترجع ما دام هذا المحضر مستوفيا لمميزات الوثيقة الرسمية المكونة للدليل القطعي على صدق مضمونه بأحكام المادتين: 416، 417 من: ق.ا.ع.

لهذه الأسباب:

وعملا بالفقرة الأخيرة من المادة: 48 وبالمواد:،204 ،220 ، 223 من: ق.ا.م.ت.ا.فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق القـرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه، والإحالة على مصدرته للبت في الطعن بالاعتراض.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـــدأ القانوني:

القرار رقم : 2014/29

بتاريخ : 2014/03/16

المادة 815 من ق.ا.غ.

– عدم حوز الموهوب له الهبة قبل حصول المانع من تفليس أو موت مبطل لها إلا في حالة إذا ما جد الموهوب له في الحوز ومنعه الواهب منه إلى أن مات.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا **بسم الله العلي العظيم**

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

الملف رقم: 2013/46

الطاعنات: ي.يف.ب.ي.

يمثلهن ذ/ محمد الأمين ولد عبيد

المطعون ضدهما: ب.و.ب.ي.

يمثلهما ذ/ النعمه ولد أحمد زيدان

رقم القرار:2014/29

تاريخه: 2014/03/16

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد: 1435/04/15 هـ الموافق 2014/2/16 م تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد يحفظ ولد محمد يوسف.

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه

ـ بتار ولد باب

ـ مختار تلي با

ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وأصدرت القرار الآتي البيان في الطعن بالنقض القائم به ذ/ محمد الأمين ولد عبيد لموكلاته: ي.يف.ب.ي. في القرار رقم:2012/179 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط يوم:2012/12/05 المؤكد لحكم محكمة مقاطعة دار النعيم رقم:2011/37 بتاريخ:2011/11/01م القاضي لأخوي الطاعنات ب.و.ب.ي. على أخواتهما ي.يف.ب.ي. بأن دار أبيهم تركة بين الطاعنات والمطعون ضدهما.

أولا : الإجراءات

لما وصلت القضية إلى كتابة ضبط هذه الغرفة وتلقت مذكرة الطاعنات وبلغتها لممثل المطعون ضدهما ذ/ النعمه ولد أحمد زيدان ورد عليها بجوابية عين رئيس التشكيلة مقررا في القضية،فأعد تقريره فأحيل الملف إلى المدعي العام فجعلت فيه النيابة العامة طلباتها مكتوبة، وأعادته إلى كتابة ضبط هذه الغرفة فتمت جدولته في قضايا جلستها العلنية المقرر عقدها يوم:2014/02/16وفيها عرضت القضية .

واستمع إلى قراءة المقرر بتار ولد بابه لتقريره فيها، وإلى ممثلي الأطراف لإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم وإلى نائب المدعي العام محمد محمود ولد طلحة لعرض طلبات النيابة، وعقب ذلك قرر جعلها في المداولات إلى يوم جلسة النطق بالمتخذ فيها تطبيقا للمواد: 213 ، 216 ، 217 ،218 ، 219 من ق.ا.م.ت.ا. وخلال المداولة تم درس وثائق الملف فاستنتج الآتي:

ثانيا : من حيث الشكل

حيث إن القرار صدر يوم:2012/12/05 وتم الطعن فيه بالنقض يوم: 2013/02/03 بعريضة مكتوبة مصحوبة بوصل دفع خمسة آلاف أوقية للخزينة وبمحضر توكيل المطعون لهن للطاعن واتبع الطعن بمذكرة قدمت يوم: 2013/04/03 فهو مستوف لشروط القبول الشكلية.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف:

ا- الطاعن :

ورد في مذكرة الطاعن إنكار وجود السبب المسبب به القرار ما قضى به من عدم الصحة لهبة ي.ك. رحمه الله للطاعنات الذي هو عدم حوزهن للموهوب في حياة الواهب حيث إنهن حزن الدار وسكن فيها بأسرهن من تاريخ الهبة إلى الآن.

وتأسيسا على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة: 815 من ق.ا.ع.

ويكون ما اعتمدت عليه محكمة الأصل من شهادات لا يعتمد عليه لتناقض تلك الشهادات مع حكم المادة:110 من: ق.ا.م.ت.ا.

ويكون ما اعتمد عليه ذلك الحكم من قول خليل:(. . . ودار سكناه إلا أن يسكن اقلها . . .) لا ينطبق على النازلة لكون الواهب لم يسكن الدار بعد هبته إياها مستثنيا دكانها مادام حيا.

ولأنه لو فرض سكناه في ذلك الحانوت لما أبطل ذلك الهبة طبقا لنص خليل المؤسس عليه حكم محكمة الأصل لهذا كان القرار المطعون فيه والحكم المؤكد به مخالفين لنص خليل.

ينضاف إلى ذلك أن المطعون لهن طلبن من محكمة الأصل معاينة الدار واستدعاء زوجة الواهب المتزوج بها إبان الهبة ولما استدعيت اعتذرت بعدم الصحة فقررت المحكمة مقابلتها حيث تسكن ثم عدلت عن ذلك وعن المعاينة من غير أن يعرف الطاعنات السبب وبذلك تكون المحكمة قد حرمتهن من استخدامهن لوسائل دفاع كفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه.

وينضاف إلى ذلك أيضا أن الطاعنات طلبن من محكمة الاستئناف بعث قاض لمعاينة الدار والاستماع إلى الجيران لمعرفة من كان يسكن الدار ومتى سكنها الطاعنات فلم تستجب لهن لهذا يكون القرار المطعون فيه غير سليم من خرق القانون والخطإ في تأويله وفي تطبيقه وناقص التسبيب ومستوجب النقض طبقا لمقتضيات المادة:204 من ق.ا.م.ت.ا.

لذلك فإن المطعون لهن يطلبن من المطعون لديها معاينة الدار وإنصافهن بقبول طعنهن وإلغاء القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة.

ب- المطعون ضدهما :

أما المطعون ضدهما فقد رد ممثلهما ذ/ النعمه ولد أحمد زيدان بجوابية ضمنها أن مذكرة الطاعنات لم تتضمن ما يوجب نقض القرار المطعون فيه والمؤسس على حقيقة ثابتة وهي: أن المزعومة هبته ي.ك.م. لبناته الطاعنات لا تصح بحال ما دام ي.ك. لم يزل ساكنا دار سكناه حتى توفي فيها، ولا يمكن أن يعتبر سكنى البنت مع والدها في الدار تحويزا لها لأنه من المألوف.

لذلك يطلب من المطعون لديها رفض طعن الطاعنات وتأكيد القرار المطعون فيه.

2- المحكمة:

حيث إن القرار المطعون فيه مؤكد لحكم محكمة الأصل القاضي بعدم صحة الهبة لسبب واحد وهو عدم حوز الموهوب لهن للدار قبل موت الواهب ، وحيث إن حكم محكمة الأصل قد ورد فيه اتفاق الطرفين ومن أحضرا من شهود لديها على أن الواهب توفي وهو يسكن تلك الدار وحيث إنه من المتفق عليه في الفقه والقانون أن عدم حوز الهبة قبل المانع من تفليس أو موت مبطل لها إلا في حالة ما إذا جد الموهوب له في الحوز ومنعه الواهب منه إلى أن مات ، وحيث إن مقتضى هذا الاتفاق بين الفقه والقانون هو الذي قضى به كل من حكمي محكمة الأصل والاستئناف.

وحيث إن ما ورد في مذكرة المطعون لهن من أنهن حزن الدار في حياة الواهب لا يعدو كونه دعوى لا دليل على صدقها تجددت بعد ما قضي في الدعوى بإقرار الطاعنات أن الواهب لم يزل في الدار حتى مات فيها.

وحيث إنه يمكن الفهم من هذه المذكرة أن المقصود بدعوى حيازتهن كونهن كن مع الأب فيها وهذا لا يجعلهن حائزات لأن تعريف الفقهاء للحوز هو رفع يد الواهب عن الموهوب وتمكين الموهوب له من التصرف في الشيء الموهوب طبق ما سيأتي:

لهذا كان هذا الطعن في هذا القرار غير مؤسس على موجب لنقضه ما دام قاضيا بتأكيد حكم قاض بما هو الحق وترتيبا على ذلك لا أثر لما ورد في حيثيات هذا القرار الثلاث قبل الأخيرة منها من أمور مستغنى عن التأسيس عليها وغير صالحة لأن يؤسس عليها ـ كما لا ضرر أيضا على حكم محكمة الأصل في التأسيس على بعض النصوص من مختصر خليل ومن التحفة لابن عاصم : غير منصبة على النازلة حيث تتعلق بحوز الواهب لمحجوريه وذلك أن الطاعنات لا يدعين أن أباهن كان حائزا لهن و لا أنهن كن محجورات ، لذلك كان على هذا الحكم أن يكتفي بالتأسيس على نص المادة:815 من ق.ا.ع. وإذا كان يرغب في التأسيس على الفقه مع القانون أن يأتي بالنصوص المنطبقة على ما يلزم من عدم حوز الهبة حتى مات الواهب مثل قول الكفاف:

والشـــرط فـي اســتمرارها الحـــوز فـــإن يفلـــــس الواهـــــب قبـــــل أو يحـــــن
تـــرد مـــا لـــم يـــك جـــد فيـــه متهـــــب وعاقـــــه معـــــطيه

وقوله أيضا في تعريف الحوز :

وهـــــــو إذا أردت أن يعرفـــــــا أن يلـــــي المنتهـــــب التصـــــرفا
فيهـــا ورفـــع واهـــب عنهـــا يـــده وشـــــرطه بينـــــة وشـــــاهده

<u>لهذه الأسباب:</u>

وعملا بالمواد:63 ،205 ،207 ،208 ،209 ،210 ،211 ،220 ،222 من:ق.ا.م.ت.ا. فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

المبـــدأ القانوني:

القرار رقم : 2014/30

بتاريخ : 2014/03/16

الدعوى غير المحققة لا أثر للدليل على صدقها.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

الملف رقم: 2012/134

الطاعن: م.ك.م. قائما عن نفسه

وم.ع.ب.

يمثله ذ/ محمد ولد مسعود

المطعون ضده: ت.ز.

يمثلها ذ/ أحمد ولد عبد الدائم

رقم القرار:2014/30

تاريخه: 2014/03/16

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا رفض طعن م.ع.ب شكلا وقبول طعن م.ك.م. شكلا ورفضه أصلا .

والله الموفق.

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد:

الموافق 2014/3/16م تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد :

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه

ـ بتار ولد باب

ـ مختار تلي با

ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر في الطعنين بالنقض المقدمين من طرف_ذ/ م.ك.م. قائما عن نفسه بتاريخ:2012/07/10 و ذ/ محمد ولد مسعود ممثلا لموكله م.ع.ب. بتاريخ:2012/10/16 ضد الحكم رقم:2012/40 الصادر بتاريخ:2012/06/14 المشمول فيه كل من الطاعنين و ت.ز. و ت.ك، وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

ثانيا : لإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ محمد ولد مسعود نيابة عن م.ك.م و م.ع.ب. المذكورين ضد القرار:2012/40 المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر محمد عبد الله ولد بيداه في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد: محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية، والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن الحكم رقم:2012/40 المطعون فيه قد صدر يوم:2012/06/14 من محكمة مقاطعة دار النعيم موصوفا بالنهائي الحضوري، وحيث إن ذ/محمد ولد كوف القائم عن نفسه قد طعن فيه بالنقض يوم:2012/07/10 بعريضة مكتوبة مصحوبة بوصل دفع خمسة آلاف أوقية للخزينة ثم اتبعها بمذكرة طعن قدمها لكتابة ضبط هذه الغرفة يوم:2012/08/01م فإن طعنه مستوجب القبول شكلا مادام قيام المحامي عن نفسه لانص على عدم قبوله .

وحيث إن هذا الحكم قد طعن بالنقض فيه أيضا ذ/ محمد ولد مسعود لصالح موكله م.ع.ب. يوم : 2012/10/16 بعريضة مكتوبة مصحوبة بوصل دفع خمسة آلاف ثم اتبعها بمذكرة طعن قدمها لكتابة هذه الغرفة يوم 16 ـ 12 ـ 2012 .

وحيث إن هذه المذكرة ورد فيها أن موكله لم يكن ممثلا بمحام ولا حاضرا وقت النطق بالحكم فإن ذلك مما يسوغ غض النظر عن تأخر طعنه عن الأجل القانوني المنصوص في المادة: 205 من ق.ت.م.ت.ا. أنه شهران إلا أن تقديم مذكرته لم يكن خلال الشهرين المنصوص على تحتم تقديمها خلالها بنص المادة: 209 من ق.ت.م.ت.ا. إذا اعتبرنا ما يجب علينا أن نعتبره من تحديد الشهر بثلاثين يوما بحكم المادة: 151 من ق.ا.ع، ذلك أن تقديم هذه المذكرة كان في اليوم الواحد والستين من يوم الطعن وكان يوم الثلاثاء 16 ـ 10 ـ 2012، ما يدل على أن آخر يوم من الأجل لم يكن يوم عطلة لهذا كان هذا الطعن غير مستوف لشرط من شروط القبول وذلك ما يوجب رفضه من حيث الشكل .

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف:

ا- الطاعن :

ورد في مذكرة ذ/ م.ك. المقبول الطعن شكلا أنه ملك قطعا أرضية بدار النعيم قبل خمس عشرة سنة ومنها القطعة رقم:1083 بالقطاع (2) التي كانت محل منح مزدوج بينه وبين م.ا.ع، وأن الطاعن قد دفع عنها المبلغ المطلوب للخزينة يوم:21 ـ 02ـ 1998. وحصل على رخصة حيازتها يوم :29 ـ 03 ـ 2005 ذات الرقم : 1595 وكان منحها لـ م.ا.ع. ودفعه ثمنها يوم :16 ـ 09 ـ 1998 وكان حصوله على رخصة حيازتها ذات الرقم: 19157 بتاريخ: 29 ـ 11 ـ 1998 .

وأنه أي الطاعن لم يتذكر لطول الزمن متى خرجت من يده وثائق هذه القطعة حتى وصلت م.ع.ب. بائع القطعة لـ ت.ك. الذي شيد فيها بيتا من الاسمنت والذي ليست له ولا لمن اشترى منه وثيقة تدل على ملكه للقطعة التي تدعى ت.ف. ملكها بالاشتراء ممن آلت إليه من م.ا.ع. وكان تاريخ

دعواها على ت.ك. يوم :06 ـ 03 ـ 2011 لدى محكمة دار النعيم التي استدعت الطاعن والمدعية والمدعى عليه وذلك بعد ما اتصل المدعى عليه بالطاعن ليسأله عن الوثائق التي يتمسك بها،

والتي هي على اسم م.ك. فطلب إدخاله في النزاع فا صدرت المحكمة حكمها القاضي لـ ت.ز. بالقطعة وبرجوع ك. على م.ع.ب. فطعن في هذا الحكم لأنه مخل بحكم المادتين : 464 ، 465 من ق.ا.ع. لكونهما تجعلان الحائز الحسن النية المستثمر أجدر بالشيء المتنازع فيه من الطرف معه ولو كان سابق المنح.

ولإخلاله بما ورد في قرار المحكمة العليا رقم:07 ـ 2005 بتاريخ: 12 ـ 08 ـ 2005 المعتبر ترجيح جانب الأقدم وثيقة.

ينضاف على ذلك أن هذا الحكم ناقص التسبيب ومخالف لمبادئ العدل حيث أعطى استثمار ك.ر. لـ ت.ز. بلا موجب وحمل م.ع.ب. رد الثمن المدفوع إليه وتعويض الاستثمار لـ ت.ك. ، وبنى الطاعن على هذه المآخذ، وعلى أن وصف الحكم بالنهائي غير صواب لكون مصدرته بنته على الثمن المشتراة به القطعة وهو لا يمثل قيمتها الحقيقية ولان التعويض وحده أكثر من المقدار الذي يقضي فيه نهائيا، بني على هذه المآخذ طلبه من المحكمة نقض الحكم والإحالة إلى ذات تشكيل مغاير لتتلافى ما أخلت به سابقتها.

ب- المطعون ضدها :

أما المطعون ضدها ت.ز. فقد ردت على مذكرة الطاعن بجوابية بقلم وكيلها ذ/ أحمدو ولد عبد الدائم تضمنت أن الطاعن ما كان له أن يطعن لنفسه لما في ذلك من مخالفة روح المادة:04 من قانون المحاماة لذلك يكون في صفته ما يقدح في الشكل.

وفي ما يتعلق بالأصل فإن الإقرار في مذكرة الطاعن أن للقطعة منحا مزدوجا بينه وبين م.ا.ع. وان رخصته مؤرخة ب : 2005/03/19 ورخصة م.ا.ع. مؤرخة ب : 1998/11/29 يستنتج منه أن رخصة ت.ز. أقدم تاريخا من الرخصة التي على اسمه، وتأسيسا على ذلك يكون لا حق له فيها بحكم المادة:465 من:ق.ا.ع، وفقه قرار الغرف المجمعة رقم: 2007/18 بالإضافة إلى أن في السطر الرابع عشر من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لا يتذكر انه سدد مبلغ وصل الدفع مما جعل المحكمة تعتبر أنه شاك في أن له الحق في القطعة وأن دعواه غير محققة وذلك يوجب رفضها لأن من المشروط في صحة الدعوى أن تكون بمحقق لقول خليل:" ... فيدعى بمعلوم محقق وإلا لم تسمع ..." لهذا كان عيبه للحكم بصحة حوز المطعون ضدها غير مؤسس وكذلك عيبه له برجوع ت.ك. على م.ع.ب. لأن ذلك لا يعنيه.

وان الحيازة التي يتذرع بها الطاعن في مذكرته هي حيازة ت.ك. الذي لم يطعن فمن أين له أن يتوصل بها إلى حكم المادة:464 من:ق.ا.ع.

وأن ما عاب به الحكم من نقص التسبيب ومخالفة مبادئ العدل ومستدلا عليه بمنح استثمار ت.ك لـ ت.ز. بدون وجه شرعي لا معنى له لان الحكم لم يقض في طلبات ك.ر. المقتصرة على إلزام

م.ع.ب. بإرجاع ما دفع له من ثمن القطعة إذ لا يشرع الحكم لأحد بغير ما طلب. وبنت هذه الجوابية على هذه الأجوبة الطلب برفض طعن الطاعن شكلا وأصلا.

2- : المحكمة:

حيث إن القرار المطعون فيه قاض بعدم دعوى الطاعن بسبب واحد وهو: ما استنتج من أنها غير محققة وان تحقيق الدعوى شرط في قبولها.

وحيث إن الطاعن لم يتعرض في مذكرته للقدح في هذا السبب الوجيه.

وحيث إنه أسس طعنه على أربع أسباب لا أثر لأحدها في التوصل إلى ما يطلب من نقض القرار والإحالة.

أحدها : ماله من وثائق.

وثانيها : حوز ت.ك. للقطعة واستثماره فيها.

وثالثها : مخالفة الحكم لمبادئ العدل المتمثلة في القضاء باستثمار ت.ك. لـ ت.ز. وبتحميل م.ع.ب. التعويض عنه لـ ت.ك. .

ورابعها : خطأ الحكم في وصفه لنفسه بالنهائي.

أما عدم جدوى السبب الأول من التأثير في الحكم فلأن قبوله الدليل الذي هو الوثائق ففرع عن صحة الدعوى، فالدعوى ما دامت غير محققة لا أثر للدليل على صدقها، ذلك أن في تصريحه بالشك في كونه هو الذي دفع مبلغ الوصل،وانه لا يتذكر السبب الذي جعل الوثائق بيد غيره يستلزم شكه في الدليل وشكه في حقه في القطعة المستدل به على حقه فيها.

ومن المعلوم أن شروط سماع الدعوى كونها تحقق بدليل قول خليل:(... فيدعى بمعلوم محقق...) ينضاف على ذلك أنه لو فرض أن الدعوى مستكملة الشروط لما كان لهذه الوثائق تأثير في الطعن ضد ت.ز. لأن كلا من وصل دفعها ورخصتها أقدم تاريخا من وصل دفع الطاعن ورخصته.

وأما السبب الثاني الذي هو حوز ك.ر. للقطعة واستثماره فيها فلا حجة فيه للطاعن ما دام ليس طاعنا إلا لنفسه، ينضاف إلى ذلك أن حوز المطعون ضدها مشروع قانونا من حين إصدار وثائقها بالنسبة لكل من تداولوا تلك القطعة حتى وصلت إليها لذلك كان لهم حوز قانوني وإن لم يكن لهم حوز مادي بعكس حوز ت.ك. فإنه حوز مادي فقط، ومن القواعد أن (المعدوم قانونا كالمعدوم حسا).

وأما السبب الثالث الذي هو مخالفة الحكم لمبادئ العدل في قضائه لـ ت.ز.باستثمار ت.ك. وتحميل م.ع.ب. التعويض لـ ك.ر. فلأنها أمور لا تعني الطاعن مادام لا يمثل إلا نفسه ، ينضاف إلى ذلك أن استثمار ت.ك. ليس في الحقيقة محكوما به لـ ت.ز. بدليل عدم وجود ذلك في منطوق الحكم ، وبدليل أن ما في المنطوق من أن على م.ع.ب. أن يدفع لـ ت.ك. معلق بثبوته والمحكوم به حكما معلقا في حكم غير المحكوم به نهائيا ، والذي في أول الحكم من أن ت.ك. أدعى أن له أساسا لا يفيد أن له استثمارا ذا قيمة في القطعة.

وأما السبب الرابع الذي هو خطأ الحكم في وصف نفسه بالنهائي فلا معنى له بالنسبة للطاعن لأن دعواه ليست منصبة إلا على ذات القطعة ، وإذ لم تقبل فيها بسبب عدم تحقيقه أن له الحق فيها فكيف ينضـــاف

إلى دعواه ما قضي به معلقا على م.ع.ب. لـ ك.ر. وينضاف إلى القطعة ليكون الحكم فيها بالنسبة إليه ابتدائيا .

لهذا فانه ليس له القدح في وصف الحكم بالنهائي ما دام لم يواف بالدليل على أن ما استند إليه الحكم من اعتبار ثمن القطعة المحدد بمائتي ألف دليلا على قيمتها .

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد: 205 ـ 207 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 ـ 220 ـ 221 ـ 222 من: ق. ا. م. ت .ا.

فقد قررت المحكمة ما يلي:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا رفض طعن م.ع.ب. شكلا وقبول طعن م.ك. شكلا ورفضه أصلا .

الرئيـس **المقرر** **كاتب الضبط**

المبـــدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/36

بتاريخ : 2014/04/13

المادة 204 من ق.ا.م.ت.إ.

– الطعن بالنقض لكي يكون مقبولا يتعين وبشكل بين تأسيسه على أحد أو بعض أو كل الأسباب المحصورة بالمادة 204 من ق.ا.م.ت.ا.ببيان السبب ذكرا للبند ثم مناقشة النص القانوني المخترق من القرار أو الحكم أو الأمر المحاجج قانونا أمام المحكمة العليا.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/أخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية **بسم الله العلي العظيم**

الملف رقم: 2013/96

الطاعن: ش.ع.

يمثلهما: يحي ولد الطالب معزوز

المطعون ضده: م.م.

يمثله ذ/ محمد ولد عبد الودود

رقم القرار: 2014/36

تاريخه: 2014/04/13

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .

والله الموفق

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد: 2014/04/13

الموافق الخامس عشر من جمادى الأولى 1435هـ

تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا:

السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه

ـ بتار ولد باب

ـ المختار تلي با

ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/يحي ولد الطالب معزوز نيابة عن موكله ش.ع. بتاريخ:2013/07/01 ضد القرار/ الصادر من: الغرفة المدنية باستئناف كيفه تحت الرقم: 2013/19 بتاريخ:2013/05/27 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين. وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/ يحي ولد الطالب معزوز نيابة عن ش.ع. المذكور ضد القرار رقم::2013/19 المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر المختار تلي با في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد: محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية،وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهليـة والمصلحـة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد:2 ـ 63 ـ 204 ـ 205 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 ـ 212 من: ق ا م ت ا . والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف:

أ ـ الطاعن:

يرى ذ/ يحي ولد الطالب معزوز لصالح موكله ش.ع. أن قرار محكمة الاستئناف وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه حكم محكمة الدرجة الأولى، وأن قرار محكمة الاستئناف انصب فيما لم يرد في شهادة الشهود لأن الشهود شهدوا على الجزء الشرقي من الأرض، وأن الحكم غير معلل وغير مسبب وأنه بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل ويطلب نقض القرار وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

ب- المطعون ضده :

أما المطعون ضده: ذ/ محمد ولد عبد الودود فيرى أن ما ذهبت إليه المذكرة غير صحيح ما يستوجب رده وان الحكم مكتمل الإجراءات وواضح التسبيب والتعليل ويطلب رفض الطعن بالنقض وتأكيد القرار.

2- المحكمـة:

حيث لم تتناول المذكرة أي سبب من الأسباب الحصرية الواردة في المادة:204 من: ا.م.ت.ا. واكتفت بالإشارة إليها تلميحا في آخر سطر منها قبل تقديم الطلبات.

وحيث تنص هذه المادة على أنه لا يقبل الطعن بالنقض ما لم يكن مؤسسا على أحد هذه الأسباب الثمانية الحصرية، وهذا ما أغفله الطاعن ومؤدى النص على هذه الأسباب أن الطعن بالنقض لكي يكون مقبولا يتعين ويشكل بين تأسيسه على أحد أو بعض أو كل هذه الأسباب ببيان السبب ذكرا للبند ثم مناقشة النص القانوني المخترق من القرار أو الحكم أو الأمر المحاجج قانونا أمام المحكمة العليا تحت سبب النقض المثار.

وحيث لم يسلك الطاعن هذا المنهج مكتفيا بذكر خام من المآخذ المرتبطة بشهادة الشهود وكون موكله وارثا لعمته ونحو ذلك.

لهذه الأسباب:

بعد الاستماع إلى تلاوة المستشار المقرر وممثل النيابة العامة الذي تمسك بالطلبات المكتوبة، وبعد المداولات القانونية وبناء على المواد: 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 13، 14، 15، 16، 19، 20، 25، 26 من التنظيم القضائي.

والمواد: 213، 211، 210، 209، 208، 207، 205، 204، 1،2،3، 217، 214، 221، 220، 219، 218، 222 من: ق.م.ا.ت.ا.م.

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـــدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/44

بتاريخ : 2014/04/13

شهادة غير العدول لا يعتد بها ولو بلغ عددهم ما بلغ إلا إذا تعذر في البلد وجود العدول، وعندئذ يكون المعيار في قبول شهادة اللفيف هو ما يحصل العلم به أو الظن القريب منه، وقد حددهم بعض الفقهاء باثني عشر والبعض بأقل من ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2013/64

الطاعنون: م.ح. و ف.ص. وورثة م.أ.

يمثلهما ذن/ اشريف أحمد ولد شيخنا وإبراهيم ولد محمد ولد ميلود

المطعون ضده: كل من الطاعنين ضد الآخر

يمثلهما ذن/ اشريف أحمد ولد شيخنا وإبراهيم ولد محمد ولد ميلود

رقم القرار:2014/44

تاريخه: 2014/04/13

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها .

والله ولي التوفيق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد الخامس عشر من جمادى الأولى عام 1435هـ. الموافق: 2014/04/13م.

تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد :

ـ يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه

ـ بتار ولد باب

ـ مختار تلي با

ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وأصدرت القرار الآتي البيان في الطعنين بالنقض المقدم أحدهما من قبل ذ/ إبراهيم ولد ميلود الوكيل لـ م.ح. و.ف.ص.

والمقدم ثانيهما من قبل ذ/ أشريف أحمد ولد شيخنا الوكيل لورثة م.أ. وكلا الطعنين ضد القرار رقم:2012/219 الصادر من الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط بتاريخ: 2012/12/26.

أولا : الإجراءات

لما وصل ملف القضية إلى كتابة ضبط هذه الغرفة وانتهت الآجال الممنوحة لتقديم الطاعنين مذكرات طعنيهما ومذكرات رد كل منهما على مذكرة خصمه. عين رئيس التشكيلة مستشارا للتقرير في القضية، ولما أنجز تقريره أحيل الملف إلى المدعي العام. ولما جعل فيه طلباته المكتوبة وأعاده إلى كتابة

ضبط الغرفة أدرجت القضية في جدول قضايا جلستها المزمع عقدها يوم: 2014/3/13 ثم عرضت فيها، واستمع إلى تلاوة المقرر بتار ولد باب لتقريره فيها.

وإلى ممثل الأطراف في عرض ملاحظاتهم.

و إلى عرض طلبات ممثل النيابة العامة. وعقب ذلك قرر جعل القضية في المداولة تتبعا لأحكام المواد: 212، 213، 214، 216، 217، 218، 219 من: ق.ا.م.ت.ا.و خلال المداولة قيم بدرس وثائق القضية فتبين الآتي:

ثانيا : من حيث الشكل

حيث إن كلا من الطعنين بالنقض قد استوفى جميع شروط القبول الشكلية المنصوص على اعتبارها في المواد: 63، 205، 207، 208، 209، 210، 211 من: ق.ا.م.ت.ا. فإنهما مقبولان شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل:

1 ـ الأطراف:

أ- الطاعن :

ورد في مذكرة م.ح. و ف.ص. المكتوبة بقلم وكيلهما ذ/ إبراهيم ولد محمد ميلود أنه اضطر إلى كتابتها قبل الحصول على منطوق القرار المطعون فيه لعدم تحريره لذلك ستكون مآخذه على المنطوق وحده وتتلخص في:

1 ـ أنه عدل حكم محكمة الأصل تعديلا سوى فيه بين م.ح. و ف.ص. التي كان محكوما لها ب: 9519653 أوقية وبين م.ح. الذي كان محكوما له ب: 3195055 أوقية، حيث قضى هذا القرار لكل منهما بمائتي ألف أوقية ومليون واحد ولم يبين المعيار الذي بموجبه ساوى بينهما ولا المعيار الذي بمقتضاه قضى لكل واحد منهما بما قضى له به مع اختلاف مقدار دينهما.

2ـ أنه لم يعتبر شهادات المستفيضة التي زكى إمامان عالمان ورعان ثمانية منها المؤسس عليها حكم محكمة الأصل.

ولم يعتبر الفواتير المخطوطة والموقعة بيد المرحوم م.أ. المتضمنة أنه مدين للطاعنين بالمبالغ المحكوم لهما بها بحكم محكمة الأصل.

ـ ولم يعتبر أن الفواتير شهدت مجموعة على صحة نسبة الخط والتوقيع فيها للمرحوم وتعديل أربعة من تلك المجموعة.

3ـ أن هذا المنطوق ألزم الطاعنين بأداء يمينين إحداهما مكملة والأخرى يمين قضاء. وبسقوط دعواهما إن نكلا وفي هذا تجاهل لما جاء في صفحة حكم محكمة الأصل الأخيرة من أنهما قاما بأداء يمين القضاء على المصحف أمام مصدرته قبل الحكم لهما.

4ـ أن مصدرة هذا القرار قد أصدرت قبل إصداره قرارا تمهيديا بتعيين خبير في الخط والتوقيع وقدم تقريرا في صفحة واحدة ولم يشر فيه إلى أنه استخدم أجهزة لتحليل الخط والتوقيع ، ولم يأت

بأي استنتاج موضوعي يستند فيه إلى ما يمكن أن يشكل دليلا قانونيا يعضد إنكار محام الورثة صحة تلك الفاتورات .

حيث إن هذا التقرير يقوي صحتها وصدق دلالتها على مضامينها عكس ما ذهب إليه منطوق هذا القرار، وأسس على هذه المآخذ طلبه الرامي إلى قبول طعنه بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرار المطعون فيه لخرقه للقانون والفقه المالكي.

ب- المطعون ضده :

أما الطاعن الثاني الذي هو ع.أ. الممثل لورثة م.أ. المحصورة في أبويهما فقد ضمن مذكرة طعنه المكتوبة بقلم ذ/ أشريف أحمد ولد شيخنا أن م.ح. كان هو المدين لـ م.أ. لأنه لا يملك سوى دفتر تقاعده الذي قد باعه للمرحوم أكثر من مرة حسب ما تفيده الأدلة الآتية:

1ـ الشهادة رقم:2006/295 بتاريخ:2006/05/15 أمام م.م.ر. بأن م.ح. مدين للمرحوم ب: 620022 أوقية تؤدى مقسطة في ستة وعشرين شهرا ثمن دفتر تقاعده.

2ـ شهادة البيع رقم:2006/605 تفيد أنه مدين له أيضا ب:161006 أوقية تقسط شهريا من يناير 2007 إلى نهاية الشهر التاسع من تلك السنة.

3ـ الشهادة رقم:2007/10 المفيدة لتوكيل م.ح. للمرحوم على سحب مستحقات دفتر معاشه لمدة سنتين وثمانية أشهر ابتداء من:2007/01 إلى نهاية الشهر التاسع من سنة 2009.

4ـ الشهادة رقم:2008/321 التي تفيد مطالبة المرحوم لـ م.ح. ب: 135889 أوقية تقسط شهريا حتى تتم سنة ابتداء من نوفمبر 2008 إلى نهاية يونيو 2009.

ينضاف إلى هذا أن ما تقدم به م.ح. لا دليل عليه يشرع قبوله لأن ما لديه من فواتير مزورة. وأنه يحاول أن يسبق دعوى الورثة عليه بالدعوى على المورث. وأن ما شهد به بعض الشهود من أنه كان سمسارا لـ م.أ. على افتراض حصوله تكون العلاقة بينهما محكومة بالعرف في مجال السمسرة وهو أن تكون عمولة السمسار على من يدل الراغبين في بيع الدفاتر على من يشتريها منه أما أن تكون على المشتري فذلك غير معروف.

وإذا كان م.ح. وف.ص. لديهما المال وذوو مهارة في استمالة الزبناء فلمه لا يباشران اشتراء الدفاتر ويستقلان عن المرحوم ولا يغرقانه في الديون وحدهما.

ذلك أنه لم يترك مطالبا له بدين على الإطلاق وإنما مات عن ديون له على من كان يشتري منهم الدفاتر ومنهم م.ح.

ثم إن الشهود الذين اعتمد الحكم عليهم لم يرد في شهادة أي منهم ما يفيد القطع أن المرحوم توفي مطالبا بمبلغ محدد من قبل أحد المدعيين وأن ما تدعيه ف.ص. من معاملات مع م.ح. لم تثبته ولم تثبت كيف كانت تسدد النقود أو تقضي،أو تسهل.

أما حول القرار المطعون فيه فقد وفق للصواب في استبعاده بعض الوثائق غير الصحيحة لكنه أخطأ في اعتماده على باقيها وفي الحكم على أساسه بما لم يثبت المدعيان كيف ومتى استدان به المرحوم، ذلك أن الخبير لم يجزم بصحة نسبة تلك الخطوط والتوقيعات للمرحوم وإنما أوضح أن بين بعضها وبعضها اختلافا وتباينا.

وحيث إن القرار المطعون فيه حكم لخصمي الورثة بمبالغ دون أن يستند في ذلك إلى دليل منطقي أو عقلي أو مادي فإنه يكون مستوجب النقض من المحكمة العليا ذات الرقابة على تطبيق القانون على الرغم من أن هذه المذكرة معدة قبل تحرير القرار حرصا من معدها على تقديمها في الأجل.

وتأسيسا على ما ذكر فإن موكل مقدمها يطلب قبول طعنه ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى ذات تشكيل مغاير لتلافي ما أخلت به مصدرته.

وحيث إنه لا توجد في الملف مذكرة جوابية من مقدم هذه المذكرة على مذكرة طعن م.ح. وف.ص. على الرغم من تبليغها له بتاريخ:2013/06/02.

وحيث إن في الملف جوابية من وكيل م.ح. وف.ص. على هذه المذكرة تتضمن الموافقة على أن القرار المطعون فيه جدير بالنقض لفقده التسبيب لكنها تختلف معها في تصويب تعديله لحكم الأصل.

وفي التشكيك في أن لـ م.ح. وف.ص. ديونا على م.ا..

و في أن في الملف من الشهود والفواتير ما يثبتها.

وأن ما ورد في مذكرة ممثل الورثة من وثائق بيع م.ح. لدفاتر معاشه لـ م.ح. صحيح ويؤكد العلاقة بينهما، وفيما يخص أن م.أ. توفي ولديه دفتر معاش م.ح. فإن ذلك صحيح.

وقد طلب م.ح. من المحكمة تسليم الدفتر ودفع المبلغ القليل المتبقى عليه من ثمنه، لكن الورثة رفضوا ذلك، ولا يزال م.ح. يطالب به.

ونعتت هذه الجوابية ممثل الورثة بعدم الجدية في الطعن، حيث لم يثر أي نص قانوني خرق، ولا أي نص قانوني يريد تطبيقه، وأكدت طلبها بنقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة جديدة، لتلافي ما في القرار المطعون فيه من خلل.

2- المحكمـــة:

حيث إن القرار متصف بما اتفق الطاعنان على وصفه به من عدم التسبيب لما قضى به.

وحيث إنه لم يبين الأساس الذي أسس عليه مقدار ما قضى به لـ ف.ص. من : 1.270.419 أوقية مع أنها كانت محكوما لها ب:9.519.653 أوقية بناء على ما لديها من فواتير.

ولم يبين الأساس الذي بنى عليه المقدار الذي قضى به لـ م.ح. والذي هو:1229411 أوقية والذي كان محكوما له بحكم محكمة الأصل ب: 3.195.055 أوقية بناء على ما لديه من فواتير.

وحيث إنه لم يتصد لهدم شيء مما كان مؤسسا عليه حكم الأصل.

إلا ما ورد فيه من أن لفيف الشهود الوارد ذكرهم في الحكم لم يبلغ اثني عشر وما داموا لم يبلغوها فشهادتهم لا تساوى شهادة العدلين وإنما تساوى شهادة عدل واحد لأنهم مستورو الحال.

وحيث إن هذا التعليل ضعيف جدا لأمور:

ـ **أحدها**: أن جملة ما ورد ذكرهم في الحكم من شهود أكثر من اثني عشر ولم يشهدوا على شيء واحد.

ـ فمنهم من شهدوا على المعاملات بين المدعيين وبين م.أ.

ـ و منهم من شهدوا لـ ف.ص. وحدها.

ـ ومنهم من شهدوا لـ م.ح. وحده.

ـ ومنهم من شهدوا على صحة نسبة الخطوط والتوقيعات لـ م.ا.

فكان على هذا القرار أن يبين أي فرق هؤلاء الشهود لم تبلغ اثني عشر حتى يعلم أن شهادتها لا تساوي إلا نصف بينة.

ـ **وثانيها** : أن حكم محكمة الأصل نص على تعديل مجموعة منهم وأنه اعذر فيهم للمشهود عليهم وبناء على ذلك يكون وصفهم بمستوري الحال محتاجا إلى تسبيب.

ـ **وثالثها** : أن حكم محكمة الأصل ليس مؤسسا على الشهود وحدهم بل إن أساسه الرئيسي هو الفواتير التي يتمسك بها الطرفان والتي شهد ستة شهود على صحة نسبة كتابتها وتوقيعها للمرحوم م.أ. وقد ورد في الحكم أن بعضهم تمت تزكيته من قبل إمامين.

وورد في مذكرة محمد و فاطمة أن أربعة منهم تمت تزكيتهم.

ـ **ورابعها** : أن ما ورد في القرار من حد اللفيف المساوي لشهادة العدلين باثني عشر لم ينسبه هذا القرار لقائل معروف وإنما نسبه للناظم، والناظم غير المسمى مجهول، والمجهول لا يعتد بنسبة الأحكام إليه.

بل المنصوص عليه أن شهادة غير العدول لا يعتد بها ولو بلغ عددهم ما بلغ إلا إذا تعذر في البلد وجود العدول، وعندئذ يكون المعيار في قبول شهادة اللفيف هو ما يحصل العلم به أو الظن القريب منه من دون تحديد لعدد وإن كان بعضهم قد حده باثني عشر وبعضهم بأقل من ذلك وبعضهم بأكثر.

مما تقدم يتبين أن تعديل القرار لحكم محكمة الأصل غير مسبب. وأن المقدار الذي قضى به غير متوصل إليه بمعيار. وأن القضاء بالحدس باطل. وأن ما ورد من تقويم لفيف الشهود بشهادة عدل واحد ليس مبنيا على أساس فقهي. وبالتالي لا موجب لما ورد فيه من يمين مكملة. وأن ما ورد فيه من إلزام يمين القضاء لا موجب له. بعدما أداها المدعيان لدى محكمة الأصل.

وأن ما ورد فيه من تعليق ما قضى به لـ م.ح. و ف.ص. بأدائهما ليمينين وسقوط دعواهما إن نكلا. لا موجب له. وأنه يجعل هذا القرار مصبوغا بصبغة القرار التمهيدي ، من غير داع أن يكون تمهيديا.

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد: 204، 220، 223 من: ق.ا.م.ت.ا. فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا و أصلا، ونقض القرار المطعون فيه، والإحالة إلى تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط**

المبـــدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/57

بتاريخ : 2014/05/11

إن القاضي محصور الاختصاص في القضاء بين الطرفين ولا يسوغ له بحال من الأحوال أن ينوب عن أحدهما في الحجج إذ أن قصارى ما له من تدخل في هذا السبيل أن يلقن العاجز منهما بعض الحجج لا أن ينوب عنه في تقديمها إذا كانت جلية أحرى إذا كانت متكلفة وغير بينة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

الملف رقم: 2013/63

الطاعن: م.م.س.

يمثله ذان/ الأمين ولد أحمد سالم ومحمد ولد محمد الحسن.

المطعون ضده: ورثة ع.ح.ا.

يمثلها ذ/ الحسن ولد المختار

رقم القرار:2014/57

تاريخه: 2014/05/11

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت سابقتها.

والله الموفق.

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد: 13 شعبان 1435هـ، الموافق: 2014/05/11 م تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه

ـ بتار ولد باب

ـ أبه ولد محمد محمود

ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذين/ الأمين ولد أحمد سالم ومحمد ولد محمد الحسن نيابة عن موكلهما م.م.س. بتاريخ:2013/01/16 ضد القرار رقم: 2012/205 الصادر من الغرفة المدنية الثانية باستئنافية نواكشوط بتاريخ:2012/12/26 والمشمول فيه كل من الطرفين السابقي الذكر.

وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الأستاذين السابقي الذكر ضد القرار المذكور آنفا.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف.

وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر محمد عبد الله ولد بيداه في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد/ محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية

والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثانيا: من حيث الشكل:

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد:2 ـ 63 ـ 205 ـ 207 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 من: ق.ا.م.ت.ا. والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف:

ا- الطاعن :

ورد في مذكرة الطاعن الموقعة من قبل وكيليه الأستاذين/ الأمين ولد أحمد سالم ومحمد ولد محمد الحسن ـ أنه قد وعد خصمه قبل النزاع أن يبيع له حانوتين في سوق الميناء ب:(17.000.000) سبعة عشر مليون أوقية. وأعطاه وثيقة رهن هذين الحانوتين فيما كان يطالبه به البنك وهو 4.600.000 أربع ملايين وستمائة ألف أوقية.

وأن المشتري دفع هذا المبلغ للبنك وعمل محضر بيعة لدى مكتب الموثق محمد ولد بديده تضمن أن البائع تسلم الثمن وأخذ منه سيارة ، وأن هذا المحضر لا علم للطاعن بمضمونه لهذه الأسباب قضت محكمة الأصل للطاعن على خصمه بأن يسدد الاثنى عشر مليونا والأربعمائة ألف المتبقية من الثمن بعد تسديده مبلغ الرهن.

و بعد هذا العرض تعرضت هذه المذكرة للمآخذ على القرار المطعون فيه فأوردت:

ـ أنه قد ورد فيه أن حكم محكمة الأصل قد حكم للطاعن بما لم يطلبه، وبما لم تشمله دعواه وهذا غير صحيح لكون المبلغ المحكوم به قد تضمنته عريضة الطاعن الفاتحة للدعوى والموجودة ضمن أوراق الملف، وفي محضر الجرد المعد من كتابة ضبط محكمة الأصل.

ـ و أن هذا القرار أسس على بعض فقرات محضر البيع الذي حكمت محكمة الأصل بإبطال مضمونه لكون ذلك البعض مزورا.

ـ وأن المستأنف لحكم محكمة الأصل لم يقدم أي مأخذ على حكمها لدى مصدرة القرار المطعون فيه ولم يطلب أي من الطرفين تفسيرا لمحضر البيع ولا تأويلا له.

ـ و تأسيسا على ذلك يكون ما ورد في القرار محل الطعن في ذكر المادتين: 473 ـ 474 من: ق.ا.ع. غير وارد في محله ويكون هذا القرار قاضيا بما لم يطلب منه وذلك موجب لنقضه.

ـ وأن السيارة المزعوم دفعها في سبعة ملايين من ثمن الحانوتين قد حجزتها محكمة الأصل إلى أن تبين لها أنها لم تدخل قط في ملك أي من مشتري الحانوتين ولا بائعهما وذلك بعد ما تقصت هذه المحكمة من تداولوها في عدة عقود بيع متسلسلة ولم يكن في هذه السلسلة أي من الطرفين في هذا النزاع.

ـ و أن ما ورد في هذا القرار من نسبة العجز للطاعن بالنقض عن إثبات دعواه لا معنى له لأنه صاحب أصل ولم يزل متمسكا به، وأن الذي عجز عن إثبات دعواه إنما هو خصمه.

ـ و أن ما ورد في القرار أيضا من عدم جواز التشكيك في العقود، وفي إقرار الطاعن بتسلم الثمن لا وجود له في الواقع و إنما الواقع هو عكسه.

ـ وأنه يتضح مما تقدم أن القرار المطعون فيه غير معلل، وأن حكم محكمة الأصل كان معللا بما فيه الكفاية.

وأسس الطاعن على هذه المآخذ طلبه من المطعون لديها نقض القرار وإحالة القضية إلى استئنافية ذات تشكيل مغاير لتدارك ما وقعت فيه مصدرة هذا القرار من الأغلاط.

ب- المطعون ضده :

وأما ورثة المطعون ضده فقد ردوا على مذكرة الطاعن بجوابية بقلم ممثلهم الأستاذ/ الحسن ولد المختار ضمنها:

ـ أن مذكرة الطاعن لم تسلك سبيل الطعن الجدي في القرارات لدى المحكمة العليا عندما لم تؤسس طعنها على أحد أسباب قبول الطعن بالنقض المحصورة في المادة: 204 من:ق.ا.م.ت.ا.

وبعد ذلك صوب سهام طعنه إلى حكم محكمة الأصل الملغى بالقرار المطعون فيه واصفا إياه بعدم التوفيق فيما قضى به من إبطال الفقرة الخاصة باعتراف الطاعن بقبضه للثمن في عقد البيع المبرم بين الطاعن وبين المرحوم ع.ح.ا. الموثق لدى الموثق محمد ولد بديده المصرح فيه أن البائع سحب الثمن ناضا من المشتري ولم تبق بينهما مطالبة.

و بعد ما فرغ من القدح في حكم محكمة الأصل شرع يورد النصوص على أن البيع بين م.س.ا. وع.ح. قد استكمل جميع الشروط وسلم من العيوب التي تؤثر في صحته، وطالب برفض قبول الطعن شكلا وأصلا وتأكيد الحكم المستأنف. ـ ولعله كان يريد القرار المطعون فيه بالنقض فغلط ـ مؤسسا طلبه على المواد: 1 ـ 5 ـ 59 ـ 60 ـ64 ـ 198 ـ 203 ـ 246 ـ 247 ـ 248 ـ 319 ـ 321 ـ 333 ـ 399 ـ 341 ـ 417 ـ 437 ـ 467 ـ487 ـ 500 ـ 582 ـ 1179 من: ق.م.ع.

مستدلا بهذه النصوص على استيفاء البيع بين الطرفين جميع أركانه وشروطه وأن العقد الموثق بينهما أساس لابد من اعتباره.

2- المحكمة:

حيث إن القرار المطعون فيه بالنقض قاض بإلغاء حكم محكمة الأصل، ورد دعوى م.س.ا.

وحيث إنه لم يعلل قضاءه بهذين الأمرين تعليلا واضحا.

ذلك أن الحكم القاضي بإلغائه كان قاضيا بإبطال الفقرة الخاصة باعتراف البائع (م.س.ا.) بقبضه للثمن في العقد رقم: 2009/2472 وبإلزام ع.ح. بتسديد اثني عشر مليونا وأربعمائة ألف أوقية "12400000".

وحيث إنه كان معللا إبطال هذه الفقرة في ذلك العقد بكونه ورد فيه أن الثمن مركب من سيارة مقومة بسبعة ملايين "7000000" وأن الواقع أثبت لدى مصدرته بعد ما حجزت السيارة واطلعت على أوراقها أن المشتري لم تدخل في ملكه قط، ونتيجة لذلك يكون المبلغ الوارد في العقد أنها مدفوعة فيه باق في ذمة المشتري.

وأن ما ورد في ذلك العقد من أن المشتري سلم الثمن كله وأن البائع اعترف بقبضه، قول كذب لذلك أبطل ما أبطل من العقد وكيف النازلة باختلاف المتبايعين في قبض الثمن فطبق عليها قول خليل في مختصره(... وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما...) وقول مالك في المدونة ـ حسب ما ورد في هذا الحكم ـ (أن القول في قبض الثمن قول البائع وعليه اليمين إلخ...) لذلك قضى هذا الحكم للبائع بيمينه بعد ما حلفها.

وحيث إن هذا القرار المطعون فيه كان عليه أن يتناول هذا التكييف للنازلة وهذه النصوص المطبقة عليها ويبين عدم صحة التكييف أو عدم انطباق النصوص عليه أو عدم صحتهما معا قبل أن يقضي بإلغاء القرار وحيث إنه لم يتناول أيا من التكييف ولا النصوص المطبقة بشطر كلمة فإن إلغاءه لذلك الحكم يكون غير مسبب.

و حيث إن هذا القرار هام في واد لا صلة بينه وبين تكييف حكم محكمة الأصل للنازلة ولا بين النصوص المؤسس عليها هذا الحكم حيث شرع يسرد أسماء من تداولوا السيارة باشتراء بعضهم من بعضهم و يستنتج من ذلك أن من سلسلة متداوليها ا.ح. الذي باعها بعد توثيق العقد السابق الذكر بيومين وأنها لو لم تكن لأخيه ع.ا. لما كان له سلطان على بيعها.

وحيث إن هذا القرار لم يرد فيه أن المستأنف لحكم محكمة الأصل قد قدم لمحكمة الاستئناف بعد استئنافه له أي حجة مكتوبة أو ملفوظة ولا أي طلب الأمر الذي يجعل من المستغرب أن يقضي بإلغاء حكم لم يذكر مستأنفه أن فيه عيبا ولم يطلب إلغاءه.

إذ إن من المسلم به أن مجرد الاستئناف لا يشرع نقض الحكم المستأنف، لأن القاضي محصور الاختصاص في القضاء بين الطرفين ولا يسوغ له بحال من الأحوال أن يكون جامعا مع وظيفته وظيفة أحد الخصمين و لا النيابة عنه في الحجج إذ إن قصارى ما له من تدخل في هذا السبيل أن يلقن العاجز منهما بعض الحجج لا أنه ينوب عنه في تقديمها إذا كانت جلية أحرى إذا كانت متكلفة وغير بينة.

لهذا ولكون التكييف الصحيح لهذه النازلة أن البائع والمشتري يختلفان في أمرين:

أحدهما: مقدار الثمن حيث إن البائع يقول إن ثمن الحانوتين سبعة عشر مليونا ويقول المشتري إن الثمن اثنى عشر مليونا.

والثاني : مما يختلفان فيه دفع الثمن حيث إن البائع يقول إن المشتري لم يدفع من الثمن إلا الملايين الأربعة والستمائة ألف التي كان الحانوتان مرهونين فيها للبنك.

ويقول المشتري إنه دفع الثمن كله.

وترتيبا على ذلك يكون من الواجب على هذا القرار أن يطبق النصوص الفقهية المنصبة على اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن وفي دفعه.

و إذ لم تقم مصدرة هذا القرار بتطبيق تلك النصوص فإن ذلك مما يوجب نقضه لمخافته للقانون. ويكون على التشكيلة التي سيحال عليها أن تطبقها عبر الإجراءات القانونية التي أخلت بها سابقتها.

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد: 204 ـ 220 ـ 223 من: ق.ا.م.ت.ا. والمادة: 1179 من: ق.ا.ع،

فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط**

المبـــدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/60

بتاريخ : 2014/05/11

المادة : 311 من ق. ش.

توكيل الزوج لعاقد النكاح أن يخطب له مستلزم لقبول الزوج لهذا النكاح، إذ لو لم يكن قابلا له لما طلبه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

الملف رقم:2013/22.

الطاعنة : ل.س.ح.

يمثلها: ذ/ محمد ولد عبد الودود

المطعون ضده : ا.ا.ط.

يمثله ذان/ : يحي ولد الطالب معزوز، والداه ولد عبد القادر

رقم القرار: 2014/60

تاريخه: 2014/05/11.

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد الموافق : 2014/05/11، تحت رئاسة رئيس الغرفة رئيس المحكمة العليا السيد :

ـ يحفظ ولد محمد يوسف رئيســا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه

ـ بتار ولد باب

ـ أب ولد محمد محمود

سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/ الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في القضايا التي من بينها طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ محمد ولد عبد الودود نيابة عن موكلته ل.س.ا. بتاريخ : 2012/07/23، ضد القرار الصادر من الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية كيفه تحت الرقم 2012/31، بتاريخ 2012/05/28، والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين، وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي :

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف ذ/ محمد ولد عبد الودود نيابة عن موكلته ل.س.ا. المذكورة ضد القرار رقم 2012/31، المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد على جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر أب ولد محمد محمود في تلاوته لتقريره بالجلسةالأولى لعرض القضية، وإلى السيد محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وإلى محامي الأطرف، وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر :

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد : 02، 63، 205، 207، 208، 209، 210، 211، من ق. أ.م.ت.أ. والمادة 04 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

ا- الطاعن :

ورد في مذكرة الطاعن أن القرار المطعون فيه لم يكن موفقا في إلغائه لحكم محكمة الأصل، لأنه معلل بما فيه الكفاية،وأنه لا سبيل إلى إلغائه لتعلقه بنتيجة زواج مستوف الأركان من زوجين خاليين من موانعه وولي وصيغة وصداق، وكل ذلك ثابت بإقرار المستأنف وبالشهود.

حيث إن الزوج سبب خلافه مع زوجته برفضها للإجهاض وفق ما سمعه منه رئيس محكمة الدرجة الأولى.

حيث أقر المطعون ضده أمامه بتوكيله على الخطبة له والإيجاب له إذا قبلت المخطوبة وأهلها.

وحيث إن هذا الزواج قد أبرم بولي هو والد الزوجة بحضرة أمها وإخوتها ودفع المهر وفق ما شهد به الشهود من أهلها وأهل بلدها.

وحيث إن الزوج قد عاشر الزوجة معاشرة الأزواج، وعلم الناس بذلك واشتهر بينهم فلم يبق سبيل إلى إلغائه بمجرد تنصل الزوج منه بدعوى الفساد تارة بسبب أن توكيله لموكله كان على الخطبة وقد افتات عليه بالعقد، وكل ذلك لا معنى له وقد تم نقاشه لدى محكمة الأصل وقومت تلك الادعاءات وطبقت عليها النصوص المنطبقة عليها عكس ما في هذا القرار من إلغاء لحكم محكمة الأصل بدون تسبيب وبدون مناقشة.

وأسس على هذه االمآخذ طلبه الرامي إلى إلغاء القرار محل الطعن والإحالة إلى محكمة أخرى لتصحيح ما أخلت به سابقتها.

ب- المطعون ضده :

أما المطعون ضده فقد رد بجوابية بقلم محاميه ذ/ الداه ولد عبد القادر ورد فيها أن مذكرة الطاعن لم تذكر نصا شرعيا ولا قانونيا خرقه القرار المطعون ضده، وإنما ورد فيها سرد يذكر بمقامات الحريري أسهب في إطراء حكم محكمة الأصل الذي ألغي وتجاوزته القضية،وأن المطعون ضده قد بين في مذكرته الاستئنافية النصوص الشرعية والقانونية التي أخل بها حكم محكمة الأصل فلا داعي لإعادتها لأنها موجودة في الملف.

وأن القرار المطعون ضده معلل بما فيه الكفاية،وأن الطاعن لم يقدح فيه بما يوجب نقضه وأن المطعون لديها محكمة قانون وليست محكمة موضوع لهذه الردود وعملا بالمواد : 221، 221، 222، من ق، ا، ت، ا، وعملا بالنصوص التي أشار إلى تضمن مذكرته الاستئنافية إياها فإنه يطلب من المحكمة رفض هذا الطعن بالنقض وتأكيد القرار المطعون ضده.

2- المحكمة :

حيث إن حكم محكمة الأصل كان قاضيا بثلاثة أمور :

- **أحدهما** : صحة وثبوت زواج ا.ا.ط بـ ل.س.ا.
- **والثاني** : لحوق البنت س. بـ إ.
- **والثالث** : حمل المصروفات على خاسر الدعوى.

وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض منطوقه إلا بإلغاء الحكم وبالرسوم والمصروفات على خاسر الدعوى.

وحيث إن هذا لا يزيد على إعادة القضية إلى سيرتها الأولى قل إصدار أي حكم فيها، ومؤدى ذلك أن الدعوى لم يخسرها ولم يربحها أحدهما ويكون الحكم بالمصروفات لا محل له.

وحيث إنه كان عليه - بحكم أن مصدرته محكمة موضوع – أن يقضي في منطوقه في جميع ما كان قاضيا في الحكم الملغى.

وحيث إن في إخلاله بهذا الواجب إخلالا بحكم البند 7 من بنود المادة : 204 من ق، ا، ت، ا.

وحيث إن ما قضي به من إلغاء حكم محكمة الأصل لم يعلله تعليلا كافيا، وفي ذلك ما فيه من الاخلال بحكم البند 06 من المادة الآنفة الذكر.

ذلك أن هذا القرار علل هذا الإلغاء بأن النكاح المحكوم بصحته بين الزوجين السابقي الذكر خال من أحد أركانه وهو الزوج لعدم اعترافه وعدم وجود بينة تثبت أنه عقد على المرأة.

وهذا التعليل في غاية الضعف لكون الزوج مقرا إقرارا صريحا بأنه وكل عاقدالنكاح على أن يخطب له المرأة، وأن ولي المرأة الذي هو أبوها قد وكله على عقد النكاح.

وإذا كانت الخطبة بكسر الخاء – هي التماس عقد النكاح كان ذلك مستلزما قبول الزوج لهذا النكاح إذ لو لم يكن قابله لما طلبه.

وتأسيسا على ذلك يكون النكاح مستكمل الركن الذي ليس الزوج إلا جزءا منه ذلك أن الزوجين معا الخاليين من الموانع يشكلان أحد أركان النكاح طبقا لما نص عليه خليل في قوله (وركنه ولي وصداق ومحل ....).

أما باقي أركانه الثلاثة بعد هذا الركن فإن هذا القرار لم يرد فيه ذكر لفقدان أحدها وهي : الولي، الصيغة، والصداق.

وما ورد في هذا القرار من أن الزوج أنكر توكيل العاقد وان هذا التوكيل لم يثبت رغم إدعاء العاقد له فلا معنى له ما دام في الصفحة الثانية من حكم محكمة الأصل أنها استمعت إلى حجج الأطراف وأن المدعى عليه أقر امامها أنه قد وكل العاقد م.ا.ا. أن يذهب ويعقد له لـ ل.س.ا. لأن الرجوع عن الإقرار بما فيه حق لغير الله لا يفيد الراجع عنه لملك المقر له بفتح القاف ما له من حق فيه بمجرد ذلك الإقرار.

وحيث إن هذا الإقرار في حكم محكمة الأصل بشهادات ستة رجال.

- وحيث إن حكم محكمة الأصل مؤسس على كثير من الآثار وأقوال الأئمة.

- وحيث إن القرار المطعون فيه بالنقض لم يتصد لتفنيذ ما شهد به الشهود، ولا ما أسس عليه هذا الحكم من آثار وأقوال أئمة لذلك كان ما قضى به من نقض ذلك الحكم خاليا من التسبيب. وحيث إن ذلك موجب لنقضه.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمادة : 311 من ق. م.ا.ش. وبقول خليل : (بواخذ المكلف بلا حجز بإقراره ...).

وبقوله أيضا : (.... وبزوجتي فيفعل وإن لم يرض).

وعملا بالمواد : 204، 220، 223، من ق، ا،م، ت، ا. فقد قررت المحكمة ما يلي :

منطوق القرار :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سابقتها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني:

القرار رقم : 2014/65

بتاريخ : 2014/06/08

- لا رقابة للمحكمة العليا على قرارات محاكم الموضوع فيما يتعلق بالوقائع ما لم يتم تحريفها.

- إن البت في تقدير شرعية القرارات الإدارية أو تأويلها هما من صميم اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، والاختصاص في التأويل الممنوح للمحاكم بموجب المادة 8 من ق.ا.م.ت.ا.ا. هو استثناء على الأصل إذ يمكنها أن تتصدى لتأويل القرارات المشوبة بالغموض التي تعرض عليها بمناسبة نزاع من اختصاصها دون ان يمنعها ذلك من التوقف والإحالة على الغرفة الإدارية طلبا للتأويل.

أما بخصوص تقدير المشروعية فيمكن للمحاكم المدنية التوقف من تلقاء نفسها والإحالة للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، ويلزمها ذلك متى طلب منها من أحد الأطراف.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2013/45

الطاعن: س.م.ع.

يمثله/ سيد المختار ولد سيدي

المطعون ضده: ا.م.

يمثله ذ/ محمد ولد أحمد مسكه

رقم القرار:2014/65

تاريخه: 2014/06/08

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد: الموافق 2014/06/08م برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد/

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

و بعضوية السادة المستشارين :

- محمد عبد الله ولد بيداه
- أبه ولد محمد محمود
- مختار تلي با
- سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف/ سيد المختار ولد سيدي نيابة عن موكله م.م.ع. بتاريخ:2012/12/31 ضد القرار الصادر من الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط تحت الرقم:2012/177 بتاريخ:2012/12/05 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين. في هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/ سيد المختار ولد سيدي نيابة عن س.م.ع. المذكور ضد القرار:2012/177 المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر/ بتار ولد باب في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد/ محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية و الكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد:2 ـ 63 ـ 204 ـ 205 ـ 207 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 ـ 212 من: ق.ا.م.ت.ا. والمادة:4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل

أولا: الأطراف:

ا- الطاعن :

أثار الطاعن في مذكرته التعقبية للمطالبة بنقض القرار الطعين الأسباب التالية:

ـ تحريف القرار لوقائع النزاع المتمثل في الجزم بأن الأرض محل النزاع تم اغتصابها في غياب المدعي للعلاج.

ـ عدم حياد القاضي بحيث أنه أثار قاعدة قانونية لا تهم النظام العام لمصلحة طرف على حساب الآخر.

ـ عدم تسبيب القرار الطعين المتمثل في خرقه السافر للفقرة الثانية من المادة:81 من:م.م.م.ت التي تنص على إلزامية تسبيب الأحكام القضائية.

ـ الخطأ في فهم القانون الناتج عن عدم التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة المادية.

ـ خرق القرار الطعين لترتيبات المرسوم رقم:84/009 الصادر بتاريخ:84/01/19 المطبق للقانون رقم:1983/127 المتعلق بالنظام العقاري لأملاك الدولة.

ب- المطعون ضده :

أما المطعون ضده : فقد جاء في مذكرة الأستاذ/محمد ولد أحمد مسكه ما مضمونه أن اتهام محكمة الاستئناف بالحيف الوارد في مذكرة الطعن إنما هو استهزاء بالقضاء ومساس بهيبته.

وأما اتهام القاضي بعدم الحياد فهو كذلك مردود على صاحبه لأنه يفتقر إلى دليل.

وأضافت المذكرة الجوابية أن الطاعن حاول النيل من سلامة القرار الطعين من عدة أوجه غير أنه لم يوفق في ذلك لأن القرار جاء متماسك التسبيب والتعليل موفقا في فهم النازلة وتطبيق القانون عليها بصفة سليمة.

وخلصت المذكرة الجوابية بمطالبة المحكمة تأكيد القرار موضوع الطعن بالنقض لعدم إثارة الطاعن لأسباب جدية تمكن المحكمة من إلغائه.

2- المحكمة:

حيث أثار الطاعن جملة من المآخذ على القرار المطعون فيه تمحورت حول تحريف الوقائع، عدم حياد القاضي،عدم التسبيب، الخطأ في فهم القانون وعدم تطبيقه مما يقتضي مناقشتها.

1 ـ حول السبب المتعلق بتحريف الوقائع:

إن المحكمة العليا ليس لها في الأصل رقابة على قرارات محاكم الموضوع فيما يتعلق بالوقائع ما لم يتم تحريفها، غير أن ما ذهب إليه الطاعن من القول بأن محكمة الاستئناف (حرفت الوقائع على نحو صورت معه موكله بأنه غاصب) لم تطلع المحكمة في متن القرار على ما يفيده، ولا يشكل قولها عرضا (إن لم يكن المحتل هو المدعى عليه) لدى نفي صفة الاحتلال عن المطعون ضده جزما منها بنعت أي من الطرفين بالمحتل،وإنما استطردته لنفي أهمية محضر اللجنة الوزارية الصادر: 1992 والذي يحل المشاكل المتعلقة بنزاعات أخرى تختلف عن هذا النزاع.

2 ـ حول السبب المرتبط بعدم حياد القاضي:

إنما أثاره الطاعن بهذا الخصوص لا يقوى قوة نعت القاضي بعدم الحياد، ذلك أن المحكمة حينما استندت على وثائق موجودة في الملف تكون قد بنت قناعتها على دعامة سليمة سواء تعلق الأمر بالمعاينة أو الوثيقة الطبية الموجودة طي الملف هذا فضلا عن أن هذا السبب على غموضه لا يكفي لهدم القرار مادام بني على أسباب أخرى كافية.

3 ـ حول عدم التسبيب:

لم يفلح الطاعن في أن يقدم تبريرا وجيها لما طعن به من عدم التسبيب فالمحكمة بنت قرارها على أساس وجود منح مزدوج، وأعطت لصاحب الأسبقية في المنح الأولية بعد أن أجهزت على مرجح الاستثمار لدى الطرف الآخر لأن صاحبه أجراه بعد قيام النزاع مما يفقد صاحبه سمة حسن النية، وعللت ذلك بأقوال الطاعن في مذكرة سابقة لدى بداية النزاع مقدمة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة الولاية من طرف محاميه، يظهر من خلالها تصريحه بحصوله على إذن البناء بعد فتح النزاع أمام المحكمة.

4 ـ حول السبب المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون:

حيث إن ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص من كونها وقعت في خلط بين الحيازة القانونية والحيازة المادية ليس على إطلاقه إذ سلمت المحكمة بوجود حيازة قانونية متمثلة في وجود وثائق لدى الطرفين، ثم انبرت لتبرير الترجيح ومن ثم فالمحكمة لم تخالف ـ خلافا لما أورده الطاعن ـ المادتين: 464،465 من:ق.ا.ع. المحددتين للترجيح في حالة تساوي السندات.

5ـ حول السبب المؤسس على التطبيق السيئ للقانون:

حيث أثار الطاعن تحت هذا البند النصوص المنظمة للمنح العقاري ناعيا على القرار مخالفتها وخصوصا المرسوم 1984/01/19 المطبق للأمر القانوني رقم:83/127 وذلك فيما يتعلق بدعواه تجاوز الوزير لسلطته وأن المحكمة لم تعمل سلطتها الرقابية على القرار الإداري تأسيسا على المادة:8 من: ق.ا.م.ت.ا.

وحيث إن الطاعن اختلط عليه تقدير مشروعية القرار الإداري وتأويله وكلاهما من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا طبقا لنص المادة:25 من:ق.ا.م.ت.ا. حين تتحدث في فقرتها الأولى عن

الاختصاص في تقدير شرعية القرارات الإدارية ذات الطابع الفردي أو التنظيمي وفي طلبات التأويل ووجه الخلط أن الطاعن اعتبر أن سلطة التأويل الممنوحة للمحاكم المدنية بخصوص القرارات الإدارية تقتضي النظر في عدم شرعية قيام الوزير بالمنح حسب رأيه وهو أمر بعيد كل البعد عن مقتضى التأويل.

وحيث إن هذه السلطة الممنوحة للمحاكم المدنية بخصوص التأويل هي استثناء على اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وورود في نص المادة:8 الآنف ذكرها على سبيل الجواز إذ يمكنها أن تتصدى لتأويل القرارات المشوبة بالغموض التي تعرض عليها بمناسبة نزاع من اختصاصها ودون أن يمنعها ذلك من التوقف والإحالة على الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا طلبا للتأويل متى قررت ضرورة ذلك لوجود غموض يكتنف القرار الإداري.

أما تقدير شرعية القرارات الإدارية فتطلع به الأخيرة بناء على إحالة من محكمة مدنية، وإذ لم تقدر محكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن تقوم به من تلقاء نفسها لعدم وجود ما يلزمها بذلك نصا وعدم طلبه لها من الطاعن فإن قرارها لذلك يكون بمنأى عن الوصم بالتطبيق السيئ للقانون.

لهذه الأسباب :

وعملا بمقتضيات المواد: 25،8 ،204 وما بعدها من: ق.إ.م.ت.ا. والمادتان:464 ـ 465 من ق.ا.ع.

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط**

المبـدأ القانوني:

القرار رقم : 2014/77

بتاريخ : 2014/06/08

إن عدول الطاعن عن الطعن بالنقض في القرار إلى طلب الرجوع عنه سيجعل طعنه اللاحق بالنقض منصبا على القرار الأخير ومحددا بالوارد فيه ولا يتيح له التعرض للقرار الأول، وإلا لأضحى بمقدور كل متقاض أن يحظى بطعن ببين مرحلة الإستئناف والنقض يجرب فيه حظه قبل الإقدام على الطعن بالنقض.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

الملف رقم: 2013/50

الطاعن: م.س.م.

تمثله ذ / معروف ولد بوصبيع

المطعون ضده: م.ع.ب.

يمثله ذ/ سيد محمد ولد اعل اعبيد

رقم القرار:2014/77

تاريخه: 2014/06/08

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحدالموافق 2014/06/08 م برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا.

و بعضوية السادة المستشارين :

- محمد عبد الله ولد بيداه
- أبه ولد محمد
- مختار تلي با
- سيد إبراهيم ولد محمد

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ محمد معروف ولد بوصبيع نيابة عن موكله م.س.م. بتاريخ:2009/08/04، ضد القرار الصادر من الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط تحت الرقم: 2009/100، بتاريخ:2009/07/01، والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين.

وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ معروف ولد بوصبيع نيابة عن موكله م.س.م. المذكور ضد القرار رقم 2009/100، المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف،

وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر بتار ولد باب في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر :

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، وفي الأجل القانوني المحدد طبقا لما نصت عليه المواد 2، 63، 204، 205، 205، 208، 209، 210، 211، 212، من ق.ا.م.ت.ا. والمادة 4 من قانون المحاماة فهو مقبولا شكلا .

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

لقد تقدم الطاعن ذ/ محمد معروف ولد بوصبيع بمذكرة طعن بالنقض لفائدة موكله م.س.م. ضمنها ما ملخصه : أنه تقدم بطعنه في الأجل القانوني طبقا لأحكام المادة 205، وما بعدها من م.ا.م.ت.ا. وأنه أمن وصل الكفالة وبالتالي فإن تعقيبه كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية هذا من حيث الشكل.

أما من حيث الأصل : فإن نزاعه يتمثل في قطعة أرضية في وادي تيارت قرب أطار طولها 400م من الشرق إلى الغرب، وعرضها 75م من الشمال إلى الجنوب، ويحدها من الجنوب آل ع.م.ر، ومن الشمال ا.ك.ي. ومن الغرب تمتد إلى علوي ازيرة، ومن الشرق يحدها نخل أهل ا.س.م. التي توجد هي قبالته من ناحيته الغربية، إلا أنها تحدها كذلك من جانبها الشمالي الشرقي على طول أمتار قليلة ا.ب.م. وفيها سبع نخلات كانت قد اشترتها من عند ع.ج. وأن القطعة التي كانت لـ أ.ب.ج. آلت إلى ق.ج. والدة م.ع.ب. إلا أن ما آل لها لا يتجاوز فضاء النخلات السبع المذكورة آنفا إلا أن م.ع.ب. حاز أكثر من حريم تلك النخلات.

وان أهل س.م. لما وجدوا أنفسهم أمام هذه الوضعية رفعوا دعواهم هذه وأن أرضهم كانت فيها أكواخ، وقد أتوا بالشهود على ذلك وأن هؤلاء الشهود هم عدول، وأن خلاصة القول -يقول العارض- أن أهل س.م. قدموا البينة على ملكيتهم للأرض بإقرار الخصم والوثائق وشهادة الشهود، لهذه الأسباب فإنه يطلب وطبقا للمادة 204 من ق.ا.م.ت.ا. من الغرفة الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2009/100، وإحالة القضية إلى تشكلة مغايرة للبت في الموضوع على أسس قانونية.

ب- أما المطعون ضده :

م.ع.ب. ممثلا بالأستاذ سيد محمد ولد اعل اعبيد فقد نقدم بمذكرة جوابية ضمنها ما ملخصه : أنه يتشرف بأن موكله صاحب حق كما اكدت ذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حكمها رقم 1993/24، بتاريخ 1993/06/08، والمؤكدة بالقرار رقم 2009/100، بتاريخ 2009/07/01، من طرف نفس المحكمة وأن المتتبع لهذه القضية يجد أنها لا تعدو أن تكون دعوى كيدية المراد منها كسب الوقت فالذي ينظر إلى العرائض وتواريخ الطعون يكتشف عدم الجدية التامة في هذه الدعوى يقول العارض وأن موكله م.ع.ب. حاز هذه القطعة واستغلها أكثر من عشرين سنة على مرأى ومسمع من خصمه.

وحيث إن القرار 2009/100، قضى برفض طلب الرجوع لعدم تقديمه وفق الشكل القانوني، وأنه جاء تأسيسا على المادة 200، من م.ا.م.ت.ا. وأن المحكمة العليا محكمة قانون ولا فائدة في سرد الوقائع أمامها.

وأن مذكرة الطاعن لم تتضمن نصا واحدا تم خرقه، ولا إجراءا تم تجاوزه يستوجب الرد والمناقشة، لهذه الأسباب فإنه يطلب رفض مطلب الطعن أصلا، وتأكيد القرار رقم 2009/100.

أما النيابة فقد طلبت تطبيق القانون.

2- المحكمة :

حيث إن الطاعن إنما يطعن في قرار رافض لطلب رجوع عن قرار سابق عليه.

وحيث إن عدول الطاعن عن الطعن بالنقض في القرار الأول إلى طلب الرجوع عنه يجعل طعنه الحالي منصبا على القرار الرافض للرجوع ومحددا بالوارد فيه ولا يتيح له التعرض للقرار الأول وإلا لأضحى بمقدور كل متقاض مثله أن يحظى بطعن بين مرحلة الاستئناف والنقض يجرب فيه حظه قبل الإقدام على الطعن بالنقض، بل وزيادة على ذلك سيتيح لبعض المتقاضين الذين فاتت عليهم آجال الطعن بالنقض تدارك الأمر من خلال تقديم طلب رجوع وتأسيسا عليه الطعن بالنقض مجددا متى تم رفضه وعلى نحو يمكنه من تقديم مآخذه.

وحيث إن الطاعن حين اختار طلب الرجوع فإن محل طعنه بالنقض سيقتصر على القرار الثاني الرافض للرجوع وما تأسس عليه ليس إلا وليس طعنا في القرارين معا، ومن ثم فلا مناص أمامه من تصويب سهام طعنه في حدود دائرة القرار المطعون فيه فقط فيما تأسس عليه من أسباب.

وحيث إن القرار المطعون فيه استند في تسبيبه على عدم توفر سبب القبول شكلا مما حال بينه ونظر الأصل، في حين ولى الطاعن شطره نحو الحديث عن مبررات استحقاق محل النزاع من حيث الأصل، وبالتالي تكون مآخذه موجهة للقرار الأول وليس للثاني المطعون فيه مما يجعلها حزا في غير مفصل وترتيبا على ذلك يكون طعنه بالنقض حريا بالرفض.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمادة 204 من م.ا.م.ت.ا. **فقد قررت الغرفة ما يلي :**

منطوق القرار:

قررت االغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني:

القرار رقم : 2014/78

بتاريخ : 2014/07/13

تأسيس القرار على جماعية النزاع لا يحول دون الطعن فيه ونقضه إذا كان القرار في تكييفه لمعيار الجماعية غير مؤسس قانونا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2013/66

الطاعن: س.م.م. الملقب ل.

يمثله ذ/ لمرابط ولد السيد

المطعون ضده: م.م.ا.

يمثله ذ/ إبراهيم ولد أدى

رقم القرار:2014/78

تاريخه: 2014/07/13

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة على مصدرته للاختصاص.

والله الموفق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد: 15 رمضان 1435 هـ ، الموافق:2014/07/13 م تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد/

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه

أبه ولد محمد محمود

ـ مختار تلي با

ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ لمرابط ولد السيد نيابة عن موكله س.م.م. الملقب ل بتاريخ:2013/06/19 ضد القرار رقم:2013/11 الصادر من الغرفة المدنية بولاية الحوض الغربي بتاريخ:2013/05/06 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين. وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

في يوم: 2012/12/30 تظلم م.م. لدى محكمة ولاية الحوض الغربي من اعتداء م.م.ا. على قطعة أرض يستدل على ملكها بالمقرر رقم:1993/18 بتاريخ:1993/07/28، عن والي الحوض الغربي فأصدرت في تظلمه القرار رقم:2013/11 بتاريخ:2013/05/06 الموصوف بالحضوري الابتدائي النهائي القاضي بالشطب على القضية لعدم الاختصاص وبالرسوم والمصروفات على المدعى فطعن فيه المتظلم بالنقض الطعن المبتوت فيه بهذا القرار.

ثانيا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/ لمرابط ولد السيد نيابة عن س.م.م. المذكور ضد القرار:2013/11 المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف.

وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر محمد عبد الله ولد بيداه في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد: محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية

والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة في الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد:2 ـ 63 ـ 205 ـ 207 ـ 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 ـ من: ق.ا.م.ت.ا. والمادة:4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1 ـ الأطراف:

ا- الطاعن :

ورد في مذكرة الطاعن المقدمة من قبل مكتب حند وشركائه أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون في قضائه بعمومية موضع النزاع على من تعترف مصدرته أن له رخصة استغلال.

وفي ترك الموضع بيد من لا وثيقة له لأن في ذلك تشريعا للظلم والغصب.

وفي تعليله لقضائه بعمومية الموضع بجهل مساحته وجهل موضع رخصته لأن كل ذلك لا يعني مصدرته وإنما يعني الإدارة.

وفي تعليله أيضا بأخذ مصدرته بالشرط الفاسخ لأنه من اختصاص الإدارة.

ووصفت المذكرة هذا القرار بالخطأ في اعتباره أن الملكية التقليدية لاغية وترتيبه على ذلك عمومية الموضع. إذ هي غير لاغية وغير موجية لعمومية الأرض بل هي محمية والشطب على قضاياها ليس لكونها عمومية وإنما هو لكون الإدارة هي وحدها المختصة في تفريد الملكية.

وبنى الطاعن على هذه المآخذ طلب إلغاء القرار والإحالة إلى مصدرته في تشكيل مغاير لتلافي ما أخلت به تشكيلة القرار المطعون فيه.

ب- المطعون ضده :

أما م.م. المدعى عليه لدى محكمة الأصل فقد رد بجوابية بقلم ذ/إبراهيم ولد أدى ضمنها أن الطاعن فاقد الصفة لأنه قد سبق أن تنازل عن موضع النزاع لـ م.ش. وآخرين.

وأن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن طبقا لما ينص عليه القانون العقاري رقم:1983/127 والمرسوم رقم:2010/80المطبق له.

ولأن الموضع داخل في منطقة ادويراره التي هي لمجموعة بموجب منح إداري وأحكام قضائية والمدعى عليه أحد أفراد هذه المجموعة المالكة للمنطقة وحائز لجزء منها. مما يوجب على المطعون لديها بالنقض قبول طلبه برفض الطعن شكلا.

2- المحكمة

على الرغم من أن مذكرة الطاعن اختلطت عليها دعوى الملكية التقليدية والملكية الجماعية فرتبت على دعوى

الملكية التقليدية أحكام الجماعية إلا أنها مع ذلك طعنت في القرار بمآخذ لا تخلو من الجدية.

ـ منها أن اعتراف المحكمة بأن المدعى لديه رخصة حيازة وأن المدعى عليه لا وثيقة لديه و ذلك موجب للقضاء لذي الرخصة على من لا وثيقة لديه.

ـ ومنها أن تعليل قضائها بالشطب بكونها لم تعرف موضع الرخصة ولا مساحة موضعها غير وجيه إذ لا تعلق له بالمقضي به من الشطب وإنما يوجب تكليف المستدل بالرخصة على بيان موضعها ومساحته إذا كان المدعى عليه منكرا لانصبابها على الموضع. أو يطلب من الجهة المختصة بيان موضعها. لا أن يعلل الحكم بالشطب بعدم الاختصاص الذي له أكثر من موجب والذي لا يوجب القضاء بالشطب وإنما يوجب التخلي عن القضية.

ـ منها أن المحكمة ليس لها أن تأخذ بالشرط الفاسخ ولا أن تلغي رخص الاستغلال لأن ذلك خارج عن اختصاصها.

وحيث إن هذه المآخذ لم تتصد للرد عليها مذكرة المدعى عليه، و حيث إن ما ركزت عليه من أن الطاعن فاقد الصفة في النزاع لأنه قد تنازل عن موضعه لـ ش.م. وآخرين لا يوجد له دليل في الملف أكثر من دعوى المدعى عليه ذلك.وحيث إنه لا يقبل الاعتماد على قول طرف ضد خصمه إلا بدليل على صدق الدعوى.

وحيث إنه لو صدق جدلا أن الطاعن قد سلم من الموضع لـ م.م. وآخرين لما كان ذلك موجبا للشطب الذي لا موجب له غير جماعية النزاع وإنما يوجب تسليمه عدم قبول دعواه إذا كان لا يدعى سببا لملكه له بعد التسليم منه.

وحيث إن ما ورد في مذكرة المدعى عليه من أن القرار غير قابل للطعن، محله إذا كان القضاء بالشطب قانونيا،أما إذا كان القضاء به غير قانوني فلا أثر لمجرد تسميته قضاء بالشطب يحول بين محكمة القانون وبين النقض.

وحيث إن ما ورد في هذه المذكرة من أن الموضع تناولته أحكام قضائية لا أثر له ما دامت تلك الأحكام لا دليل على أنها منصبة على الموضع المتنازع فيه بين ذين الطرفين، ولا تلك الأحكام بينهما. كما لا أثر للدعوى أن ادويريره لمجموعة المدعى عليه مادامت أدلة ملك تلك المجموعة لها غير مصحوبة بهذه المذكرة ومادامت تلك المجموعة ليست شخصية طبيعية ولا معنوية ومادامت المادة: 4

من القانون العقاري تنص على أنه لا يعتبر حق ملك لا يرتبط مباشرة بشخصية طبعية أو اعتبارية وليس ناتجا عن استثمار يحميه الشرع الإسلامي.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمادة: 7 من الأمر القانوني رقم:83/127 والمواد:204،، 220،223 من: ق.ا.م.ت.ا.

فقد قررت المحكمة ما يلي:

نص القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة على مصدرته للاختصاص.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/82

بتاريخ : 2014/07/13

المادة 464 من ق.ا.ع.

الاستدلال بالمادة: 464 من ق .ا.ع. في ترجيح جانب الحائز الذي بيده سند ملكية ناقص على خصمه الذي بيده سند ملكية كامل خطا في تطبيق القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2012/181

الطاعن: س.ا.عن ب.م.

يمثله ذ/ المختار ولد اعل

المطعون ضده: ص.د.ص

يمثله ذ/ جلو الحاج

رقم القرار:2014/82

تاريخه: 2014/07/13

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها

والله ولي التوفيق

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد الخامس عشر من رمضان عام1435هـ، الموافق: 2014/07/13م تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

- محمد عبد الله ولد بيداه
- أب ولد محمد محمود
- مختار تلي با
- سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/المختار ولد اعل نيابة عن موكله ب.م. بتاريخ : 2012/06/06 ضد القرار رقم : 2012/78 الصادر من الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط بتاريخ : 2012/06/06 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين. وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية:

ادعى ب.م. بلسان وكيله ذ/ المختار ولد اعل لدى محكمة مقاطعة بوكى على ص.د.ص. أنه يحوز قطعة أرض له في تلك المقاطعة، فأصدرت في دعواه الحكم رقم : 2010/05 بتاريخ : 2010/03/03 القاضي بعدم الاختصاص.

فطعن فيه وكيل المدعي بالاعتراض، فأصدرت فيه الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط القرار رقم:2010/29 بتاريخ 2010/08/04 القاضي بإلغاء الحكم وباختصاص مصدرته.

فأصدرت الأخيرة في القضية الحكم رقم:2011/27 بتاريخ:2011/07/27 القاضي للمدعى على المدعى عليه بالمدعى فيه. فأستأنفه وكيل المقضي عليه ذ/جلو الحاج فأصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية نواكشوط في استئنافه القرار رقم:2012/78 بتاريخ:2012/06/06 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم لـ ص.د.ص. على ب.م. فطعن فيه وكيله ذ/ المختار ولد اعل بالنقض الطعن المبتوت فيه بهذا القرار.

ثانيا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/ المختار ولد اعل نيابة عن موكله ب.م. ضد القرار:2012/78 المشار إليه آنفا.

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف.

وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر بتار ولد باب في تلاوته لتقريره بالجلسة الأولى لعرض القضية.

وإلى السيد: محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية. وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات تقرر:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الصفة والأهلية والمصلحة في الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد: 2، 63، 205، 207، 210،211، 209، 208 من:ق.ا.م.ت.ا. والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف:

أ- الطاعن :

ورد في مذكرة الطاعن المكتوبة بقلم ذ/المختار ولد اعل أن القرار المطعون فيه فاقد التسبيب.

ذلك أن مصدرة هذا القرار سبق أن عينت خبيرا للتحقيق في وثائق الطرفين فأثبتت خبرته بعد التوصل بالمخططات العمرانية وأصول الوثائق ذات الأصول أن ما لدى المطعون ضده من صورة رخصة لا أصل لها في أرشيف الإدارة المنسوبة إليها.

وأن لدى الطاعن رخصة أصلية محفوظة الأصل لدى الإدارة مكتملة شروط القبول منصبة على موضع النزاع.

لهذا كان قضاء هذا القرار بموضع النزاع للمطعون ضده غير مؤسس وغير قانوني.

وما حاولت مصدرته من تبريره بموافقته للمصالح لا معنى له لأنه خارج عن الخلاف بين الطرفين في أيهما له الدليل على ملك القطعة المتنازع فيها.

فكان جديرا بالنقض بحكم المادة:204 من:ق.ا.م.ت.ا.

وأسس الطاعن على هذه المآخذ طلبه الرامي إلى إلغاء القرار وإحالة الملف إلى ذات تشكيل مغاير لتلافي ما أخلت به مصدرة هذا القرار.

ب- المطعون ضده :

أما المطعون ضده ص.د.ص. فقد رد بجوابية بقلم ذ/ جلو الحاج ضمنها أن القطعة رقم:296 بملتقى طرق بوكى قد منحت لوالد المطعون ضده بتاريخ:1985/04/12م وكانت في بستان لأسرته قسمته الإدارة واحتفظت هذه الأسرة بهذه القطعة منه وبنت فيها بإذن الإدارة وبعد نشوب النزاع فيها كلفت التوبوقرافي هـ.ك.ب. بالبحث عن موضعها فأكد أنها ممنوحة لأسرة المطعون ضده وفق المخطط الجاري به العمل حاليا وفي 2008/01/07 اجتمعت لجنة يرأسها حاكم بوكى ولاحظت أن القطع التي تحد هذه القطعة هي:296، 295، 297، 298 وأنه لا وجود في الموضع للتقييد بالحرف B وكلفت هذه اللجنة المندوب الجهوي للعمران بالبحث في أرشيف الولاية عن دليل يمكن من التعرف على القطعة رقم:41 B التي يتمسك ب.م.ر.ح. بوثيقة منحها له بعدما تبينت أن هذا الرقم أجنبي على الموضع.

وأن س.ا. الموجود اسمه في كثير من قضايا المحاكم بعد إحالته للتقاعد هو الذي قام بهذه الإجراءات وأن قول الطاعن إن هذا القرار فاقد التسبيب ومسيء لتطبيق القانون غير صحيح وما استدل به من مواد لا علاقة لها بالموضوع، وأن المطعون ضده حائز وحاصل على هذا القرار المعلل والذي أصبح حائزا على قوة الشيء المقضي به.

وأن مذكرات الطاعن مقدمة خارج الأجل مما يوجب رفض طعنه شكلا طبقا لما تنص عليه المادة:209 من:ق.ا.م.ت.ا. ونظرا لذلك فإن موكله يطالب برفض طعنه شكلا وفي حالة تجاوز الشكل يطلب رفضه أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه.

2- المحكمة:

حيث ورد في حكم محكمة الأصل أن ما قامت به من تحقيق قد استنتجت من خلاله أن القطعة رقم:

41 B هي ذات القطعة التي يدعي ص.د.ص. أنها القطعة رقم:296 وأنها ممنوحة منحا صحيحا لـ ب.م. برخصة الاستغلال رقم : 63 بتاريخ : 1999/07/2 وأن تحقيقها كان مطابقا للتحقيق الذي قامت به مصدرة هذا القرار المطعون فيه من قبل.

وأن ما لدى المطعون ضده من رخصة حيازة رقم:15 بتاريخ:1985/04/12 ليست إلا صورة يقر المتمسك بها أنه ليس لديه أصلها. وقد كتبت محكمة الأصل إلى والي ولاية لبراكنه تطلب منه بيان

المعلومات المتعلقة بها، وبالتي لدى ب.م. فرد عليها بأن لا وجود لأصل التي يتمسك المطعون ضده بصورة منها، وأن لدى الولاية أصل التي يتمسك بها ب.م..

وحيث إن هذه المعلومات لم يرد في أي من جوابية المطعون ضده ولا القرار المطعون فيه بالنقض تفنيد لها.

وحيث إن ما في الملف من المعاينات والخبرات يصدقها.

وحيث إن لازم المضمون لهذه الحقائق أن وثيقة المقضي له بهذا القرار غير ذات قيمة قانونية لكونها لا تعدو صورة غير مصدقة من رخصة لا وجود لأصلها لدى الولاية المنسوبة إليها.

وحيث إن وثيقة المقضي عليه بهذا القرار مستكملة القوة القانونية لأنها أصلية وموجودة الأصل لدى الجهة المنسوبة إليها، وترتيبا على هذا التفاوت في القيمة القانونية يكون هذا القرار غير موفق فيما قضى به من إلغاء حكم محكمة الأصل، والقضاء بعكس ما كان قاضيا به ذلك الحكم.

ويكون تكييفه النازلة بمنح مزدوج غير حقيقي ما دامت إحدى الرخصتين غير مقبولة قانونا، ويكون ترجيحه وثيقة أحد الممنوح لهما بما له من استثمار في موضع النزاع على وثيقة الذي لا استثمار له خطأ ونتيجة لذلك الخطأ يكون استشهاده بالمادة:464 من:ق.ا.ع. على شرعية ما قضى به غير وارد في محله ويمثل الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله لكون ما يستدل به من هذه المادة هو كون الحوز مرجحا لدليل الحائز ولا يخفى أن محل الاستدلال الصحيح بهذا النص هو ما إذا كانت سندات الخصمين متساوية في ذواتها. أما إذا كانت غير متساوية كما هو واضح في هذه النازلة فلا يكون الحوز مكملا للناقصة في ذاتها ومرجحا لها على الكاملة في آن واحد.

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد: 437، 438، 439 من:ق.ا.ع.و المواد: 204، 220، 223 من:ق.ا.م.ت.ا.

فقد قررت المحكمة ما يلي:

.منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سابقتها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/85

بتاريخ : 2014/07/13

عدم تأسيس طلب الرجوع على أي من الشرطين الواردين في المادة 198 من ق.ا.م.ت.إ. يعرض الطعن للرفض شكلا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2012/196 مكرر

الطاعن بالمراجعة: تعاونيات ب.س.م.

يمثله ذان/إبراهيم ولد أدى وسيد ولد باتي.

المطعون ضده بالمراجعة: م.ا.

يمثله ذة/ الشيخ أحمد ولد الإمام و غالي ولد محمود والعربي ولد محمد.

رقم القرار:2014/85

تاريخه: 2014/07/13

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا رفض الطعن بالمراجعة شكلا.

والله الموفق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الأحد: 15 رمضان 1435 هـ، الموافق: 2014/07/13 م.

تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

ـ محمد عبد ولد بيداه

ـ أبه ولد محمد محمود

ـ مختار تلي با

ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل.

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد طلحه نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها طلب الطعن بالمراجعة المقدم من طرف ذين/إبراهيم ولد أدى وسيد ولد باتى نيابة عن موكلهما تعاونيات ب.س.م. بتاريخ:2013/08/27 ضد القرار الصادر من: الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا تحت عدد:2013/81 بتاريخ:2013/07/30 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين.

في هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالمراجعة المقدمة من طرف الأستاذين/ إبراهيم ولد أدى وسيد ولد باتى نيابة عن تعاونيات ب.س.م. المذكورة ضد القرار:2013/81 المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار المطلوب الرجوع عنه وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر محمد عبد الله ولد بيداه في تلاوته لتقريره بالجلسة

الأولى لعرض القضية. وإلى السيد/ محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثانيا : من حيث الشكل

حيث نصت المادتان: 198،197 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على إمكانية طلب مراجعة الأحكام والقرارات وفقا لشروط وضوابط محددة، وحيث إن وكيلي تعاونيات ب.س.م. الأساتذة إبراهيم ولد أدى وسيد ولد باتى تقدما بالطعن بالرجوع بتاريخ:2013/08/27 واشفعا طعنهما بمذكرة ضمناها أسباب الطعن إلا أن هذه المذكرة لم تؤسس على أي من الحالتين المنوه عنهما بالمادة198 من: ا.م.ت.ا.والتي نصت على ... غير أنه لا يقبل الطعن بطلب الرجوع ضد قرارات المحكمة العليا إلا في الحالتين التاليتين:

1) إذا ظهر أن قرارها صدر بناء على وثائق مزورة قدمت أمامها لأول مرة.

2) إذا أدين الطرف بسبب عدم تقديم خصمه وثيقة حاسمة.

وحيث إن عدم تأسيس طالب الرجوع طلبه على أي من الشرطين الواردين أعلاه يعرض طعنه للرفض شكلا طبقا لمقتضيات المادة: 198 من: ق.ا.م.ت.ا. سالفة الذكر.

لهذه الأسباب:

وعملا بنص المواد:197 ـ 198 في فقرتها الأخيرة.

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا رفض الطعن بالمراجعة شكلا.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

الفرع السادس :
قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية
(غرفة المشـــورة)

المبـدأ القانوني:

القرار رقم : 2014/07

بتاريخ : 2014/03/05

المواد 417، 412، 422، من ق ا.ع. والمواد 38، 40، 44، 56، من النظام الأساسي للموظفين.

- إن تحرير الموثق للعقود وتوقيعه له مع الأطراف يعتبر بمثابة شهادة منه أضفى عليها المشرع صفة الرسمية، وبالتالي تصبح ورقة رسمية لها حجية على الغير.

- يشترط لإكتساب العقد صفة العقد الموثق ثلاثة شروط هي :

أ- حضور الأطراف في العقد.

ب- توقيعه من الأطراف.

ج- توقيع العقد من طرف الموثق.

- إن إيداع الوثيقة العرفية لا يكسبها صفة السند التنفيذي إلا في حالتين :

أ- إيداعها لدى الموثق من الأطراف لأن في ذلك اقرارا منهم بمحتواها.

ب- إيداعها من الطرف المدين بها لمصلحة الدائن.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 2014/06 (استعجالي)

موضوعه: الطعن بالنقض

الطاعن: شركة كوفك covec

يمثلها: ذ/محمد الأمين ولد أحمد لمرابط

sms **المطعون ضده** : شركة اسماس

يمثلها ذ/ محمد ولد محمد السالك

رقم القرار:2014/07

تاريخه: 2014/03/05

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمقر المحكمة العليا يوم:1 جمادى الأول سنة 1435 هـ الموافق:014/03/02، تحت رئاسة رئيس الغرفة رئيس المحكمة العليا الأستاذ/ :

ـ يحفظ ولد محمد يوسف رئيســا

وبعضوية السادة :

ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا

ـ بتار ولد بابا مستشارا

ـ أبه ولد محمد محمود مستشارا

ـ مختار تلي با مستشارا

وبمساعدة كاتب الضبط بالغرفة ذ/محفوظ ولد محمد الأمين

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد اسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/محمد الأمين ولد أحمد لمرابط نيابة عن موكلته شركة كوفك بتاريخ:2014/01/09 ضد القرار الصادر من استئنافية نواكشوط، تحت عدد 2013/54 بتاريخ:2013/12/19 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين، وفي ختام هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض ، المقدمة من طرف الأستاذ محمد الأمين ولد أحمد لمرابط نيابة عن موكلته المذكورة ضد القرار رقم: 2013/54 المشار إليه أعلاه

وبعد الاطلاع على القرار المعقب وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد/ محمد محمود ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية، والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثانيا : من حيث الشكل:

حيث قدم الطعن ممن له الصفة والأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد:2 . 63 . 204 . 205 . 207 . 208 . 209 . 210 . 211 . 212 من ق.ا.م.ت.ا. والمادة:4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف:

أ . الطاعن:

ترى الطاعنة في مذكرتها الواصلة إلى هذه المحكمة يوم:2014/01/12 على لسان وكيلها ذ/ محمد الأمين ولد أحمد لمرابط أن القرار المطعون فيه تضمن عدة خروقات قانونية هي:

. أن الأمر المؤكد بموجب القرار الطعين لم يعد قائما، ذلك أن محكمة مقاطعة تفرغ زينه أصدرت فيه أمرها رقم: 2013/228 بتاريخ:2013/08/13 القاضي بالرجوع عن أمر التنفيذ رقم: 2013/184 بتاريخ:2013/08/13.

. أن القرار الطعين قضى بتأكيد أمر صادر عن محكمة غير مختصة في نظر النزاعات المتعلقة بالقضايا التجارية طبقا لنص المادة:26 من ق.ا.م.ت.ا.

. أن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط قضت بتنفيذ أمر التنفيذ رغم رجوع مصدرته عنه، هذا فضلا عن كون الوثيقة العرفية المأمور بتنفيذها لا تصلح لأن تكون سندا من الناحية القانونية، لأنها لم تبرم أمام موثق عقود حسب ما تنص المادة:298 من ق.ا.م.ت.ا. كما أن إيداعها من طرف واحد لا يعطيها صفة الإلزام لأن أطرافها لم يتفقوا على ذلك.

وخلص إلى طلب نقض القرار رقم: 2013/54 بتاريخ:2013/12/19.

ب . المطعون ضده :

يرى المطعون ضده في عريضته الجوابية الواصلة إلى هذه المحكمة يوم: 21 /01/ 2014 على لسان وكيله ذ/ محمد ولد محمد السالك أن الطاعن أثار عدة نقاط متناقضة في مذكرته

- ذلك أنه صرح أن أمر التنفيذ لا وجود له ومع ذلك قام باستئنافه طبقا لمحضر الاستئناف رقم:013/27 بتاريخ:2013/08/18 وقد استجابت له محكمة الاستئناف بأمرها على العريضة رقم: 013/39 القاضي بتعليق التنفيذ.

- أن ما أثاره من عدم اختصاص محكمة الأصل لا محل له، ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص لا يجوز بعد الدخول في الأصل طبقا للمادة:37 من ق.ا.م.ت.ا.

- أن التنفيذ يتعلق بسند رسمي موثق ومحلى بالصيغة التنفيذية ونهائي وحائز على قوة الشيء المقضى به طبقا للمادة: 298 من ق.ا.م.ت.ا. والتي نصت في بندها الثالث على أنه:

" تكون نافذة بعد تسجيلها وتحليتها بالصيغة التنفيذية:

1- ...

2- ...

3- العقود الموثقة ومحاضر المصالحة وغيرها من السندات التنفيذية".

- أن العقد المنفذ معترف به صراحة من المنفذ عليه وبالتالي فهو رسمي حسب مقتضيات المادة: 421 من ق.ا.ع.

- أن المادة 307 من ق.ا.م.ت.ا. نصت على أن محل إبرام العقد هو محل تنفيذه، والمنفذ عليها تقع في دائرة اختصاص محكمة تفرغ زينه، وخلص إلى طلب رفض طعن كوفك لعدم تأسيسه.

2- المحكمة:

حيث تنص المادة:298 من: ق،ا،ت،ا.على أنه: "تكون نافذة بعد تسجيلها وتحليتها بالصيغة التنفيذية.

1 ـ الأحكام المصرح بتنفيذها مؤقتا.

2 ـ الأحكام غير القابلة للطعون العادية.

3 ـ العقود الموثقة ومحاضر المصالحة وغيرها من السندات".

وحيث نصت المادة: 56 من القانون رقم:019/97 الصادر بتاريخ:16 يوليو 1997 المتضمن للنظام الأساسي للموثقين كذلك على أنه تشكل العقود الموثقة حجة قاطعة أمام العدالة على الاتفاق الذي تضمنته بين الأطراف المتعاقدين وهي قابلة للتنفيذ على امتداد التراب الوطني.

وحيث إن المقصود بالعقود الموثقة هي تلك العقود التي تتوفر فيها العناصر التالية:

1- **حضور الأطراف في العقد:** والهدف من ذلك أن يفحص الموثق هوية الأطراف وأهليتهم والسلطات المخولة لهم ، وإلى هذا المعنى تشير المادة: 40 بقولها:

"تحوي أعمال الموثقين الأسماء الكاملة للأطراف ومحلات إقامتهم وكذلك الحال بالنسبة لكل الموقعين على تلك الأعمال وتحرر في محرر واحد بدون فراغ.."

والمادة: 58 حين تقول: "يعرف الموثق الأطراف وحالتهم ومسكنهم إذا لم يكونوا معروفين لديه بواسطة الوثائق المبينة لذلك".

2- **توقيع الأطراف:** وهو شرط ثاني، إذ بعد أن يتأكد الموثق من هويات الأطراف وأهليتهم للتعاقد وتفرغ إرادتهم في التعاقد في محرر مكتوب يقرأه عليهم ويدعوهم إلى التوقيع عليه، وإلى هذا المعنى تحيل:

- المادة 42 بقولها: "يوقع الموثق وموقعو الوثيقة بالأحرف الأولى على كل ورقة وتكون الورقة غير الموقعة باطلة.."
- المادة 44 " يوقع الوثائق الأطراف ... يشار في نهاية الوثيقة إلى توقيع الأطراف.."

3- توثيق العقد من طرف الموثق: وذلك بصفته مأمورا عموميا بحيث يمنح توقيعه، الصفة الرسمية للعقد المقدم أمامه ويلزم بمحتواه وتاريخه، وذلك ما تبينه المواد: 40، 42، 44 من القانون لآنف الذكر.

وحيث إن تحرير الموثق للعقد وتوقيعه له مع الأطراف يعتبر بمثابة شهادة منه أضفى عليها المشرع صفة الرسمية وبالتالي يصبح ورقة رسمية ولهذا المعنى تشير المادة: 417 من ق، ا، ع. بقولها:

"الورقة الرسمية حجة على الغير في الوثائق والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها".

وحيث إن العقد المأمور بتنفيذه بموجب الأمر بالتنفيذ الجبري الصادر عن محكمة مقاطعة تفرغ زينه والمؤكد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف هو عقد عرفي وقد وقعت المحكمتان في خطإ حين اعتبرتا أن إيداعه بصفة منفردة من طرف الدائن يضفي عليه صفة العقد الموثق.

وحيث إن الموثق إنما يشهد من خلال وثيقة الإيداع الصادرة عنه لهذا العقد العرفي على تاريخ إيداعه لديه ليس إلا ليكون الغرض من ذلك حفظه وليتم استخراج أي نسخة أو ملخص منه وليكون دليلا على تاريخه في مواجهة الغير طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة: 422 من ق ، ا ، ع.

والموثق في هذه النازلة لا يشهد على مضمون هذا العقد لأنه لم يتم التوقيع على محتواه من الطرفين بحضوره طبقا لشروط التوثيق الآنف ذكرها وبالتالي فلا رسمية لمحتوى العقد العرفي إلا بخصوص تاريخ إيداعه لأنه محل شهادة الموثق.

وحيث يترتب على ذلك أن إيداع الورقة العرفية لا يمكن أن يكسبها صفة السند التنفيذي إلا في حالتين: أولاهما: إيداعها لدى الموثق من أطرافها لأن في ذلك إقرارا منهم بمحتواها.

والثانية: إيداعها من الطرف المدين بها لمصلحة الدائن، ما يرقي بهما لدرجة العقد الموثق.

وحيث إنه من المنافي للفهم السليم القول بأن الورقة العرفية عندما يقر بها من نسبت إليه تتحول إلى سند تنفيذي إذ تنص المادة:421 من ق.إ.ع. على أن ذلك إنما يكسبها قوة الدليل ـ وليس قوة التنفيذ ـ الذي للورقة الرسمية على التعهدات والبيانات التي تضمنتها، ولو كان الأمر غير ذلك لصار بمقدور أي متداع حائز على ورقة عرفية لا ينكرها خصمه صراحة أو ضمنا أن يطلب من القاضي وقف نظر الدعوى المفتوحة أمامه وتحلية الوثيقة العرفية المذكورة بالصيغة التنفيذية، كما وسيكون بمقدور أي متداع أن يختصر الإجراءات القضائية بإيداع أي وثيقة عرفية ثم يقدمها كسند للتنفيذ.

وحيث يتأسس على كل هذا أنه لا بد للطرف الحائز على عقد عرفي لمصلحته ولو كان مودعا من طرفه فقط، أن يحصل على حكم بات وحائز على قوة الشيء المقتضى به لكي يمكنه التنفيذ من خلاله كسند تنفيذي

لهذه الأسباب:

وتأسيسا على المواد : 417 ، 421 ، 422 ، من: ق ، ا ، ع. والمواد: 38 ، 40 ، 44 ، 56 من القانون المتضمن للنظام الأساسي للموثقين والمادتان: 204 ، 298 من: ق. ا. ت. ا. **فقد قررت المحكمة ما يلي:**

منطوق القرار:

"قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه.

الرئيس **كاتب الضبط**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/26

بتاريخ : 2014/07/03

المواد : 20، 420، من ق.ا.ع. والمادتان : 41، 60، من النظام الأساسي للموثقين.

- يجب على الموثق حالة وجود توكيل لأحد الأطراف أن يرفق الوثيقة بالوكالة أو يشير في الوثيقة إلى أنه قد اودعها في صنف النسخ الأصلية تحت طائلة البطلان.

- فقدان الوثيقة الرسمية لهذه الصفة بسب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف أو بسبب عيب في الشكل ينحدر بها إلى مصاف الوثيقة العرفية إذا كانت موقعة من الأطراف.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء - عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

الملف رقم:2014/07 (استعجالي)

موضوعه: الطعن بالنقض

الطاعنة: شركة استغلال النحاس بآكجوجت.

يمثلها/ذ:لى صيدو

المطعون ضده: م.ل.ط.

يمثله ذ/ المختار ولد اعل

رقم القرار: 2014/26

تاريخه: 03-07-2014

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وفى الأصل تأكيد جزء القرار المتعلق بالتنفيذ الجبري على مؤسسة اعل ولد دمب ونقض جزئه المتعلق بالتنفيذ الجبري على شركة MCM

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمقر المحكمة العليا يوم: 01 رمضان1435هـ، الموافق:29-06-2014 م تحت رئاسة رئيس الغرفة رئيس المحكمة العليا السيد/

- يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

- محمد عبد الله ولد بيداه
- سيدابراهيم ولد محمد ختار
- أب ولد محمد محمود
- مختار تلي با

وبمساعدة كاتب الضبط بالغرفة ذ/محفوظ ولد محمد الأمين، وبحضور السيد/ محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها طلب الطعن بالنقض/ المقدم من طرف ذ/ لى صيدو نيابة عن موكله: M C M بتاريخ:25-12-2013 ضد القرار الصادر من استئنافية انواكشوط تحت عدد:2013/56 بتاريخ19-12-2013 والمشمول فيه كل من الطرفين المذكورين . وفي ختام هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي بيانه:

أولا : الإجراءات

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/ لي صيدو نيابة عن موكلته المذكورة ضد القرار رقم: .56/2013. المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على القرار/ المطعون فيه بالنقض وعلى مذكرتي الطعن والرد وعلى جميع وثائق الملف، وبعد الاستماع إلى السيد/ محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في عرض ملاحظاته الشفهية والكتابية، وإلى محامي الأطراف وبعد المداولات طبقا للقانون تقرر:

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الأهلية والمصلحة وفي الأجل القانوني طبقا لما نصت عليه المواد: 2- 63- 204- 205- 207- 208- 209- 210- 211-212 من: ق.إ.م.ت.إ. والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو مقبول شكلا.

ثانيا : من حيث الأصل

1- الأطراف:

أ- الطاعن :

عاب الطاعن على القرار المطعون فيه نأيه عن التعليل والتأسيس ،خارقا بذلك قواعد قانونية جوهرية، ويتجلى ذلك في الأمور التالية:

- خرق مبدأ الحضورية والاعذار الشرعي المنصوص عليهما بالفقرتين:3و5من المادة2جديدة م.م.م.ت.ا

- أن عقد البيع المقوم به من طرف السيد ا.م.س.ت. باسم الشركة يعتبر باطلا وعديم الأثر لأن البائع من باع باسمه لا يمثله.

- أن ما جاء في القرار المطعون فيه من عدم طعن الشركة في وثيقة البيع غير وارد، إذ كيف تطعن فيما لم تحط به علما؟

- إن من نظر في عقد البيع يجده وقع بين مؤسسة ا.د. من جهة، و م.ا.ط.؟

- أن المدير العام والممثل القانوني للشركة نفى أن يكون قد اسند مهمة أي تمثيل لمن يدعي البيع باسمها.

- انه انطلاقا من هذه الحقائق والملاحظات يتضح أن ا.م.س.ت. فاقد الصفة في عقد البيع المنوه عنه

وخلص محامي الشركة إلى الطلب من المحكمة قبول طعنها شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سالفتها

أما المطعون ضده فقد رد بمذكرة جوابية شملت النقاط التالية:

. أن طعن الطاعن مرفوض شكلا لافتقاره لما نصت عليه المادة :204

. أن المحكمة العليا تتعهد طبقا للفقرة 4من المادة : 238م.م.م.ت بالنظرفي شرعية العقود الموثقة وينحصر مضمونها في النقاط الثلاث التالية:

. هل الوثيقة صادرة عن موثق عقود؟

. هل حليت بالصيغة التنفيذية ؟

. وهل هي مسجلة؟

وكل هذه الحالات الثلاث تنطبق على هذه النازلة

وحيث إن المادة 238 لا تتكلم عن توقيف الأحكام النهائية والعقود الموثقة و هو الدخول في الأصل بعينه

وحيث إن الأصل آن لا تحيل المحكمة العليا في القضاء الإستعجالي وحيث إن التنفيذ خارج التقاضي وإنما هو لاحق عليه.

وحيث إن توقيف تنفيذ القرار من طرف المحكمة العليا يعتبر إعداما له.

وحيث إن العقود الموثقة حجة والعقد شريعة المتعاقدين المواد:417-418 م.م.م.ت او-447و448 ق ع ل.

وعليه يطلب رفض التعقيب شكلا وأصلا وعدم إعدام هذا العقد بغير حق شرعي.

2- **المحكمة**

حيث إن العقد الموثق يعتبر سندا تنفيذيا طبقا لنص المادة 298من ق.ا.م.ت.إ.

وحيث إن محل نظر المحكمة العليا :ودون ولوج أصل النزاع، هو النظر في شرعية القرار المطعون فيه فيما يتعلق بمدى حجية العقد المأمور بتنفيذه لأن يكون سندا تنفيذيا.

حيث آثار الطاعن <الشركة> أن السيد/ ا.م.س.ت. الوارد اسمه كممثل للشركة في العقد الموثق لا يمثلها ولم تنتدبه ولم تعطه أي وكالة لتمثيلها مما يجعل العقد فاقد الصلاحية بالنسبة لها لأنها ليست طرفا فيه.

وحيث ورد في العقد الموثق ما نصه: «حضر ا.م.س.ت. إلى جانب الأطراف بوصفه ممثلا لشركة **MCM** وتعهد بتسليم الحاويات المذكورة للمشترى م.ا.ط طبقا لبنود العقد».

وحيث إن صفة تمثيل ا.م.س.ت للشركة و الواردة في العقد الموثق لا تخلو من آمرين :

1- أن تكون بمقتضى القانون بالنظر إلى مركز الممثل "بكسر الثاء" وهنا يكون التمثيل للشخص الاعتباري من طرف الشخص المسؤول عن تسييره وهذا ما تقرره المادة 20 من:ق. ا.ع. حين تنص على أن "للشخص الاعتباري نائبا يعبر عن إرادته وعلى نحو اخص بالنسبة لشركات المساهمة كما هو شأن **MCM** إذ تنص المادتان 456 .457 من مدونة التجارة على أن رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام مسئولان عن الإدارة والتمثيل في العلاقات مع الأغيار ".

وبما أن ا.م.س.ت. لم يثبت انه رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام لشركة **MCM** فلا صفة له إذن من هذا المنطلق في تمثيلها تأسيسا على هذا المقتضى القانوني.

2-أن تكون بمقتضى وكالة ممنوحة له من الجهة الممثلة للشركة تثبت توكيله في تمثيلها وصفة التوكيل هذه لم يثبت العقد الموثق أنه استند عليها مخالفا بذلك نص المادة:41 من القانون رقم:97/019 المتضمن لنظام الأساسي للموثقين التي تلزم الموثق بإرفاق الوكالة مع الوثيقة أوالإشارة

في الوثيقة إلى أنه قد أودعها في صف النسخ الأصلية، حين تقول: «يجب أن تحمل الأوراق الملحقة بالوثيقة إشارة تثبت ذلك الإلحاق وتحمل توقيع الموثق.

وترفق الوكالات بالوثيقة ما لم تودع مع النسخ الأصلية عند الموثق المحرر للوثيقة . وفى هذه الحالة يشار في الوثيقة إلى أن الوكالة قد أودعت في صف النسخ الأصلية».

وحيث إن هذا العقد الموثق –خلافا لنص المادة السابقة-غير مرفق بأي توكيل من طر ف **MCM** لـ ا.م.س.ت. كما أنه لم يتضمن في صلبه الإشارة إلى إيداع التو كيل في صف النسخ الأصلية.

وحيث رتبت المادة 60 من نفس القانون الآنف الذكر على مخالفة هذه المادة المذكورة آنفا أي المادة 41 فقدان العقد الموثق لصفة الوثيقة الرسمية آيلة به للبطلان والانحدار لمصاف الورقة العرفية بشروط وذلك حين تقول «كل وثيقة أو عقد تم بشكل مخالف لمقتضيات المواد :5 ، 36 إلى 45؛44؛41؛39 يعتبر باطلا ما لم يحل بتوقيعات الأطراف غير أن العقد يعتبر بمثابة ورقة عرفية إذا حلي بتوقيعات الأطراف المتعاقدة».

وحيث تشير المادة 420 من ق.ا .ع. إلى نفس المعنى عند ما تقرر بأن العيب الشكلي في الوثيقة الرسمية يفقدها هذه الصفة بقولها "الوثيقة التي لا تصلح لأن تكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف أو بسبب عيب في الشكل ، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا ، إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة".

وحيث إن بنود العقد الموثق التي تربط الطرفين الآخرين أي مؤسسة م.د. و م.ا.ط. ليست موضوع نظر هذه المحكمة حاليا.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد : 2-63-204-205-207-208-209-210-211-212 من ق.ا.م.ت ا. والمادة: 4 من قانون المحاماة، والمادتين: 20و420 من ق. ا.ع. والمواد60،41 من القانون الأساسي للموثقين.

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وفى الأصل تأكيد جزء القرار المتعلق بالتنفيذ الجبري على مؤسسة ا.د. ونقض جزئه المتعلق بالتنفيذ الجبري على شركة MCM.

الـرئيس **كاتب الضبط**

الفرع السابع :
قـرارات الغـرفـة الإداريـــة
(الأصـــل)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/05

بتاريخ : 2014/02/24

- الحكم بالتعويض عن الضرر مرهون بتحديد المسؤول عنه، وبالتالي تقع القرارات في مطال نقص التسبيب حين لا تراعي ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم 2008/41 **الطاعن:** وزارة المالية المحامي : سيدي محمد ولد اغربط **المطعون ضده:** ي.م.م. وش.م.ب. **القرار رقم:** 2014/05 **تاريخ النطق به:** 2014/02/24 **منطوقه:** **قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتصحيح ما أخلت به سلفها .**	بسم الله العلي العظيم في يوم الاثنين الموافق 2014/02/24 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بمقرها في انواكشوط تحت رئاسة: السيد: لي آمدو سيرى رئيسا **وبعضوية السادة المستشارين:** - الحاج ولد الطلبة - بكار ولد الناه - إبراهيم ولد أنداه - محمد ولد السالك وبحضور السيد/ أحمد ولد باب مفوض للحكومة. وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة. وذلك للبت في الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 08/17 الصادر بتاريخ 2008/02/18 عن الغرفة الإدارية باستئنافية انواكشوط، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من مشمولات ملفها في عريضة الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 08/17 الصادر بتاريخ 2008/02/18 عن الغرفة الإدارية باستئنافية انواكشوط، تقدم بهذه العريضة الأستاذ سيد محمد ولد اغربط نيابة عن موكلته وزارة المالية أمام كتابة ضبط الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف بتاريخ: 2008/03/30 لتتعهد هذه الغرفة بالقضية.

ثانيا : الإجراءات

حيث تم نشر القضية في جلسة المحكمة المنوه عنها أعلاه، وحيث تمت تلاوة تقرير المقرر في هذه النازلة وقدم الأطـراف ما لديهم من ملاحظات وحجج، وقدم مفوض الحكومة ملاحظاته الموجودة طي الملف ليتم ختم المرافعة ووضع القضية في المداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث تعهدت المحكمة بالقضية، وحيث صدر القرار المطعون فيه بالنقض يوم 2008/02/18 وتم الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2008/03/30 وأشفعت العريضة بمذكرة تكميلية وصلت المحكمة بتاريخ 2008/04/15 وبذلك كان الجانب الشكلي في هذه النازلة صحيحا.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- **الطاعن** :

أورد الطاعن في مذكرة طعنه بالنقض عدة مآخذ على القرار المطعون فيه منها :

- أنه لم يكن معللا ولا مسببا بما فيه الكفاية.

- وأنه لم يتطرق إلى ما أثير أمام المحكمة إلا بصفة مقتضبة حين طلب الطاعن من المحكمة استدعاء وزارة العدل ففوجئ بالحكم على وزارة المالية التي لم تكن طرفا ولا مسؤولة عن الضرر المزعوم المدعى به.

- وأن هذه الدعوى لا بد لها من أساس ومبررات تربطها بوزارة المالية التي لا علاقة لها بأي شيء في هذه الموضوع.

ب- المطعون ضده :

وقد توصلت المحكمة برد على عارضة الطاعن بالنقض ورد على لسان ذ/ محمد ولد محمد السالك نيابة عن المستفيدين من القرار المطعون فيه، ذكر فيها أن الطاعن لا يتوفر على الصفة لغياب توكيله من الوزارة، وأن مذكرته لم تقدم بعدد النسخ المنصوصة في القانون.

وأن حججه التي تقدم بها غير مؤسسة، لم يقدم أي نص تم خرقه، وأن وزارة المالية هي المعنية لكون هذه الدعوى تعني الدولة، ولأن موضوع الدعوى مالي والوزارة هي من تمثل الدولة في هذا المقام، وأن الحديث عن المراحل والإجراءات الماضية للدعوى لم يعد له محل، وان الرواتب ليست هي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لا يمكن جبرها.

2- المحكمة :

- حيث يتبين من مشمولات الملف أن مثار هذه الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية يتعلق بدعوى تعويض ضد الدولة الموريتانية عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على إدانة السيدين ي.م.م. و ش.م.ب. جراء قرارات قضائية تم إلغاؤها.

وحيث إن القرار محل الطعن الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف كان ناقص التسبيب والتعليل واتسم بالتناقض، إذ أقر بأن وزارة المالية ليست المسبب المباشر للضرر الذي لحق

بالمعنيين، ثم اعتبر خزينة الدولة الموريتانية هي المدانة، في حين أن الخزينة ما هي إلا جهاز من أجهزة وزارة المالية.

وحيث إن القرار محل الطعن كان عليه أولا تحديد المسبب المباشر لهذا الضرر حتى يرتب المسؤولية ومن ثم الحكم عليه.

وحيث إن محتويات الملف لم تتضمن ما يثبت طرفية وزارة المالية في هذه القضية ولا كونها سببت أو ذات مسؤولية عن ما تعرض له المعنيان من ضرر مادي أو معنوي.

وحيث إن المحكوم لهما بالتعويض موظفان عموميان يتبعان لوزارة العدل من حيث التسيير والاستغلال، في حين تقتصر علاقتهما بوزارة المالية في صرف رواتبهما وحقوقهما المحالة إليها من وزارتهما المسيرة والمستغلة لهما والوصية عليهما مثل كافة باقي موظفي ووكلاء الدولة في مختلف الوزارات.

وحيث إن متابعة المعنيين وإدانتهما تمت من قبل وزارة العدل وأجهزة قطاع العدالة التي تقع عليها المسؤولية المباشرة، ولا علاقة لوزارة المالية بهما.

وحيث إن القرار محل الطعن لم يكن مبررا بصفة موضوعية أو قانونية، فلم يشر إلى أن المعنيين قد تقاضيا مرتباتهما كاملة عن الفترة التي يريدان التعويض المعنوي عنها، وإنما قضى لهما بتعويضات ومبالغ إضافية لم يحدد مسوغاتها والأسس التي بناها عليها، وألزم بدفعها جهة لم تكن طرفا في النزاع وليست مسؤولة عن الضرر المدعى به.

لهذه الأسباب :

وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا للمواد 02 ، 28 ، 150 ،151، ،204، 205 ، 209 ،211 ، 223 من ق.إ.م.ت.إ.

منطوق القــرار :

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتصحيح ما أخلت به سلفها.

والله الموفـق

الرئيــس المقرر كاتب الضبط أول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/24

بتاريخ : 2014/03/25

- على الجهة المصدرة للتعميم أن تتقيد بمبدأ تدرج القوانين من حيث القوة والدرجة وأن تسلك لذلك سبيله وطرقه، فإن كان المقصود هو مراجعة القواعد السارية المفعول والتي على أساسها سير القطاع، فإن عليها كي تضمن لعملها السلامة والشرعية أن لا تغير أي نص إلا بنص مساو له في الدرجة او آعلى منه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

بسم الله العلي العظيم

في يوم الأحد الموافق 2013/07/28 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بمقرها في انواكشوط تحت رئاسة السيد :

لي آمدو سيرى رئيسا.

وبعضوية السادة المستشارين:

ـ بكار ولد الناه مستشارا

ـ الحاج ولد الطلبة مستشارا

ـ إبراهيم ولد أنداه مستشارا

ـ محمد ولد السالك مستشارا

وبحضور السيد/ أحمد ولد باب مفوض للحكومة

وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد التعميم رقم 00991 الصادر عن وزير الصيد بتاريخ 012/10/25 .

وإثناء الجلسة صدر ما يلي :

القضية رقم: 2013/16

الطاعن: مجموعة أمناء سفن الصيد الصناعي

المحامي : ذن/بتاح ومحمد صالح

المطعون ضده: وزارة الصيد والاقتصاد البحري

القرار رقم: 24 /2014

تاريخ النطق به: 25/ 03/ 2014

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء التعميم رقم 00991 الصادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري بتاريخ 25/12/ 2012 طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 005199

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص مراحل هذه القضية في أن مقدمي الطعن مجموعة أمناء سفن الصيد الصناعي يمارسون مهنة إيداع سفن الصيد الصناعية في ظل تراخيص إدارية رسمية من الجهة المختصة وتحكم مهنتهم ونشاطهم قواعد ونصوص قانونية تم ضبطها بموجب المرسوم رقم 05 ـ 99 الصادر بتاريخ 25 يناير 1999 المتعلق بشروط ممارسة وترخيص المهن البحرية، وكذلك القرار رقم R 876 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1998 المتعلق بالشروط الخاصة بمنح الترخيص وممارسة نشاط إيداع السفن البحرية بالإضافة إلى المقرر رقم 2454 الصادر بتاريخ 11 اكتو بر 2007 المتضمن السعر وعوائد الدخل الناتج عن نشاط الإيداع في موريتانيا، ويقول الطاعنون إن هذه النصوص لازالت حتى الآن هي المطبقة والسارية المفعول على نشاط الإيداع البحري لعدم إلغائها أو تعديلها، وإنهم تفاجأوا بإصدار وزير الصيد والاقتصاد البحري للتعميم رقم 991 بتاريخ 25 ـ 12 ـ 2012 بعنوان :

تعميم مكمل للشروط الخاصة بممارسة نشاط سفن الصيد الصناعي ، وأنه بذلك غير النصوص والقواعد ذات الصلة الواردة في مراسيم ومقررات اعلي درجة من التعميم مما غير القواعد التي كانت متبعة ومنظمة لهذه المهن بأخرى تنعدم فيها الصفة والقوة القانونية ، وهو ما اعتبره الطاعنون شططا في استعمال السلطة ، مما يجعل هذا التعميم معيبا وضرره جليا وبالغا بالنسبة لهم . ومن هنا قدم هؤلاء الطعن المنظور أمام الغرفة بموجب هذا الملف .

ثانيا : من حيث الشكل

صدر التعميم المطعون فيه بتاريخ 25 ـ 12 ـ 2012 ، وقدمت عريضة بطعن مدموغة بتاريخ 24 ـ 02 ـ 2013 ومرفقة بوصل غرامة وثلاث وكالات موثقة للمؤسسات الطاعنة ، واشفعت بمذكرة أسباب بتاريخ 21 ـ 04 ـ 2013 ولذلك يكون الطعن صحيحا ومكتملا من الناحية الشكلية .

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

أوردت مذكرة الطعن مجموعة مآخذ على القرار المطعون فيه منها أنه استهدف تغيير مراسيم ومقررات اعلي درجة منه كانت قد أنشأت وحددت شروط مهنة إيداع سفن الصيد الصناعي، فالطاعنون يمارسون نشاطهم وفق تراخيص رسمية من الجهات الإدارية المختصة ويضبط نشاطهم المرسوم رقم 05 ـ 1999 المتعلق بشروط ممارسة وترخيص المهن البحرية، وكذا المقرر رقم 876 الصادر في 10 ـ 02 ـ 1998 المحدد للشروط الخاصة بمنح التراخيص وممارسة نشاط إيداع السفن البحرية والمقرر رقم 2454 بتاريخ 11 ـ 10 ـ 2007 المتعلق بسعر وعائد الدخل الناتج عن نشاط الإيداع في موريتانيا وهو ما اعتبره الطاعنون فاقدا للصفة والقوة القانونية لكونه لم يكمل أو يفسر النصوص السارية، وانما انشأ قواعد وشروطا جديدة لممارسة الصيد الصناعي ، مما شكل ضررا بينا بالطاعنين ، وأهم العيوب التي يثيرها الطاعنون هي :

1 ـ أن التعميم يدخل في نطاق التعميمات التنظيمية، فهو مكمل لشروط ممارسة نشاط الصيد الصناعي لذلك فهو مشوب بعيوب إجرائية تجعله فاقد الشرعية الخارجية، فالمادة 3 من المرسوم رقم 05 ـ 99 نصت على أن الشروط الخاصة بكل مهنة بحرية يتم تحديدها بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، وهو ما نصت عليه المادة 464 من قانون البحرية التجارية ، وهذا عيب جوهري يحتم إلغاء هذا التعميم.

2 ـ أنه خرق مبدأ حرية التجارة الذي كرسته المادة 10 من الدستور الموريتاني بأنها حرية عامة وغير مقيدة ، والتعميم محل الطعن وضع قيودا وعوائق لحرية التسيير والتشغيل وحرية التنافس بحصره عدد السفن في عشرة لكل أمين إيداع وعدد الملاحين ب 200 فقط .

3 ـ أنه خرق مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وذلك بتطبيقه على الحاصلين على تراخيص سابقة لصدوره، وهو ما يخالف نص المادة 2 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن ." القانون لا يسرى إلا على المستقبل "وبالتالي يعتبر إخضاع الحاصلين على تراخيص سابقة لهذا التعميم مثل حصر عدد السفن وعدد الملاحين خرقا صارخا لهذا المبدأ، مما يستدعى إلغاء هذا التعميم لعدم شرعيته.

وفي الختام طالب الطاعنون بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء التعميم المذكور.

ب- المطعون ضدها :

أما وزارة الصيد والاقتصاد البحري ، المطعون ضدها ، فقد جاء ردها على الطعن المقدم من خلال مذكرة جوابية صادرة من مكتب الأستاذ/ سيد محمد ولد اغربط ، وملخصها ما يلي:

أن التعميم المذكور مكمل ومفسر للشروط الخاصة بممارسة نشاط أمناء الصيد الصناعي ولا يتعارض مع الترتيبات القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط، وبكونه (أي التعميم) صدر من طرف وزير الصيد تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 079 ـ 2009 المحدد لصلاحياته، ثم إن هذا التعميم لم يعدل أو يغير أي نص ينظم هذه المهنة ولا أي مركز قانوني سابق يتعلق بها، وإنما جاء لينظم قطاعا مطبوعا بالفوضوية وتداخل الاختصاصات، فلا يميز فيه بين نشاط إيداع السفن التجارية ونشاط إيداع سفن الصيد الصناعي، لذلك جاء خدمة لمصلحة القطاع وتوضيح بعض الأمور التي فرضتها الممارسة غير الشرعية لهذا النشاط، وهذا ما يجعله معللا ومسببا بشكل كاف .

2- المحكمـة

من دراسة محتويات الملف يتبين أن التعميم المطعون فيه ، بدل أن يتجه إلى تفسير الغموض أو اللبس الحاصل في النصوص التي تنظم قطاع الصيد الصناعي ، على افتراض أن ثمة غموضا يحتاج إلى تفسير ، بدلا من ذلك نحا منحى آخر، هو إعادة تنظيم بعض النشاطات المتعلقة بممارسة المهن البحرية . أي وضع قواعد جديدة ملزمة يتعين على ممارسي الصيد الصناعي اتباعها والتقيد بها وإلا سيكونون في وضعية منافية للنصوص التنظيمية المتبعة ، وكان على الجهة التي أصدرت التعميم أن تتقيد بمبدأ تدرج القوانين من حيث القوة والدرجة ، وان تسلك لذلك سبله وطرقه ، فإذا كان المقصود هو مراجعة القواعد السارية المفعول والتي على أساسها يسير القطاع وحتى تضمن لعملها السلامة والشرعية أن لا تغير أي نص إلا بنص مساوله في الدرجة أو أعلى منه، وهكذا فان القواعد التي أرساها المرسوم 05 ـ 99 لا يمكن تغييرها إلا بمرسوم من نفس الدرجة أو قانون أسمى منه، وما كان من مشمولات مقرر وزاري يجب أن يغير بمقرر وزاري مساو له وهكذا ، أما أن تعكس القاعدة ويصدر تعميم بقصد تغيير قواعد سطرها مرسوم أو مقرر وزاري ، فأمر غير مستساغ ويفتقر إلى الأسس والدعائم التي تجعله مشروعا وواجب التطبيق.

وعلى أساس ما تقدم يكون الطعن الذي تقدم به أمناء سفن الصيد الصناعي ضد التعميم رقم 991 الصادر بتاريخ 25 ـ 12 ـ 2012 مؤسسا ومقبولا، مما يتعين معه إلغاء هذا التعميم لاتصافه بعدم الشرعية وذلك لعدم مراعاته لجملة من المبادئ التي كرسها الفقه والقضاء الإداريان مثل مبدأ التدرج بالنسبة للنصوص القانونية، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ومبدأ الحق المكتسب وما يترتب عليه.

وبعد الاطلاع على رأي النيابة العامة المودع في الملف ،

لهذه الأسباب :

وعملا بنص المواد:02 ،63 ، 150 ، 151 ،152، 163 ، 209 ، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، والمواد 3 من المرسوم رقم 05 ـ 99 أصدرت الغرفة ما يلي:

منطوق القــرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء التعميم رقم 00991 الصادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري بتاريخ 25 ـ 12 ـ 2012 .

والله الموفـق

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/36

بتاريخ : 2014/05/26

- المواد :

مقررات إلغاء منح القطع الأرضية في حالة المنح المزدوج أو غيره ليكون شرعيا ينبغي أن :

أ- تراعى فيها الإجراءات المطلوبة بما في ذلك الإجراءات التمهيدية ممثلة في اللجنة المختصة المنصوصة بالمرسوم المطبق للأمر القانوني 127/83.

ب- أن يكون الإلغاء مبررا بأسباب موضوعية وأن تراعي فيها الشكلية المتمثلة في تأشرة مديرية التشريع طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 89/11، الصادر بتاريخ 01 فبراير 1989، القاضي بتجديد النصوص الخاضعة إلزاما لتأشيرة مديرية التشريع التي تنص على خضوع القرارات الصادرة عن مندوب الحكومة بمنطقة انواكشوط لها.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف . إخاء . عدل

المحكمة العليا

الغـرفـة الإداريـة

القضية رقم : 116/ 2013

الطاعن: م.ل.ك.

المحامي: ذ/ السالك ولد النني

المطعون ضده: ولاية انواكشوط

القرار رقم : 2014/36

تاريخ النطق به: 2014/05/26

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا واصلا، وإلغاء المقررات رقم: 1549، 1550، 1552 و 1553 الصادرة عن والي انواكشوط بتاريخ 2009/08/27 لعدم تأسيسها.

و الله الموفق

بسم الله العلي العظيم

في يوم الثلاثاء الموافق 2014/01/27 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقصر العدالة في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: لي امادو سيري رئيسا .

وبعضوية السادة المستشارين:

. بكار ولد الناه

. الحاج ولد الطلبة

. إبراهيم ولد انداه

. محمد ولد السالك

وبحضور السيد/ أحمد ولد باب مفوض للحكومة وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد المقررات رقم: 1549، 1550، 1552 و 1553 الصادرة عن والي انواكشوط بتاريخ 2009/08/27، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يستبان من مشمولات ملفها في الدعوى التي تقدم بها الأستاذ السالك ولد النن لفائدة موكله م.ل.ك. والهادفة إلى الطعن بالإلغاء ضد المقررات رقم: 1549، 1550، 1552 و 1553 الصادرة عن والي انواكشوط بتاريخ 2009/08/27، لتتعهد هذه المحكمة بالملف طبقا لمقتضيات المادة 150 من ق.ا.م.ت.ا. وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا : الإجراءات

حيث تمت إحالة ملف القضية على المستشار المقرر لإعداد التقرير بعد انقضاء آجال الردود، كما تمت إحالته بعد انتهاء التقرير على مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية، ومن ثم الأمر بلصقه بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة الملفات المجدولة للعرض في الجلسة المنوه عن تاريخها أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية وقام المستشار بتلاوة تقريره في القاعة، وقدم الأطراف ما لديهم من ملاحظات، وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفوية ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بالآتي:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث صدرت المقررات محل الطعن بتاريخ 2009/08/27 وقدمت عريضة الطعن بتاريخ: 2013/12/10 بناء على تبليغ بالمقرر محل الطعن صادر عن عدل منفذ بتاريخ: 2013/12/10 وحيث توفرت الوكالة والدمغة على العريضة والمذكرة التفصيلية واحترمت الآجال القانونية في ذلك، مما يستوجب التصريح بصحة الجانب الشكلي في هذا الطعن.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

حيث تضمنت مذكرة الطرف الطاعن أن المقرر المطعون فيه غير مسبب ويتناقض مع مبادئ العدل والإنصاف ومع الفقه القضائي المعمول به في هذا المجال، وأن رخص العارض الملغاة سابقة على تلك الملغى لصالحها بعدة سنوات.

وحيث بلغت مذكرة الطاعن إلى الطرف المطعون ضده دون أن تتوصل المحكمة بأي رد منه.

2-المحكمة :

حيث يتضح من دراسة ملف القضية أن الأسباب التي أثارها الطاعن بغية إلغاء المقررات رقم: 1549، 1550، 1552 و 1553 الصادرة عن والي انواكشوط بتاريخ 2009/08/27، وجيهة ومؤسسة وأبرزت عيوب القرار الطعين، ذلك أنه صدر من سلطة غير مختصة، ومن غير المستساغ قانونا أن تصدر السلطة الإدارية منحا لقطعة أرضية فيترتب عنه التمتع بحقوق مكتسبة لفائدة الممنوح له، ثم تصدر نفس السلطة مقررا جديدا بإلغاء ذلك المنح دون المرور بالمسطرة القانونية المحددة والمنظمة لإجراءات المنح والإلغاء.

وحيث إن الإلغاء الجديد يكون واهي التبرير والتعليل لعدم مراعاته لإجراءات المنح والإلغاء والمرور باللجنة المقاطعية المنصوص عليها في المادة 134 من المرسوم رقم: 080/2010 الصادر بتاريخ: 31 مارس 2010 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم: 089/2000 الصادر بتاريخ: 17 يوليو 2000 المطبق للأمر القانوني رقم: 127/83 الصادر بتاريخ: 05 يونيو 1983 القاضي بإعادة التنظيم العقاري، وهي اللجنة التي تتثبت من استغلال الاقتطاعات المؤقتة وتقوم بتحرير محضر بوضعية الاقتطاعات.

وحيث إن المقررات المطعون فيها بالإلغاء فاقدة للتعليل والتسبيب إذ لم تتضمن نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة، ولم تسق لنزع الملكية تبريرا موضوعيا آخر مهما كان، ولم تتدرج فيها السلطة الإدارية بإلغاء الرخص الأولى قبل منح الثانية توخيا لسلامة الإجراءات.

وحيث إن المرسوم رقم: 89/11 الصادر بتاريخ: 01 فبراير 1989 القاضي بتحديد النصوص الخاضعة للرقابة القانونية وشروط تطبيقها نص في مادته الأولى على أنه: **تخضع إجباريا النصوص التالية للرقابة القانونية وتحصل تبعا لذلك على تأشيرة من مديرية التشريع: ....- مشاريع النصوص المتعلقة بما يلي: .... – القرارات الصادرة عن مندوب الحكومة بمنطقة انواكشوط**.

وحيث إن المقررات محل الطعن لم تخضع للإجراء المنصوص عليه في المرسوم أعلاه.

وحيث إن المادة 163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية نصت على إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها إذا كانت مشوبة بعيب في مشروعيتها الداخلية بخرقها لقاعدة قانونية أو تجاوزها لحدود السلطة.

لهذه الأسباب :

وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا للمواد رقم: 02- 63- 150- 151- 152- 163- 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة الأولى من المرسوم رقم: 89/11 الصادر بتاريخ: 01 فبراير 1989 القاضي بتحديد النصوص الخاضعة للرقابة القانونية وشروط تطبيقها، والمواد رقم: 132 وما بعدها إلى 139 من المرسوم رقم: 080/2010 الصادر بتاريخ: 31 مارس 2010 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم: 089/2000 الصادر بتاريخ: 17 يوليو 2000 المطبق للأمر القانوني رقم: 127/83 الصادر بتاريخ: 05 يونيو 1983 القاضي بإعادة التنظيم العقاري، وبعد المداولة القانونية.

منطوق القــرار

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا واصلا، وإلغاء المقررات رقم: 1549، 1550، 1552 و 1553 الصادرة عن والي انواكشوط بتاريخ 2009/08/27 لعدم تأسيسها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/38

بتاريخ : 2014/05/26

الحق المكتسب في ظل القانون القديم لا يتأثر بترتيبات القانون الجديد، أحرى إن كان هذا الحق المكتسب قد تعزز في ظل القانون الجديد من خلال إجراءات صادرة عن الجهة المعنية بذلك (المطعون ضدها) ممثلة في تحويل المعني من مكان عمل إلى مكان آخر بنفس الصفة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف . إخاء . عدل

المحكمة العليا

الغـرفة الإداريـة

القضية رقم: 2012/91

الطاعن: ل.م.ي.

المحامي: ذ/ محمد معروف بو صبيع

المطعون ضده: وزارة العدل

القرار رقم: 2014/38

تاريخ النطق به:2014/05/26

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا واصلا، وإلغاء القرار الضمني محل الطعن.

بسم الله العلي العظيم

في يوم الاثنين الموافق 2014/05/26 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقصر العدالة في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: لي آمدو سيري رئيسا.

وبعضوية السادة المستشارين:

. بكار ولد الناه

. الحاج ولد الطلبة

. محمد سالم ولد عبد الوهاب

. محمد ولد السالك

وبحضور السيد/ أحمد ولد باب مفوض للحكومة وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة، وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار ضمني صادر عن وزير العدل بتاريخ: 2012/11/05، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

أولا : المراحل التي مرت بهاالقضية

تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يستبان من مشمولات ملفها في دعوى الطعن بالإلغاء المقدمة في عريضة طعن مدموغة وصلت كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ: 2012/12/20 من طرف مكتب الأستاذ/ محمد معروف بو صبيع نيابة عن موكله ل.م.ي. ضد قرار ضمني صادر عن وزير العدل بتاريخ: 2012/11/05، يرفض فيه تصحيح وضعية العارض بإبقائه عدلا منفذا لدى محكمة ولاية اترارزة، فتعهدت المحكمة بالملف طبقا لمقتضيات المادة 150 من ق.إ.م.ت.إ. وقامت بدراسته وفق الإجراءات التالية :

ثانيا : الإجـراءات

حيث تمت إحالة ملف القضية على المستشار المقرر لإعداد التقرير بعد انقضاء آجال الردود، كما تمت إحالته بعد انتهاء التقرير على مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية، ومن ثم

الأمر بلصقه بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة الملفات المجدولة للعرض في الجلسة المنوه عن تاريخها أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية وقام المستشار المقرر بتلاوة تقريره في القاعة، وقدم الأطراف ما لديهم من ملاحظات وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفهية، ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بالآتي:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم العارض تظلمه إلى الجهة مصدرة القرار بتاريخ: 2012/07/03 ومضت أربعة أشهر دون رد منها واعتبر القرار الضمني محل الطعن صادرا بتاريخ: 2012/11/05، وطعن فيه يوم 2012/12/20، وكانت العريضة مدموغة طبقا للمادة 151 من ق.إ.م.ت.ا. ومرفقة بوصل غرامة وبوكالة منجزة لدى موثق عقود بتاريخ 2012/12/17 وتحمل الرقم 2012/10592 لدى مكتب الشيخ سيديا ولد موسى، وبذلك تم احترام الأشكال القانونية المنصوصة.

رابعا: من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

حيث تضمنت مذكرة الطاعن أن القرار السكوتي الرافض لتسوية وضعيته الإدارية كعدل منفذ شابته عدة عيوب منها أن ربطه بين وظيفة كاتب ضبط ووظيفة عدل منفذ وحرمانه للعارض من متابعة مهمته كعدل منفذ بحجة أنه كاتب ضبط متقاعد فيه حيف ويفتقد إلى المشروعية ويخالف نص المادة 8 من مقتضيات القانون رقم: 1997/18 التي تنص بأن العدل المنفذ يعينه وزير العدل، وهو ما يتوفر عليه من خلال قرار تعيينه رقم: 117 بتاريخ: 1988/02/02 وبذلك فإنه حصل على حق مكتسب يصونه القانون ولا يمكن إنهاؤه إلا وفق نص المادة 27 من قانون العدول المنفذين إما بمقرر من وزير العدل إذا بلغ من العمر 65 سنة أو استقال أو عجز وهو ما لا يتوفر فيه.

ب- المطعون ضدها :

أما المطعون ضدها وزارة العدل فقد ورد في جوابها على مذكرة العارض أن وضعية الطاعن تتناقض مع مقتضيات القانون رقم: 018/97 الصادر بتاريخ 1997/07/15 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين والذي ينظم مهنة التنفيذ ويسد الخلل الذي كانت تعاني منه، إذ نصت مادته الثانية على أن أحكامه تعني العدل المنفذ الرسمي، وأن الطاعن لا تتوفر فيه حالة التعيين الرسمي بمفهوم هذا القانون ولا حالة الاستثناء المخول لرئيس المحكمة المختصة، وإنما لا زال يتمسك بمذكرة تداولها عدة وزراء عدل سابقين في فترة الفراغ القانوني ولا يمكن الاحتجاج بها مع وجود النص، ولا حجة لقرار إداري يتعارض مع قانون صادر عن إجماع الأمة.

2- المحكمة :

حيث يتضح من دراسة ملف القضية أن الأسباب التي أثارها الطاعن بغية إلغاء القرار السكوتي الرافض لتسوية وضعيته الإدارية كعدل منفذ وجيهة ومؤسسة وأبرزت عيوب القرار الطعين.

وحيث إن العارض كان قد تم تعيينه عدلا منفذا بموجب القرار رقم: 117 الصادر عن وزير العدل بتاريخ: 1988/02/02، واحتفظت له وزارة العدل بهذا الحق فحولته عدلا منفذا بمحكمة ولاية لعصابة، ثم حولته بعد فترة من ذلك عدلا منفذا بمحكمة ولاية اترارزة بموجب القرار رقم: 108 الصادر عن وزير العدل بتاريخ: 2003/02/11.

وحيث إن القانون رقم: 018/97 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين قد صدر بتاريخ 1997/07/15 وأصدر وزير العدل ست سنوات بعد صدور هذا القانون قراره رقم: 108 بتاريخ: 2003/02/11 القاضي بتحويل العارض عدلا منفذا بدائرة محكمة اترارزة والإبقاء عليه ممارسا لهذه المهنة، مما يثبت تمتعه بحق مكتسب في ظل القانون الجديد المنظم لمهنة العدول المنفذين.

وحيث إنه من المعلوم أن العدل المنفذ يعينه وزير العدل طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم: 018/97 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين.

وحيث إن المادة 27 من القانون رقم: 018/97 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين نصت على أنه: توضع نهاية لمهام العدل المنفذ بموجب مقرر من وزير العدل بناء على اقتراح من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف إذا كان عمره قد بلغ خمسا وستين سنة أو في حالة الاستقالة أو العزل أو العجز المبرر أو المانع القانوني.

وحيث إن العارض يبلغ من العمر ثلاثا وستين سنة ولا تتوفر فيه الشروط الأخرى الواردة أعلاه.

وحيث إن المادة 163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية نصت على إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها إذا كانت مشوبة بعيب في مشروعيتها الداخلية بخرقها لقاعدة قانونية أو تجاوزها لحدود السلطة.

لهذه الأسباب :

وانطلاقا مما تقدم وتأسيسا عليه، وإعمالا للنصوص القانونية المذكورة أعلاه خاصة المواد: 02، 63، 150، 151، 152، 209، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمادتين: 8، 27 من القانون رقم: 018/97 الصادر بتاريخ 1997/07/15 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين.

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا واصلا، وإلغاء القرار الضمني محل الطعن.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

الفرع الثامن :

قـــرارات الغـــرفـة الإداريـــة

(غرفة المشـــورة)

: □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

القرار رقم : 2014/17

بتاريخ : 2014/01/07

- المادة 31 من المرسوم 2012/275، المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية.

- تعتبر لاغية وبالتالي لا تعتبر أصواتا معبرا عنها البطاقات التي صدقها الناخبون بصورة خاطئة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم: 84/2013

الطاعن: لائحة الاتحاد من اجل الجمهورية ببلدية النعمة

المحامي: ذ/ سيد محمد ولد سيد اب

المطعون ضده: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

القرار رقم: 2014/17

تاريخ النطق به: 2014/01/07

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه.

بسم الله العلي العظيم

في يوم الثلاثاء الموافق 2014/01/07 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمقرها في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: لي آمادو سيرى رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

- الحاج ولد الطلبة
- بكار ولد الناه
- محمد ولد السالك
- سيدي ولد الدوه

وبحضور السيد/ أحمد ولد باب مفوض للحكومة.

وبمساعدة ذ/ محمد ولد لحجور كاتب الضبط لدى هذه الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار ضمني للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يتضح من محتويات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ سيد محمد ولد سيد اب الواصلة لكتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/12/29 والهادفة إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية لبلدية النعمة، لتتعهد المحكمة بالموضوع وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا : الإجراءات

حيث أمرت المحكمة بتبليغ عريضة الطاعن إلى الجهة الإدارية المطلوب إلغاء قرارها، وتم ذلك بموجب محضر الإبلاغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/12/30، وبعد انتهاء أجل الرد أحيل الملف على مفوض الحكومة من اجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية، لتتم

برمجة القضية ضمن لائحة الملفات المعروضة على غرفة المشورة، ويقام بوضعها في المداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث وردت عريضة الطعن بالإلغاء على المحكمة يوم 2013/12/30، وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة رسمية تحمل رأسية وشعار وتوقيع رئيس الحزب ومرفقة بوصل غرامة الطعن، مما يحتم قبول الطعن شكلا لاستيفائه الشروط والإجراءات المطلوبة.

رابعا : من حيث الأصل

قدم الطاعن في عريضته الواردة على كتابة ضبط المحكمة بتاريخ: 2013/12/30 عدة مآخذ على القرار المطعون فيه، منها:

أن بعض الناخبين أشروا على شعار الحزب بدل الخانة الفارغة المخصصة لذلك فاعتبرها رؤساء مكاتب التصويت بطاقات لاغية، رغم أن التأشيرة على الشعار أكثر دلالة من التأشير على الخانة وتساويها في القصد.

وأن ممثلي الحزب في المكاتب قد منعوا من وضع ملاحظاتهم على محضر النتائج وهو ما وصم النتيجة بأغلاط مبطلة للاقتراع.

وقد ردت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على دعوى الطاعن برسالة موجهة إلى المحكمة بتاريخ: 2014/01/05 ضمنتها:

أن قضية إلغاء بطاقات التصويت ينظمها القانون الانتخابي.

وأن الطاعن مطالب بتقديم الأدلة والبراهين على صحة دعواه لأن الأصل هنا صحة النتائج المعلنة من قبل اللجنة.

2-المحكمة :

حيث رأت المحكمة أن مثار النزاع ينصب على مدى صحة بطاقات التصويت التي وضع الناخبون تأشيرتهم فيها على شعار الحزب الذي يختارون بدل وضعها في الخانة الفارغة المخصصة لها.

وحيث إن المادة 31 من المرسوم رقم: 275/ 2012 الصادر بتاريخ: 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية نصت على ما يلي: **تعتبر لاغية وبالتالي لا تعتبر أصواتا معبرا عنها، البطاقات التالية:**

- البطاقات غير المطابقة للنموذج الذي وضعته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في متناول الناخبين

- البطاقات غير المصدقة أو التي صدقها الناخبون بصورة خاطئة

- البطاقات التي تحمل في واجهتها أو مقلوبها علامات مميزة أو مفرطة مثل المحو أو التوقيع أو الكلمات أو علامات التعرف.

- البطاقات الممزقة أو المشطوب عليها أو المبتورة.

حيث إن الفقرة الثالثة من المادة أعلاه ينطبق محتواها على هذه النازلة لكون بطاقات التصويت قد تم تصديقها بصورة خاطئة.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة السابقة نصت على أن توفر أحد الشروط المنصوصة يجعل البطاقات لاغية، ولا تعتبر أصواتا معبرا عنها.

لهذه الأسباب :

وانطلاقا مما تقدم وإعمالا للمواد: 02 ، 150 ، 151 ، 164 ، 209 ، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة 31 من المرسوم رقم: 275/ 2012 الصادر بتاريخ: 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية.

منطوق القــرار

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه.

الرئيس **كاتب الضبط**

المبــدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/24

بتاريخ : 2014/01/09

المادتان 110، 111، من القانون 87/289، المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون 2012/032.

تتعارض وظيفة المستشار البلدي نسبيا مع ممارسة وظيفة مديري المصالح الجهوية للدولة والمؤسسات العمومية، ووكلاء البلديات في الدائرة الانتخابية التي يزاولون فيها عملهم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء / عدل

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم: 2013/74

الطاعن: لائحة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية المترشحة لبلدية مقامة

المحامي: سيد محمد ولد سيد اب

المطعون ضده: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

القرار رقم: 24 /2014

تاريخ النطق به: 09 / 01 /2014

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن شكلا وفي الأصل اعتبار م.د.ف.ص. مفتش البيئة بمقاطعة مقامة في تعارض نسبي مع المنصب المنتخب له طبقا للفقرة 3 من المادة 110 من الأمر القانوني رقم: 289/87 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 2012/032 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012.

بسم الله العلي العظيم

في يوم الخميس الموفق 2014/01/09 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمقرها في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: لي آمادو سيرى رئيسا

ـ وبعضوية السادة المستشارين:

ـ الحاج ولد الطلبه

ـ بكار ولد الناه

- محمد ولد السالك

ـ سيدي ولد ادوه

وبحضور السيد/ أحمد ولد باب مفوض للحكومة.

وبمساعدة ذ/ محمد ولد احجور كاتب الضبط لدى هذه الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار صادر عن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يتعلق بإعلان المستشارين الناجحين ببلدية مقامة.

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتمثل مراحل هذه القضية حسبما هو واضح من مشمولات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ سيد محمد ولد سيد اب لفائدة موكله حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الواصلة لكتابة ضبط هذه الغرفة يوم 2013/12/25، والهادفة إلى طلب إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي بانتخاب السيد م.د.ف.ص. على رأس لائحة الحزب

الجمهوري للديمقراطية والتجديد الفائزة في الانتخابات البلدية على مستوى بلدية مقامة، لتتعهد المحكمة بهذا الموضوع وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا : الإجراءات

حيث أمرت المحكمة بتبليغ العرائض المقدمة من قبل الطاعن إلى الجهة الإدارية المطلوب إلغاء قرارها، وتم ذلك بموجب محضر الإبلاغ الصادر عن كتابة الضبط بتاريخ: 2013/12/26 والمستلم من قبل الجهة الإدارية بتاريخ: 2013/12/26.

وبعد انتهاء أجل الرد تمت إحالة ملف القضية على مفوض الحكومة من أجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية لتتم برمجة القضية ضمن لائحة الملفات المعروضة على غرفة المشورة، وبعدها وضعت في المداولة لينطق فيها بالقرار التالية أسبابه:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث يتعلق الطعن بقرار اللجنة الوطنية المستقلة المعلن لنتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية.

وحيث قدمت عريضة الطعن بتاريخ: 2013/12/25 مدموغة ومرفقة بوكالة رسمية تحمل رأسية وختم وشعار الحزب الطاعن، ومرفقة كذلك بوصل غرامة.

مما يحتم قبول الطعن شكلا لاحترامه الآجال المحددة واستيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

حيث أسس العارض طلب طعنه بالإلغاء لقرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات انطلاقا من أنه كان قد رشح لائحة منافسة للائحة التي على رأسها السيد م.د.ف.ص. الضابط في قوات أمن الغابات وفي نفس الوقت رئيس مصلحة حماية البيئة بمقاطعة مقامة المنتخب على رأس لائحتها البلدية وهو ما يتناقض مع نص المادتين 111 و 112 من الأمر القانوني رقم: 289/87 الصادر بتاريخ: 1987/10/20 المتعلق بالبلديات، لذلك فإن قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات به خرق واضح للقانون.

ب- المطعون ضده :

حيث ردت المطعون ضدها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في رسالتها رقم: 0650 بتاريخ: 2013/11/05 الموجهة إلى المحكمة بأن ما أثاره الطاعن لا ينطبق على هذه الحالة لأن السيد م.د.ف.ص. ضابط في قوات أمن الغابات وليس من أفراد القوات المسلحة ولا من أفراد الأمن الوطني

وهم الذين يفقدون الأهلية المطلقة للانتخاب حسب نص الفقرة 3 من المادة 110 من الأمر القانوني رقم: 289/87.

2-المحكمة :

حيث رأت المحكمة أن مثار النزاع ينصب على الوضعية الوظيفية والإدارية للسيد م.د.ف.ص. ومدى تعارض وظيفته الحالية مع المنصب الانتخابي الذي أعلن فائزا به.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي رقم: 2014/05 بتاريخ: 2014/01/06 القاضي بانتداب أحد قضاتها للقيام بمعاينة لدى وزارة البيئة والتنمية المستدامة المسيرة إداريا للسيد م.د.ف.ص، وذلك للوقوف على حقيقة وضعيته الإدارية الحالية.

وحيث بينت الوزارة هذه الوضعية في مضمون الرسالة رقم: 005 الصادرة بتاريخ: 07 يناير 2014 عن الأمين العام للوزارة التي أفادت بأن السيد م.د.ف.ص. صاحب الرقم المالي: 41589 مهندس اقتصاد ريفي وأنه مفتش البيئة بمقاطعة مقامة منذ سنة 2009 حتى تاريخ توقيع هذه الرسالة.

وحيث إن مفتش البيئة بالمقاطعة هو رئيس مصلحة محلية على مستوى المقاطعة ينطبق عليه الوصف الوارد في حالات التعارض مع تقلد وظائف انتخابية على مستوى دائرته التي يعمل بها لأنه معني بالتسيير الجهوي في عموم الحيز الجغرافي للمقاطعة.

وحيث إن المادة 110 من الأمر القانوني رقم: 289/87 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 2012/032 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012 نصت في فقرتها الثالثة على: "**ومع ذلك فبالنسبة لمديري المصالح الجهوية للدولة والمؤسسات العمومية ووكلاء البلديات فإن المنع من مزاولة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الاجتماعات السياسية لا ينطبق إلا خلال فترات الانتخابات وضمن الولاية القضائية للمنطقة التي يمارسون فيها عملهم**".

وحيث إن المادة 111 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 289/87 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 2012/032 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012 نصت على: **تتعارض وظائف مستشار بلدي مع الوظائف المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 110 أعلاه.**

وحيث إن المادة 112 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 289/87 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 2012/032 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012 نصت على: **أي عضو في مجلس بلدي يقع في واحدة من حالات عدم الأهلية أو التعارض المشار إليها في المادتين: 110 و 111 أعلاه تعتبره سلطة الوصاية مستقيلا بالفعل، إلا في حالة الطعن لدى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا.**

وحيث إن السيد م.د.ف.ص. تنطبق عليه المواصفات الواردة في المواد أعلاه من حيث التعارض النسبي القائم بين وظيفته التي يشغلها حاليا والوظيفة الانتخابية المنتخب من اجلها.

لهذه الأسباب :

نظرا لما تقدم وإعمالا للمواد: 02،63،150،151،163،164،209،211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، والمواد 110، 111 جديدة، 112 جديدة من الأمر القانوني رقم: 87/289 والمعدل بالقانون النظامي رقم: 2012/032 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012.

منطوق القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن شكلا وفي الأصل اعتبار م.د.ف.ص. مفتش البيئة بمقاطعة مقامة في وضعية تعارض نسبي مع المنصب المنتخب له طبقا للفقرة 3 من المادة 110 من الأمر القانوني رقم: 289/87 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 2012/032 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012.

الرئيس **كاتب الضبط**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/25

بتاريخ : 2014/01/12

فوات الطعن في قرار إداري لا يمكن تلافيه بالطعن في قرار إداري منفصل عنه حتى ولو تعلق الأمر بنفس الموضوع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم: 2013/73

الطاعن: لائحة الاتحاد من اجل الجمهورية ببلدية حاسي اهل احمد بشنة

المحامي: ذ/ سيد محمد ولد سيد اب

المطعون ضده: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

القرار رقم: 2014/25

تاريخ النطق به: 2014/01/12

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه.

بسم الله العلي العظيم

في يوم الأحد الموافق 2014/01/12 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمقرها في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: لي آمادو سيرى رئيس الغرفة

وبعضوية السادة المستشارين :

- الحاج ولد الطلبة
- بكار ولد الناه
- محمد ولد السالك
- سيدي ولد الدوه

وبحضور السيد/ أحمد ولد باب مفوض للحكومة.

وبمساعدة ذ/ محمد ولد احجور كاتب الضبط هذه الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار ضمني للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من محتويات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ سيد محمد ولد سيد اب الواصلة لكتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/10/25 والهادفة إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي بمنع سكان قرية لكواوين من ممارسة حقهم الانتخابي في بلدية حاسي اهل احمد بشنة، وتحويلهم إلى بلدية الفلانية، لتتعهد المحكمة بالموضوع وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا : الإجراءات

حيث أمرت المحكمة بتبليغ عريضة الطاعن إلى الجهة الإدارية المطلوب إلغاء قرارها، وتم ذلك بموجب محضر الإبلاغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/12/26، وبعد انتهاء أجل الرد أحيل الملف على مفوض الحكومة من اجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية، لتتم

برمجة القضية ضمن لائحة الملفات المعروضة على غرفة المشورة، ويقام بوضعها في المداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه:

رابعا: من حيث الشكل

حيث وردت عريضة الطعن بالإلغاء على المحكمة مدموغة ومصحوبة بوكالة رسمية موثقة تحمل رأسية وشعار وختم الحزب الطاعن ومرفقة بوصل غرامة، وأشفعت بمذكرة طعن تفصيلية، فهو مقبول شكلا.

ثانيا: من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

قدم الطاعن في عريضة طعنه عدة مآخذ على القرار المطعون فيه، منها:

أن سكان قرية لكواوين ظهرت أسماؤهم على اللائحة الانتخابية في المكتب رقم 16 ببلدية الحاسي، وحرموا من التصويت بحجة أن بطاقات الناخب ظهرت عليها غلطا بلدية الفلانية، ولم يسبق لهم في الماضي أن صوتوا فيها.

أن لجنة الانتخابات ارتكبت خطأ فادحا بحرمانها لهؤلاء السكان من ممارسة حقهم الانتخابي، وهي بذلك مسؤولة عن تقصيرها في هذا المجال وتتحمل تبعاته.

أن اللجنة الانتخابية قد تم إشعارها بهذا الخطإ المرتكب في حق جماعة بعينها.

ب- المطعون ضدها :

وقد ردت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على دعوى الطاعن برسالة تحمل الرقم: 0649 موجهة إلى المحكمة بتاريخ: 2013/12/29 ضمنتها:

أن المكتب 16 موجود في بلدية الفلانية واللائحة الانتخابية وبطاقات الناخب كلها ظهرت عليها بلدية الفلانية، وأن الطاعن يطعن باسم بلدية الحاسي بينما المكتب المذكور في بلدية الفلانية.

2- المحكمة :

حيث رأت المحكمة أن مثار النزاع ينصب على قرار أصدرته لجنة الانتخابات يتعلق بتحديد موقع مكتب انتخابي لسكان قرية لكواوين، وهو ما أدى إلى عدم مشاركتهم في الانتخابات بحجة أنهم تابعون لبلدية الحاسي ولا علاقة لهم ببلدية الفلانية التي ظهرت أسماؤهم ضمن قوائمها الانتخابية.

وحيث إن قرار تعيين المكاتب الانتخابية وتحديد مواقعها الجغرافية وتبعيتها الإدارية كان قد صدر يوم 16 اكتوبر 2013 تاريخ نهاية آخر تمديد للإحصاء الانتخابي، وكان على الطاعنين حينها أن يتأكدوا من مواقعهم الانتخابية.

وحيث إنهم إذا اعتبروا جدلا معذورين وقتها بعدم علمهم أن تصويتهم سيكون في بلدية الفلانية، فإن هذا العذر ينتفي منذ يوم 17 نوفمبر 2013 أسبوعا قبل الشوط الأول من الانتخابات

لأن اللوائح الانتخابية قد تم تعليقها على مكاتب التصويت، وشرعت لجنة الانتخابات في توزيع بطاقات الناخب ووضعها رهن إشارة الناخبين.

وحيث إن الطاعنين حصل لهم العلم يقينا حين تنظيم الشوط الأول من الانتخابات، وهو ما يؤكده تظلمهم الموجود طي الملف والمؤرخ ب2013/11/26.

وحيث إن القرار المطعون فيه أمام المحكمة قد فات محله، ولا يمكن ربطه حاليا بقرار إعلان نتائج الشوط الثاني من الانتخابات، لأن كلا القرارين مستقل عن الآخر، فالقرار الأول يتعلق بتحديد وإعلان وتسمية المكاتب الانتخابية، والقرار الثاني يتعلق بإعلان نتيجة الشوط الثاني من الانتخابات البلدية.

وحيث إن المادة 2 من القانون النظامي رقم 2012/027 الصادر بتاريخ 2012/04/12 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نصت على أن اللجنة تتوفر على كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق على الملف الانتخابي ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج.

وحيث إن المادة 117 من الأمر القانوني رقم: 87/289 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون النظامي رقم 2012/032 الصادر بتاريخ 2012/04/12 نصت على أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تسهر على صحة العمليات الانتخابية وحسن سيرها وتنظيم مكاتب التصويت وعمليات الفرز وتعلن النتائج.

لهذه الأسباب :

وانطلاقا مما تقدم وإعمالا للمواد: 02 ، 150 ، 151 ، 164 ، 209 ، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة 2 من القانون النظامي رقم 2012/027 الصادر بتاريخ 2012/04/12 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمادة 117 من القانون النظامي رقم 2012/032 المعدل للأمر القانوني رقم: 87/289 المنشئ للبلديات.

منطوق القــرار

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه.

الرئيــس **كاتب الضبط**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/30

بتاريخ : 2014/01/13

- المادة 39 من المرسوم رقم 2012/275.

- الطعن الانتخابي بإلغاء النتيجة لا يمنع المحكمة العليا من العدول عن الاستجابة لطلب الإلغاء إلى تعديل النتائج دون إلغائها بناء على ما تتوصل له من نتائج البحث في القضية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم: 83/2013

الطاعن: لائحة الاتحاد من اجل الجمهورية ببلدية ام افنادش

المحامي: ذ/ سيد محمد ولد سيد اب

المطعون ضده: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

القرار رقم: 2014/30

تاريخ النطق به: 2014/01/13

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا وفي الأصل تصحيح النتائج في المكتب رقم: 06 ببلدية ام افنادش للشوط الثاني من الانتخابات البلدية على نحو ما يلي: البطاقات اللاغية: 6، البطاقات المحايدة :2، الاتحاد من اجل الجمهورية: 211 صوتا، الحراك الشبابي من اجل الوطن: 38 صوتا.

بسم الله العلي العظيم

في يوم الاثنين الموافق2014/01/13 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمقرها في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: لي آمادو سيرى رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

- الحاج ولد الطلبة
- بكار ولد الناه
- محمد ولد السالك
- سيدي ولد الدوه

وبحضور السيد/ احمد ولد باب مفوضا للحكومة.

وبمساعدة ذ/ محمد ولد احجور كاتب الضبط لدى هذه الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية لبلدية ام افنادش التابعة لمقاطعة النعمة، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

أولا : المراحل التي مرت بها هذه القضية

تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من مشمولات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ سيد محمد ولد سيد اب الواصلة لكتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/12/29 والهادفة إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية لبلدية ام افنادش التابعة لمقاطعة النعمة، لتتعهد المحكمة بالموضوع وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا : الإجراءات

حيث أمرت المحكمة بتبليغ عريضة الطاعن إلى الجهة الإدارية المطلوب إلغاء قرارها، وتم ذلك بموجب محضر الإبلاغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/12/30، وبعد انتهاء أجل

الـرد أحيل الملف على مفوض الحكومة من اجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية، لتتم برمجة القضية ضمن لائحة الملفات المعروضة على غرفة المشورة، ويقام بوضعها في المداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث وردت عريضة الطعن بالإلغاء إلى المحكمة في الأجل وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة رسمية موثقة تحمل رأسية وشعار وختم الحزب الطاعن ومرفقة بوصل غرامة، مما يحتم قبول الطعن شكلا لاستيفائه كافة الشروط والإجراءات المطلوبة.

ثانيا: من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

قدم الطاعن في عريضته الفاتحة للدعوى عدة مآخذ على القرار المطعون فيه، منها:

أن النتائج التي تم إعلانها رسميا غير صحيحة ومخالفة لما حصل نتيجة الفرز.

أن المكتب رقم: 6 لم تعلن نتيجته الحقيقية والمثبتة في المحضر الخاص به، وإنما أعلنت بصفة مغايرة ومقلوبة، إذ أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات أن الاتحاد من اجل الجمهورية حصل على 36 صوتا في حين أنه حصل على 217 صوتا، وأعلنت أن الحراك الشبابي من اجل الوطن حصل على 217 صوتا في حين أنه حصل حقيقة على 36 صوتا فقط.

أن ممثلي اللائحة الطاعنة لم يسمح لهم بوضع ملاحظاتهم على محاضر النتائج.

ب- المطعون ضده :

وقد ردت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على دعوى الطاعن برسالة تحمل الرقم: 005 موجهة إلى المحكمة بتاريخ: 2014/01/05 ضمنتها:

أن الطاعن لم يقدم دليلا على صحة دعواه، وأن النتائج سجلت في المحاضر ووقعها رئيس المكتب وأعلنت باعتراف الطاعن.

2-المحكمة :

حيث رأت المحكمة أن مثار النزاع ينصب على التناقض الفارق بين النتائج الرسمية المعلنة من قبل اللجنة المستقلة وما ادعاه الطاعن من أرقام حصلت عليها كل لائحة مترشحة على حدة في المكتب رقم: 6. وهو ما طلبت اللجنة المستقلة في ردها على حجج الطاعن ضمن المذكرة التي وجهتها إلى المحكمة تجاهله من قبل المحكمة لعدم تقديم أدلة عليه.

- وحيث إن المحكمة أصدرت قرارها التمهيدي رقم:2014/13 القاضي بتعيين رئيس محكمة ولاية الحوض الشرقي لإجراء معاينة بإعادة فرز صندوق الاقتراع رقم: 06 في بلدية أم افنادش بمقاطعة النعمة للوقوف على حقيقة ما أثاره الطاعن في دعواه.

- وحيث إن المعاينة تم إنجازها ووردت نتيجتها إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا من قبل رئيس محكمة ولاية الحوض الشرقي بالمحضر الصادر بتاريخ: 2014/01/11 في تقرير مفصل.

- وحيث توصلت المعاينة إلى الحصيلة التالية:

- حصل الاتحاد من اجل الجمهورية على: 211 صوتا في المكتب رقم: 06،

- وحصل الحراك الشبابي من اجل الوطن على: 38 صوتا في المكتب رقم: 06، وكان مجموع البطاقات اللاغية: 06، ومجموع الأصوات المحايدة: 01.

- وحيث إنه بالرجوع إلى ما توصلت إليه المعاينة تكون اللائحتان المترشحتان في الشوط الثاني لبلدية ام افنادش قد حصلتا على النتائج النهائية التالية:

- لائحة الاتحاد من اجل الجمهورية: 2666 صوتا

- لائحة الحراك الشبابي من اجل الوطن: 3537 صوت

وحيث إن عدد المسجلين في هذه البلدية: 7164 ناخبا، وعدد المصوتين: 6358، وعدد البطاقات اللاغية: 106 بطاقة، وعدد الأصوات المحايدة: 46 أصوات، الأصوات المعبر عنها: 6252 صوتا، والقاسم الانتخابي: 329 لأن عدد مستشاري البلدية: 19 مستشارا.

وحيث إن ما توصلت إليه المعاينة مخالف لنتيجة اللوائح المترشحة في الشوط الثاني لبلدية ام افنادش التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، وهي: الاتحاد من اجل الجمهورية: 2491 صوتا، الحراك الشبابي من اجل الوطن: 3716 صوتا، البطاقات اللاغية: 102 بطاقة، الأصوات المحايدة: 49 صوتا، الأصوات المعبر عنها: 6256 صوتا، القاسم الانتخابي: 329

وحيث إن المادة 39 من المرسوم رقم: 275/ 2012 الصادر بتاريخ: 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية نصت على ما يلي: **يجوز لكل وكيل لائحة أن يطالب بإلغاء الانتخابات، على أساس نتائج الانتخابات المبلغة طبقا للنصوص من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمام المحكمة العليا التي يجب أن تبت في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من استلام الطعن**.

لهذه الأسباب :

وانطلاقا مما تقدم وإعمالا للمواد: 02 ، 150 ، 151 ، 164 ، 209 ، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة 39 من المرسوم رقم: 275/ 2012 الصادر بتاريخ: 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية.

منطوق القــرار

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا فـي غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا وفي الأصل تصحيح النتائج في المكتب رقم: 06 ببلدية ام افنادش للشوط الثاني من الانتخابات البلدية على نحو ما يلي: البطاقات اللاغية: 6، البطاقات المحايدة :2، الاتحاد من اجل الجمهورية: 211 صوتا، الحراك الشبابي من اجل الوطن: 38 صوتا.

الرئيس **كاتب الضبط**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/31

بتاريخ : 2014/01/15

- المادة 39 من المرسوم رقم 2012/275.

- الطعن الانتخابي بإلغاء النتيجة لا يمنع المحكمة العليا من العدول عن الاستجابة لطلب الإلغاء إلى تعديل النتائج دون إلغائها بناء على ما تتوصل له من نتائج البحث في القضية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم: 84/2013

الطاعن: لائحة التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ببلدية الدفعة

المحامي: ذ/ الشيخ ولد باه الداه

المطعون ضده: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

القرار رقم: 2014/31

تاريخ النطق به: 2014/01/15

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا وفي الأصل اعتبار البطاقات المكتوب على مقلوبها في الشوط الثاني من الانتخابات البلدية في المكتب رقم: 7 ببلدية الدفعة التابعة لمقاطعة الطينطان، والبالغة 115 بطاقة بالنسبة لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، و 111 بطاقة بالنسبة لحزب التجمع الوطني للاصطلاح والتنمية بطاقات لاغية طبقا للمادة: 31 من المرسوم رقم: 2012/275 في فقرتها الثالثة، ورفض باقي الطلبات.

بسم الله العلي العظيم

في يوم الأربعاء الموافق 2014/01/15 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمقرها في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: لي آمادو سيرى رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين :

- الحاج ولد الطلبة
- بكار ولد الناه
- محمد ولد السالك
- سيدي ولد الدوه

وبحضور السيد/ احمد ولد باب مفوض للحكومة.

وبمساعدة ذ/ محمد ولد احجور كاتب الضبط لدى هذه الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية لبلدية الدفعة، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من مشمولات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ الشيخ ولد باه الداه الواصلة لكتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/12/26، والهادفة إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية لبلدية الدفعة، لتتعهد المحكمة بالموضوع وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا : الإجراءات

حيث أمرت المحكمة بتبليغ عريضة الطاعن إلى الجهة الإدارية المطلوب إلغاء قرارها، وتم ذلك بموجب محضر الإبلاغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/12/26، وبعد انتهاء أجل الرد أحيل الملف على مفوض الحكومة من اجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية، لتتم برمجة القضية ضمن لائحة الملفات المعروضة على غرفة المشورة، ويقام بوضعها في المداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث وردت عريضة الطعن بالإلغاء إلى المحكمة في الأجل وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة رسمية موثقة ومرفقة بوصل غرامة، وأشفعت بمذكرة طعن، مما يحتم قبول الطعن شكلا لاستيفائه كافة الشروط والإجراءات المطلوبة.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

قدم الطاعن في عريضته الفاتحة للدعوى عدة مآخذ على القرار المطعون فيه، منها:

أن مبدأ الحفاظ على سرية التصويت وسلامته من أي تأثير أو غش قد تم خرقه بكتابة الأسماء على بطاقات التصويت في المكتبين رقم: 7 و 12.

وأن عدد المصوتين في المكتب 12 قد زاد ب 18 صوتا على عدد الأصوات المعبر عنها والمدونة في محضر الفرز، وهو ما يبطل ويلغي نتائج هذا المكتب.

وأن أحد أعضاء المكتب 12 قد تم ضبطه متلبسا بعدة حالات من تسريب بطاقات إضافية إلى الصندوق.

وأنه قد تم فقدان العديد من البطاقات على الدفاتر، وخاصة دفتر البلدية مقارنة بدفتر النواب، مما يدل على مستوى التزوير الذي كان المكتب 12 مسرحا له.

وأن ممثل اللائحة الطاعنة لم يسمح له بوضع ملاحظاته على محضر نتيجة المكتب 12.

ب- المطعون ضدها :

وقد ردت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على دعوى الطاعن برسالة تحمل الرقم: 0648 موجهة إلى المحكمة بتاريخ: 2013/12/29 ضمنتها:

أنه في حال ثبوت دعوى الطاعن فيما يتعلق بزيادة بطاقات التصويت على عدد المسجلين، وكذا كتابة الأسماء على بعض البطاقات، فإن اللجنة تفوض المحكمة لتتخذ ما تراه قانونيا في هذا الشأن، وأما باقي الطلبات فان الطاعن لم يقدم دليلا على صحة دعواه فيها.

2- المحكمة :

حيث رأت المحكمة أن مثار النزاع ينصب على التناقض بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد البطاقات الموجودة في صندوق المكتب رقم 12، وكذا كتابة أسماء الناخبين على بطاقات التصويت في المكتب 7 حسب دعوى الطاعن. وحيث إن المحكمة أصدرت قرارها التمهيدي رقم: 2014/01 القاضي بتعيين رئيس محكمة ولاية الحوض الغربي لإجراء معاينة بإعادة فرز صندوقي الاقتراع رقم: 07 و 12 في بلدية الدفعة بمقاطعة الطينطان للوقوف على حقيقة ما أثاره الطاعن في دعواه.

- وحيث إن المعاينة تم إنجازها ووردت نتيجتها إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا من قبل رئيس محكمة ولاية الحوض الغربي بالمحضر الصادر بتاريخ: 2014/01/12 في تقرير مفصل.

- وحيث توصلت المعاينة إلى الحصيلة التالية:

في المكتب رقم: 7 كان عدد المصوتين 265،

- حصل الاتحاد من اجل الجمهورية على: 130 صوتا، تلغى منها 115 بطاقة مكتوب على مقلوبها بالقلم أسماء المصوتين وتبقى 15 بطاقة صحيحة.

- وحصل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية على: 122 صوتا، تلغى منها 111 بطاقة مكتوب على مقلوبها بالقلم أسماء المصوتين وتبقى11 بطاقة صحيحة، وكان مجموع البطاقات اللاغية: 11، ومجموع الأصوات المحايدة: 02، وبذلك تكون لائحة الاتحاد من اجل الجمهورية قد حصلت على 15 صوتا، وحصلت لائحة التجمع الوطني للإصلاح والتنمية على 11 صوتا في المكتب 7.

وفي المكتب رقم: 12 كان عدد المصوتين 341،

- حصل الاتحاد من اجل الجمهورية على: 240 صوتا،

- وحصل حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية على: 97 صوتا، وكان مجموع البطاقات اللاغية: 02، ومجموع الأصوات المحايدة: 02.

وحيث إن المادة 31 من المرسوم رقم: 275/ 2012 الصادر بتاريخ: 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية نصت على ما يلي: **تعتبر لاغية وبالتالي لا تعتبر أصواتا معبرا عنها، البطاقات التالية:**

- **البطاقات غير المطابقة للنموذج الذي وضعته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في متناول الناخبين**
- **البطاقات غير المصدقة أو التي صدقها الناخبون بصورة خاطئة**
- **البطاقات التي تحمل في واجهتها أو مقلوبها علامات مميزة أو مفرطة مثل المحو أو التوقيع أو الكلمات أو علامات التعرف.**
- **البطاقات الممزقة أو المشطوب عليها أو المبتورة.**

وحيث إنه بالرجوع إلى ما توصلت إليه المعاينة تكون اللائحتان المترشحتان في الشوط الثاني لبلدية الدفعة قد حصلتا على النتائج النهائية التالية:

- الاتحاد من اجل الجمهورية: 2088 - 115 = 1973 صوتا

- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية: 2061 - 111 = 1950 صوتا

وحيث إن المادة 39 من المرسوم رقم: 275/ 2012 الصادر بتاريخ: 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية نصت على ما يلي: **يجوز لكل وكيل لائحة أن يطالب بإلغاء الانتخابات، على أساس نتائج الانتخابات المبلغة طبقا للنصوص من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمام المحكمة العليا التي يجب أن تبت في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من استلام الطعن.**

لهذه الأسباب

وانطلاقا مما تقدم وإعمالا للمواد: 02 ، 150 ، 151 ، 164 ، 209 ، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادتان: 31 و 39 من المرسوم رقم: 275/ 2012 الصادر بتاريخ: 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية.

منطوق القــرار

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا فـي غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا وفي الأصل اعتبار البطاقات المكتوب على مقلوبها في الشوط الثاني من الانتخابات البلدية في المكتب رقم: 7 ببلدية الدفعة التابعة لمقاطعة الطينطان، والبالغة 115 بطاقة بالنسبة لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، و 111 بطاقة بالنسبة لحزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية بطاقات لاغية طبقا للمادة: 31 من المرسوم رقم: 2012/275 في فقرتها الثالثة، ورفض باقي الطلبات.

الرئيس **كاتب الضبط**

الفرع التاسع :
قـــرارات الغـــرفـة التجـــاريـــة
(الأصـــــل)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/12

بتاريخ : 2014/06/23

- المادة 204/91 فقرة 6 من ا.م.ت.ا.

- تكييف العقود التجارية بين الطرفين مسألة يرتبط الحسم فيها وتقديرها بالمحكمة لتعلقها بنقاط قانونية تدخل ضمن معارف القاضي ولا يؤول النظر فيها للخبرات.

- الحكم بالتعويض ينبغي أن يؤسس على نحو يحصل فيه الانسجام بين الحيثيات والمنطوق، لا أن يتوصل لنتيجة منبئة عن مسبباتها وإلا كان القرار ناقص التعليل.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف . إخاء . عدل

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

الملف رقم :2013/29 الطاعن :شركة نورد ميلكNORD-MILCK يمثلها مكتب بتاح و صالح . المطعون ضده : شركة سيركس SIREX يمثلها ذ/ إسماعيل ولد جمال . القرار رقم :2014/12 الصادر بتاريخ 2014/06/23 منطوقه : **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه،وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.**	بسم الله العلي العظيم في يوم الثلاثاء الموافق 2014/02/25 عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية في قاعة جلساتها بقصر المحكمة العليا وهي مشكلة على النحو التالي : حيمده ولد الأمين رئيسا . يسلم ولد ديد ي مستشارا . محمد سيديا ولد محمد محمود مستشارا . الصوفي انكياباه مستشارا . القاسم ولد فال مستشارا وبحضور السيد محمد ولد عمارو، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة . بمساعدة ذ/ محمد يسلم ولد خالد، كاتب الضبط الأول بالنيابة كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في جملة من القضايا والتي من بينها القضية رقم 2013/29 المشمول فيها كل من:

. شركة نورد ميلك NORD-MILCK يمثلها الأستاذان/ بتاح وصالح من جهة .

. شركة سيركس SIREX يمثلها الأستاذ إسماعيل ولد جمال من جهة أخرى .

أولا المراحل التي مرت بها القضية :

نشرت هذه القضية أمام المحكمة التجارية بانواكشوط فأصدرت فيها حكمها رقم 2011/34، بتاريخ 2011/03/16، القاضي بالاختصاص وبرفض طلب شركة سيركس ضد شركة نوردميلك الألمانية ، المتعلق بطلب التعويض عن فسخ عقد التمثيل وتوزيع البان روز في موريتانيا ، ليتم الطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط التي بتت فيه هي الأخرى بقرارها رقم 2013/32 الصادر بتاريخ 2013/05/21 والذي قررت فيه قبول الاستئناف شكلا وأصلا والحكم بمبلغ (1.239.729) أورو، لصالح شركة سير كس ضد شركة نورميلك، وهو القرار محل الطعن بالنقض حاليا.

ثانيا : الإجراءات

تعهدت هذه الغرفة في القضية بموجب محضر الطعن رقم 2013/31 بتاريخ 2013/06/12، المعد من طرف كتابة ضبط مصدرة القرار بناء على عريضة تقدم بها مكتب بتاح وصالح باسم شركة نورد ملك والذي أردف ذلك بوصل تأمين الغرامة وبمذكرة طعن وصلت هذه الغرفة بتاريخ 2013/08/07 ، وتم الرد عليها بمذكرة جوابية وصلت هي الأخرى بتاريخ 2013/10/06.

ـ وبتاريخ 2014/02/25 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة وهي في الجلسة العلنية حيث بدأت القضية بتلاوة للتقرير من طرف معده المستشار محمد سيديا ولد محمد محمود، وإبداء الأطراف ملاحظاتهم حوله ، ثم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة حيث تمسك بطلباته المكتوبة ثم جعلت القضية في المداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم 2014/06/23 وهو ما تم بالفعل.

ثالثا : من حيث الشكل

إن الطعن جاء مستكملا جميع الأشكال القانونية المحددة في المواد: 205 وما بعدها من ق.ا.م.ت.ا. فهو بذلك متحتم القبول شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ . الطاعنة: شركة نورميلك

تتلخص مآخذ الطاعنة على القرار كما ضمنتها في مذكرتها التعقبية في:

ـ أنه لا يوجد أي عقد إطار للتمثيل والتوزيع بينها وبين المدعية ، سيركس بالمفهوم القانوني للكلمة، أي بمعنى اتفاق مبدئي يمهد لإبرام عقود تطبيقية لاحقة له.

ـ عدم اختصاص المحكمة التجارية في انواكشوط طبقا للشرط الواضح المانح للاختصاص القضائي الوارد في المادة 09 من العقود الخاصة المبرمة بين الطرفين الذي يعطي الاختصاص لمحكمة ابريمن بألمانيا ، والعقد شريعة المتعاقدين ، والقانون الموريتاني يدخله في الاستثناء الوارد في المادة 33 من ق.إ.م.ت.إ، خاصة أنهما شركتان تجاريتان ، والغريب كون القرار الطعين لم يول هذا الدفع أي اهتمام أو نقاش.

ـ أن دعوى سيركس متقادمة إذا ما تم تأسيسها على أساس عقد التمثيل طبقا للمادة 385 ف 3 من ق.أ.ع التي تجعلها تتقادم بمرور سنة واحدة.

ـ أن الضرر مفتعل وإثباته منعدم ، وأسس التعويض غير متوفرة.

ـ أن القرار الطعين معيب بالغموض والتناقض في مقتضياته .

ـ التمادي في قصد غموض القرار وعدم تسبيبه .

ـ تجاوز القرار للشكل القانوني للحيثيات والمنطوق.

ـ عدم إتباعه للمقياس والمعيار القانوني لتحديد الضرر وقياسه.

ب . المطعون ضدها : شركة سيركس.

لقد رد الأستاذ إسماعيل ولد جمال لصالح موكلته في مذكرته بطلب رفض الطعن شكلا لعدم توكيل المحامي وبتثمين واعتماد ما تأسس عليه القرار المطعون فيه.

وخلاصة هذه المذكرة ما يلي:

ـ أن الطعن وقع بصورة غير صحيحة شكلا، ذلك أن توكيل المحامي الوحيد الموجود في الملف وقت القيام بالطعن ينحصر موضوعه في توكيل الأستاذ محمد محمود ولد محمد صالح، لتمثيل الطاعنة أمام المحكمة التجارية وهذه الوثيقة لا تمنح الصفة لمكتب المحاماة أمام المحكمة العليا ، وفي ذلك خرق للمواد 832 من ق.أ.ع و 63 من ق.إ.م.ت.إ. والمادة 2 من القانون المذكور حول الصفة التي هي من النظام العام ولا يجوز تجاوزها لذا يتعين رفض الطعن شكلا طبقا للمادة 221 من ق.إ.م.ت.إ.

ـ أن العلاقة التجارية بين الشركتين تعود إلى سنة 1998 وشملت توزيع مادة لبن روز ومراقبة الجودة وتعبئة الكرتون وإتلاف الكميات الفاسدة من المادة بعد سحبها من السوق وترويج المنتج ، وعلى ذلك تشهد المراسلات اليومية بين الطرفين.

ـ أن حكم المحكمة التجارية تحصن فيما يتعلق بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق بمجرد عدم استئنافه من طرف الطاعنة ، ولم تعد ممكنة إثارة هذا الموضوع بعد، طبقا للمادة 179 من ق.إ.م.ت.إ والمادة 12 من القانون المذكور.

ـ أن ما جاء كأساس للطعن يتميز بعدم الدقة في تحديد موجبات النقض، فالقرار متناسق مع طبيعة دعوى سيركس ولا تناقض في مقتضياته ذلك أنه ينصب على وضع حد لعلاقة تجارية منذ سنة 1998 مبنية على عقود حصرية منذ 2002 بين الموزعين الثلاثة التي تعتبر سيركس هي الموزع الرئيسي من بينهم بنسبة 55% من المنتوج الموزع، وعليه تكون أسس الطاعنة ضعيفة.

ـ أن تأويل القرار عند إحالته على المادة 1232 من.م.ت. لم يكن سيئا فقطع العلاقة التجارية فجأة دون سابق إنذار ألحق أضرارا بينة بموكلته وافقدها نصيبها من توزيع هذه المادة التي طورتها وساعدت في إدخالها في العادات الغذائية في البلاد ، والتوزيع يختلف عن البيع ، واستناد القرار إلى حكم أجنبي يعتبر سابقة حميدة تدخل في تحصين القرار.

ـ أن الرد على عدم إتباع المقياس والمعيار القانوني لتحديد الضرر وقياسه يكفي منه كون المادة 280 تمنح سلطة تقديرية للمحكمة في تحديد الضرر مستعينة على ذلك بالخبرة وعريضة سيركس الفاتحة للدعوى وحجم الأعمال دون مبالغة في المبلغ.

ـ أن القرار لم يتجاوز الشكل القانوني بل قبل الاستئناف شكلا ، وقضى في الأصل بالتعويض المذكور، والقرار جاء مؤسسا وكان متماسكا وعادلا.

وعليه يلتمس رفض الطعن شكلا وأصلا لعدم تأسيسه.

2- المحكمــة

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

- بعد أن أطلعت المحكمة على وثائق القضية ، وخاصة القرار الطعين وما أدلى به الطرفان في مذكرتيهما.

ـ وحيث إن الطاعن أثار في مذكرته سببين من أسباب النقض اشتمل عليهما القرار الطعين وهما:

ـ قصور التسبيب.

ـ مخالفة القانون.

وهمـا مطعنـان واردان ، إذ القـرار الطعـين خصـص حيزا كبيرا مـن مناقشـته لنـوع العلاقـة التجارية بين الطرفين، والحديث عـن الضـرر من حيث نوعـه، والتعويض المترتب على الإخلال بالعقد وفسخـه ، دون أن يوضح كيفيـة توصله إلى نتيجة قضائه بالمبلغ المحكوم به على الطاعنة بحيث ترتب عـن ذلـك عـدم انسجام بين حيثياتـه ومنطوقـه فلـم يـول القـرار الطعـين أي اهتمـام لتسـبيب منطوقه ، وكيفية احتساب وتقدير المبلغ المحكوم به ، وهو ما جعله ناقص التسبيب قاصرا في تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالوقائع المعروضة عليه بطريق تمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون وهي حالة من الحالات التي توجب النقض المنصوصة بالفقرة 6 من المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا. ثم إن القرار الطعين من جهة أخرى ـ وهو المطعن الثاني الذي اشتمل عليه القرار الطعين وأثاره الطاعن ـ قد وقع في خروقات قانونية واضحة نذكر منها:

ـ أنه أورد في معرض حديثه عن الخبرة القضائية التي أعدها الخبير بحكم تمهيدي من مصدرة القرار الطعين "أكدت وجود العلاقة التجارية بين الطرفين "... وهي خدمات أكدت المستندات المقدمة في الخبرة من طرف العارضة على وجودها" وهي أمور تتعلق بتكييف العقود التجارية بين الطرفين يرتبط الحسم فيها وتقديرها بالمحكمة على أساس وثائق القضية المدلى بها من الأطراف وتعتبر من صميم العمل القضائي في هذه الدعوى ، وهو ما كان على القرار الطعين معالجته وتوضيحه على أسس قانونية واضحة دون الإعراض عنه وتكليف الخبير بالقيام به إذ لا يعتبر ذلك خارجا عن معارف القضاة التي نصت المادة 91 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على إمكانية اللجوء في ذلك إلى الخبراء ، علما بأن ما يتوصل إليه الخبير في هذا المجال ـ وغيره ـ ليس ملزما للمحكمة وعليها مناقشته وتوضيح مدى سلامته ، ووجه أخذها به والجوانب القانونية المؤسسة لذلك بدل الاعتماد عليه والتسليم به واستعراضه في صلب القرار الطعين باعتباره مسلمة قانونية لا مناكرة فيها وعلى المحكمة الأخذ بها.

هذا ما كان على القرار الطعين مراعاته ونقاشه والتركيز عليه في حيثياته حتى يتأسس على أسس قانونية صلبة ، وتنسجم حيثياته مع ما قضى به في منطوقه ، وكان الإخلال به مطعنا

جوهريا استحق بموجبه النقض والإحالة على تشكيلة مغايرة لأخذ هذه المآخذ في الاعتبار عند البت من جديد في هذه الدعوى حتى تتلافى ما أخلت به سابقتها.

لهذه الأسباب :

واعتمادا على المواد: 203 و204 وما بعدهما في بابهما والمواد: 91 وما بعدها من ق.إ.م.ت.إ.

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/16

بتاريخ : 2014/07/13

- إلغاء محكمة الاستئناف لحكم الدرجة الأولى دون مناقشة الأسباب التي بني عليها ببيان نقاط عدم تأسيسها والاستعاضة عن ذلك بأقوال مجملة يجعل القرار اللاغي منعدم التسبيب.

- عدم مناقشة حجج الأطراف والرد على طلباتهم موجب للنقض طبقا للمادة 204 من ق إ.م.ت..إ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف- إخاء- عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

الملف رقم : 03 /2014

- الطاعن : م.ف.ن.

يمثله ذن/ : الكتاب ولد المختار ويربه ولد احمد صالح

المطعون ضده: البنك الوطني الموريتاني

ممثلا بالأستاذ : إدوم ولد ختار

القرار رقم : 2014/16

الصادر بتاريخ : 2014/07/13.

المنطوق :

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما اختلت به سلفها .

بسم الله العلي العظيم

في يوم الخميس الموافق 2014/04/01، عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية في قاعة جلساتها بقصر المحكمة العليا وهي مشكلة على النحو التالي :

حميده ولد محمد الأمين، رئيسا

يسلم ولد ديدي مستشارا

- **محمد سيديا ولد محمد محمود،** مستشارا

- **الصوفي ولد انكياباه،** مستشارا

- **القاسم ولد فال** مستشارا

وبحضورالسيد **محمد ولد عمارو**، نائب المدعي العام لدي المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة .

وبمساعدة الأستاذة/ آسية بنت محمد عبد الرحمن كاتبة الضبط الأولى بالغرفة، كاتبة للجلسة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المتعلقة بالأصل والتي من بينها القضية رقم 2014/03، المشمول فيها كل من :

- م.ف.ن. ممثلا بالأستاذين الكتاب ولد المختار ويربه ولد أحمد صالح من جهة.
- البنك الوطني لموريتانيا ممثلا بالأستاذ إدوم ولد ختار من جهة أخرى.
- وبتاريخ 2014/07/13، أصدرت فيه القرار الآتي :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية :

بعد نشوب النزاع بين المدعي م.ف.ن. والمدعى عليه البنك الوطني لموريتانيا حول المديونية التي تضمنها الاتفاق بين الطرفين سنة 2006، والتي رهن بموجبها عقاراته الأربعة ضمانا لتلك المديونية بشروط معينة تمسك المدعى عليه بصحتها وطالب المدعى ببطلانها وبعد رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بانواكشوط أصدرت هذه الأخيرة الحكم رقم 2013/38 بتاريخ 2013/11/05، ببطلان ابروتكول الاتفاق بين الطرفين والمتعلق بالعقارات الأربعة وصحته في عقارين أخيرين وابطال شرط

تملكهما والتنازل عنهما وهو الحكم الذي ألغته الغرفة التجارية بمحكمةالاستئناف بانواكشوط جزئيا فيما يتعلق بابروتكول الاتفاق وتأكيده فيما سوى ذلك بقرارها رقم 2013/60، بتاريخ 2013/10/30، وهومحل الطعن بالنقض.

ثانيا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن من ذي صفة وفي الآجال ووفق الشروط والأشكال القانونية فهو مستوجب القبول شكلا.

ثالثا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

الطاعن :

تقدم ممثلا الطاعن الاستاذان الكتاب ولد المختار ويربه ولدأحمد صالح بمذكرة طعن تضمنت ما يلي :

- استيفاء الطعن للأشكال القانونية الواردة في المواد ذات الصلة من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مما يوجب قبوله شكلا.

- خرق القرار الطعين لبعض بنودالمادة 204 من ق، إ، م، ت، إ , على النحو التالي:

- خرق القانون وسوء تطبيقه حيث خرق المادة 2 من ق، إ، م، ت، إ، التي تنص على إلزامية البت في طلبات الأطراف دون أن تعدل عنها، بخلاف ما ذهب إليه القرار الطعين من تعديل طلبات المستأنف – المصرف- المتعلقة بالبطلان دون الإبطال.

كما خرق المادة 81 من نفس القانون التي توجب تعليل الأحكام القضائية وتسبيبها، إذ القرار الطعين خال من التعليل والتسبيب.

- خرق المادتين 1038 و 1043 من ق، إ، ع، وإساءة تطبيقهما حيث نص على ان النصوص المنطبقة على الموضوع هي نصوص القانون التجاري، وقانون تحصيل الديون المصرفية، ثم اعتمد على النصين المذكورين أعلاه وهما من قانون الالتزامات والعقود.

- انعدام التسبيب وقصوره وتحريف الوقائع : وذلك يظهر من خلال قول القرار الطعين أن الطاعن اقترض مبلغ 120 مليون في حين أن مبلغ القرض 170 مليون موزعة في الاتفاق بالإضافة إلى قوله إن الاتفاق بين الطرفين موثق لدى موثق العقود، بينما هو مودع لدى الموثق من طرف البنك وفي غياب الطاعن.

- كما ورد فيه أن العقارات قدمت كرهن بينما يعتبر البنك أنها ملك له.

- ورد في القرار الطعين أن محكمة الدرجة الأولى اولت النصوص المنطبقة على النازلة تاويلا في غير محله لكون الأمر يتعلق بالقانون التجاري وتحصيل الديون المصرفية وهذا تناقض.

- ورد في القرار الطعين إن الاتفاقيات ملزمة لأصحابها وأن العقد شريعة المتعاقدين بغض النظر عن المشروعية،وهذا مخالف للنصوص المتعلقة بمشروعية المحل والسبب في العقود وبطلان الالتزامات وإبطالها المكرسة في مدونة الإلتزامات والعقود.

- البت فيما لم يطلب : إذ أن القرار الطعين بت فيما لم يطلب منه وبت فيما لم يبت فيه الحكم المستأنف إذ أن حكم الدرجة الأولى حكم ببطلان الاتفاق بين الطرفين والمستأنف –المصرف- طالب بإلغاء البطلان المحكوم به والقرار محل الطعن قضي بإلغاء الإبطال الذي لم يتضمنه الحكم المستأنف وهوما يجعله قد بت فيما لم يطلبه أي من الأطراف وعليه –يضيف الطاعن- فالقرار الطعين يستحق النقض لوقوعه في عدم التسبيب وقصوره وبالبت فيما لم يطلب وهما حالتا النقض الواردتان في الفقرتين 6 و 7 من المادة 204، من ق. إ. م. ت. إ. مطالبا بنقض القرار محل الطعن بقبول طعنه الجزئي المتعلق بإبطال ابروتكول الاتفاق وإحالة القضية إلى محكمة مختصة لتحديد المطالبة بدقة او إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما وقعت فيه سلفها.

ب- أما المطعون ضده : فلم نعثر له على مذكرة جوابية في الملف.

اما السيد المدعى العام فقد طالب بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة على النازلة.

2- المحكمة :

حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه اشتمل على عيبين يوجب كل واحد منهما نقضه وهما :

1- عدم التسبيب لأنه لم يناقش النصوص الشرعية والقانونية التي ساقها الحكم المستأنف فلم يتضمن أية ردود على ما أثاره حكم محكمة الأصل بخصوص بطلان الاتفاق بين الطرفين لتضمينه بيع الثنيا وشرط تملك الرهن عند عدم وفاء المدين وغير ذلك من النقاط التي أثارتها محكمة الأصل في حكمها موضوع الاستئناف، فكان على القرار الذي بت في الاستئناف أن يناقش جميع ما أثاره هذا الحكم ويرد عليه ردودا واضحة تمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، أما مجرد إيراد نصوص قانونية عامة، (العقد شريعة المتعاقدين) فهذا ليس تعليلا ولا تسبيبا قانونيا كافيا لأن ذلك مبدأ عام تردعليه الكثير من القيود التي تحكم العقود بصفة عامة وعدم التقيد بها يمكن أن يعرضه للبطلان أو الإبطال حسب الحالات.

2- عدم البت في دعوى الغبن التي أثارها الطاعن فقد كان على القرار المطعون فيه أن يناقش ويبت في كافة طلبات الأطراف، ويناقش حججهم بما في ذلك دعوى الغبن ونسبة الفائدة وجميع المطاعن التي أثارها الطاعن في مذكرته أمام محكمة الاستئناف، وعدم البت فيها ومناقشتها قبولا أو رفضا يعرض القرار للنقض بصريح المادة 204من ق: إ، م، ت، إ.

وحيث رأت المحكمة تأسيسا على ذلك أنه يلزم نقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتصدر فيها حكما عادلا يناقش حجج الأطراف ويبت في طلباتهم،ويناقش النصوص

التي اعتمد عليها حكم محكمة الأصل المستأنف ويبين مدى انطباقها أو عدم انطباقها على واقع هذا النزاع ليتسنى من خلال ذلك للمحكمة العليا أن تمارس على هذا الحكم سلطتها المتمثلة في الرقابة على سلامة تطبيق القانون.

لهذه الأسباب :

واعتمادا على على المواد 204 وما بعدهما في بابها من ق، إ، م، ت، إ.

منطوق القرار:

فقد قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى تشكلة مغايرة لتلافي ما اخلت به سلفها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

الفرع العاشر :
قرارات الغرفة التجارية
(غرفة المشورة)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/53

بتاريخ : 2014/10/01

- المادة 186 من ق.إ.م.ت.إ.

- إذا وقع تأكيد الحكم المطعون فيه يكون التنفيذ على يد المحكمة التي أصدرته فإذا ألغي كليا يكون التنفيذ بالنسبة لنفس الأطراف على يد محكمة الاستئناف طبقا للمادة المذكورة، وبما أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم برفع المبلغ المحكوم فيه فهي لذلك تكون مختصة بتنفيذ قناعتها سواء اعتبرت هذا التصرف إلغاء جزئيا أم تأكيدا جزئيا لأنها هي صاحبة التصرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف- إخاء- عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

الملف رقم2014/36

الطاعن : ا.ح.

يمثله ذ/ الطالب أخيار محمد مولود

المطعون ضده: م.ك.

يمثله ذ/ الحسن ولد المختار

القرار المطعون فيه : القرار رقم 2014/10

بتاريخ : 2014/06/11 عن الغرفة التجارية

باستئنافية أنواذيبو.

القرار رقم: 2014/53

بتاريخ 2014/10/01

المنطوق :

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه.

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها جلسة مشورة وهي في تشكيلة خاصة بتاريخ 2014/09/29 بمكتب رئيس المحكمة العليا وهي مشكلة على النحو التالي:

يحفظ ولد محمد يوسف رئيسا

- **جمال ولد اكاط** ، مستشارا

- **محمد سيديا ولد محمد محمود**، مستشارا

- **محمد ولد سيدي ولد مالك** ، مستشارا

- **القاسم ولد فال** مستشارا

وبحضورالسيد **احمد ولد باب**، نائب المدعي العام لدي المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.

وبمساعدة الأستاذ/ **محفوظ ولد محمد الأمين** كاتب ضبط بالغرفة المدنية والاجتماعية الثانيِة بالمحكمة العليا، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في الملف رقم 2014/36 موضوع الطعن بالنقض في القرار رقم 2014/10 بتاريخ : 2014/06/11 عن الغرفة التجارية باستئنافية أنواذيبو في النزاع القائم بين كل من ا.ح ممثلا بالأستاذ الطالب أخيار ولد محمد مولود من جهة، وم.ك. ممثلا بالأستاذ الحسن ولد المختار من جهة أخرى والمتعلق بتنفيذ قرار.

وفي 2014/10/01 صدر القرار الآتي بيانه

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

ملخص القضية أن المسمى ا.ح. حل محل المسمى س.م.س. فأصبح شريكا للإسباني المسمى ا.ت.م.ر.و. في الشركة البحرية المسماة (ابرما) فهو يمتلك نسبة 51% من رأسمال هذه الشركة والباقي لشريكه الإسباني الجنسية.

وبعد خلاف بين هذين الشريكين حجزت الغرفة التجارية بمحكمة ولاية انواذيبو حجزا تحفظيا على الباخرة الوحيدة المملوكة لهذه الشركة والمسماة (ابرما1) وذلك بتاريخ 2000/2/22 مع النص على أن هذا الحجز لا يمنع من استغلال هذه الباخرة وعينت هذه الغرفة المسمى م.ك. حارسا قضائيا ومسيرا للباخرة مع تكليف إدارة التحكم البحري بمراقبتها وإلزام الشركة المشغلة المسماة ابار بوتين بدفع كفالة مصرفية لدى كتابة ضبط المحكمة. وبعد الاستئناف والطعن بالنقض لأمر الحجز تأكد هذا الأمر مع إضافة أن الحراسة تقع تحت رقابة قاضي الأصل لغاية البت في أصل القضية.

وبتاريخ 2001/04/11 ألزمت الغرفة المذكورة الحارس م.ك. بإحضار الباخرة إلى ميناء انواذيبو وبأن يقدم حسابا مفصلا عن فترة حراسته هذه وأن يسلم ما لديه للشريكين فكتب الحارس إلى المحكمة بتاريخ 2001/4/25 قائلا إن الشركة المشغلة (ابار يوتين) أرسلت فاكس تقول فيه إن الباخرة قيد التصليح في اسبانيا، ثم آل الأمر إلى تعيين خبير محاسب هو ا.ب.ت.ج.ن. بتاريخ 2005/5/9، غير أن المحكمة التجارية بانواذيبو التي آل البت في أصل القضية إليها بدلا من الغرفة التجارية بمحكمة الولاية لم تعتمد هذه الخبرة.

ثم إن ا.ح. طلب استدعاء الحارس م.ك. بتاريخ 2008/08/05، والحكم عليه بمبلغ 300.000.000 أوقية(ثلاثة مائة مليون أوقية) تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية طالبا إيداع محصول الباخرة المقدر بمبلغ 54.000.000 مليون ابسيطة اسبانية مع الحجز على المبالغ المودوعة لدى بنك GBM وأضاف ممثل ا.ح. أن الخبرة نسبت النقص المفرط في عمل الباخرة إلى عمل منظم.

وكان جواب ممثل م.ك. هو أن الباخرة مملوكة لشركة (أبار يوتين) التي كان مسيرها شريكا للمدعى برأسمال لا يتجاوز 2.000.000 (مليوني أوقية). وأن ا.ح. لا يملك الصفة للمطالبة بالباخرة وشكك في صحة ملك المدعى ب 51% من الباخرة (أترمان). وأن م.ك. لم يكن مسؤولا عن استغلال الباخرة وإنما هو حارس ومراقب لعائداتها ونفقاتها وأن المستغل هو المشغل (باريوتين) المالك الحقيقي لهذه الباخرة - إلى آخر ما جاء عنه في الحكم الأصل- قائلا إنه إذا كان ا.ح. يملك هذه النسبة فعلا فلماذا لا يذهب إلى اسبانيا بوثائقه هناك.

وخلص لطلب رفض خبرة الخبير ا.ب.ت.ج.ن. ورفض دعوى المدعى ا.ح. لعدم الصفة القانونية ولعدم تأسيس الدعوى أصلا. ثم أصدرت المحكمة التجارية بانواذيبو حكمها رقم 09/16 بتاريخ 2009/04/16 القاضي بإلزام م.ك. بأن يدفع لـ ا.ح. مبلغ 12.947.265 أوقية بعد أن ثبت عندها أن ا.ح. يملك 51% من رأسمال الشركة (أبرما). وأن هذه الشركة هي التي تملك أبرما واعتبرت أن م.ك. مسؤول بموجب تعيينه حارسا قضائيا وأنه هو نفسه كان يخاطب المحكمة بهذه الصفة إلى

آخر ما سببت به حكمها المذكور قائلة إن خبرة أعدها الخبير س.د.ع. حول الحسابات المقدمة من طرف م.ك. عام 2001 والتي استند عليها المدعى عليه ولم يعترض أحد عليها تقول إن منتوج الباخرة وصل إلى رصيد سلبي بخسارة مبلغ 8.213.205 أوقية وأن عقد البيع بتاريخ 1996/1/27 يحدد ثمن الباخرة بمبلغ 336.000.00 نزعت المحكمة منه الخسارة المذكورة ثم حكمت بنسبة 51% من الباقي لـ ا.ح. بحساب الأوقية. وهو ما اعتبرته الدرجة الثانية خطأ ماديا فحسبت النسبة بالعملة الإسبانية لتعدل الحكم الأصل بحكمها رقم 010/16 فكانت النسبة المحكوم بها لصالح أ.ح. على الحارس م.ك. تعويضا عن نسبة مشاركته في رأسمال الشركة دون نسبة نصيبه من محصول الباخرة هو مبلغ 31.299.921 أوقية بعد إجراء خبرة على الفارق بين العملتين.

وقد تأكد الحكم في إجرائه المتعلق بالتعويض عن نسبة أ.ح. في المشاركة ب 51% في رأسمال الشركة المالكة فقط للباخرة (ابرما) ونقض في جزئه المتعلق بعدم بته في طلب نصيب أ.ح. من محصول هذه الباخرة وذلك من طرف الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في قرارها رقم 2012/15 الصادر بتاريخ 2012/06/14 ونص منطوقه (قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا وقبول طلب ا.ح. أصلا وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة طبقا للمادة 224 من ق.إ.م.ت.إ.).

وهكذا أصدرت محكمة الإحالة قرارها رقم 13/8 برفض طلبات الطرفين ونص منطوقه علي قبول التعهد شكلا ورفض الدفوع الشكلية المقدمة من دفاع م.ك. وفي الأًصل رفض طلبات الطرفين لعدم تأسيسها. وهو القرار المنقوض بقرار الغرف المجمعة رقم 14/19 بتاريخ 23/ 2014وجاء في منطوقه قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفض طعن م .ك. أصلا وقبول طعن أ.ح أصلا والإحالة إلى تشكلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها.

وطلب ممثل أ.ح. تنفيذ الجزء المؤكد من الحكم الاستئنافي رقم 10/16 المعدل للحكم الأصل رقم 09/16 وهو الجزء المتعلق بمبلغ التعويض عن نصيب أ.ح. في الباخرة (أبرما) التي هي محور الشركة فأصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف في انواذيبو قرارها رقم 14/10 بتاريخ 2014/06/11 القاضي بعدم اختصاصها بالأمر بتنفيذ الحكم 10/16 وهذا هو محل الطعن بالنقض الحالي .

ثانيا : الإجراءات

صدر الأمر رقم 14/19 بتاريخ 06/22/ 2014 عن رئيس المحكمة العليا القاضي بعزل القاضي حيمده بن ألمين رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا عن النظر والبت في مشمولات هذا الملف بناء على طلبه وبتعيين رئيس وأعضاء الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بهذه المحكمة للنظر والبت فيه. وعليه أدرج هذا الملف في جلسة استعجالية بالتاريخ المنوه عنه أعلاه. وبعد الاستماع إلى طلبات النيابة العامة لدى المحكمة العليا المقدمة مكتوبة والهادفة إلى طلب تطبيق النصوص القانونية

ذات الصلة بالموضوع، وبعد جعل الملف في المداولة. وبعد القيام بهذه المداولة طبقا للقانون صدر القرار الآتي بيانه.

ثالثا : من حيث الشكل

حيث ورد هذا الطعن بالنقض وفق الشروط القانونية وممن له الصفة والمصلحة مما يجعله مقبولا شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1- الأطراف :

أ- الطاعن :

يرى محامي الطاعن ا.ح. أن المحكمة العليا أضفت صبغة الشيء المقضى به على الحكم الاستئنافي رقم 10/16 المطلوب تنفيذ جزئه المتعلق بالمبلغ 31 مليون اوقية المذكور أعلاه. وأنها أحالت النظر فقط في الجزء المتعلق بمحصول الباخرة على تشكيلة مغايرة طبقا لقرارها رقم 2012/15 المبني على أحكام المادة 224 من ق..إ.م.ت وقال إن اختصاص محكمة الإحالة لا يطال سوى الجزء المنقوض من الحكم 10/16 المحال عليها ويبقى الاختصاص في تنفيذ الجزء المؤكد المتعلق بالمبلغ المذكور عائدا إلى مصدرة هذا الحكم (الغرفة التجارية باسئنافية انواذيبو طبقا لمقتضى المادة 186 من ق.ا.م.ت.إ). وعليه يبقى الاختصاص في تنفيذ الجزء المؤكد المتعلق بالمبلغ المذكور عائدا إلى مصدرة هذا الحكم (الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو) طبقا لمقتضى المادة 186 من ق.إ.ت.إ. وعليه فإن القرار رقم 14/10 المطعون فيه الآن قد وقع في خرق سافر للقانون عندما رفض التعهد بتنفيذ الجزء المؤكد من الحكم 10/16 بحجة عدم الاختصاص فيلزم نقضه طبقا للمادة 204 من ق.إ.م.ت.إ. وخلص لطلب نقض القرار 14/10 وتعيين المحكمة المختصة وإحالة القضية عليها.

أ- المطعون ضده :

رد محامي م.ك. بأنه يجب أن يؤسس الطعن بالنقض على المادة 204 من ق.إ.م.ت.إ وبما أن هذا التأسيس غائب في هذا الطعن فإنه يجب التصريح برفضه شكلا.

أما من حيث الأصل فإن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قد ألغت الحكم 10/16 المطلوب تنفيذه وذلك بقرارها رقم 12/15 وأحالت القضية على تشكيلة مغايرة التي أصدرت قرارها 13/8 برفض طلب الطرفين وهي المحكمة نفسها مصدرة الحكم 10/16 فأي الحكمين يعطيها الحق في التعهد بالتنفيذ. هل هو القرار الملغى أو الحكم السابق عليه فالتنفيذ الجبري لا يرتبط بالفهم الذي يريده طرف ما دام هذا الفهم غير متضح بشكل لا غموض فيه ولا تأويل وإنما يرتبط بتصرفات أو سندات نهائية ليست في حكم المعدوم كالحكم 10/16 الذي لا ينتج أثره لأنه نقض مرتين إحداهما من طرف الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، والثانية من طرف التشكيلة المغايرة وقد ألغى الكل من طرف الغرف المجمعة. وخلص لطلب رفض الطعن لعدم التأسيس شكلا وأصلا.

2- المحكمة

حيث إن استقراء طلبات الأطراف الواردة في حكم الدرجة الأولي والثانية وفي قرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا رقم 12/15 معين علي استيضاح المقبول والمرفوض من هذه الطلبات حسب مناطق هذه الأحكام الثلاثة.

وانطلاقا من الاستقراء فإننا نجد طلبات م.ك. في الحكم الأول رقم 09/16 تتركز على القول بعدم الصفة القانونية للتقاضي في ا.ح. وعدم اعتبار الخبرة المشار إليها أعلاه والتي لم تعتبرها هنا المحكمة التجارية . ثم اعتبار أن م.ك. غير مسؤول عن استغلال هذه الباخرة وإنه إنما هو حارس ومراقب لعائدات ونفقات الباخرة (ابرما) وأنه غير مسؤول عن متابعة رحلاتها واعتبار أن المحكمة لم تلزم بإعادة الباخرة لأنها تدرك أنه لا يتولي تشغيلها ولا رقابتها ولا الإشراف عليها أثناء رحلاتها وخلص لرفض الدعوى وفي الحكم الاستئنافي رقم 10/16 أثار م.ك. عدم اختصاص المحكمة التجارية وتمسك بقوله في عدم الصفة لـ ا.ح. وفي القرار 12/15 تمسك م.ك. بدفعيه الشكليين (اختصاص صفة) مع التأكيد على أنه إنما يتعلق به تسيير الباخرة فقط لا شيء آخر. وكانت طلبات المدعى ا.ح. في الحكم الأول هي الحكم على م.ك. بمبلغ 300 مليون أوقية تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية وفي الثاني تأكيد المبلغ المحكوم به مع زيادته بمبلغ 600 مليون أوقية وفي الثالث التمسك باعتبار اختصاص المحكمة التجارية قائما والمطالبة بالبت في شأن محصول الباخرة.

حيث يظهر مما تقدم أن م.ك. قد رد على الدعوى بجانبيها الشكلي والأصلي مما يجعل القضية قد مرت بكل مراحل التقاضي من خلال الأحكام الثلاثة المذكورة .

وحيث إن الحكم الثاني إنما أكد مضمون الحكم الأول وزاد عليه بسبب الخطأ المادي في الحساب وذلك فيما يخص المبلغ المحكوم به في حين أهمل الرد على طلب ا.ح. في منتوج الباخرة وهذا ما نقضه من أجله القرار 12/15 وأحال من أجله على محكمة الإحالة الأولي.

وحيث إن مضمون طلب م.ك. الإجمالي هو تبرئة ذمته من كل الدعوى في حين أن طلب ا.ح. هو تعمير ذمة م.ك. بهذه الدعوى إجمالا.

وحيث إن التصريح بأن طلب المدعى مقبول وهو تعمير ذمة المدعى عليه كاف في قيام الالتزام على هذا الأخير، كما أن رفض دعوى المدعى كاف في عدم قيام هذا الالتزام. وهذا ما ذهب إليه قرار الغرف المجمعة رقم 14/19 الذي صرح بالمفهوم الوارد في القرار 12/15 حيث صرح برفض طعن م.ك. أصلا مقابل قبول طلب ا.ح. أصلا فإقرار النقيض نفي لمقابله لاستحالة اجتماع النقيضين في آن واحد.

فلا يجتمع أبدا الحكم بأن المحكمة مختصة وليست مختصة، في ا.ح. الصفة وليست فيه الصفة، لـ ا.ح. الحق في بحث جوانب القضية كلها وليس له الحق في ذلك.

وحيث إن ما ذهب إليه القرار 14/19 من تأكيد في تصريح بما جاء في القرار 12/15 لا يؤثر عليه ما جاء في قرار محكمة الإحالة رقم 08/ 2013 من رفض لطلب الطرفين لأن القرار 14/19 آخذ عليه تجاوزه في السلطة حين جعل م.ك. طرفا فيما قد انتهى التقاضي فيه وهو المبلغ المحكوم به على م.ك. لصالح ا.ح. وتجاوز السلطة لا يرتب أثرا لمخالفته للقانون وإنما يقتضى التصحيح طبقا لمقتضى المادة 204 من ق.إ.م.ت.إ .

ويتجلى تجاوز السلطة هنا في مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 223 من ق.إ.م.ت.إ التي جاء فيها: **في جميع الحالات يجب على محكمة الإحالة أن تبت في أجل شهر مع امتثال قرار المحكمة العليا فيما يرجع للنقطة القانونية التي تبت فيها هذه المحكمة.**

فـ م.ك. لم يعد له ما يقبل أو يرفض بعد القرار 12/15 فيما يتعلق بالمبلغ وإنما له الرد والدفع فيما يتعلق بمحصول الباخرة الذي بقي منشورا أمام القضاء بموجب الإحالة الأولى والثانية.

وحيث إن قول م.ك. بأن الحكم 10/16 منقوض ليس على إطلاقه كما رأينا.

وحيث يتضح مما سبق أنه لم تعد للمبلغ المحكوم به علاقة بالإحالة بموجب القرار 14/19 .

ونظرا للمادة 186 من ق.إ.م.ت.إ ونصها: **إذا وقع تأكيد الحكم المطعون فيه يكون التنفيذ على يد المحكمة التي أصدرته فإذا ألغي كليا يكون التنفيذ بالنسبة لنفس الأطراف علي يد محكمة الاستئناف، أما إذا وقع إلغاؤه جزئيا فيكون التنفيذ بالنسبة لنفس الأطراف، إما لمحكمة الاستئناف، وإما للمحكمة التي تعينها باستثناء الحالات التي يسند فيها الاختصاص بأحكام قانونية خاصة إلى محكمة أخرى.**

وحيث إن مصدرة الحكم 10/16 التي ادعت قيام الخطأ المادي هي التي اقتنعت بقيامه وهي التي رفعت سقف المبلغ المحكوم به وعليه تكون قد تصرفت في مضمون الحكم الأصل تصرفا يعود الاقتناع فيه إليها هي مما يجعلها هي المختصة بتنفيذ قناعتها سواء اعتبر هذا التصرف إلغاء جزئيا أم تأكيدا جزئيا لأنها هي صاحبة التصرف .

وحيث يظهر من كل ما سبق أن المحكمة المختصة بتنفيذ الحكم 10/16 في جزئه المتعلق بالمبلغ المحكوم به فيه هي الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو مصدرة الحكم المذكور.

لهذه الأسباب :

لذلك وعملا بالمواد 203، 204، 205 وما بعدها 213 وما بعدها 220 وما بعدها من ق.إ.م.ت.إ.

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه.

الرئيس **كاتب الضبط الأول**

الفرع الحادي عشر :

قـــرارات الغـــرفة الجـــزائيـــة

(الأصـــــل)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/16

بتاريخ : 2014/03/10

- إن كل ما يدلى به الخصم تجب مناقشته والرد عليه وإلا سبب ذلك نقصا في التعليل الموجب للنقض .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغـرفـة الجـزائيـة

رقم الملف: 2013/102

الطاعنان: النيابة العامة وذ/كابر ولد اميجن عن الطرف المدني

المطعون ضده: القرار: 2013/60

رقم القرار:2014/16

تاريخه:2014/03/10

منطوقه:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2013/60 الصادر بتاريخ 2013/05/19 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط وإحالة القضية على محكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة لإصلاح ما أخلت به سلفها

بسم الله العلي العظيم

عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم 2014/02/10 .

وهي في التشكيل التالي:

ـ **محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي** / رئيسا

ـ محمد ولد سيدي ولد مالك / مستشارا.

ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن / مستشارا.

ـ محمدن ولد عبد الرحمن / مستشارا.

ـ الإمام ولد محمد فال / مستشارا.

ـ ذ/ السالك ولد سيدي محمد/ رئيس كتابة الضبط بالغرفة كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد احمد ولد باب/ نائب المدعي العام بهذه لمحكمة ممثلا للنيابة العامة.

وذلـك للنظـر والبـت في بعـض القضـايا المطعـون فيهـا بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها:

القرار رقم 2013/60 الصادر بتاريخ 2013/05/19 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط

وفي هذه الجلسة أصدرت القرار التالي:

أولا : الإجراءات

ـ بتاريخ 2013/05/19 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القرار المنوه عنه أعلاه القاضي بتعديل الحكم رقم 2013/41 الصادر بتاريخ 2013/01/30 عن الغرفة الجزائية الثانية بمحكمة ولاية انواكشوط كي يصبح الحبس للمتهم ثلاثة أشهر موقوفة غير نافذة ولكي يعوض للطرف المدني 170.000 ألف أوقية عن جميع الأضرار بدلا من 47.000 ألف أوقية وبتسديده 15000 ألف أوقية بعد اليمين.

ـ وبتاريخ 21 ـ 2013/05/23 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف النيابة العامة وذ/ كابر ولد اميجن، وذلك طبقا لمحضري الطعن بالنقض رقم 63 ـ 2013/84 الصادرين بالتاريخ أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة.

وبتاريخ 2014/02/10 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب بنقض القرار رقم 2013/60 وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة بالنسبة لطعن النيابة العامة ورفض طعن ذ/ كابر شكلا.

بعد تلاوة المستشار المقرر ملخص تقريره، وبعد أن سمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير ليتم حجز القضية في المداولة وينطق فيها بالقرار التالي يوم 2014/03/10 وهو ما تم بالفعل.

1- الأطـراف:

جاء في مذكرة النيابة العامة قولها إن القرار المعقب لم يكن مسببا ولا معللا تعليلا وافيا مستندا إلى نصوص واضحة وسليمة، وأن الوقائع المنسوبة للمتهم تتسم بالخطورة وجاء في طلباتها أن الأساس الذي بنى عليه التخفيف غير واضح، وأن قراره لم يناقش غير أسباب وقف التنفيذ مع أن المتهم اعترف أمام الضبطية القضائية بأنه أتلف حائط الطرف المدني أ. في ملح واعترف بذلك في جميع المراحل اللاحقة، فالقرار بهذا مشوب بنقص التعليل.

وطلبت النيابة العامة إلغاء القرار 2013/60 وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة وجاء في طلباتها طلب رفض طعن ذ/ كابر ولد اميجن.

وجاء في مذكرة ذ/ كابر أن ع.ب.د. حطم بناء أ.د.و. للمرة الثانية فتسبب في فقد حقيبة لصاحب البناء ا.د.و. كان بداخلها دراعتان من بزاه ومبلغ نقدي قدره 170.000 أوقية وأشياء أخرى، ولم تقدر محكمة الاستئناف ذلك حق قدره فقامت بنقص التعويض الذي حكمت به الدرجة الأولى لـ ا.د.و. دون سبب ودون تبرير ولم تناقش حججه، كما أن خسارة الطرف المدني تبلغ 3000.000 أوقية فالقرار جانب الصواب والأضرار لا تزال ماثلة للعيان فهو منعدم الأساس القانوني والموضوعي وخارق للمادة 658 من ق.ا.ج. حين أوقف تنفيذ ثلاثة أشهر بعد قوله إن المتهم من أصحاب السوابق وهذه المادة تشترط في وقف تنفيذ العقوبة أن لا يكون المتهم المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه وأسس على المواد: 535 وما بعدها من ق.ا.ج. وطلب إلغاء القرار وإحالة القضية.

2- المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ـ أن مطلب الطعن جاء مستوفيا لجميع الأشكال القانونية المحددة في المواد 530، 535 وما بعدها من ق.ا.ج. فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ـ أن القـرار المطعـون فيـه جـاء غير معلـل تعليلا وافيـا يمكـن المحكمـة العليـا من بسـط رقابتهـا القانونية حول ما جاء فيه، كما أنه لم يناقش حجج الأطراف بما فيه الكفاية مع أن مناقشة الحجج بعد التأكد من قواعد الاختصاص واحترامها من حيث النوع هي الطريق الموصل إلى إعطاء كل ذي حق حقه من خلال حجج كل طرف وبيناته التي يجب أن يكلف بالإدلاء بها قبل الحكم على أن تكون نتائج هذه البينات هي السبب الموجه للحكم على من سيحكم ضده أو له، فبالمناقشة يتم استيضاح الحق سلبا أو إيجابا، كذلك فإن أي نقص في مقتضى حكم الدرجة الأولى يجب أن يكون مسببا ومعللا بالنصوص أو الوقائع المنضبطة والقرائن سواء كان ذلك في باب الدعوى الأصلية أم في باب دعوى الأضرار الناجمة عن الجريمة أم في باب دعوى ضياع الموجودات في محل ارتكاب الجريمة، فكلما يدلي به الخصم تجب مناقشته والرد عليه وإلا سبب عدم ذلك نقصا في التعليل الموجب للنقض والإحالة، وهذا ما رأته المحكمة حين درست القضية في صمت مداولاتها .

لهذه الأسباب:

وعملا بأحكام المواد: 530 ، 535 وما بعدها من ق.ا.ج. فقد قررت الغرفة الجزائية ما يلي:

منطوق القرار:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2013/60 الصادر بتاريخ 2013/05/19 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط وإحالة القضية على محكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة لإصلاح ما أخلت به سلفها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/19

بتاريخ : 2014/03/10

- المادة 814 من قانون الالتزامات والعقود.

- إن التعامل بالربا بين الأشخاص الطبيعيين هو فعل محظور بمقتضى نصوص القانون المدني، ما يقتضي نقض القرار بخصوص الحكم فيها وتأكيده فيما سوى ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغـرفـة الجـزائيـة

رقم الملف: 2012/1387

الطاعن: ذ/ محمد ولد محمد السالك

المطعون ضده: القرار: 2013/82

رقم القرار: 2014/19

تاريخه: 2014/03/10

منطوقه:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الأصل جزئيا نقض القرار فيما يتعلق بجزء التعويض المحكوم به للطرف المدني م.ر.ع. والمدعي فيه بأنه فائدة ربوية وتأكيد القرار فيما سوى ذلك وإحالة القضية على تشكلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم 2014/02/10

وهي في التشكيل التالي:

ـ **محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي** / رئيسا

ـ محمد ولد سيدي ولد مالك / مستشارا.

ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن / مستشارا.

ـ محمدن ولد عبد الرحمن / مستشارا.

ـ الإمام ولد محمد فال / مستشارا.

ـ ذ/ السالك ولد سيدي محمد/ رئيس كتابة الضبط بالغرفة كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد احمد ولد باب/ نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها:

القرار رقم 2013/82 الصادر بتاريخ 2013/06/19 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وفي هذه الجلسة أصدرت القرار التالي:

أولا : الإجراءات:

ـ بتاريخ 2013/06/19 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القرار المنوه عنه أعلاه القاضي بإدانة المتهمين ع.ب.ه.د. وعلي ك.ن.ت. بالحبس النافذ خمس سنوات عن جريمتي التحايل والتزوير.

ـ وبتاريخ 2013/09/02 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف ذ/ محمد ولد محمد السالك.

وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض رقم 2013/73 الصادر بالتاريخ أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة.

وبتاريخ 2014/02/10 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد طلباته المكتوبة.

بعد تلاوة المستشار المقرر ملخص تقريره ، وبعد أن سمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير ليتم حجز القضية في المداولة وينطق فيها بالقرار التالي يوم 2014/03/10 وهو ما تم بالفعل.

1- الأطـراف:

أ- الطاعن بالنقض :

حيث يرى الطاعن أن القرار محل الطعن جاء مخالفا لقواعد جوهرية، كما اتسم بقصور التسبيب والخطأ في تطبيق القانون مفصلا ذلك بأن القرار حكم للضحية بالربا مما يخرق المواد: 319 ، 814 ، 1179 من ق.ا.ع. مضيفا أن موكله لم يرتب أي جرم في العملية، وهو ما لم تعره المحكمة أي اعتبار ، كما يتجلى حسب الطاعن خطأ القرار في تطبيق القانون في تجاهله لمبدأ فرضية حسن النية، وختم الطاعن مذكرته بالمطالبة بنقض القرار والإحالة على تشكيلة مغايرة.

ب- الأطراف المدنية:

أما الأطراف المدنية فقد ردت بمذكرتين جوابيتين أحداهما من مكتب ذ/ محمد يحي الطيب الخرشي لفائدة ا.ح.م. والثانية من المكتب المشترك لكابر ولد اميجن وبونن ولد اعثيمين لفائدة م.ر.ع. وكلتا العريضتين انصبت على خلو مذكرة الطاعن من أي دفوع قانونية يمكن الركون لها في نقض القرار محل الطعن.

ج- النيابة العامة :

أما النيابة العامة لدى المحكمة العليا فقد طالبت بنقض جزء القرار المتعلق بالدعوى المدنية فيما يخص المبلغ المحكوم به لصالح م.ر.ع. وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة أو إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة لتلافي ما أخلت به سلفها .

2- المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ـ من حيث الشكل:

إن مطلب الطعن جاء مستوفيا لجميع الأشكال القانونية المحددة في المواد 530، 535 وما بعدها من ق.ا.ج. فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ـ من حيث الأصل:

فإن الطاعن –حسبما تضمنته مذكرة طعنه بالنقض- يأخذ على القرار تكريسه للربا مما يشكل خرقا لأحكام المواد 319، 814، 1179 من قانون الالتزامات والعقود، كما يأخذ عليه من جهة أخرى سوء فهمه للواقعة والتي لا يمكن أن ينسب لموكله فيها غير أنه عرضت عليه صفقة، واسند إليه القيام بإجراءاتها، وجميع عناصر الملف تؤكد أنه لم يقم بأي فعل مادي في هذه النازلة، مما

يعني انعدام الركن المادي، وهو أمر لم يناقشه القرار محل الطعن مما يجعله صدر على غير أساس سليم من القانون وبالتالي يتحتم نقضه.

أما دفاع الطرف المدني فقد رد بمذكرتي جواب أحدهما مقدمة من مكتب ذ/ كابر ولد اميجن لفائدة الطرف المدني م.ر.ع. والثانية من مكتب محمد يحي الطيب ولد الخرشي لفائدة الطرف المدني الثاني ا.و.ح. وقد انصبت المذكرتان على أن الطاعن لم يقدم أي مأخذ جدي يمكن الركون إليه في نقض القرار محل الطعن .

وحيث إنه لتنزيل تلك المآخذ وهذه الردود على مضمون الملف نجد أن ع.ك.ت. الذي يدعي الضحية أنه من كان وسيطا بينه مع المتهم ع.ب.ه.د. صرح في محضر الضبطية القضائية أن الضحية لم يدفع إلا مبلغ ستة ملايين ، وهو ما يتطابق مع ما ذكره المتهم أمام محكمة الاستئناف إذ ورد في القرار محل الطعن عازيا للمتهم أنه أنكر التهمة، وقال إنه إنما استدان بمبلغ ستة ملايين أوقية على أن يرد عنها لدائنه بعد ثمانية أشهر مبلغ ثمانية ملايين أوقية ، وقد عضد ذلك أيضا تصريح المدعو ع.ك.ت. أمام نفس المحكمة ، إذ أكد فيه أن الضحية لم يسلم المتهم إلا ستة ملايين ، وهو ما يستخلص أيضا من الظروف والملابسات التي اكتنفت الواقعة إذ لا يعقل أن يقوم الضحية بتسليم مبلغ كهذا لشخص صرح في جميع المراحل بأنه لا يعرفه ، وليست بينه معه علاقة على وجه السلف حتى ولو كان مضمونا برهنية عقارية، على أن تصريح الدافع في محضر الضبطية على أنه لم يعاين ولم ير العقار المرهون إنما يعزز فرضية أن القضية لم تكن أكثر من عملية ربوية تجسدت في دفع أحدهما مبلغا يتقاضى عنه مبلغا زائدا، وهو ما لم يعره القرار محل الطعن أي نقاش بل ولم يشر إليه بكلمة رغم ذكره للتصاريح التي تدعيه وهو ما يصمه بعيب عدم التسبيب وخرقه لنصوص قانون الالتزامات والعقود التي تحظر التعامل بالربا بين الأشخاص الطبيعيين مما يجعله مستوجبا للنقض بخصوص هذه الحيثية.

لهذه الأسباب :

وانطلاقا مما تقدم وتأسيسا عليه وإعمالا لأحكام المواد: 529 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 814 من قانون الالتزامات والعقود.

منطوق القرار:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الأصل جزئيا نقض القرار فيما يتعلق بجزء التعويض المحكوم به للطرف المدني م.ر.ع. والمدعى فيه بأنه فائدة ربوية وتأكيد القرار فيما سوى ذلك وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتتلافى ما أخلت به سلفها .

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/38

بتاريخ : 2014/07/01

- إن المحكمة المصدرة للقرار حين لم تقبل استبعاد قانون من التطبيق على أساس أنه تال في الصدور لحدوث الوقائع، يتعين عليها ان تفصل في ذلك مبينة حالة كل متهم على حدة وموضحة خلافا لذلك سبب حكمها في بعض مواده بحق بعضهم وإلا كان القرار غير معلل تعليلا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها عليه لتتأكد من احترام تطبيق القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغـرفـة الجـزائيـة

رقم الملف: 2006/571

الطاعن: النيابة العامة وذ/احمد ولد اعلي لصالح المتهمين

س.ط.ر. و ع.ل.خ.

المطعون ضده: القرار: 2009/36

رقم القرار:2014/38

تاريخه:2014/07/01

منطوقه:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رفض طعن الدفاع بالنقض شكلا وقبول طعن النيابة العامة شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2009/36 الصادر بتاريخ 2009/07/13 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.

والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم 2014/06/30 **وهي في التشكيل التالي:**

ـ **محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي** رئيسا

ـ محمد ولد سيدي ولد مالك مستشارا.

ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن مستشارا.

ـ محمدن ولد عبد الرحمن مستشارا.

ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا.

ـ ذ/ السالك ولد سيدي محمد/ رئيس كتابة الضبط بالغرفة كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد احمد ولد باب/ نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة، ممثلا للنيابة العامة.

وذلـك للنظـر والبـت في بعـض القضـايا المطعـون فيهـا بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها:

القرار رقم 2009/36 الصادر بتاريخ 2009/07/13 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وفي هذه الجلسة أصدرت القرار التالي

اولا : الإجراءات

ـ بتاريخ 2009/07/13 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القرار المنوه عنه أعلاه القاضي بتعديل الحكم رقم 2007/128 الصادر بتاريخ 2007/07/31 بحيث صارت عقوبة س.ط.ر. السجن ثمان سنوات و ط.س.ك. سبع سنوات بعد ما كان الأول الحبس خمس سنوات والثاني ثلاثة.

- وبتاريخ 2009/07/28 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواكشوط، وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض رقم: 2009/42 الصادر بالتاريخ أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة.

وبتاريخ 2010/08/09 تم الطعن بالنقض كذلك من طرف ذ/ احمد ولد أعلي لصالح المتهمين س.ط.ر. س.ط.ر. و ع.ل.خ وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض رقم 2009/44 الصادر بالتاريخ أعلاه عن كاتب الضبط الأول المذكور.

وبتاريخ 2014/06/30 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محله وإحالة القضية إلى نفس المحكمة في تشكيل مغاير أو إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة.

بعد تلاوة المستشار المقرر ملخص تقريره ، وبعد أن سمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير ليتم حجز القضية في المداولة وينطق فيها بالقرار التالي يوم 2014/07/01 وهو ما تم بالفعل.

ثانيا : من حيث الشكل

لقد استوفى الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة كافة الشكليات المطلوبة وفقا للمواد: 530 ، 535 ، 540 ، 541 من ق.ا.ج. فيلزم قبوله شكلا بينما قدم الطعن بالنقض المقدم من قبل الدفاع خارج الأجل القانوني خرقا للمادة 530 من ق.ا.ج. فيلزم رفضه شكلا .

ثالثا : من حيث الأصل

أ/ النيابة العامة:

لقد قدمت النيابة العامة مذكرة طعن بالنقض تعرضت فيها أولا للشكل ورأته مقبولا وتناولت الوقائع ثانيا ثم أسباب النقض ثالثا ومن أهم ما تقدمت به في هذا المجال:

ـ أن القرار وإن عدل حكم محكمة الدرجة الأولى الرافض للحكم على المتهمين وفق وقائع لمغيطي إلا أنه مع ذلك لم يطبق العقوبة المناسبة الواردة ضمن المادة 67 من ق.ع. مع أن المحكمة نسبت للمتهمين تبنيهم للاعتداء على حامية لمغيطي العسكرية، وأنهم بذلك يكونون قد حملوا السلاح ضد موريتانيا، وأن ذلك يعد خطأ في تطبيق النص المذكور، ما يبرر إلغاء القرار جزئيا بخصوص ط.س.ك. وس.ط.ر. باعتبارهما قد اعترفا بما نسب إليهما من أفعال.

ـ أن القرار لم يبرر رفع عقوبة ط.س.ك. وأنه لا ذكر لذلك إلا في منطوقه وبالتالي يكون القرار خاليا من التسبيب وأن ذلك عيب جوهري يؤدي للنقض باعتباره لا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها عليه وأن ذلك يعد خرقا للمادة 547 من ق.ا.ج.

ـ أن القرار أكد حكم محكمة الدرجة الأولى بخصوص ع.ل.خ وس.د.ن. وب.ا.د. رغم كونها ترى أنها قدمت ما يكفي من الأدلة بضلوعهم في جناية المشاركة محل اتهامهم.

ـ أن تأجيل البت بخصوص بعض المتهمين لم يكن موفقا وكان بالإمكان محاكمتهم غيابيا وخلصت النيابة العامة في ختام مذكرتها إلى أن القرار عند ما لم يطبق نص المادة 67 من ق.ع. فإنه

بذلك قد خرق نص المادة 545 فقرة 7 من ق.ا.ج. ورتبت النيابة العامة على ذلك طلبا بقبول طعنها شكلا وأصلا وإلغاء القرار محله وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها.

ب/ الدفاع:

لقد قدم الدفاع طعنه بالنقض خارج الأجل القانوني كما تقدم ، الأمر الذي لا يسمح بالتجاوز إلى الأصل وفقا للمادة 556 من ق.ا.ج.

ج/المحكمة:

حيث إنه بالرجوع إلى حكم المحكمة الجنائية نلاحظ أنها استبعدت تطبيق قانون الإرهاب واعتبرته قد صدر بعد وقائع لمغيطي، وأعادت التكييف وطبقت عقوبة استعمال المزور المجرم والمعاقب عليه بالمادتين: 149 و 150 من ق.ع. واعتبرت أن المتهم س.ط.ر. قد اعترف بما يستوجب تطبيق المادتين 246 و 247 من ق.ع. وقد برأت مجموعة من المتهمين باعتبار الأدلة في نظرها لم تقم ضدهم، ويلاحظ أن محكمة الدرجة الثانية قامت بتعديل بعض مقتضيات الحكم المذكور ورفعت عقوبة ط.م.ع. إلى السجن ثماني سنوات باعتباره قد اعترف أمام قاضي التحقيق في محضر الاستجواب بأن له علاقة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، كما رفعت عقوبة ط.س.ك. من الحبس ثلاث سنوات إلى السجن سبع سنوات دون أن تبرر الداعي لذلك، وإنما وردت العقوبة بهذا المستوى في منطوق القرار فقط وقد أكدت المحكمة الحكم بخصوص خمسة من المتهمين وهم : ع.ل.خ. و م.س.م.س.و س.د.ن. و ب.ا.د. و م.م.ع.ق، وحكمت بإنقضاء الدعوى العمومية في حق المتوفى ا.م.ي.ظ. وقد أرجأت المحكمة البت بخصوص الستة الباقين إلى أن يتم استدعاؤهم.

وحيث إن محكمة الدرجة الثانية وإن عابت على محكمة الدرجة الأولى استبعادها لقانون الإرهاب وبينت أنه قد صدر بعد واقعة لمغيطي بسنة إلا أنها مع ذلك لم تحدد في رجوعها إلى قانون الإرهاب أيا من المتهمين تقصد برجوعها إلى المادة 6 فقرة 6 والمادة 8 فقرة 2 من قانون الإرهاب ومع ذلك أيضا لم تكن العقوبة المطبقة هي العقوبة الواردة في النصين المذكورين أعلاه.

وحيث إن أول العلم بدخول بعض أفراد المتهمين إلى الوطن كان يوم 2006/05/30 وقانون الإرهاب الملغى رقم 2005/047 صادر بتاريخ 2005/07/26 مما يدل على أن قانون الإرهاب قد صدر قبل وقائع لمغيطي.

وحيث إنه مما سبق يتضح أن القرار الطعين لم يكن معللا تعليلا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها عليه لتتأكد من احترام تطبيق القانون في منطوق القرار ، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال طبقا للمادة 547 من ق.ا.ج. ليحال محله إلى تشكيلة مغايرة تتدارك ما أخلت به التشكيلة العادية لتصدر فيه قرارا مبينا لما تذهب إليه .

منطوق القرار:

لذلك وبناء عليه فقد قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رفض طعن الدفاع بالنقض شكلا وقبول طعن النيابة العامة شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2009/36 الصادر بتاريخ 2009/07/13 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها

الرئيس المقرر كاتب الضبط الأول

المبــدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/39

بتاريخ : 2014/07/01

- ما دام القتل ثابتا ونسبته للمتهم كذلك ووقع أثناء شجار وهو ما تقوم معه قرينة إرادة الفعل الضار الذي ترتب عليه القتل فإن العمد قائم ولو لم تنصرف إرادة الجاني لنتيجة الفعل الذي هو القتل خاصة في ظل مقتضيات القانون الجنائي الموريتاني التي ترتكز في مقتضياتها على المذهب المالكي الذي لا يعرف إلا نوعين من القتل هما القتل العمدي ويقوم الركن المعنوي فيه على قصد الفعل بغض النظر عن الوسيلة، والقتل الخطأ الذي يقع من غير أن يقصد الضحية بالفعل، ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي الأب لإبنه على وجه لا يحتمل التأديب وهي المعروفة بشبه العمد وتغلظ فيه الدية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغـرفـة الجـزائيـة

رقم الملف: 2011/891

الطاعن: النيابة العامة وذة/يرب ولد احمد صالح والزعيم ولد همد فال ومحمد ولد سيدي محمد ولد المصطفى

المطعون ضده: القرار: 2013/179

رقم القرار:2014/39

تاريخه:2014/07/01

منطوقه:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2013/179 الصادر بتاريخ 2013/07/18 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتتلافى ما أخلت به سلفها .

بسم الله العلي العظيم

عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم2014/06/30

وهي في التشكيل التالي:

ـ **محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي** / رئيسا

ـ محمد ولد سيدي ولد مالك / مستشارا.

ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن / مستشارا.

ـ محمدن ولد عبد الرحمن / مستشارا.

ـ الإمام ولد محمد فال / مستشارا.

ـ ذ/ السالك ولد سيدي محمد/ رئيس كتابة الضبط بالغرفة كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد احمد ولد باب/ نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة، ممثلا للنيابة العامة.

وذلـك للنظـر والبـت في بعـض القضـايا المطعـون فيهـا بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها:

القرار رقم2013/179 الصادر بتاريخ2013/07/18 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وفي هذه الجلسة أصدرت القرار التالي:

أولا : الإجراءات

ـ بتاريخ 2013/07/18 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القرار المنوه عنه أعلاه القاضي بتعديل الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بمحكمة ولاية انواكشوط والقاضي بإدانة المتهم ش.م.ز. بجريمة القتل العمد ومعاقبته بالقتل قصاصا حيث قضى القرار الطعين بعد تعديل حكم محكمة الدرجة الأولى باستفادة المتهم من العذر المعفى من العقاب ومعاقبته بالحبس النافذ سنتين وبأن يعوض لورثة د.ن.ط.ن. دية مغلظة .

ـ وبتاريخ2013/07/21 و2013/07/25 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف : النيابة العامة والأساتذة المذكورين أعلاه، وذلك طبقا لمحضري الطعن بالنقض رقمي: 93 و2013/97 الصادرين بالتاريخ أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة.

وبتاريخ2014/07/01 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب بنقض القرار الطعين وإحالة القضية إلى نفس المحكمة بتشكلة مغايرة ، أو إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة لتلافي ما أخلت به سلفها .

وبعد تلاوة المستشار المقرر ملخص تقريره، وبعد أن سمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير ليتم حجز القضية في المداولة وينطق فيها بالقرار التالي يوم 2014/07/01 وهو ما تم بالفعل.

أولا من حيث الشكل :

حيث يتضح أن طعن النيابة العامة في القرار قيم به بتاريخ 2013/07/21 وفقا لما هو مثبت في المحضر رقم 2013/93 ، وكان القرار محل طعنها قد صدر يوم 2013/07/18 ، واشفعته بتقديم مذكرة بأسباب طعنها يوم 2014/02/27 بعد أن تم إشعارها بتحرير القرار بتاريخ 2014/02/17 وهو ما يرتب إستفاء طعنها للشروط المتطلبة قانونا ليصبح الطعن مقبولا شكلا في حين تم تقديم طعن دفاع الطرف المدني يوم 2013/07/25 مرفقا بعقد توكيل ورسم بتأمين غرامة الطعن ، وأشفع بمذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 2013/02/15 بعد أن أشعروا بتحرير القرار بتاريخ 2013/01/07 وهو ما يجعله كذلك مقدما من ذي الصفة والمصلحة وفي الأجل ووفقا للأشكال المقررة قانونا مما يحتم التصريح بمقبوليته شكلا .

ثانيا من حيث الأصل:

1. الأطراف:

أ ـ النيابة العامة:

حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة أن القرار المعقب لم يكن معللا تعليلا وافيا ولا مسببا، وأن الجرائم محل المتابعة تعاقبها المواد: 271 ، 280 من القانون الجنائي ، لذا فهو مستوجب النقض ، وهو ما ختمت مذكرتها بالمطالبة به.

ب ـ دفاع الطرف المدني:

حيث تضمنت مذكرة دفاع الطرف المدني مجموعة كثيرة من المآخذ رأى أنها شابت القرار محل الطعن ، وسنجملها في اعتباره أن القرار أخطأ في تطبيق القانون عندما استند لمقتضيات المادة 297 ومنح المتهم العذر المعفى في حين أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن يكون الجاني دفع لاقتراف الجرم بالضرب والعنف الشديدين ، وهو ما لم يتوفر في هذه الواقعة كما يشترط كذلك لتطبيق مقتضيات هذا النص ألا يكون الجاني من أصحاب السوابق العدلية، والمتهم في المرافعات ـ يقول العارض ـ من أصحاب السوابق ومتابع بعدة قضايا إجرامية بعضها صدرت فيها أحكام بإدانته، كما اعتبرت

عريضة دفاع الطرف المدني أن القرار خرق المادة 415 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بعدم تعرضه للرد على مذكرتهم ، وهو ما يشكل إهمالا في البت في أحد أوجه طلبات أطراف الدعوى المنصوص عليه بالمادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية كسبب من أسباب النقض.

أما المأخذ الثالث على القرار فيرى دفاع الطرف المدني أنه مخالفة القرار لقواعد جوهرية في الإجراءات ، وذلك لحكمه لصالح الطرف المدني بالدية المغلظة رغم أنه لم يطلب الحكم له بها قط ، كما يأخذ على القرار من جهة أخرى انعدام الأساس القانوني لأن الدية المغلظة لا يحكم بها على المعتمد من مذهب مالك إلا في حالة قتل الأب إبنه ، وكذلك يأخذ عليه صدوره عن تشكيلة لم يحضر جميع أعضائها كافة جلسات المحكمة ، وغياب التقرير الشفوى للمستشار والاستناد لشهادة شهود لم يؤدوا اليمين القانونية وصرحوا أنهم أصدقاء للمتهم.

هذه باختصار أهم المآخذ التي أثارها الطاعنون على القرار محل الطعن وسنقوم بمناقشتها وفق الثابت من أوراق الملف.

2 ـ المحكمة:

حيث يتضح بالرجوع إلى مشمولات ملف القضية أن المتهم معترف في جميع المراحل بوقوع المشاجرة بينه مع الضحية ، وخاصة في محضر الضبطية القضائية الذي صرح فيه بالحرف « أنا كنت فوقه ، ودخل الموس في صدره من تحت الثدي خلال تجاذبنا له مما أصابه بكل الجروح ...» ، وهذا ما يكفي لإثبات الواقعة ونسبتها للمتهم ، وهذا ما صدر به القرار محل الطعن حيثيته الثانية حيث أورد فيها بالحرف « **وحيث** ثبت كذلك من محضر الضبطية ومن تصريحات المتهم ش.م.ع. ومن أقوال الأشخاص الذين استمعت لهم المحكمة أن المتهم والضحية قد اشتركا عراكا تبادلا فيه الضرب والطعنات بآلات حادة نقل بعدها المتهم ش.م.ع الضحية د.ط.ن. إلى المستشفى حيث قضى على إثر الطعنات بسكين في صدره « ويقول في حيثية أخرى أوردها في صدر صفحته الرابعة « وحيث بذلك يكون المتهم ش.م.ع هو من قتل الضحية د.ط.ن» .

وحيث إنه مادام القتل ثابتا ، ونسبته للمتهم كذلك ووقع أثناء شجار وهو ما تقوم منه قرينة إرادة الفعل الضار الذي ترتب عليه القتل ولو لم تنصرف إرادة الجاني لنتيجة الفعل الذي هو القتل ، خاصة في ظل مقتضيات القانون الجنائي الموريتاني التي ترتكز في مقتضياتها على المذهب المالكي والذي لا يعرف إلا نوعين من القتل هما القتل العمدي ويقوم الركن المعنوي فيه على قصد الفعل فمن أخذ عود سواك وضرب شخصا قاصدا ضربه فمات اعتبر القتل قتلا عمدا ولو لم يقصد النتيجة التي هي القتل.

أما القتل الخطأ فهو أن يقع القتل من غير أن يقصد الضحية بالفعل، كما لو رمى حيوانا فوقعت الرمية على شخص فمات، ولا يخرج عن هذا التقسيم إلا حالة واحدة وهي الأب لإبنه على وجه لا يحمل التأديب وهي المعروفة بشبه العمد وتغلظ فيها الدية ، ولا يمكن بحال من الأحوال إسقاطها على واقعة الدعوى، التي لا يمكن أن يتم توصيفها قانونا إلا على أنها قتل عمد أو قتل

خطأ، وفي حالة التوصيف الأول فإن سلطات المحكمة مقيدة فيما تحكم به بطلبات الطرف المدني أو أولياء الدم -بحسب المصطلح الفقهي- فعندما تقرر أن الجريمة هي جريمة قتل عمد، وتقرر ثبوت اقترافها من طرف المتهم تنادى على الطرف المدني الذي يحق له أن يطلب القصاص أو يعفوا بمقابل أو بغيره.

وأما إذا رأت أن الجريمة تشكل جريمة قتل خطأ فكان عليها في هذه النازلة أن تعتبر التكييف المعطى للواقعة وتحكم بالعقوبة المقررة بعد ذلك ، وهذا ما لم تفعله المحكمة في قرارها محل الطعن فهي لم تغير التكييف ، وما منحته من العذر المعفي لم تبرره تبريرا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها ، فكون المتهم كان في حالة دفاع لا تكفي في جرائم القتل ، وإنما لا بد أن يثبت أن الوسيلة التي لجأ إليها كانت هي وحدها المتاحة ، فإن أمكنه أن يدفعه بالضرب على الرجل ، وضربه على الرأس لا يكون ذلك دفاعا شرعيا كما أن ما ذهب إليه القرار من الحكم للضحية بالدية المغلظة هو حكم بغير ما طلب ، ولم يبين الأساس الذي استند له في تقديره.

وانطلاقا مما سبق عرضه يكون القرار معيبا ومستوجبا للنقض وما أثاره الطاعنون حوله مؤسسا وتتعين الاستجابة له.

<u>لهذه الأسباب:</u>

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2013/179 الصادر بتاريخ 2013/07/18 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتتلافى ما أخلت به سلفها.

الرئيس **المقرر** **كاتب الضبط الأول**

الفرع الثاني عشر :
قـــرارات الغـــرفـة الجـــزائيـــة
(غرفة المشـــورة)

المبـدأ القانوني :

القرار رقم : 2014/145

بتاريخ : 2014/07/23

- المادتان 537، 569 من ق.إ.ج.

- إن ما يجب توفره لإسقاط نصف مدة الإكراه البدني هو شهادتان واحدة من محصل البلدية او المنطقة الإدارية أن المعني معفي من الضرائب، وشهادة أخرى من عمدة البلدية فإن لم يوجد كانت من حاكم المقاطعة او رئيس المركز الإداري أو مفوض شرطة تثبت أن المعني لفقره لا يمكن أن يؤدي ما عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغـرفـة الجـزائيـة

رقم الملف: 2004/550 **الطاعن:** النيابة العامة وذة/ الطالب أخيار ولد محمد مولود ويرب ولد احمد صالح وإبراهيم ولد أدي **المطعون ضده** القرار رقم: 2014/103 **رقم القرار**:2014/145 **تاريخه:** 2014/07/23 **منطوقه :** **قـررت الغرفـة الجزائيـة بالمحكمـة العليـا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شـــكلا وأصـــلا ونقـــض القـــرار رقـــم 2014/103 بتـــاريخ 2014/05/22 عـــن الغرفــة الجزائيــة بمحكمــة الاســتئناف بانواكشوط.**	بسم الله العلي العظيم عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط يوم2014/07/21. **وهي في التشكيل التالي:** **ـ محمدو ولد احمدو سالم ولد أبي** / رئيسا ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن / مستشارا ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار / مستشارا ـ الصوفي انكياباه / مستشارا ـ جمال ولد آكاط / مستشارا ـ ذ/ السالك ولد سيد محمد/ كاتب الضبط الأول بالغرفة كاتبا للجلسة. ـ وبحضور السيد احمد ولد باب / نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة ممثلا للنيابة العامة. وذلك للنظر في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها:

القرار رقم:2014/103 الصادر بتاريخ 2014/05/22 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وفي هذه الجلسة صدر القرار التالي:

أولا : لإجراءات

ـ بتاريخ 2014/05/22 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القرار المنوه عنه أعلاه القاضي ب:

ــ إلغاء الأمر رقم 2012/003 الصادر بتاريخ 2012/04/10 عن رئيس محكمة الولاية بانواكشوط.

ـ قصر إجراءات الإكراه البدني المقامة ضد المدان س.د.م.د. الملقب د.ح. بموجب أمر الإيداع رقم 2012/01 بتاريخ 2012/02/14 على مبلغ عشرة ملايين أوقية .

ـ تخفيض مدة الحبس الوارد في أمر الإيداع إلى النصف أي سنة ونصفا من الحبس مراعاة لعجز المدان الذي ثبت بالشهادة رقم 2014/355 الصادرة بتاريخ 2014/05/20 عن عمدة بلدية تفرغ زينة.

ـ وبتاريخ 22 و29 /2014/05 و 2014/06/02 تم الطعن بالنقض فيه من طرف : النيابة العامة وذة/ المذكورين أعلاه، وذلك طبقا لمحاضر الطعن بالنقض ذات الأرقام: 20،22 ،2014/21 الصادرة بالتاريخ أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة.

ـ وبتاريخ2014/07/21 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد طلباته المكتوبة الموجودة في الملف .

وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم: 2014/07/23 وهو ما تم بالفعل.

1- الأطـراف:

أ/ النيابة العامة:

حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة أن القرار المعقب لم يكن مسببا ولا معللا تعليلا وافيا مستندا إلى نصوص واضحة وسليمة، وأن الجرائم محل المتابعة تعاقبها المواد: 376 ، 379 لذا فهو مستوجب النقض ، وهو ما ختمت مذكرتها بالمطالبة به.

ب/ الدفاع:

لقد تقدم ذ/ الطالب أخيار ولد محمد مولود بمذكرة طعن بالنقض لصالح موكله ج.ن.ح.د. ضمنها أن:

القرار المطعون فيه أغفل البت في طلباته، وأنه قضى بتعديل القرار رقم 2007/152 وأنه خفض مدة الإكراه على أساس شهادة من البلدية، وأن ما سماه نفي المحاكم طرفية بنك م.ت. لا يستفيد منها د.ح.، وأن الإبراء من احد المتضامنين لا يمنع مطالبة الآخر بحقه، وأن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 664 من قانون الإجراءات الجنائية.

وخلص إلى طلب قبول طعنه شكلا لوروده ممن له الصفة والمصلحة وطبقا للآجال والأشكال القانونية والحكم بنقض القرار الطعين دون إحالة.

ـ أما الأساتذة/ يرب ولد احمد صالح وإبراهيم ولد أدي فقد ردا بمذكرة جوابية مشتركة لصالح موكلهم س.د.م.د. الملقب د.ح. ضمناها أن الطاعن لم يذكر تلك الطلبات التي يدعي أن القرار الطعين لم يبت فيها هل هي موجودة أصلا، حتى يغفل القرار البت فيها وهل هي إن كانت داخلة في صميم محل النزاع أم لا، ومادام الطاعن لم يقدم الرد على هذه التساؤلات الجوهرية يبقى نقده للقرار المطعون فيه مجرد قول لا دليل عليه.

وحول زعم الطاعن أن القرار المطعون فيه استند في تخفيض فترة الحبس إلى شهادة من البلدية وأن القانون ينص على شهادة الشهود مردود من عدة أوجه، ذلك أن الشهادة الصادرة عن

البلدية التي هي جهة الاختصاص وثيقة إدارية رسمية لها من الحجية ما هو منصوص في المادة 416 من قانون الالتزامات والعقود وهذه الوثيقة الرسمية معدة بناء على شهادة الشهود وهذا الشرط الذي يستلزمه القانون.

كما أن زعم الطاعن حول عدم طرفية بنك م.ت. تم نفيها بموجب القرار 2010/02 وأن هذا القرار لا يلغي ولا يعلق التعويض المحكوم به بموجب القرار 2007/152 لكن الطاعن تجاهل أن ما ذهبت إليه المحكمة العليا لا يمكن تفسيره ولا تأويله بأنه مجرد الحكم بعدم طرفية بنك م.ت. بل ذهب القرار إلى أبعد من ذلك بإحالته النزاع إلى المحكمة التجارية للاختصاص .

وخلصا في الأخير إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه واعتماد مذكرات العارض ضد القرار رقم 2014/103 بتاريخ 2014/05/22 الموجودة طي الملف.

2- المحكمة:

ـ حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي :

ـ أن الطعن جاء وفق الشروط القانونية الواردة في المادة 530 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.

ـ **حيث** إن الإكراه البدني نتيجة يرتبها بشروط منصوصة امتناع أو تعنت مدين ما عن الوفاء بما غدا لزاما عليه بمقتضى حكم نافذ.

وإذا صير إليه ـ وهو آخر الدواء ـ كان أمره مقضيا اللهم إلا إذا سلك المكره سبيل الوفاء طبقا للمادة 674 من الإجراءات الجزائية أو توفر شرطا إعمال ما نصت عليه المادة 669 من الإجراءات الجزائية وهو الذي بني عليه قرار محكمة الاستئناف المنظور بالطعن بالنقض والذي تجاوزت فيه محكمة الاستئناف حدود نظرها ومتعلقاته فتحولت من بانية على أساس هو المستأنف لديها إلى منشئة لخارج عن إيالتها فنفذت دون سند من اختصاص أو صفة إلى المنفذ بالإكراه ففسرت قرار الغرف المجمعة بما ترى وعدلت فيما حكم به وغيرت في المحكوم عليه.

ولا يخفى أن في ذلك ما ليس دون ريب من إيالة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف.

ثم عن لها أو تذكرت بعدما عدلت في المحكوم به أن ترجع إلى المادة 669 من ق.ا.ج. لتلج بها إلى خصم نصف مدة الإكراه البدني لكنها لم توفق أو تعجلت في قراءة المادة 537 من ق. ا.ج. التي تحيل عليها المادة 669 من الإجراءات الجزائية فاكتفت لما قضت به بإفادة من خامس مساعدي عمدة بلدية تفرغ زينه بفقر المكره بنيت على تصريح من شخصين لم يعرف حالهما ولا كيف أديا ما شهدا به.

والواقع بنص هذه المادة أن ما يجب توفره لطرح نصف مدة الإكراه البدني هو شهادتان واحدة من محصل البلدية أو المنطقة الإدارية أن المعني معفى من الضرائب وشهادة أخرى من عمدة البلدية فإن لم يوجد كانت من حاكم المقاطعة أو رئيس المركز الإداري أو مفوض شرطة تثبت أن المعني لفقره لا يمكنه أن يؤدي ما عليه.

وإن كل ذلك إلا هنات يحصل منها ما نصت عليه المادة 545 من الإجراءات الجزائية ببنودها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة وثمانية من أسباب النقض.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد: 535 ، 540، 556 من قانون الإجراءات الجنائية.

منطوق القرار :

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار رقم 2014/103 بتاريخ 2014/05/22 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط.

الرئيس **كاتب الضبط الأول**

الفهرس

الموضوعات	رقم الصفحة
الفرع الأول : قرارات الغرف المجمعة (الأصل)	
القرار رقم 2014/12	
القرار رقم 2014/14	
القرار رقم 2014/15	
القرار رقم 2014/18	
القرار رقم 2014/19	
القرار رقم 2014/20	
القرار رقم 2014/23	
القرار رقم 2014/24	
القرار رقم 2014/25	
القرار رقم 2014/29	
القرار رقم 2014/32	
القرار رقم 2014/34	
القرار رقم 2014/38	
الفرع الثاني : قرارات الغرف المجمعة (غرفة المشورة)	
القرار رقم 2014/13	
القرار رقم 2014/24	
القرار رقم 2014/26	
الفرع الثالث : قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى (الأصل)	
القرار رقم 2014/05	
القرار رقم 2014/10	
القرار رقم 2014/11	
القرار رقم 2014/22	
القرار رقم 2014/24	
القرار رقم 2014/30	
القرار رقم 2014/58	
الفرع الرابع : قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى (غرفة المشورة)	

القرار رقم 2014/04	
القرار رقم 2014/17	
الفرع الخامس : قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية (الأصل)	
القرار رقم 2014/06	
القرار رقم 2014/09	
القرار رقم 2014/21	
القرار رقم 2014/28	
القرار رقم 2014/29	
القرار رقم 2014/30	
القرار رقم 2014/35	
القرار رقم 2014/36	
القرار رقم 2014/44	
القرار رقم 2014/57	
القرار رقم 2014/60	
القرار رقم 2014/65	
القرار رقم 2014/77	
القرار رقم 2014/78	
القرار رقم 2014/80	
القرار رقم 2014/82	
القرار رقم 2014/85	
الفرع السادس : قرارات الغرفة المدنية المدنية والاجتماعية الثانية (غرفة المشورة)	
القرار رقم 2014/07	
القرار رقم 2014/26	
الفرع السابع : قرارات الغرفة الإدارية (الأصل)	
القرار رقم 2014/05	
القرار رقم 2014/24	
القرار رقم 2014/36	
القرار رقم 2014/38	
الفرع الثامن : قرارات الغرفة الإدارية (غرفة المشورة)	

القرار رقم 2014/17	
القرار رقم 2014/24	
القرار رقم 2014/25	
القرار رقم 2014/30	
القرار رقم 2014/31	
الفرع التاسع : قرارات الغرفة التجارية (الأصل)	
القرار رقم 2014/12	
القرار رقم 2014/16	
الفرع العاشر: قرارات الغرفة التجارية (غرفة المشورة)	
القرار رقم 2014/53	
الفرع الحادي عشر: قرارات الغرفة الجزائية (الأصل)	
القرار رقم 2014/16	
القرار رقم 2014/19	
القرار رقم 2014/38	
القرار رقم 2014/39	
الفرع الثاني عشر: قرارات الغرفة الجزائية (غرفة المشورة)	
القرار رقم 2014/145	